

01.08.2026

Dövlət qulluğuna hazırlaşanlar üçün
yenilənmiş vəsait.....

Pənah Hüseynov

Qanunvericilik (BB,BA)

Əlaqə nömrəsi:

❶ 051-661-36-71

❷ 055-661-36-71

40/40 nəticələr		
Ad, soyad	İmtahan tarixi	Təsnifat
1. Xumar	11.08.2024	BB
2. Günel Rzaxova	01.12.2024	BA
3. Turanə Əzizli	09.03.2025	BB
4. Songül Həsənova	09.03.2025	BB
5. Ləman Cəbraylova	06.04.2025	BB
6. Ləman Cəbraylova	15.05.2025	BA
7. Bərdi Həsənova	20.07.2025	BA
8. Aytac Əsgərova	03.08.2025	BB
9. Turanə Əzizli	25.09.2025	BB
10. Elman Məmmədov (Respublika birincisi)	25.09.2025	BB
11. Arzu Qasimov	06.11.2025	BB
12. Adəm Təhirov	11.12.2025 10:00	BB
13. Adəm Təhirov	11.12.2025 16:00	BB
14. Xavər Yediyarlı	15.01.2026	BB
15. Şəlalə Musazadə	15.01.2026	BA
16. Xuraman Təhirova	05.04.2026	BB

[@dovletqulluguqanunvericilik](#)

Bu vəsaitdən hər kəs istifadə edə bilər. Həm müəllimlər, həm test mərhələsinə hazırlaşan namizədlər, həm müsahibə mərhələsinə hazırlaşan namizədlər, həmçinin fəaliyyətin davam etdirilməsi imtahanına hazırlaşan dövlət qulluqçuları və s.

Kiminsə vəsait üzərində hər hansı dəyişiklik edib özünün hazırladığı vəsait kimi təqdim etməsi **qadağandır**. Müəlliflik hüququnu pozmadan, çəkilən əziyyətə hörmətlə yanaşaraq, sadəcə dərslik kimi istifadə edə bilərsiniz.

Mövzuların ardıcılığı:

1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası.....	3
2. “Məhkəmələr və hakimlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu.....	71
3. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu.....	77
4. “Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu.....	140
5. “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu.....	154
6. “Məlumat azadlığı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu.....	165
7. “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu.....	170
8. “Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu.....	186
9. “Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının istifadəsi qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu.....	193
10. “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gerbindən istifadə qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu.....	199
11. “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himnindən istifadə qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu.....	203
12. “Elektron imza və elektron sənəd haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu.....	208
13. “Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”.....	232
14. “Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili (ombudsman) haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyaya Qanunu.....	252
15. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyaya Qanunu.....	262
16. “İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu.....	271

Qeyd: **1-13** aralığında olan mövzular **həm BB, həm də BA** proqramında var, **14,15,16** mövzular isə **BA** proqramı üçün nəzərdə tutulub.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KONSTITUSİYASI

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti **Heydər Əliyevin sədrliyi** ilə Azərbaycan Respublikasının yeni Konstitusiya layihəsini hazırlayan komissiya tərəfindən hazırlanmış,

I. **1995-ci il noyabrın 12-də** ümumxalq səsverməsində (**referendumda**) **qəbul edilmişdir. 1995-ci il noyabrın 27-dən** **qüvvəyə minmişdir.**

II. 2002-ci il avqustun 24-də ümumxalq səsverməsində (**referendumda**) qəbul edilmiş **dəyişikliklərlə.**

III. 2009-cu il martın 18-də ümumxalq səsverməsində (**referendumda**) qəbul edilmiş **əlavə** və **dəyişikliklərlə.**

IV. 2016-cı il sentyabrın 26-da keçirilmiş ümumxalq səsverməsində (**referendumda**) qəbul edilmiş **əlavə** və **dəyişikliklərlə.**

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının strukturu:

Giriş hissə	Preambula
Əsas hissə	5 bölmə, 12 fəsil, 158 maddə
Son hissə	12 keçid müddəa

Giriş hissə (Preambula)

Azərbaycan xalqı

- ✓ özünün çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrini **davam etdirərək,**
- ✓ “Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında” Konstitusiya Aktında əks olunan prinsipləri **əsas götürərək,**
- ✓ bütün cəmiyyətin və hər kəsin firavanlığının təmin edilməsini **arzulayaraq**
- ✓ ədalətin, azadlığın və təhlükəsizliyin bərqərar edilməsini **istəyərək,**
- ✓ keçmiş, indiki və gələcək nəsillər qarşısında öz məsuliyyətini **anlayaraq**
- ✓ suveren hüququndan **istifadə edərək, təntənəli** surətdə aşağıdakı **niyyətlərini** bəyan edir:

1. Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyini, suverenliyini və ərazi bütövlüyünü qorumaq;
2. Konstitusiya çərçivəsində demokratik quruluşa təminat vermək;
3. vətəndaş cəmiyyətinin bərqərar edilməsinə nail olmaq;
4. xalqın iradəsinin ifadəsi kimi qanunların aliliyini təmin edən hüquqi, dünyəvi dövlət qurmaq;
5. ədalətli iqtisadi və sosial qaydalara uyğun olaraq hamının layiqli həyat səviyyəsini təmin etmək;
6. ümumbəşəri dəyərlərə sadıq olaraq bütün dünya xalqları ilə dostluq, sülh və əmin-amanlıq şəraitində yaşamaq və bu məqsədlə qarşılıqlı fəaliyyət göstərmək.

Yuxarıda sadalanan **ülvi niyyətlərlə** ümumxalq səsverməsi – **referendum yolu** ilə bu Konstitusiya qəbul edilir.

Əsas Hissə

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KONSTITUSİYASI

Bölmə	Maddə	Fəsil	Maddə
Ümumi müddəalar	1-23	1. Xalq hakimiyyəti	1-6
		2. Dövlətin əsasları	7-23
Əsas hüquqlar, azadlıqlar və vəzifələr	24-80	3. Əsas insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqları	24-71
		4. Vətəndaşların əsas vəzifələri	72-80
Dövlət hakimiyyəti	81-141	5. Qanunvericilik hakimiyyəti	81-98 ¹
		6. İcra hakimiyyəti	99-124
		7. Məhkəmə hakimiyyəti	125-133
		8. Naxçıvan Muxtar Respublikası	134-141
Yerli özünüidarəetmə	142-146 ¹	9. Bələdiyyələr	142-146 ¹
Hüquq və qanun	147-158	10. Qanunvericilik sistemi	147-151
		11. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında dəyişikliklər	152-155
		12. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əlavələr	156-158

BİRİNCİ BÖLMƏ
ÜMUMİ MÜDDƏALARI FƏSİL
XALQ HAKİMİYYƏTİ

Maddə 1. Hakimiyyətin mənbəyi

Toxunulmazdır

I. Azərbaycan Respublikasında **dövlət** (~~xalq~~) hakimiyyətinin yeganə mənbəyi **Azərbaycan xalqıdır.**

II. **Azərbaycan xalqı**

- ✓ Azərbaycan Respublikası ərazisində və ondan kənarda yaşayan,
- ✓ Azərbaycan dövlətinə və onun qanunlarına tabe sayılan

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarından ibarətdir; bu isə beynəlxalq hüquqla müəyyənləşdirilmiş normaları istisna etmir.

Maddə 2. Xalqın suverenliyi

Toxunulmazdır

I. Sərbəst və müstəqil (SM)

- öz müqəddəratını həll etmək
- və öz idarəetmə formasını müəyyən etmək

Azərbaycan xalqının suveren hüququdur.

II. **Azərbaycan xalqı öz suveren hüququnu**

- ✓ bilavasitə ümumxalq səsverməsi - **referendum**
- ✓ və ümumi, bərabər və birbaşa **seçki hüququ** əsasında sərbəst, gizli və şəxsi

səsvermə yolu ilə **seçilmiş nümayəndələri**

vasitəsilə həyata keçirir.

Maddə 3. Ümumxalq səsverməsi - referendum yolu ilə həll edilən məsələlər

I. **Azərbaycan xalqı** öz hüquqları və mənafeləri (hm) ilə bağlı olan hər bir məsələni **referendumla həll edə bilər.**

II. Aşağıdakı məsələlər **yalnız referendumla** həll oluna bilər:

- 1) Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının **qəbul edilməsi**
- 2) Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına **dəyişikliklər edilməsi** (~~əlavə yox~~)
- 3) Azərbaycan Respublikasının **dövlət sərhədlərinin dəyişdirilməsi**

III. Aşağıdakı məsələlər üzrə **referendum keçirilə bilməz:**

- 1) vergilər və dövlət büdcəsi;
- 2) amnistiya və əfv etmə;
- 3) seçilməsi, təyin edilməsi və ya təsdiq edilməsi müvafiq olaraq **qanunvericilik və (və ya) icra** hakimiyyəti orqanlarının səlahiyyətlərinə aid edilmiş vəzifəli şəxslərin seçilməsi, təyin edilməsi və ya təsdiq edilməsi.

Maddə 4. Xalqı təmsil etmək hüququ

Xalqın seçdiyi səlahiyyətli nümayəndələrindən (Prezident, deputatlar və bələdiyyə üzvlərindən) başqa heç kəsin **xalqı təmsil etmək, xalqın adından danışmaq və xalqın adından müraciət etmək** hüququ yoxdur.

Maddə 5. Xalqın vahidliyi

I. Azərbaycan xalqı **vahiddir**.

II. Azərbaycan xalqının vahidliyi (varisliyi) Azərbaycan **dövlətinin təməlini təşkil edir**. Azərbaycan Respublikası **bütün** Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının **ümumi və bölünməz** vətənidir.

Maddə 6. Hakimiyyətin mənimsənilməsinə yol verilməməsi**Toxunulmazdır**

I. **Azərbaycan xalqının heç bir hissəsi, sosial qrup, təşkilat** və ya **heç bir şəxs** hakimiyyətin həyata keçirilməsi səlahiyyətini mənimsəyə bilməz.

II. Hakimiyyətin mənimsənilməsi xalqa (dövlətə) qarşı ən ağır cinayətdir.

**II fəsil
DÖVLƏTİN ƏSASLARI****Maddə 7. Azərbaycan dövləti****Toxunulmazdır**

I. Azərbaycan dövləti **demokratik, hüquqi, dünyəvi, unitar** respublikadır.

II. Azərbaycan Respublikasında dövlət hakimiyyəti

- **daxili məsələlərdə yalnız hüquqla,**
- **xarici məsələlərdə isə yalnız Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdən irəli gələn müddəalarla** məhdudlaşır.

III. Azərbaycan Respublikasında dövlət hakimiyyəti **hakimiyyətlərin bölünməsi** prinsipi əsasında təşkil edilir:

qanunvericilik hakimiyyətini Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi **həyata keçirir**;

icra hakimiyyəti Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə **mənsubdur**;

məhkəmə hakimiyyətini Azərbaycan Respublikasının məhkəmələri **həyata keçirir**.

IV. **Bu Konstitusiyanın müddələrinə əsasən** qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyətləri **qarşılıqlı fəaliyyət göstərir** və öz səlahiyyətləri çərçivəsində **müstəqildirlər**.

Maddə 8. Azərbaycan dövlətinin başçısı**Toxunulmazdır**

I. Azərbaycan dövlətinin başçısı Azərbaycan Respublikasının Prezidentidir. O, ölkənin daxilində və xarici münasibətlərdə **Azərbaycan dövlətini təmsil edir**.

II. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti **Azərbaycan xalqının vahidliyini təcəssüm etdirir** və **Azərbaycan dövlətçiliyinin (dövlətinin) varisliyini təmin edir**.

III. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

- ✓ Azərbaycan dövlətinin **müstəqilliyinin**,
- ✓ Azərbaycan dövlətinin **ərazi bütövlüyünün**
- ✓ **və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə riayət olunmasının təminatçısıdır.**

IV. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti **məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyinin təminatçısıdır.** **MBBM**

Maddə 9. Silahlı Qüvvələr

I. Azərbaycan Respublikası **öz təhlükəsizliyini** və **müdafiəsini (TM)** təmin etmək məqsədi ilə Silahlı Qüvvələr **yaradır**. Silahlı Qüvvələr Azərbaycan Ordusundan və başqa silahlı birləşmələrdən ibarətdir.

II. Azərbaycan Respublikası **(1)** başqa dövlətlərin müstəqilliyinə qəsd vasitəsi kimi və **(2)** beynəlxalq münaqişələrin həlli üsulu kimi **müharibəni rədd edir**.

III. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Azərbaycan Respublikası **Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanıdır**.

Maddə 10. Beynəlxalq münasibətlərin prinsipləri

Azərbaycan Respublikası başqa dövlətlərlə münasibətlərini **hamılıqla** qəbul edilmiş beynəlxalq hüquq normalarında nəzərdə tutulan prinsiplər əsasında qurur.

Maddə 11. Ərazi

I. Azərbaycan Respublikasının ərazisi **vahiddir, toxunulmazdır və bölünməzdir.** **VTB**

II.

- ✓ Azərbaycan Respublikasının **daxili suları**,
- ✓ Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına **mənsub olan bölməsi**,
- ✓ **Azərbaycan Respublikasının üzərindəki hava məkanı**

Azərbaycan Respublikası ərazisinin tərkib hissəsidir.

III. Azərbaycan Respublikasının ərazisi **özgəninkiləşdirilə bilməz**. Azərbaycan Respublikası öz ərazisinin heç bir hissəsini **heç bir şəkildə kimsəyə vermir**;

✓ yalnız Azərbaycan Respublikası **Milli Məclisinin qərarı ilə** Azərbaycanın bütün əhalisi arasında **referendum** keçirmək **yolu ilə** Azərbaycan **xalqının iradəsi** əsasında dövlət sərhədləri **dəyişdirilə bilər**.

Maddə 12. Dövlətin ali məqsədi

I.

1. **İnsan və vətəndaş** hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi,
2. Azərbaycan Respublikasının **vətəndaşlarına** layiqli həyat səviyyəsinin təmin edilməsi **dövlətin ali məqsədidir**.

II. Bu Konstitusiyada sadalanan **insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqları** Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə uyğun tətbiq edilir.

Qeyd:

- ❖ İnsan və vətəndaş hüquqları və azadlıqlarından bu Konstitusiyanın 3-cü fəslində (24-71) bəhs edilir.
- ❖ İnsan və vətəndaş hüquqları və azadlıqlarının Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə nəzərdə tutulduğundan daha artıq dərəcədə **məhdudlaşdırılması** haqqında təkliflər **referenduma çıxarıla bilməz**. (maddə 155)

Maddə 13. Mülkiyyət

I. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət **toxunulmazdır** və dövlət tərəfindən **müdafiə olunur**.

II. Mülkiyyət **dövlət** mülkiyyəti, **xüsusi** mülkiyyət və **bələdiyyə** mülkiyyəti növündə ola bilər.

III. Mülkiyyətdən

- ✓ insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqları
- ✓ cəmiyyətin və dövlətin mənafeləri
- ✓ şəxsiyyətin ləyaqəti

əleyhinə istifadə edilə bilməz.

Maddə 14. Təbii ehtiyatlar

Təbii ehtiyatlar hər hansı fiziki **və ya** (və) hüquqi şəxslərin **hüquqlarına və mənafeələrinə** (azadlıqlarına) xələl gətirmədən **Azərbaycan Respublikasına** (Azərbaycan xalqına) **mənsubdur**.

Maddə 15. İqtisadi inkişaf və dövlət

I. Azərbaycan Respublikasında iqtisadiyyatın inkişafı **müxtəlif** mülkiyyət növlərinə **əsaslanaraq** xalqın rifahının yüksəldilməsinə **xidmət edir**.

II. Azərbaycan dövləti

- bazar münasibətləri əsasında sosial yönümlü iqtisadiyyatın inkişafına **şərait yaradır**,
- azad sahibkarlığa **təminat verir**,
- iqtisadi münasibətlərdə inhisarcılığa və haqsız rəqabətə **yol vermir**.

Maddə 16. Sosial inkişaf və dövlət

I. **Azərbaycan dövləti** xalqın və hər bir vətəndaşın rifahının yüksəldilməsi, onun sosial müdafiəsi və layiqli həyat səviyyəsi **qayğısına qalır**.

II. Azərbaycan dövləti

- ✓ mədəniyyətin, elmin, təhsilin, incəsənətin, səhiyyənin **(METİS) inkişafına yardım göstərir**,
- ✓ ölkənin təbiətini, xalqın tarixi, maddi və mənəvi irsini **qoruyur**.

Maddə 17. Ailə, uşaqlar və dövlət

I. Cəmiyyətin əsas özəyi kimi **ailə dövlətin xüsusi himayəsindədir**.

II. Uşaqların **qayğısına qalmaq** və onları tərbiyə etmək valideynlərin **borcudur**. Bu borcun yerinə yetirilməsinə **dövlət** nəzarət edir.

III. Valideynləri və ya qəyyumları olmayan, valideyn qayğısından məhrum olan uşaqlar **dövlətin himayəsindədirlər**.

IV. Uşaqları onların həyatına, sağlamlığına və ya mənəviyyatına təhlükə törədə bilən fəaliyyətə cəlb etmək **qadağandır**.

V. 15 yaşına çatmamış uşaqlar işə götürülə bilməzlər.

VI. Uşaq hüquqlarının həyata keçirilməsinə dövlət **nəzarət edir**. (~~təminat verir~~)

Maddə 18. Din və dövlət

I. Azərbaycan Respublikasında din dövlətdən **ayrıdır**. **Bütün dini etiqadlar qanun** qarsısında bərabərdir.

II. **İnsan** ləyaqətini alçaldan və ya **insanpərvərlik** prinsiplərinə zidd olan dinlərin (dini cərəyanların) **yayılması və təbliği qadağandır**.

III. Dövlət təhsil sistemi **dünyəvi** xarakter daşıyır.

Maddə 19. Pul vahidi

I. Azərbaycan Respublikasının pul vahidi manatdır.

II. Pul nişanlarının tədavülə buraxılması və tədavüldən çıxarılması hüququ **yalnız Mərkəzi Banka mənsubdur**. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı dövlətin **müstəsna** mülkiyyətindədir.

III. Azərbaycan Respublikasının ərazisində manatdan başqa pul vahidlərinin **ödəniş vasitəsi kimi işlədilməsi qadağandır**.

Maddə 20. Dövlətin borclarına qoyulan məhdudiyyətlər

- ✓ Azərbaycan **dövlətinə qarşı qiyama**
- ✓ və **dövlət çevrilişinə**

kömək məqsədi ilə alınmış borclar **Azərbaycan Respublikası tərəfindən** öhdəlik kimi qəbul edilə və ödənilə bilməz.

Maddə 21. Dövlət dili

Toxunulmazdır

I. Azərbaycan Respublikasının **dövlət dili** Azərbaycan dilidir. **Azərbaycan Respublikası** **Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir**.

II. **Azərbaycan Respublikası** (xalqı) **əhalinin danışdığı başqa dillərin** sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.

Maddə 22. Paytaxt

Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhəridir.

Maddə 23. Azərbaycan dövlətinin rəmləri

I. Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzləri Azərbaycan Respublikasının **Dövlət bayrağı**, **Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbi** və **Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni**dir.

II. Azərbaycan Respublikasının **Dövlət bayrağı**

- ✓ **bərabər enli üç üfüqi** zolaqdan ibarətdir.
- ✓ Yuxarı zolaq **mavi**, orta zolaq **qırmızı**, aşağı zolaq **yaşıl** rəngdədir
- ✓ və **qırmızı** zolağın ortasında bayrağın **hər iki** üzündə **ağ** rəngli **aypara** ilə **səkkizguşəli ulduz** təsvir edilmişdir.
- ✓ Bayrağın **eninin uzunluğuna** nisbəti **1:2-dir. (uzunluğunun eninə 2:1)**

III. Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının və Azərbaycan Respublikası Dövlət gerbinin təsviri, Azərbaycan Respublikası Dövlət himninin musiqisi və mətni **Konstitusiyaya qanunu** ilə müəyyən edilir. (Amma istifadə qaydaları **qanunla** müəyyən edilir.)

Qeyd:

- ❖ Bu Konstitusiyanın **birinci bölməsində** əks etdirilmiş müddəalarla əlaqədar Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına **əlavələr təklif edilə bilməz**.
- ❖ Bu Konstitusiyanın **1-ci, 2-ci, 6-cı, 7-ci, 8-ci** və **21-ci** maddələrində **dəyişikliklər** və ya **onların ləğv edilməsi haqqında təkliflər** referenduma çıxarıla bilməz

İKİNCİ BÖLMƏ

ƏSAS HÜQUQLAR, AZADLIQLAR VƏ VƏZİFƏLƏR

III fəsil

ƏSAS İNSAN VƏ VƏTƏNDAŞ HÜQUQLARI VƏ AZADLIQLARI

Maddə 24. İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının əsas prinsipi

- I. İnsan **ləyaqəti** qorunur və ona hörmət edilir.
- II. Hər kəsin **doğulduğu andan** toxunulmaz, pozulmaz və ayrılmaz **TAP** hüquqları və azadlıqları vardır.
- III. Hüquqlar və azadlıqlar hər kəsin **cəmiyyət** və **başqa şəxslər** qarşısında **məsuliyyətini** və **vəzifələrini** də əhatə edir. **Hüquqlardan sui-istifadəyə yol verilmir.**

Maddə 25. Bərabərlik hüququ

- I. **Hamı** **qanun və məhkəmə** qarşısında bərabərdir.
- II. Kişi ilə qadının **eyni** hüquqları və azadlıqları vardır.
- III. **Dövlət**,
 - ✓ irqindən, etnik mənsubiyyətindən, dinindən, dilindən, cinsindən,
 - ✓ mənşəyindən, əmlak vəziyyətindən, qulluq mövqeyindən, əqidəsindən,
 - ✓ siyasi partiyalara, həmkarlar ittifaqlarına və digər ictimai birliklərə mənsubiyyətindən

asılı olmayaraq, hər kəsin hüquq və azadlıqlarının **bərabərliyinə təminat verir**. İnsan və vətəndaş **hüquqlarını və azadlıqlarını**

✓ **irqi, etnik, dini, dil, cinsi, mənşəyi, əqidə, siyasi və sosial**
mənsubiyyətə görə **məhdudlaşdırmaq qadağandır**.

IV. Heç kəsə bu maddənin III hissəsində **göstərilən əsaslara görə**

- ✓ zərər **vurula bilməz**,
- ✓ güzəştlər və ya imtiyazlar **verilə bilməz**,
- ✓ yaxud güzəştlərin və ya imtiyazların verilməsindən **imtina oluna bilməz**.

V. **Hüquq və vəzifələrlə bağlı qərarlar qəbul edən**

- ✓ dövlət orqanları
- ✓ və dövlət hakimiyyəti səlahiyyətlərinin daşıyıcıları

ilə münasibətlərdə **hər kəsin bərabər hüquqları təmin edilir**.

VI. Sağlamlıq imkanları məhdud olanlar, onların **məhdud imkanlarına görə həyata keçirilməsi çətinləşən hüquq və vəzifələrdən başqa**, bu Konstitusiyada təsbit olunmuş bütün hüquqlardan istifadə edir və vəzifələri daşıyırlar.

Maddə 26. İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının müdafiəsi

I. Hər kəsin **qanunla qadağan olunmayan** üsul və vasitələrlə öz hüquqlarını və azadlıqlarını müdafiə etmək hüququ vardır.

II. **Dövlət** hər kəsin hüquqlarının və azadlıqlarının müdafiəsinə **təminat verir**.

Maddə 27. Yaşamaq hüququ

I. **Hər kəsin** yaşamaq hüququ vardır.

II.

- 1) Dövlətə silahlı basqın zamanı düşmən əsgərlərinin öldürülməsi,
- 2) məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş hökmünə əsasən ölüm cəzasının tətbiqi
- 3) və qanunla nəzərdə tutulmuş digər hallar

istisna olmaqla, **hər bir şəxs** yaşamaq hüququ **toxunulmazdır**.

III. Müstəsna cəza tədbiri kimi ölüm cəzası, tam ləğv edilənədək, **yalnız dövlətə, insan həyatına və sağlamlığına** qarşı **xüsusilə ağır cinayətlərə görə qanunla** müəyyən edilə bilər.

IV.

- 1) Qanunla nəzərdə tutulmuş zəruri müdafiə,
- 2) son zərurət,
- 3) cinayətkarın yaxalanması və tutulması,
- 4) həbsdə olanın həbs yerindən qaçmasının qarşısının alınması,
- 5) dövlətə qarşı qiyamın yatırılması
- 6) və ya dövlət çevrilişinin qarşısının alınması,
- 7) ölkəyə silahlı basqın edilməsi halları

istisna olmaqla, insana qarşı **silah işlədilməsinə yol verilmir**.

Maddə 28. Azadlıq hüququ

I. Hər kəsin azadlıq hüququ vardır.

II. Azadlıq hüququ yalnız **qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada** tutulma, həbsəalma və ya **azadlıqdan məhrumetmə** yolu ilə məhdudlaşdırıla bilər.

III. **Qanuni surətdə** Azərbaycan Respublikasının ərazisində olan **hər kəs**

- sərbəst hərəkət edə bilər,
- özünə yaşayış yeri seçə bilər
- və Azərbaycan Respublikasının ərazisindən kənara gedə bilər.

IV. **Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının** hər zaman **maneəsiz** öz ölkəsinə qayıtmaq hüququ vardır.

Maddə 29. Mülkiyyət hüququ

13-cü maddə ilə **paralel** oxu

I. Hər kəsin mülkiyyət hüququ vardır.

II. Mülkiyyətin **heç bir növünə** üstünlük verilmir. **Mülkiyyət hüququ**, o cümlədən **xüsusi mülkiyyət hüququ** **qanunla** qorunur.

III. Hər kəsin mülkiyyətində **daşınar** və **daşınmaz** əmlak ola bilər. **Mülkiyyət hüququ** mülkiyyətçinin **təkbəşinə** və ya **başqaları** ilə birlikdə

- əmlaka sahib olmaq,
- əmlakdan istifadə etmək
- və onun barəsində sərəncam vermək

hüquqlarından **ibarətdir**.

IV. Heç kəs **məhkəmənin qərarı olmadan** mülkiyyətindən məhrum edilə bilməz.

Əmlakın **tam** müsadirəsinə yol verilmir.

Dövlət ehtiyacları üçün mülkiyyətin özgəninkiləşdirilməsinə **yalnız qabaqcadan onun dəyərini ədalətli ödəmək şərti ilə yol verilə bilər**.

V. **Xüsusi** mülkiyyət sosial öhdəliklərə səbəb olur.

VI. **Sosial ədalət və torpaqlardan səmərəli istifadə məqsədi ilə** torpaq üzərində mülkiyyət hüququ **qanunla** məhdudlaşdırıla bilər.

VII. **Dövlət** vərəsəlik hüququna təminat verir.

Maddə 30. Əqli mülkiyyət hüququ

I. Hər kəsin əqli mülkiyyət hüququ vardır.

II. Müəlliflik hüququ, ixtiraçılıq hüququ və əqli mülkiyyət hüququnun başqa növləri **qanunla** qorunur.

Maddə 31. Təhlükəsiz yaşamaq hüququ

açar sözü: **zor**

I. Hər kəsin təhlükəsiz yaşamaq hüququ vardır.

II. **Qanunda nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla**, şəxsin həyatına, fiziki və mənəvi sağlamlığına, mülkiyyətinə, **mənzilinə** qəsd etmək, ona qarşı **zor** işlətmək **qadağandır**.

Maddə 32. Şəxsi toxunulmazlıq hüququ

I. Hər kəsin şəxsi toxunulmazlıq hüququ vardır.

II. Hər kəsin şəxsi və ailə həyatının sirrini saxlamaq hüququ vardır. **Qanunla nəzərdə tutulan hallardan başqa**, şəxsi və ailə həyatına müdaxilə etmək **qadağandır**. Hər kəsin şəxsi və ailə həyatına **qanunsuz müdaxilədən müdafiə hüququ** vardır.

III. **Öz razılığı olmadan** kimsənin **şəxsi həyatı haqqında** məlumatın toplanılmasına, saxlanılmasına, istifadəsinə və **yayılmasına** yol verilmir.

Qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla, heç kəs onun xəbəri olmadan və ya etirazına baxmadan izlənilə bilməz, video və foto çekilişinə, səs yazısına və digər bu cür hərəkətlərə **məruz qoyula bilməz**.

IV. Hər kəsin yazışma, telefon danışqları, poçt, teleqraf və **digər rabitə vasitələri ilə ötürülən** məlumatın sirrini saxlamaq hüququna **dövlət təminat verir**. Bu hüquq **qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada**

- cinayətin qarşısını almaqdan
- və ya cinayət işinin istintaqı zamanı həqiqəti üzə çıxarmaqdan ötrü

məhdudlaşdırıla bilər.

V. **Qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla**, hər kəs onun haqqında toplanmış məlumatlarla **tanış ola bilər**. Hər kəsin onun barəsində toplanmış və həqiqətə uyğun olmayan, tam olmayan, habelə qanunun tələbləri pozulmaqla əldə edilmiş məlumatların **düzəldilməsini və ya çıxarılmasını (ləğv edilməsini) tələb etmək hüququ vardır**.

VI. **Qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla**, üçüncü şəxslər haqqında məlumat almaq məqsədi ilə elektron formada və ya kağız üzərində aparılan informasiya ehtiyatlarına daxil olmaq **qadağandır**.

VII.

- Məlumatın aid olduğu şəxsin buna razılığını aşkar ifadə etdiyi hallar,
- ayrı-seçkiliyə yol verməmək şərtlə anonim xarakterli statistik məlumatların emalı
- və qanunun yol verdiyi digər hallar

istisna olmaqla, informasiya texnologiyalarından

- şəxsi həyata,
- o cümlədən əqidəyə,
- dini
- və etnik mənsubiyyətə

dair məlumatların açıqlanması üçün **istifadə edilə bilməz**.

VIII. Fərdi məlumatların dairəsi, habelə onların emalı, toplanması, ötürülməsi, istifadəsi və mühafizəsi şərtləri **qanunla** müəyyən edilir.

Maddə 33. Mənzil toxunulmazlığı hüququ

açar sözü: **iradəsi ziddinə**

I. Hər kəsin mənzil toxunulmazlığı hüququ vardır.

II. **Qanunla müəyyən edilmiş hallar (1)** və ya **məhkəmə qərarı istisna olmaqla (2)**, mənzildə yaşayanların **iradəsi ziddinə** heç kəs mənzilə daxil ola bilməz.

Maddə 34. Nikah hüququ17-ci maddə ilə **paralel** oxu

- I. Hər kəsin **qanunla nəzərdə tutulmuş yaşa çatdıqda** ailə qurmaq hüququ vardır.
- II. Nikah **könüllü razılıq** əsasında bağlanılır. Heç kəs zorla evləndirilə (ərə verilə) bilməz.
- III. Nikah və ailə **dövlətin himayəsindədir**. Analıq, atalıq, uşaqlıq **qanunla mühafizə edilir**. Dövlət **çoxuşaqlı** ailələrə yardım göstərir.
- IV. **Ər ilə arvadın** hüquqları bərabərdir. **Uşaqlara qayğı göstərmək**, onları tərbiyə etmək valideynlərin **həm hüququ, həm də borcudur**.
- V. Valideynlərə hörmət etmək, onların qayğısına qalmaq **uşaqların borcudur**. 18 yaşına çatmış **əmək qabiliyyətli uşaqlar** əmək qabiliyyəti olmayan valideynlərini saxlamağa borcludurlar.

Maddə 35. Əmək hüququ

- I. Əmək **fərdi** və **ictimai rifahın** əsasıdır.
- II. Hər kəsin əməyə olan qabiliyyəti əsasında sərbəst surətdə özünə fəaliyyət növü, peşə, məşğuliyyət və iş yeri seçmək hüququ vardır.
- III. **Heç kəs** zorla işlədilə bilməz.
- IV. Əmək müqavilələri **sərbəst** bağlanılır. **Heç kəs** əmək müqaviləsi bağlamağa məcbur edilə bilməz.
- V.
- 1) Məhkəmə qərarı əsasında **şərtləri və müddətləri qanunla nəzərdə tutulan** məcburi əməyə cəlb etmək,
 - 2) hərbi xidmət zamanı **səlahiyyətli şəxslərin** əmrlərinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar işlətmək,
 - 3) fəvqəladə vəziyyət və hərbi vəziyyət zamanı **vətəndaşlara** tələb olunan işləri gördürmək
- hallarına **yol verilir**.
- VI. Hər kəsin
- ✓ **təhlükəsiz** və **sağlam şəraitdə işləmək**,
 - ✓ **heç bir ayrı-seçkilik qoyulmadan** öz işinə görə **dövlətin** müəyyənləşdirdiyi **minimum əmək haqqı miqdarından az olmayan haqq almaq**
- hüququ vardır.
- VII. **İşsizlərin** dövlətdən **sosial müavinət** almaq hüququ vardır.

VIII. **Dövlət** işsizliyin aradan qaldırılması üçün **bütün imkanlarından istifadə edir**.**Maddə 36. Tətil hüququ**

- I. Hər kəsin **təkbəşinə və ya başqaları ilə birlikdə** tətil etmək hüququ vardır.
- II. Əmək müqaviləsi əsasında işləyənlərin tətil etmək hüququ **yalnız qanunla** nəzərdə tutulmuş hallarda **məhdudlaşdırıla bilər**. Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrində **xidmət edən hərbi qulluqçular və mülki şəxslər tətil edə bilməzlər**

III. Fərdi və kollektiv əmək mübahisələri **qanunla** müəyyənləşdirilmiş qaydada həll edilir.

IV. Qanunla müəyyən edilmiş hallar **istisna olmaqla, lokaut qadağandır.**

Maddə 37. İstirahət hüququ

I. Hər kəsin istirahət hüququ vardır.

II. **Əmək müqaviləsi ilə işləyənlərə** qanunla müəyyən edilmiş, lakin gündə 8 saatdan artıq olmayan iş günü, istirahət və bayram günləri, ildə **azı bir dəfə 21 təqvim günündən az olmayan ödənişli məzuniyyət** verilməsi təmin edilir.

Maddə 38. Sosial təminat hüququ

I. Hər kəsin sosial təminat hüququ vardır.

II. Yardıma möhtac olanlara kömək etmək ilk növbədə onların **ailə üzvlərinin borcudur.**

III. **Hər kəs**

- qanunla müəyyən edilmiş yaş həddinə çatdıqda (pensiya)
- xəstəliyinə,
- əlilliyinə,
- ailə başçısını itirdiyinə,
- əmək qabiliyyətini itirdiyinə,
- işsizliyə görə
- və qanunla nəzərdə tutulmuş digər hallarda

sosial təminat hüququna malikdir.

IV. Təqaüdlərin və sosial müavinətlərin minimum məbləği **qanunla** müəyyən edilir.

V. **Dövlət** xeyriyyəçilik fəaliyyətinin, könüllü sosial sığortanın və sosial təminatın başqa növlərinin inkişafı üçün **imkanlar yaradır.**

Maddə 39. Sağlam ətraf mühitdə yaşamaq hüququ

I. Hər kəsin sağlam ətraf mühitdə yaşamaq hüququ vardır.

II. Hər kəsin ətraf mühitin əsl vəziyyəti haqqında məlumat toplamaq və ekoloji hüquqpozma ilə əlaqədar onun sağlamlığına və əmlakına vurulmuş zərərin əvəzini almaq hüququ vardır.

III. Heç kəs ətraf mühitə, təbii ehtiyatlara **qanunla müəyyən edilmiş hədlərdən artıq təhlükə törədən** və ya **zərər vura bilməz.**

IV. **Dövlət** **ekoloji tarazlığın** saxlanılmasına, **yabanı** bitkilərin və **vəhşi** heyvanların qanunla müəyyən edilmiş növlərinin qorunmasına **təminat verir.**

Maddə 40. Mədəniyyət hüququ

I. Hər kəsin mədəni həyatda **iştirak etmək**, mədəniyyət təsisatlarından və mədəni sərvətlərdən **istifadə etmək hüququ vardır.**

II. Hər kəs **tarixi, mədəni və mənəvi irsə** hörmətlə yanaşmalı, ona qayğı göstərməli, **tarix və mədəniyyət abidələrini qorunmalıdır.**

Maddə 41. Sağlamlığın qorunması hüququ

I. Hər kəsin sağlamlığını qorumaq və tibbi yardım almaq hüququ vardır.

II. **Dövlət** müxtəlif **mülkiyyət növləri əsasında** fəaliyyət göstərən

- səhiyyənin bütün növlərinin inkişafı üçün **zəruri tədbirlər görür,**
- sanitariya-epidemiologiya salamatlığına təminat verir,
- tibbi sığortanın müxtəlif növləri üçün imkanlar yaradır.

III. İnsanların həyatı və sağlamlığı üçün təhlükə törədən faktları və halları gizlədən vəzifəli şəxslər **qanun əsasında** məsuliyyətə cəlb edirlər.

Maddə 42. Təhsil hüququ **(yalnız vətəndaşın hüququ)**

I. **Hər bir vətəndaşın** təhsil almaq hüququ vardır.

II. Dövlət **pulsuz icbari ümumi orta** təhsil almaq hüququnu təmin edir.

III. Təhsil sisteminə **dövlət** tərəfindən nəzarət edilir.

IV. Maddi vəziyyətdən **asılı olmayaraq istedadlı şəxslərin** təhsili davam etdirməsinə **dövlət zəmanət verir.**

V. Dövlət **minimum** təhsil standartlarını müəyyən edir.

Maddə 43. Mənzil hüququ

I. Heç kəs yaşadığı mənzildən **qanunsuz** məhrum edilə bilməz.

II. **Dövlət** yaşayış binalarının və evlərin tikintisinə **rəvac verir**, insanların mənzil hüququnu gerçəkləşdirmək üçün **xüsusi tədbirlər görür.**

Maddə 44. Milli mənsubiyyət hüququ

I. **Hər kəsin** milli mənsubiyyətini qoruyub saxlamaq hüququ vardır.

II. Heç kəs milli mənsubiyyətini dəyişdirməyə **məcbur edilə bilməz.**

Maddə 45. Ana dilindən istifadə hüququ

I. **Hər kəsin** ana dilindən istifadə etmək hüququ vardır. Hər kəsin **istədiyi dildə** tərbiyə və təhsil almaq, yaradıcılıqla məşğul olmaq hüququ vardır.

II. Heç kəs ana dilindən istifadə hüququndan **məhrum edilə bilməz.**

Maddə 46. Şərəf və ləyaqətin müdafiəsi hüququ

I. Hər kəsin **öz şərəf və ləyaqətini** müdafiə etmək hüququ vardır.

II. **Şəxsiyyətin ləyaqəti dövlət tərəfindən qorunur.** Heç bir hal şəxsiyyətin ləyaqətinin **alçaldılmasına əsas verə bilməz.**

III. Heç kəsə **işgəncə və əzab** verilə bilməz. Heç kəs **insan ləyaqətini** alçaldan **rəftara və ya cəzaya** məruz qala bilməz. **Özünün könüllü razılığı olmadan** heç kəsin üzərində tibbi, elmi və başqa təcrübələr aparıla bilməz.

Qeyd: 47-51 maddələr insan və vətəndaş azadlıqlarından bəhs edir.

Maddə 47. Fikir və söz azadlığı

- I. Hər kəsin fikir və söz azadlığı vardır.
- II. Heç kəs öz fikir və əqidəsini **açıqlamağa** və ya fikir və əqidəsindən **dönməyə məcbur edilə bilməz**.
- III. **İrqi, milli, dini, sosial və hər hansı digər meyar** əsaslanan ədavət və düşmənçilik oyadan təşviqata və təbliğata **yol verilmir**.

Maddə 48. Vicdan azadlığı

- I. Hər kəsin vicdan azadlığı vardır.
- II. Hər kəsin
 - dinə münasibətini müstəqil müəyyənləşdirmək,
 - hər hansı dinə təkbəşinə və ya başqaları ilə birlikdə etiqad etmək,
 - yaxud heç bir dinə etiqad etməmək,
 - dinə münasibəti ilə bağlı əqidəsini ifadə etmək və yaymaq**hüququ vardır.**
- III. Dini mərasimlərin yerinə yetirilməsi, **ictimai qaydanı pozursa və ya ictimai əxlaqa zidd deyildirsə, sərbəstdir.**

IV. Dini etiqad və əqidə hüquq pozuntusuna bəraət qazandırır.

- V. Heç kəs öz dini etiqadını və əqidəsini ifadə etməyə (nümayiş etdirməyə), dini mərasimləri yerinə yetirməyə və ya dini mərasimlərdə iştirak etməyə **məcbur edilə bilməz**.

Maddə 49. Sərbəst toplaşmaq azadlığı

- I. Hər kəsin **başqaları ilə birlikdə** sərbəst toplaşmaq azadlığı vardır.
- II. Hər kəsin başqaları ilə birlikdə
 - ✓ müvafiq dövlət orqanlarını qabaqcadan **xəbərdar etməklə,**
 - ✓ ictimai qaydanı və ya ictimai əxlaqı **pozمامaq şərtilə,**
 - ✓ **dinc,**
 - ✓ **silahsız**yığışmaq, yığıncaqlar, mitinqlər, nümayişlər, küçə yürüşləri keçirmək, **piketlər** düzəltmək **hüququ vardır.**

Maddə 50. Məlumat azadlığı

- I. Hər kəsin istədiyi məlumatı **qanuni** yolla
 - axtarmaq,
 - əldə etmək,
 - ötürmək,
 - hazırlamaq
 - və yaymaq**azadlığı vardır.**

II. Kütləvi informasiyanın azadlığına təminat verilir. Kütləvi informasiya vasitələrində, o cümlədən mətbuatda dövlət senzurası qadağandır.

III. Hər kəsin

- ✓ kütləvi informasiya vasitələrində dərc edilən və onun hüquqlarını pozan
- ✓ və ya mənafelərinə xələl gətirən

məlumatı **tərkib etmək** və ya ona **cavab vermək** hüququna təminat verilir.

Maddə 51. Yaradıcılıq azadlığı

I. Hər kəsin yaradıcılıq azadlığı vardır.

II. Dövlət ədəbi-bədii, elmi-texniki və başqa yaradıcılıq növlərinin **azad həyata keçirilməsinə təminat verir.**

Maddə 52. Vətəndaşlıq hüququ

Azərbaycan dövlətinə mənsub olan, onunla siyasi və hüquqi bağlılığı, habelə qarşılıqlı hüquq və vəzifələri olan şəxs Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır.

Azərbaycan Respublikasının ərazisində və ya Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarından doğulmuş şəxs **Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır.** Valideynlərindən biri Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan şəxs **Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır.**

Maddə 53. Vətəndaşlıq hüququnun təminatı

I. **Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı** (heç bir halda) Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından (onun qanunla müəyyən edilmiş itirilmə halları istisna olmaqla) **məhrum edilə bilməz.**

II. **Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı** heç bir halda Azərbaycan Respublikasından qovula və ya xarici dövlətə verilə bilməz.

III. Azərbaycan Respublikası onun ərazisindən kənarda müvəqqəti və ya daimi yaşayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının **hüquqi müdafiəsinə təminat verir və onlara hamilik edir.**

Maddə 54. Cəmiyyətin və dövlətin siyasi həyatında iştirak hüququ (yalnız vətəndaşın hüququ)

I. **Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının** cəmiyyətin və dövlətin siyasi həyatında maneəsiz iştirak etmək hüququ vardır.

II. Dövlətə qarşı qiyama və ya dövlət çevrilişinə müstəqil müqavimət göstərmək **Azərbaycan Respublikasının hər bir vətəndaşının hüququdur.**

Maddə 55. Dövlətin idarə olunmasında iştirak etmək hüququ (yalnız vətəndaşın hüququ)

I. **Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının** dövlətin idarə olunmasında iştirak etmək hüququ vardır. Bu hüququ onlar **bilavasitə** və ya **nümayəndələri** vasitəsilə həyata keçirə bilərlər.

II. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları dövlət orqanlarında qulluq etmək imkanına malikdirlər. **Dövlət orqanlarının vəzifəli şəxsləri** Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları sırasından təyin edirlər. Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər dövlət qulluğuna **qanunla** müəyyənləşdirilmiş qaydada qəbul edilə bilirlər.

Maddə 56. Seçki hüququ (yalnız vətəndaşın hüququ)

I. **Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının** dövlət orqanlarına seçmək və seçilmək, habelə referendumda iştirak etmək hüququ vardır.

II. Məhkəmənin qərarı ilə fəaliyyət qabiliyyətsizliyi təsdiq olunmuş şəxslərin seçkilərdə, habelə referendumda iştirak etmək hüququ **yoxdur**.

III.

- Hərbi qulluqçuların,
- hakimlərin (*hakimlər*)
- dövlət məmurlarının,
- din xadimlərinin,
- məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş hökmü ilə azadlıqdan məhrum edilmiş şəxslərin,

- bu Konstitusiyada və qanunda nəzərdə tutulan digər şəxslərin

seçilmək hüququ qanunla məhdudlaşdırıla bilər.

Maddə 57. Müraciət etmək hüququ (yalnız vətəndaşın hüququ)

I. **Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının** dövlət orqanlarına

- şəxsən müraciət etmək,
- habelə **fərdi və kollektiv yazılı** müraciətlər göndərmək

hüququ vardır.

Hərbi qulluqçular bu hüquqdan **yalnız fərdi** qaydada istifadə edə bilirlər.

Hər bir müraciətə **qanunla** müəyyən edilmiş qaydada və müddətlərdə **yazılı** cavab verilməlidir.

II. **Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının** dövlət orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin, siyasi partiyaların, həmkarlar ittifaqlarının və digər ictimai birliklərin, habelə ayrı-ayrı vətəndaşların fəaliyyətini və ya işini **tənqid etmək hüququ vardır**.

Tənqiddə görə təqib qadağandır. Təhqir və böhtan tənqid sayıla bilməz.

Maddə 58. Birləşmək hüququ

I. Hər kəsin **başqaları ilə** birləşmək hüququ vardır.

II. Hər kəs

- ✓ istənilən birlik,
- ✓ o cümlədən siyasi partiya,
- ✓ həmkarlar ittifaqı və digər ictimai birlik **yaratmaq**
- ✓ və ya mövcud birliyə **daxil olmaq**

hüququna malikdir. **Bütün birliklərin** sərbəst fəaliyyətinə **təminat verilir**.

III. Heç kəs hər hansı birliyə daxil olmağa və onun üzvlüyündə qalmağa məcbur edilə bilməz.

IV. Azərbaycan Respublikasının **bütün ərazisində** və ya **hər hansı hissəsində**

- **qanuni** dövlət hakimiyyətini **zorla** devirmək məqsədi güdən,
- **cinayət** hesab edilən digər **məqsədlər** güdən
- və ya **cinayətkar üsullardan** istifadə edən birliklər

qadağandır.

Konstitusiyayı və **qanunları pozan** birliklərin fəaliyyətinə **yalnız məhkəmə** qaydasında xitam verilə bilər.

Maddə 59. Azad sahibkarlıq hüququ

I. Hər kəs

- ✓ öz imkanlarından,
- ✓ qabiliyyətindən
- ✓ və əmlakından

sərbəst istifadə edərək **təkbəşinə** və ya **başqaları** ilə birlikdə

- ✓ **azad sahibkarlıq fəaliyyəti**
- ✓ və ya **qanunla qadağan edilmiş** digər iqtisadi fəaliyyət növü ilə

məşğul ola bilər.

II. **Dövlət** sahibkarlıq sahəsində

- ✓ **yalnız dövlət maraqlarının,**
- ✓ **insan həyatının və sağlamlığının**

müdafiəsi ilə bağlı **tənzimləməni** həyata keçirir.

Maddə 60. Hüquq və azadlıqların inzibati və məhkəmə təminatı

I. Hər kəsin hüquq və azadlıqlarının **inzibati qaydada** və **məhkəmədə** müdafiəsinə təminat verilir.

II. Hər kəsin hüququ var ki,

- ✓ onun işinə **qərəzsiz yanaşılsın**
- ✓ və həmin işə inzibati icraat və məhkəmə prosesində **ağlabatan müddətdə** baxılsın.

III. Hər kəsin inzibati icraat və məhkəmə prosesində **dinlənilmək** hüququ vardır.

IV. **Hər kəs** dövlət orqanlarının, siyasi partiyaların, hüquqi şəxslərin, bələdiyyələrin və vəzifəli şəxslərin hərəkətlərindən və hərəkətsizliyindən **inzibati qaydada** və **məhkəməyə şikayət edə bilər.**

Maddə 61. Hüquqi yardım almaq hüququ

I. Hər kəsin **yüksək keyfiyyətli** hüquqi yardım almaq hüququ vardır.

II. **Qanunla nəzərdə tutulmuş hallarda** hüquqi yardım **ödənişsiz, dövlət hesabına** göstərilir.

III. Hər bir şəxsin səlahiyyətli dövlət orqanları tərəfindən tutulduğu, həbsə alındığı, cinayət törədilməsində ittiham olunduğu **andan** müdafiəçinin köməyindən istifadə etmək hüququ vardır.

Maddə 62. Məhkəmə aidiyyətinin dəyişdirilməsinə yol verilməməsi

Hər kəsin onun işinə **qanunla** müəyyən edilmiş məhkəmədə baxılması hüququ vardır. **Şəxsin razılığı olmadan** onun işinə **başqa** məhkəmədə baxılmasına yol verilmir.

Maddə 63. Təqsirsizlik prezumpsiyası

I. **Hər kəsin təqsirsizlik prezumpsiyası hüququ vardır.** Cinayətin törədilməsində təqsirləndirilən **hər bir şəxs**,

- onun təqsiri qanunla nəzərdə tutulan qaydada sübuta yetirilməyibsə
- və bu barədə məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş hökmü **yoxdursa**,

təqsirsiz sayılır.

II. Şəxsin təqsirli olduğuna **əsaslı şübhələr varsa**, onun təqsirli bilinməsinə yol verilmir.

III. Cinayətin törədilməsində təqsirləndirilən şəxs özünün təqsirsizliyini sübuta yetirməyə **borclu deyildir.**

IV. Ədalət mühakiməsi həyata keçirilərkən **qanunu pozmaqla əldə edilmiş sübutlardan istifadə oluna bilməz.**

V. Məhkəmənin **həkmü** olmasa, **kimsə cinayətdə təqsirli sayıla bilməz.**

Maddə 64. Bir cinayətə görə təkrarən məhkum etməyə yol verilməməsi

Heç kəs bir cinayətə görə **təkrarən** məhkum edilə bilməz. *(eyni cinayətin təkrarən törədilməsi halı ilə qarışdırmayın)*

Maddə 65. Məhkəməyə təkrar müraciət hüququ

Məhkəmənin məhkum etdiyi **hər bir şəxsin**

• öz barəsində çıxarılmış hökmə **qanunla nəzərdə tutulan qaydada yuxarı məhkəmədə yenidən baxılması**,

- habelə özünün əfv edilməsi
- və cəzasının yüngülləşdirilməsi

haqqında **müraciət etmək hüququ vardır.**

Maddə 66. Qohumların əleyhinə ifadə verməyə məcbur etməyə yol verilməməsi

Heç kəs

- özünə,
- arvadına (ərinə),
- övladlarına,
- valideynlərinə,
- qardaşına,
- bacısına

qarşı ifadə verməyə **məcbur edilə bilməz**. Əleyhinə ifadə verilməsi məcburi olmayan qohumların tam siyahısı **qanunla** müəyyən edilir.

Maddə 67. Tutulan, həbsə alınan və cinayət törədilməsində təqsirləndirilən şəxslərin hüquqları

I. Səlahiyyətli dövlət orqanlarının tutduğu, həbsə aldığı, cinayət törədilməsində təqsirləndirdiyi **hər bir şəxsə**

- ✓ **dərhal onun hüquqları bildirilir**
- ✓ və tutulmasının, həbsə alınmasının və cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsinin **səbəbləri izah edilir**.

II. Cinayət törədilməsində təqsirləndirilən **hər bir şəxs məhkum edilməzdən əvvəl dinlənilməlidir**.

Maddə 68. Özbaşınalıqdan müdafiə və vicdanlı davranış hüququ

I. Hər kəsin dövlət orqanlarının ona münasibətdə **özbaşınalığı istisna edən vicdanlı davranışına hüququ vardır**.

II. Cinayət, habelə hakimiyyətdən sui-istifadə nəticəsində **zərər çəkmiş şəxsin hüquqları qanunla** qorunur. **Zərər çəkmiş şəxsin** ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsində iştirak etmək və ona vurulmuş **zərərin ödənilməsini tələb etmək hüququ vardır**.

III. Hər kəsin **dövlət orqanlarının, yaxud onların vəzifəli şəxslərinin** qanuna zidd hərəkətləri və ya hərəkətsizliyi nəticəsində vurulmuş **zərərin dövlət tərəfindən ödənilməsi hüququ vardır**.

IV. **Dövlət, dövlət qulluqçuları ilə birlikdə**, dövlət qulluqçularının qanuna zidd hərəkətləri və hərəkətsizliyi nəticəsində insan hüquq və azadlıqlarına dəymiş ziyana görə və onların təminatının pozulmasına görə **mülki** məsuliyyət daşıyır.

Maddə 69. Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin hüquqları

I. Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər Azərbaycan Respublikasında olarkən,

- ✓ **qanunla**
- ✓ və ya **Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilə ilə** başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları ilə bərabər bütün hüquqlardan istifadə edə bilər və bütün vəzifələri yerinə yetirməlidirlər.

II. Azərbaycan Respublikası ərazisində daimi yaşayan və ya müvəqqəti qalan **əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin hüquq və azadlıqları**

- ✓ **yalnız beynəlxalq hüquq normalarına**
- ✓ və **Azərbaycan Respublikasının qanunlarına** uyğun olaraq məhdudlaşdırıla bilər.

Maddə 70. Siyasi sığınacaq hüququ

I. **Hamılıqla qəbul edilmiş beynəlxalq hüquq normalarına** uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə siyasi sığınacaq verir.

II.

- ✓ Siyasi əqidəsinə görə,
- ✓ habelə Azərbaycan Respublikasında cinayət sayılmayan əmələ görə

təqib edilən şəxslərin başqa dövlətə verilməsinə **yol verilmir**.

Maddə 71. İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının təminatı

I. Konstitusiyada təsbit edilmiş insan və vətəndaş hüquqlarını və azadlıqlarını **gözləmək** və **qorumaq** **qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti orqanlarının borcudur**.

II. İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının həyata keçirilməsini **heç kəs məhdudlaşdırma bilməz**.

Hər kəsin hüquq və azadlıqları

- ✓ **bu Konstitusiyada və qanunlarda müəyyən edilmiş əsaslarla,**
- ✓ habelə **digərlərinin hüquq və azadlıqları ilə**

məhdudlaşır. Hüquq və azadlıqların məhdudlaşdırılması **dövlət tərəfindən gözlənilən nəticəyə** mütənasib olmalıdır.

III.

- ✓ **Müharibə,**
- ✓ **hərbi vəziyyət və fövqəladə vəziyyət,**
- ✓ **habelə səfərbərlik elan edilərkən**

insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının həyata keçirilməsi **Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq öhdəliklərini** **nəzərə almaq şərti ilə** **qismən və müvəqqəti** məhdudlaşdırıla bilər. Həyata keçirilməsi məhdudlaşdırılan hüquq və azadlıqlar haqqında **əhaliyə qabaqcadan** məlumat verilir.

IV. **Heç bir halda** **heç kəs** din, vicdan, fikir və əqidəsinə **açıqlamağa məcbur edilə bilməz** və **bunlara görə təqsirləndirilə bilməz**.

V. Bu Konstitusiyanın **heç bir müddəası** insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının ləğvinə yönəldilmiş müddəa kimi **təfsir edilə bilməz**.

VI. Azərbaycan Respublikası ərazisində **insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqları** **birbaşa qüvvədədir**. (birbaşa hüquqi qüvvədədir)

VII. İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının pozulması ilə əlaqədar mübahisələri **məhkəmələr** həll edir.

VIII. Heç kəs törədildiyi zaman hüquq pozuntusu sayılmayan əmələ görə **məsuliyyət daşımır**. Hüquq pozuntusu törədildikdən sonra **yeni qanunla** bu cür hərəkətlərə görə məsuliyyət **aradan qaldırılmışsa** və ya **yüngülləşdirilmişsə**, **yeni qanun tətbiq edilir**.

IX. Hər kəs qanunla qadağan olunmayan hərəkətləri **edə bilər** və **heç kəs qanunla nəzərdə tutulmayan hərəkətləri etməyə məcbur edilə bilməz**.

X. **Dövlət orqanları**

- ✓ **yalnız bu Konstitusiya əsasında,**
- ✓ **qanunla** müəyyən edilmiş qaydada və hüdudlarda

fəaliyyət göstərə bilərlər.

IV fəsil VƏTƏNDAŞLARIN ƏSAS VƏZİFƏLƏRİ

Maddə 72. Vətəndaşların vəzifələrinin əsası

I. **Dövlət və cəmiyyət** qarşısında **hər bir şəxs** onun hüquq və azadlıqlarından bilavasitə irəli gələn **vəzifələr daşıyır**. Hər kəsin üzərinə vəzifələr **yalnız bu Konstitusiyaya ilə** və ya **qanunla** qoyula bilər.

II. **Hər bir şəxs**

- Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və qanunlarına əməl etməli,
- başqa şəxslərin hüquq və azadlıqlarına hörmət bəsləməli,
- qanunla müəyyən edilmiş digər vəzifələri yerinə yetirməlidir.

III. **Qanunu bilməmək məsuliyyətdən azad etmir.**

Maddə 73. Vergilər və başqa dövlət ödənişləri

I. Qanunla müəyyən edilmiş vergiləri və başqa dövlət ödənişlərini **tam həcmdə** və **vaxtında** ödəmək **hər bir kəsin** borcudur.

II. Heç kəs qanunla nəzərdə tutulmuş əsaslar ol**ma**dan və qanunda göstərilmiş həcmdən **əlavə** vergilər və başqa dövlət ödənişləri ödəməyə **məcbur** edilə bilməz.

Maddə 74. Vətənə sədaqət

I. **Vətənə sədaqət müqəddəsdir.**

II. Vəzifəyə **seçilmə** və ya **təyinat yolu ilə** qanunvericilik, icra və ya məhkəmə hakimiyyəti orqanlarında işləyən şəxslər öz vəzifələrini **dürüst və layiqincə** yerinə yetirmə**məyə** görə məsuliyyət daşıyırlar və **qanunla müəyyən edilmiş hallarda and içirlər**.

III. **Vəzifəyə seçilmə** və ya **təyinat yolu** ilə qanunvericilik, icra və ya məhkəmə hakimiyyəti orqanlarında işləyən, **Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına sadıq qalacağına and içmiş** şəxs

1. **dövlətə qarşı cinayətdə,**
2. **o cümlədən dövlətə qarşı qiyamda**
3. **və ya dövlət çevrilişində**

ittiham edilibsə və bu ittiham əsasında **məhkum olunubsa**, həmin vəzifədən getmiş sayılır və bir daha bu vəzifəni tuta bilməz.

Maddə 75. Dövlət rəmzlərinə hörmət

I. **Hər bir vətəndaş** Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzlərinə - bayrağına, gerbinə və himninə **hörmət etməlidir**.

II. Dövlət rəmzlərinə hörmətsizliyin nümayiş etdirilməsi **qanunla** müəyyən edilmiş məsuliyyətə səbəb olur.

Maddə 76. Vətəni müdafiə

I. Vətəni müdafiə **hər bir vətəndaşın** borcudur.

Qanunla müəyyən edilmiş qaydada vətəndaşlar hərbi xidmət keçirlər.

II. Vətəndaşların əqidəsi həqiqi hərbi xidmət keçməyə **ziddirsə**, **qanunla müəyyən edilmiş hallarda** həqiqi hərbi xidmətin **alternativ xidmətlə** əvəz olunmasına yol verilir.

Maddə 77. Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması

Tarix və mədəniyyət abidələrini qorumaq **hər bir şəxsin** borcudur.

Maddə 78. Ətraf mühitin qorunması

Ətraf mühitin qorunması **hər bir şəxsin** borcudur.

Maddə 79. Qanuna zidd vəzifələrin icrasına yol verilməməsi

Heç kəs Azərbaycan Respublikasının **Konstitusiyasına və ya qanunlarına** zidd vəzifələrin icrasına məcbur edilə bilməz.

Maddə 80. Məsuliyyət

1. Konstitusiyanın və qanunların **pozulması**,
2. cümlədən Konstitusiyada və qanunlarda nəzərdə tutulan hüquqlardan sui-istifadə
3. və ya **vəzifələrin** yerinə yetirilməməsi

qanunla müəyyən edilən məsuliyyətə səbəb olur.

ƏLAVƏ CƏDVƏL QEYDLƏRİ

İnsan və vətəndaş azadlıqları	
1. Fikir və söz azadlığı	47
2. Vicdan azadlığı	48
3. Sərbəst toplaşmaq azadlığı	49
4. Məlumat azadlığı	50
5. Yaradıcılıq azadlığı	51

VƏTƏNDAŞLARIN ƏSAS VƏZİFƏLƏRİ	
1. Konstitusiya və qanunlara əməl etmək	72
2. Başqa şəxslərin hüquq və azadlıqlarına hörmət bəsləmək	72
3. Qanunla nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri yerinə yetirmək	72
4. Vergiləri və başqa dövlət ödənişlərini ödəmək	73
5. Vətənə sdaqət	74
6. Dövlət rəmzlərinə hörmət etmək	75
7. Vətəni müdafiə	76
8. Tarix və mədəniyyət abidələrini qorumaq	77
9. Ətraf mühiti qorumaq	78

Yalnız vətəndaşlara aid edilən	
Hüquqlar	Vəzifələr
1) Hər zaman maneəsiz öz ölkəsinə qayıtmaq hüququ - 28	1) Vətənə sədaqət - 74
2) Təhsil hüququ - 42	2) Dövlət rəmzlərinə hörmət - 75
3) Cəmiyyətin və dövlətin siyasi həyatında iştirak hüququ - 54	3) Vətəni müdafiə - 76
4) Dövlətin idarə olunmasında iştirak etmək hüququ - 55	
5) Seçki hüququ - 56	
6) Müraciət etmək hüququ - 57	
Qeyd: Öcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər Azərbaycan Respublikasında olarkən, qanunla və ya Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilə ilə başqa hal nəzərdə <u>tutulmayıbsa</u>, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları ilə bərabər ✓ bütün hüquqlardan istifadə edə bilər ✓ və bütün vəzifələri yerinə yetirməlidirlər.	

Hamı	Bərabərlik hüququ - 25
Hər bir kəs	Vergilər və başqa dövlət ödənişləri - 73
Hər bir şəxs	✚ Yaşamaq hüququ - 27 ✚ Hüquqi yardım almaq hüququ - 61 ✚ Təqsirsizlik prezumpsiyası - 63 ✚ Məhkəməyə təkrar müraciət hüququ - 65 ✚ Tutulan, həbsə alınan və cinayət törədilməsində təqsirləndirilən şəxslərin hüquqları (2 yerdə) - 67 ✚ Vətəndaşların vəzifələrinin əsası (2 yerdə) - 72 ✚ Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması - 77 ✚ Ətraf mühitin qorunması - 78

QARŞILIQLI OXUNACAQ MADDƏLƏR	
13 (Mülkiyyət)	29 (Mülkiyyət hüququ)
17 (Ailə, uşaqlar və dövlət)	34 (Nikah hüququ)
18 (Din və dövlət)	48 (Vicdan azadlığı)
21 (Dövlət dili)	45 (Ana dilindən istifadə hüququ)
31 (Təhlükəsiz yaşamaq hüququ)	33 (Mənzil toxunulmazlığı hüququ)
33 (Mənzil toxunulmazlığı hüququ)	43 (Mənzil hüququ)
62 (Məhkəmə aidiyyətinin dəyişdirilməsinə yol verilməməsi)	65 (Məhkəməyə təkrar müraciət hüququ)

BORC

1. Uşaqların qayğısına qalmaq və onları tərbiyə etmək valideynlərin borcudur(17)
2. Uşaqlara qayğı göstərmək, onları tərbiyə etmək valideynlərin **həm hüququ**, həm də borcudur.....(34)
3. Valideynlərə hörmət etmək, onların qayğısına qalmaq uşaqların borcudur(34)
4. 18 yaşına çatmış əmək qabiliyyətli uşaqlar əmək qabiliyyəti olmayan valideynlərini saxlamağa borcludurlar(34)
5. Yardıma möhtac olanlara kömək etmək ilk növbədə onların ailə üzvlərinin borcudur(38)
6. Konstitusiyada təsbit edilmiş insan və vətəndaş hüquqlarını və azadlıqlarını gözləmək və qorumaq **qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti** orqanlarının borcudur(71)
7. **Hər bir kəsin** borcudur – qanunla müəyyən edilmiş vergiləri və başqa dövlət ödənişlərini tam həcmdə və vaxtında ödəmək(73)
8. **Hər bir vətəndaşın** borcudur – vətəni müdafiə..... (76)
9. **Hər bir şəxsin** borcudur –
 - 1) tarix və mədəniyyət abidələrini qorumaq..... (77)
 - 2) ətraf mühiti qorumaq(78)

DÖVLƏT

1) İmkanlar yaradır?	✓ xeyriyyəçilik fəaliyyətinin, könüllü sosial sığortanın və sosial təminatın başqa növlərinin inkişafı üçün (38) ✓ tibbi sığortanın müxtəlif növləri üçün (41)
2) Bütün imkanlarından istifadə edir?	işsizliyin aradan qaldırılması üçün (35)
3) Xüsusi tədbirlər görür?	insanların mənzil hüququnu gerçəkləşdirmək üçün (43)
4) Rəvac verir?	yaşayış binalarının və evlərin tikintisinə (43)
5) Zəmanət verir?	maddi vəziyyətdən asılı olmayaraq istedadlı şəxslərin təhsili davam etdirməsinə (42)
6) Zəruri tədbirlər görür?	müxtəlif mülkiyyət növləri əsasında fəaliyyət göstərən səhiyyənin bütün növlərinin inkişafı üçün (41)
7) Şərait yaradır?	bazar münasibətləri əsasında sosial yönümlü iqtisadiyyatın inkişafına (15)
8) Yol vermir?	iqtisadi münasibətlərdə inhisarçılığa və haqsız rəqabətə (15)
9) Qayğısına qalır?	xalqın və hər bir vətəndaşın rifahının yüksəldilməsi, onun sosial müdafiəsi və layiqli həyat səviyyəsi (16)

10) Qoruyur?	mədəniyyətin, təhsilin, səhiyyənin, elmin, incəsənətin inkişafına yardım göstərir, ölkənin təbiətini, xalqın tarixi, maddi və mənəvi irsini (16)
11) Nəzarət edir?	✓ uşaqların qayğısına qalmaq və onları tərbiyə etmək borcunun valideynlər tərəfindən yerinə yetirilməsinə (17); ✓ uşaq hüquqlarının həyata keçirilməsinə (17); ✓ təhsil sisteminə (42); ✓ bələdiyyələrin fəaliyyətinə (146)
12) Yardım göstərir?	✓ mədəniyyətin, təhsilin, səhiyyənin, elmin, incəsənətin inkişafına (16) ✓ çoxuşaqlı ailələrə (34)
13) Müəyyən edir?	✓ minimum əmək haqqı miqdarını (35) ✓ minimum təhsil standartlarını (42)
14) Təminat verir?	✓ azad sahibkarlığa (15) ✓ irqindən, etnik mənsubiyyətindən, dinindən, dilindən, cinsindən, mənşəyindən, əmlak vəziyyətindən, qulluq mövqeyindən, əqidəsindən, siyasi partiyalara, həmkarlar ittifaqlarına və digər ictimai birliklərə mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, hər kəsin hüquq və azadlıqlarının bərabərliyinə (25) ✓ hər kəsin hüquqlarının və azadlıqlarının müdafiəsinə (26) ✓ vərəsəlik hüququna (29) ✓ hər kəsin yazışma, telefon danışqları, poçt, teleqraf və digər rabitə vasitələri ilə ötürülən məlumatın sirrini saxlamaq hüququna (32) ✓ ekoloji tarazlığın saxlanılmasına, yabanı bitkilərin və vəhşi heyvanların qanunla müəyyən edilmiş növlərinin qorunmasına (39) ✓ ədəbi-bədii, elmi-texniki və başqa yaradıcılıq növlərinin azad həyata keçirilməsinə (51)
15) Təmin edir?	pulsuz icbari ümumi orta təhsil almaq hüququnu (42)

ÜÇÜNCÜ BÖLMƏ.
DÖVLƏT HAKİMİYYƏTİV fəsil
QANUNVERİCİLİK HAKİMİYYƏTİ**Maddə 81.** Qanunvericilik hakimiyyətinin həyata keçirilməsi

Azərbaycan Respublikasında qanunvericilik hakimiyyətini Azərbaycan Respublikasının **Milli Məclisi** həyata keçirir.

Maddə 82. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin say tərkibi

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi **125** deputatdan ibarətdir.

Maddə 83. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatlarının seçkilərinin əsasları

Azərbaycan Respublikası **Milli Məclisinin deputatları**

- ✓ **majoritar** seçki sistemi,
- ✓ **ümumi, bərabər və birbaşa** seçki hüququ əsasında
- ✓ **sərbəst, şəxsi və gizli** səsvermə yolu ilə

seçilirlər.

Maddə 84. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi çağırışının səlahiyyət müddəti

I. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin **hər çağırışının səlahiyyət müddəti 5 ildir.** **Müharibə şəraitində** hərbi əməliyyatların aparılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərin keçirilməsini **mümkün etmədikdə** Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin **çağırışının səlahiyyət müddəti hərbi əməliyyatların sonunadək uzadılır.** Bu barədə **qərar** seçkilərin (referendumun) keçirilməsini **təmin edən dövlət orqanının (MSK) müraciətinə əsasən** Azərbaycan Respublikasının **Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən qəbul edilir.**

II. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin **hər çağırışının seçkiləri** **hər beş ildən bir noyabr ayının birinci bazar günü** keçirilir.

III. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin **deputatlarının səlahiyyət müddəti** Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin **çağırışının səlahiyyət müddəti ilə məhdudlaşır.**

IV. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlığından çıxanların yerinə yeni seçkilər keçirilərsə, **yeni seçilən** deputatın səlahiyyət müddəti **deputatlıqdan çıxanın qalan səlahiyyət müddəti ilə məhdudlaşır.**

Maddə 85. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlığına namizədlərə aid tələblər

I. Azərbaycan Respublikasının **seçkilərdə iştirak etmək hüququna malik olan hər bir vətəndaşı qanunla** müəyyən edilmiş qaydada Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı seçilə bilər. *(əli-təhsil)*

II.

1. İkili vətəndaşlığı olan,
2. başqa dövlətlər qarşısında öhdəliyi olan,
3. icra və ya məhkəmə hakimiyyəti sistemlərində qulluq edən,
4. elmi, pedaqoji və yaradıcılıq fəaliyyəti istisna olmaqla, başqa ödənişli fəaliyyətlə məşğul olan şəxslər,
5. din xadimləri,
6. fəaliyyət qabiliyyətsizliyi məhkəmə tərəfindən təsdiq edilən,
7. ağır cinayətlərə görə məhkum olunmuş şəxslər,
8. məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş hökmü ilə azadlıqdan məhrumetmə yerlərində cəza çəkən şəxslər (məhbuslar)

Azərbaycan Respublikasının **Milli Məclisinə deputat seçilə bilməzlər.**

Maddə 86. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatlarının seçkilərinin nəticələrinin yoxlanılması və təsdiqi

Seçkilərin nəticələrinin düzgünlüyünü qanunla müəyyən olunmuş qaydada Azərbaycan Respublikasının **Konstitusiya Məhkəməsi yoxlayır və təsdiq edir.**

Maddə 87. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatlarının səlahiyyətinin bitməsi

I. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi **deputatlarının səlahiyyətləri** Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin **yeni çağırışının ilk iclas günü bitir.**

II. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatlığından çıxanların yerinə seçkilər Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin səlahiyyət müddətinin bitməsinə **120 gündən az** müddət qalarsa, **keçirilmir.**

III. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi **83** deputatının səlahiyyətləri təsdiq olunduqda **səlahiyyətlidir.**

Maddə 88. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sessiyaları

I. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi **hər il iki növbəti yaz və payız** sessiyalarına yığılır. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin **83 deputatının səlahiyyətləri təsdiq edildikdən** sonra **Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin ilk iclası** həmin gündən başlayaraq **bir həftədən gec olmayaraq** çağırılır. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdən sonra **martın 10-dək** onun 83 deputatının səlahiyyətləri təsdiq **edilməzsə**, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin ilk iclasının keçirilmə vaxtını Azərbaycan Respublikasının **Konstitusiya Məhkəməsi** müəyyən edir.

II. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin **növbədənənar sessiyalarını**

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin **tələbi**
- **və ya** Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin **42** deputatının **tələbi**

əsasında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin **sədri (spikeri)** çağırır.

III. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin **növbədənənar sessiyasının gündəliyini** müvafiq olaraq **onun çağırılmasını tələb edənlər** müəyyənləşdirir. Bu gündəlikdəki məsələlərə **baxıldıqdan sonra** növbədənənar sessiyanın işi bitir.

IV. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sessiyalarının iclasları **açıq keçirilir.**

- Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin **83** deputatının **tələbi ilə**
- **və ya** Azərbaycan Respublikası Prezidentinin **təklifi ilə**

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sessiyasının **qapalı** iclası **keçirilə bilər.**

Maddə 89. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatlığından məhrumetmə və Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlarının səlahiyyətlərinin itirilməsi

I. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı aşağıdakı hallarda **mandatından məhrum edilir: (Əzbər)**

- 1) seçkilər zamanı səsərin düzgün hesablanmadığı aşkar olunduqda;
- 2) Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından çıxdıqda **və ya** başqa dövlətin vətəndaşlığını qəbul etdikdə;
- 3) cinayət törətdikdə **və** məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş **hökümü** olduqda;
- 4) dövlət orqanlarında **vəzifə tutduqda, din xadimi olduqda, sahibkarlıq, kommersiya və başqa ödənişli fəaliyyətlə məşğul olduqda (elmi, pedaqoji və yaradıcılıq fəaliyyəti istisna olmaqla);**
- 5) özü **imtina** etdikdə;
- 6) bu Konstitusiyanın 93-cü maddəsinin III hissəsinin tələbini **pozduqda (səsvermə hüququnu şəxsən həyata keçirmədikdə)**
- 7) deputat üçün **qanunla** müəyyən edilmiş etik davranış qaydalarını **kobud** surətdə **pozduqda.**

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlığından məhrumetmə haqqında **qərar qanunla müəyyən edilmiş qaydada** qəbul edilir.

II. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatları

- öz səlahiyyətlərini **daimi** icra edə bilmədikdə
- **və qanunda** nəzərdə tutulmuş **digər hallarda**

onların səlahiyyətləri itirilir. **Müvafiq qərarın qəbul edilmə qaydası qanunla** müəyyən edilir.

Maddə 90. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlarının toxunulmazlığı

I. **Səlahiyyət müddəti ərzində** Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatının **şəxsiyyəti toxunulmazdır.** Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı səlahiyyət müddəti ərzində **cinayət başında yaxalanma hallarından başqa**

- 1) cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilməz,
- 2) tutula bilməz,
- 3) onun barəsində məhkəmə qaydasında **inzibati tənbeh** tədbirləri tətbiq edilə bilməz,
- 4) axtarışə məruz qala bilməz,

5) şəxsi müayinə edilə bilməz.

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı **cinayət başında yaxalanarsa, tutula bilər**. Belə olduqda Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatını **tutan orqan** bu barədə **dərhal** Azərbaycan Respublikasının **Baş prokuroruna** xəbər verməlidir.

II. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin **deputatının toxunulmazlığına** yalnız Azərbaycan Respublikası **Baş prokurorunun təqdimatına əsasən** Azərbaycan Respublikası **Milli Məclisinin qərarı ilə xitam verilə bilər**.

Maddə 91. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatının məsuliyyətə cəlb olunmasına qoyulan qadağanlar

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin **deputatları**

- ✓ Azərbaycan Respublikası Milli Məclisindəki **fəaliyyətində**,
- ✓ **səsverməyə**
- ✓ və **söylədiyi fikrə**

görə **məsuliyyətə cəlb oluna bilməzlər**. Razılığı **olmadan** onlardan bu hallarla əlaqədar **izahat, ifadə tələb edilə bilməz**.

Maddə 92. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin işinin təşkili

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi

- öz iş qaydasını **müəyyən edir**
- və Milli Məclisin müvafiq orqanlarını, Hesablama Palatasını **yaradır**,
- o cümlədən öz **sədrini** və **onun müavinlərini seçir**,
- komitələr (15 komitə) və komissiyalar (2 komissiya) **təşkil edir**.

Maddə 93. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin aktları

I. Azərbaycan Respublikasının **Milli Məclisi** öz səlahiyyətlərinə aid məsələlər üzrə

- **Konstitusiya qanunları**,
- **qanunlar** və
- **qərarlar**

qəbul edir.

II. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində Konstitusiya qanunları, qanunlar və qərarlar **bu Konstitusiya ilə nəzərdə tutulmuş qaydada** qəbul edilir.

III. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatları səsvermə hüququnu **şəxsən** həyata keçirirlər.

IV. **Qanunlarda** və Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin **qərarlarında icra hakimiyyəti** və **məhkəmə orqanlarına konkret tapşırıqlar nəzərdə tutula bilməz**.

Maddə 94. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin müəyyən etdiyi ümumi qaydalar (yalnız qanun qəbul edir)

I. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi aşağıdakı məsələlərə dair **ümumi qaydalar** müəyyən edir:

1) bu Konstitusiyada təsbit edilmiş insan və vətəndaş hüquqlarından və azadlıqlarından istifadə , bu hüquqların və azadlıqların dövlət təminatı ;	63 qanun
2) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkiləri ; 3) Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilər və Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlarının statusu ; 4) referendum ;	83 qanun
5) məhkəmə quruluşu və hakimlərin statusu ; prokurorluq; vəkillik və notariat; 6) məhkəmə icraatı, məhkəmə qərarlarının icrası; 7) bələdiyyələrə seçkilər və bələdiyyələrin statusu ; 8) fəvqəladə vəziyyət rejimi ; hərbi vəziyyət rejimi ; 9) dövlət təltifləri; 10) fiziki və hüquqi şəxslərin statusu ; 11) mülki hüquq obyektləri; 12) əqdlər, mülki müqavilələr, nümayəndəlik və vərəsəlik; 13) mülkiyyət hüququ, o cümlədən dövlət, xüsusi və bələdiyyə mülkiyyətinin hüquqi rejimi, əqli mülkiyyət hüququ; digər əşya hüquqları; öhdəlik hüququ; 14) ailə münasibətləri, o cümlədən himayəçilik və qəyyumluq; 15) maliyyə fəaliyyətinin əsasları, vergilər, rüsumlar və ödənişlər; 16) əmək münasibətləri və sosial təminat; 17) cinayətlərin və başqa hüquq pozuntularının müəyyən edilməsi, onların törədilməsinə görə məsuliyyətin təyin edilməsi ; 18) müdafiə və hərbi qulluq; 19) dövlət qulluğu ; 20) təhlükəsizliyin əsasları; 21) ərazi quruluşu; dövlət sərhədi rejimi; 22) beynəlxalq müqavilələrin təsdiqi və ləğvi ; 23) rabitə və nəqliyyat işi; 24) statistika, metrologiya və standartlar; 25) gömrük işi; 26) ticarət işi və birja fəaliyyəti; 27) bank işi, mühasibat, sığorta.	63 qanun
II. Bu maddənin 2, 3, 4-cü bəndlərində göstərilən məsələlərə dair qanunlar 83 səs çoxluğu ilə, qalan məsələlərə dair qanunlar isə 63 səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Qeyd: 83 qanunlar, 17 və 22-ci bənd əzbər bilinməlidir.	

III. Bu maddənin I hissəsinə **Konstitusiya qanunu** ilə əlavələr edilə bilər.

Maddə 95. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin həll etdiyi məsələlər **(Həm qanun, həm qərar qəbul edir)**

I. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin səlahiyyətinə aşağıdakı məsələlərin həlli aiddir:

1) Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin işinin təşkili; 2) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatı ilə Azərbaycan Respublikası diplomatik nümayəndəliklərinin təsis(təyin) edilməsi; 3) inzibati ərazi bölgüsü; 4) ✓ dövlətlərarası ✓ və Azərbaycan Respublikasının qanunlarından fərqli qaydalar nəzərdə tutan hökumətlərarası müqavilələrin təsdiq və ləğv edilməsi (ratifikasiya); 5) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatına əsasən Azərbaycan Respublikası dövlət büdcəsinin təsdiq edilməsi və onun icrasına nəzarət;	63 qanun
6) Azərbaycan Respublikası Konstitusiyaya Məhkəməsinin təqdimatına əsasən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin impeçment qaydasında vəzifədən kənarlaşdırılması;	95 qərar
7) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatı ilə Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin seçilməsi; 8) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatına əsasən Azərbaycan Respublikası Konstitusiyaya Məhkəməsi, Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi və Azərbaycan Respublikası apellyasiya məhkəmələri hakimlərinin vəzifədən kənarlaşdırılması;	83 qərar
9) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatına əsasən Azərbaycan Respublikasının Baş nazirinin vəzifəyə təyin edilməsinə razılıq verilməsi; 10) Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin təqdimatına əsasən Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilməsinə razılıq verilməsi; 11) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatına əsasən Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin təyinatı ilə bağlı olmayan vəzifələrin icrasına cəlb edilməsinə razılıq verilməsi; 12) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müraciətinə əsasən müharibə elan edilməsinə və sülh bağlanmasına razılıq verilməsi;	63 qərar
13) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatına əsasən Azərbaycan Respublikası Konstitusiyaya Məhkəməsi, Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi və Azərbaycan Respublikası apellyasiya məhkəmələri hakimlərinin təyin edilməsi; 14) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatına əsasən digər (ümumi və ixtisaslaşdırılmış) məhkəmə hakimlərinin vəzifədən kənarlaşdırılması 15) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatına əsasən Azərbaycan Respublikasının hərbi doktrinasının təsdiqi; 16) bu Konstitusiyada nəzərdə tutulmuş hallarda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanlarının təsdiqi (fövqəladə vəziyyət və hərbi vəziyyətlə bağlı) 17) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatına əsasən Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı İdarə Heyəti üzvlərinin vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilməsi;	63 qərar

18) Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə etimad məsələsinin həll edilməsi;	
19) referendum təyin edilməsi;	
20) amnistiya ;	
21) bələdiyyələrin hesabatlarının dinlənilməsi .	
II. Bu maddənin 1-5-ci bəndlərində göstərilən məsələlərə dair 63 səs çoxluğu ilə qanunlar , qalan məsələlərə dair isə, bu Konstitusiyada başqa qayda nəzərdə tutulmayıbsa, eyni qaydada qərarlar qəbul edilir.	
Qeyd: Qanunlar, 83 və 95 qərarlar, 4 razılıq əzbər bilinməlidir .	

Məhkəmə hakimlərinin təyin edilməsi və kənarlaşdırılması qaydası	
1) Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi 2) Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi 3) Azərbaycan Respublikası apellyasiya məhkəmələri 4) İxtisaslaşmış məhkəmələr (hərbi, ağır cinayət, inzibati, kommersiya) 5) Ümumi məhkəmələr (rayon, şəhər)	
Qeyd: 4 və 5 məhkəmələr bir yerdə birinci instansiya məhkəmələri adlanır.	
✓ AR Konstitusiya Məhkəməsi, ✓ AR Ali Məhkəməsi ✓ və Azərbaycan Respublikası apellyasiya məhkəmələri hakimləri	➤ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatına əsasən Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən 63 səs çoxluğu qərarla vəzifəyə təyin edilir . ➤ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatına əsasən Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən 83 səs çoxluğu qərarla vəzifədən kənarlaşdırılır .
✓ Birinci instansiya məhkəmə hakimləri	➤ Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən vəzifəyə təyin edilir . ➤ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatına əsasən Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən 63 səs çoxluğu qərarla vəzifədən kənarlaşdırılır .

III. Bu Konstitusiyada Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin səlahiyyətlərinə aid edilən

- digər məsələlərə,
- Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin **işinin təşkili ilə əlaqədar məsələlərə**,
- Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin münasibətinin bildirilməsi zəruri olan məsələlərə

dair də **qərarlar** qəbul edilir.

VI. Bu maddənin I hissəsinə **Konstitusiya qanunu** ilə əlavələr edilə bilər.

Maddə 96. Qanunvericilik təşəbbüsü hüququ

I. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində **qanunvericilik təşəbbüsü** hüququ (qanun layihələrini və başqa məsələləri Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin müzakirəsinə təqdim etmək hüququ)

1. Azərbaycan Respublikası **Milli Məclisinin** deputatlarına,
2. Azərbaycan Respublikasının **seçki** hüququ olan 40 min vətəndaşına
3. Azərbaycan Respublikasının **Prezidentinə**,
4. Azərbaycan Respublikasının **Ali Məhkəməsinə**,
5. Azərbaycan Respublikası **Prokurorluğuna**,
6. Naxçıvan Muxtar Respublikası **Ali Məclisinə mənsubdur.** **MSPAPA**

II.

1. Azərbaycan Respublikasının **seçki** hüququ olan 40 min vətəndaşının,
2. Azərbaycan Respublikasının **Prezidentinin**,
3. Azərbaycan Respublikasının **Ali Məhkəməsinin**,
4. Azərbaycan Respublikası **Prokurorluğunun**,
5. və Naxçıvan Muxtar Respublikası **Ali Məclisinin**

qanunvericilik təşəbbüsü qaydasında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin müzakirəsinə verdiyi **qanun və ya qərar layihələri** müzakirəyə təqdim olunmuş şəkildə çıxarılır və səsə qoyulur. **SPAPA**

III. Belə qanun və ya qərar layihələrində **dəyişikliklər** qanunvericilik təşəbbüsü hüququndan istifadə edən **subyektin razılığı ilə edilə bilər.**

VII. Qanunvericilik təşəbbüsü qaydasında

1. Azərbaycan Respublikasının **seçki** hüququ olan 40 min vətəndaşının,
2. Azərbaycan Respublikasının **Prezidentinin**,
3. Azərbaycan Respublikasının **Ali Məhkəməsinin**,
4. Azərbaycan Respublikası **Prokurorluğunun**,
5. və Naxçıvan Muxtar Respublikası **Ali Məclisinin**

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə təqdim etdiyi **qanun və ya qərar layihələri** **iki ay** **ərzində** səsə qoyulur. **SPAPA**

VII. Qanun və ya qərar layihəsini

1. Azərbaycan Respublikasının **Prezidenti**,
2. Azərbaycan Respublikasının **Ali Məhkəməsi**,
3. Azərbaycan Respublikasının **Prokurorluğu**
4. Naxçıvan Muxtar Respublikasının **Ali Məclisi**

təcili elan edibsə, bu müddət **20 gün** təşkil edir. **PAPA**

VI. Azərbaycan Respublikasının seçki hüququ olan 40 min vətəndaşının qanunvericilik təşəbbüsü hüququndan istifadə etməsi qaydası **qanunla** müəyyən edilir.

VII. Qanun və qərar layihələri **əsaslandırılmalı** və onların **qəbul edilməsinin məqsədləri** göstərməlidir.

Maddə 97. Qanunların imzalanmaq üçün təqdim olunması müddəti

I. **Qanunlar** (*qərar*) qəbul **edildiyi gündən 14 gün müddətində** Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə imzalanmaq üçün təqdim edilir.

II. **Təcili elan olunan qanun** (*qərar*) layihəsi Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə imzalanmaq üçün **qəbul edildiyi gündən 24 saat ərzində** təqdim edilir.

Maddə 98. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin aktlarının qüvvəyə minməsi

Qanunun və Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarının **özündə başqa qayda nəzərdə tutulmayıbsa**, qanun və qərar **dərc edildiyi gündən** qüvvəyə minir.

Maddə 98¹. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin buraxılması

I.

1. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin **eyni çağırışı bir il** ərzində **iki dəfə** Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə **etimadsızlıq göstərdikdə**

2. Azərbaycan Respublikası **Konstitusiya Məhkəməsinin**, Azərbaycan Respublikası **Ali Məhkəməsinin** və Azərbaycan Respublikası **Mərkəzi Bankı İdarə Heyətinin kollegial fəaliyyəti üçün zəruri olan sayda üzvlüyə namizədləri** Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən **iki dəfə** təqdim edildikdən sonra, **qanunla müəyyən edilmiş müddətdə** təyin etmədikdə,

3. habelə bu Konstitusiyanın 94-cü və 95-ci maddələrində, 96-cı maddəsinin II, III, IV və V hissələrində, 97-ci maddəsində göstərilən vəzifələrini aradan qaldırıla bilməyən səbəblər üzündən icra etmədikdə,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisini **buraxır**.

II. **Növbədənəkənar** seçkilərdə seçilən Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin çağırışının səlahiyyət müddəti **beş ildən az ola bilər**. Bu halda Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə **növbəti seçkilər** növbədənəkənar seçkilərdə seçilən Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin çağırışının səlahiyyət müddətinin **beşinci ilinin noyabr ayının birinci bazar günü** keçirilir.

Maddə 98¹. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin buraxılması

1. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin **eyni çağırışı bir il** ərzində **iki dəfə** Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə etimadsızlıq göstərdikdə;
2. Azərbaycan Respublikası **Konstitusiya Məhkəməsinin**, Azərbaycan Respublikası **Ali Məhkəməsinin** və Azərbaycan Respublikası **Mərkəzi Bankı İdarə Heyətinin kollegial fəaliyyəti üçün zəruri olan sayda üzvlüyə namizədləri** Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən **iki dəfə** təqdim edildikdən sonra, qanunla müəyyən edilmiş müddətdə təyin etmədikdə;

3. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi müəyyən etdiyi **ümumi qaydalara** dair qanunların qəbul edilməsi ilə bağlı vəzifələrini aradan qaldırılı bilməyən səbəblər üzündən icra etmədikdə (94);
4. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi **həll etdiyi məsələlərə** dair qanun və qərarların qəbul edilməsi ilə bağlı vəzifələrini aradan qaldırılı bilməyən səbəblər üzündən icra etmədikdə (95);
5. Qanunvericilik təşəbbüsü qaydasında müzakirəyə təqdim olunmuş qanun və ya qərar layihələri aradan qaldırılı bilməyən səbəblər üzündən **müzakirəyə təqdim olunmuş şəkildə** müzakirəyə çıxarılıb səsə qoyulmadıqda (96-II);
6. Aradan qaldırılı bilməyən səbəblər üzündən qanun və ya qərar layihələrində dəyişikliklər edilmə zamanı qanunvericilik təşəbbüsü hüququndan istifadə edən **subyektin** razılığı alınmadıqda (96-III);
7. Aradan qaldırılı bilməyən səbəblər üzündən qanunvericilik təşəbbüsü qaydasında təqdim olunmuş qanun və ya qərar layihələri **iki ay** ərzində müzakirəyə çıxarılıb səsə qoyulmadıqda (96-IV);
8. Aradan qaldırılı bilməyən səbəblər üzündən **təcili** elan edilən qanun və ya qərar layihəsi **20 gün** müddətində müzakirəyə çıxarılıb səsə qoyulmadıqda (96-V);
9. Aradan qaldırılı bilməyən səbəblər üzündən qanunlar qəbul edildiyi gündən **14 gün** müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə imzalanmaq üçün təqdim edilmədikdə (97-I);
10. Aradan qaldırılı bilməyən səbəblər üzündən **təcili** elan olunan qanun layihəsi qəbul edildiyi gündən **24 saat** ərzində imzalanmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim edilmədikdə (97-II) –

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisini buraxır.

VI fəsil İCRA HAKİMİYYƏTİ

Maddə 99. İcra hakimiyyətinin mənsubiyyəti

Azərbaycan Respublikasında icra hakimiyyəti **Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə** mənsubdur.

Maddə 100. Azərbaycan Respublikasının Prezidentliyinə namizədlərə aid tələblər

1. Azərbaycan Respublikasının ərazisində 10 ildən **artıq daimi** yaşayan,
2. **s**əçkilərdə iştirak etmək hüququna malik olan,
3. o cümlədən **ağır cinayətə** görə məhkum olunmayan,
4. **b**aşqa dövlətlər qarşısında öhdəliyi olmayan,

5. **a**li təhsilli,
6. ikili vətəndaşlığı olmayan
7. **A**zərbaycan Respublikasının vətəndaşı

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilə bilər. **ABAS+3**

Maddə 101. Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin əsasları

I. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

- ✓ **ümumi, bərabər və birbaşa** seçki hüququ əsasında,
- ✓ **sərbəst, şəxsi və gizli** səsvermə yolu ilə
- ✓ **7 il müddətinə** seçilir.
- ✓ Azərbaycan Respublikasının Prezidenti **növbədənə** Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərini **elan edə bilər**.

II. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti səsvermədə iştirak edənlərin **yarısından çoxunun səs çoxluğu (50%+1)** ilə seçilir.

III. Bu səs çoxluğu səsvermənin birinci dövrəsində **toplanmayıbsa**, səsvermə günündən sonra **ikinci bazar günü** səsvermənin ikinci dövrəsi keçirilir. **İkinci dövrədə**

- ✓ ancaq birinci dövrədə **ən çox səs toplamış iki namizəd**,
- ✓ **yaxud** ən çox səs toplamış və öz namizədliyini **geri götürmüş namizədlərdən sonra gələn iki namizəd**

iştirak edir.

IV. Səsvermənin ikinci dövrəsində səs çoxluğu toplayan namizəd Azərbaycan Respublikasının Prezidenti **seçilmiş sayılır**.

V. Mühəribə şəraitində hərbi əməliyyatların aparılması Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin keçirilməsini **mümkün etmədikdə** Azərbaycan Respublikası Prezidentinin **səlahiyyət müddəti hərbi əməliyyatların sonunadək uzadılır**. Bu barədə **qərar** seçkilərin (referendumun) keçirilməsini **təmin edən dövlət orqanının (MSK) müraciətinə** əsasən **Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyaya Məhkəməsi** tərəfindən qəbul edilir.

VI. Bu maddənin tətbiqi qaydası qanunla müəyyən edilir. (diqqət)

Maddə 102. Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin yekunları

Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin yekunları haqqında məlumatı səsvermə günündən sonra **14 gün ərzində** Azərbaycan Respublikasının **Konstitusiyaya Məhkəməsi rəsmən elan edir**.

Maddə 103. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilmiş şəxsin andı

I. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti **seçilmiş şəxs** Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin yekunları haqqında məlumatın **elan olunduğu gündən başlayaraq 3 gün ərzində** Konstitusiyaya Məhkəməsi hakimlərinin iştirakı ilə belə bir and içir:

- ✓ “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirərkən Azərbaycan Respublikasının **Konstitusiyasına** əməl edəcəyəm,

- ✓ **dövlətin müstəqilliyini** və **ərazi bütövlüyünü** qoruyacağıma,
- ✓ xalqa **ləyaqətlə** xidmət edəcəyimə and içirəm”.

II. **And içdiyi gündən** Azərbaycan Respublikasının Prezidenti öz səlahiyyətlərinin icrasına başlamış sayılır.

Maddə 103¹. Azərbaycan Respublikasının vitse-prezidentləri

I. Azərbaycan Respublikasının **Birinci vitse-prezidenti və vitse-prezidentləri** Azərbaycan Respublikasının **Prezidenti tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad** edirlər.

II. Azərbaycan Respublikasının vitse-prezidenti vəzifəsinə

- 1) **seçkilərdə iştirak etmək hüququna malik olan,**
- 2) **ali təhsilli,**
- 3) **başqa dövlətlər qarşısında öhdəliyi olmayan**
- 4) **Azərbaycan Respublikası vətəndaşı** təyin edilir. **ABAS**

Maddə 104. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin öz səlahiyyətlərini daimi icra edə bilməməsi

I. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

1. **istefa verdikdə,**
2. səhhətinə görə öz səlahiyyətlərinin icra etmək qabiliyyətini **tamamilə itirdikdə,**
3. **bu Konstitusiya ilə** nəzərdə tutulmuş hallarda və qaydada **vəzifəsindən kənarlaşdırıldıqda** (*ağır cinayət törətdikdə*)
vaxtından əvvəl vəzifədən getmiş sayılır.

II. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti istefa verdikdə onun istefa ərizəsi Azərbaycan Respublikasının **Konstitusiya Məhkəməsinə təqdim olunur**. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi istefa ərizəsini Azərbaycan Respublikası Prezidentinin özünün verdiyinə **əmin olduğu təqdirdə** Azərbaycan Respublikası Prezidentinin **istefasının qəbul olunması haqqında qərar qəbul edir**. **Həmin andan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti istefa verdiyinə görə vəzifədən getmiş sayılır.**

III. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səhhətinə görə öz səlahiyyətlərini icra etmək qabiliyyətini **tamamilə itirdiyi barədə məlumat verildikdə** Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi bu faktın aydınlaşdırılması üçün **Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinə** müraciət edir. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi bu barədə **qərarı hakimlərin 6 səs çoxluğu** ilə qəbul edir. Əgər **Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi bu faktı təsdiq etməzsə, məsələ bununla bitmiş sayılır.**

Maddə 105. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti vəzifədən getdikdə onun səlahiyyətlərinin icrası

I. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti vaxtından əvvəl vəzifədən getdikdə **60 gün müddətində** növbədən kənar Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçkiləri keçirilir. Bu

haldə Azərbaycan Respublikasının **yeni Prezidenti seçilənədək** Azərbaycan Respublikasının Prezidenti səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının **Birinci vitse-prezidenti** icra edir. (1)

II. Bu müddət ərzində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini icra edən Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti istefa verdikdə, səhhətinə görə öz səlahiyyətlərini icra etmək qabiliyyətini tamamilə itirdikdə **Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müəyyən etdiyi ardıcılıqla** Azərbaycan Respublikasının **vitse-prezidenti Birinci vitse-prezident statusu almış olur** (2) və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini icra edir.

III. Bu maddənin II hissəsində göstərilən səbəblərə görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidentinin icra etməsi mümkün olmadıqda, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının **Baş naziri icra edir.** (3)

IV. Bu maddənin II hissəsində göstərilən səbəblərə görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Baş nazirinin icra etməsi mümkün olmadıqda, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikası **Milli Məclisinin sədri** (4) icra edir. Həmin səbəblərə görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədrinin icra etməsi mümkün olmadıqda, Azərbaycan Respublikasının **Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərinin başqa vəzifəli şəxs tərəfindən icrası haqqında qərar** qəbul edir (5 – MM)

Maddə 106. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin toxunulmazlığı

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti **toxunulmazlıq hüququna** malikdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin şərəf və ləyaqəti **qanunla** qorunur.

Maddə 106¹. Azərbaycan Respublikası vitse-prezidentlərinin toxunulmazlığı (Deputatla eyni, sadəcə xitam fərqlidir.)

I. **Səlahiyyət müddəti ərzində** Azərbaycan Respublikasının vitse-prezidentinin **şəxsiyyəti toxunulmazdır.**

II. Azərbaycan Respublikasının vitse-prezidenti cinayət başında yaxalanma hallarından başqa tutula bilməz, cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilməz, onun barəsində məhkəmə qaydasında inzibati tənbeh tədbirləri tətbiq edilə bilməz, axtarışa məruz qala bilməz, şəxsi müayinə edilə bilməz.

III. Azərbaycan Respublikasının vitse-prezidenti cinayət başında yaxalanarsa, tutula bilər. Belə olduqda onu tutan orqan bu barədə dərhal Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroruna xəbər verməlidir.

IV. Azərbaycan Respublikasının vitse-prezidentinin toxunulmazlığına yalnız Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun təqdimatına əsasən Azərbaycan Respublikasının **Prezidenti tərəfindən xitam verilə bilər.**

Maddə 107. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin vəzifədən kənarlaşdırılması

I. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin vəzifədən kənarlaşdırılması təşəbbüsü Azərbaycan Respublikasının **Prezidenti ağır cinayət törətdikdə** Azərbaycan Respublikası **Konstitusiyaya Məhkəməsinin təşəbbüsü** ilə Azərbaycan Respublikası **Ali Məhkəməsinin** **30 gün müddətində** verilən rəyi əsasında Azərbaycan Respublikasının **Milli Məclisi qarşısında irəli sürülə bilər**.

III. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin vəzifədən kənarlaşdırılması haqqında **qərar** Azərbaycan Respublikası Konstitusiyaya Məhkəməsinin Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə **müraciət etdiyi gündən** başlayaraq **2 ay ərzində** **qəbul olunmalıdır**. Bu müddətə göstərilən **qərar qəbul edilməsə**, Azərbaycan Respublikasının **Prezidentinə qarşı irəli sürülmüş ittiham rədd edilmiş sayılır**.

II. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlarının **95 səs çoxluğu ilə qəbul olunmuş qərar əsasında** Azərbaycan Respublikasının Prezidenti vəzifədən **kənarlaşdırıla bilər**. **Bu qərarı** Azərbaycan Respublikası **Konstitusiyaya Məhkəməsinin sədri imzalayır**. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyaya Məhkəməsi həmin qərarın imzalanmasına **bir həftə ərzində** **tərəfdar çıxmazsa, qərar qüvvəyə minmir**.

Maddə 108. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təminatı

I. Azərbaycan Respublikasının **Prezidenti və onun ailəsi dövlət hesabına** təmin edilir. Azərbaycan Respublikası **Prezidentinin və onun ailəsinin** təhlükəsizliyini **xüsusi mühafizə** xidmətləri təmin edir.

II. Övvəllər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilmiş şəxsin təminatı qaydaları **Konstitusiyaya qanunu** ilə müəyyən edilir.

Maddə 108¹. Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidentinin təminatı

Azərbaycan Respublikasının **Birinci vitse-prezidenti və onun ailəsi dövlət hesabına** təmin edilir. Azərbaycan Respublikasının **Birinci vitse-prezidentinin və onun ailəsinin** təhlükəsizliyini **xüsusi mühafizə xidmətləri** təmin edir.

Maddə 109. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətləri**Azərbaycan Respublikasının Prezidenti:**

- 1) Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkiləri **təyin edir**;
- 2) Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsini Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin təsdiqinə təqdim edir;
- 3) dövlət iqtisadi və sosial proqramlarını **təsdiq edir**;
- 4)
 - ✓ Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin razılığı ilə Azərbaycan Respublikasının **Baş nazirini** **vəzifəyə təyin edir**;
 - ✓ Azərbaycan Respublikasının **Baş nazirini** **vəzifədən azad edir**;

5) Azərbaycan Respublikası **Nazirlər Kabinetinin üzvlərini** **vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir;** zəruri hallarda Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin iclaslarına sədrlik edir;

6) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin istefası haqqında **qərar qəbul edir;**

7) Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsində icra hakimiyyəti üçün nəzərdə tutulmuş xərclər çərçivəsində **mərkəzi** və **yerli** icra hakimiyyəti orqanları **yaradır;**

8)

➤ Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını,

➤ mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının aktlarını **ləğv edir;**

9)

➤ Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyaya Məhkəməsi, Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi və Azərbaycan Respublikasının apellyasiya məhkəmələri hakimlərinin **vəzifəyə təyin edilməsi haqqında** Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə **təqdimatlar verir;**

➤ Azərbaycan Respublikasının **digər məhkəmələrinin hakimlərini** (ümumi və ixtisaslaşdırılmış) vəzifəyə **təyin edir;**

➤ **Azərbaycan Respublikasının Baş prokurorunu** Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin razılığı ilə vəzifəyə **təyin və vəzifədən azad edir;**

10)

✓ Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı İdarə Heyəti **üzlərinin** vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə **təqdimat verir,**

✓ Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı İdarə Heyətinin üzvləri sırasından Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının **sədrini** **təyin edir;**

11) Azərbaycan Respublikasının **hərbi doktrinasını** Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin **təsdiqinə verir;**

12) Azərbaycan Respublikası **Silahlı Qüvvələrinin ali komanda heyətini** **vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir;**

13) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasını təşkil edir və onun **rəhbərini** **təyin edir;**

14) Azərbaycan Respublikasının **İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin** seçilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə təqdimat verir;

15)

✓ Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdə və beynəlxalq təşkilatlarda diplomatik nümayəndəliklərinin təsis edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə təqdimat verir,

✓ Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdə və beynəlxalq təşkilatlarda **diplomatik nümayəndələrini** **təyin edir və geri çağırır;**

- 16) xarici dövlətlərin diplomatik nümayəndələrinin **etimadnamə və övdətnamələrini** qəbul edir;
- 17)
- ✓ dövlətlərarası və hökumətlərarası beynəlxalq müqavilələri **bağlayır**,
 - ✓ dövlətlərarası və Azərbaycan Respublikasının qanunlarından fərqli qaydalar nəzərdə tutan hökumətlərarası müqavilələri təsdiq və ləğv olunmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təqdim edir;
 - ✓ təsdiqnamələri **imzalayır**;
- 18) **referendum** **təyin edir**;
- 19) **qanunları** **imzalayır** və **dərc edir**;
- 20) vətəndaşlıq məsələlərini həll edir;
- 21) siyasi sığınacaq verilməsi məsələlərini həll edir;
- 22) **əfv edir**;
- 23) dövlət təltifləri ilə təltif edir;
- 24) ali hərbi və ali xüsusi rütbələr verir;
- 25)
- ✓ ümumi və qismən səfərbərlik elan edir,
 - ✓ habelə səfərbərlik üzrə çağırılanları tərxis edir;
- 26) Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının müddətli hərbi xidmətə çağırılması və müddətli hərbi xidmətdə olan hərbi qulluqçuların ehtiyata buraxılması barədə **qərarlar qəbul edir**;
- 27) Azərbaycan Respublikasının **Təhlükəsizlik Şurasını** **yaradır**;
- 28) Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin təyinatı ilə bağlı **olmayan** vəzifələrin icrasına cəlb edilməsinə razılıq verilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təqdimat verir;
- 29) fəvqəladə və hərbi vəziyyət elan edir;
- 30) Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin razılığı ilə müharibə elan edir və sülh bağlayır;
- 31) Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsində bu məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş xərclər çərçivəsində xüsusi mühafizə xidmətləri **yaradır**;
- 32) bu Konstitusiya ilə Azərbaycan Respublikası **Milli Məclisinin və məhkəmə orqanlarının** səlahiyyətlərinə **aid edilməyən** digər məsələləri icra qaydasında həll edir.

Maddə 110. Qanunların imzalanması

I. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti qanunları ona təqdim olunmuş gündən başlayaraq **56 gün ərzində** imzalayır. Qanun Azərbaycan Respublikası Prezidentinin etirazını doğursa, o, qanunu imzalamayıb öz etirazları ilə birlikdə göstərilən müddət ərzində Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə **qaytara bilər. (Veto hüququ)**

II. Konstitusiya qanunları Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən imzalanmazsa, **qüvvəyə minmir**. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi

- ✓ 83 səs çoxluğu ilə qəbul edilən qanunları **95 səs çoxluğu ilə**,
- ✓ 63 səs çoxluğu ilə qəbul edilən qanunları isə **83 səs çoxluğu ilə** yenidən qəbul edirsə, **belə qanunlar təkrar səsvermədən sonra qüvvəyə minir**.

Maddə 110¹. Dövlətlərarası və hökumətlərarası beynəlxalq müqavilələr bağlamaq hüququnun verilməsi

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti dövlətlərarası və hökumətlərarası beynəlxalq müqavilələr bağlamaq hüququnu

- vitse-prezidentə,
- Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin üzvlərinə
- və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müəyyən etdiyi digər şəxslərə verə bilər.

Maddə 111. Hərbi vəziyyət elan edilməsi (xaricdən gələn təhlükə)

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

1. Azərbaycan Respublikası ərazisinin müəyyən hissəsi faktik **işğal** olunduqda,
2. xarici dövlət və ya dövlətlər Azərbaycan Respublikasına **müharibə** elan etdikdə,
3. Azərbaycan Respublikasına qarşı real **silahlı** hücum təhlükəsi yarandıqda,
4. Azərbaycan Respublikasının ərazisi **blokadaya** alındıqda,
5. habelə **blokada** üçün real təhlükə olduqda

Azərbaycan Respublikasının **bütün ərazisində** və **ayrı-ayrı yerlərində** hərbi vəziyyət **elan edir** və bu barədə qəbul etdiyi **fərmanı** **24 saat müddətində** Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin təsdiqinə verir.

Maddə 112. Fövqəladə vəziyyət tətbiq edilməsi (daxildə baş verən hallar)

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

1. təbii fəlakətlər,
2. epidemiyalar,
3. epizootiyalar,
4. böyük ekoloji və başqa qəzalar baş verdikdə,
5. habelə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün pozulmasına yönəldilən hərəkətlər edildikdə,
6. dövlətə qarşı **qiyama** və ya **dövlət çevrilişinə** yönəldilən hərəkətlər edildikdə,
7. zorakılıqla müşayiət olunan **kütləvi iğtişaşlar** yarandıqda,
8. vətəndaşların həyatı və təhlükəsizliyi, yaxud dövlət təsisatlarının normal fəaliyyəti üçün **qorxu törədən digər münafişələr** meydana gəldikdə

Azərbaycan Respublikasının **ayrı-ayrı yerlərində** fövqəladə vəziyyət **tətbiq edir** və bu barədə qəbul etdiyi **fərmanı** **24 saat müddətində** Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin təsdiqinə verir.

Maddə 113. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktları

I. **Ümumi qaydalar** müəyyən etdikdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti **fərmanlar**, **başqa məsələlər** barəsində isə **sərəncamlar** qəbul edir.

II. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarında **başqa qayda** nəzərdə tutulmayıbsa, onlar **dərc edildiyi gündən** qüvvəyə minir.

Maddə 114. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin statusu

I. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti **icra səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsinin təşkili məqsədi ilə** Azərbaycan Respublikasının **Nazirlər Kabinetini yaradır**.

II. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikası Prezidentinin **yuxarı icra orqanıdır**.

III. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə **tabedir və onun qarşısında cavabdehdir**.

IV. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin **iş qaydasını** Azərbaycan Respublikasının **Prezidenti müəyyənləşdirir**.

Maddə 115. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin tərkibi

Azərbaycan Respublikası **Nazirlər Kabinetinin tərkibinə**

- Azərbaycan Respublikasının Baş naziri,
- onun müavinləri,
- nazirlər
- və **başqa mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərləri daxildirlər**.

Maddə 116. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin istefası

Yeni seçilmiş Azərbaycan Respublikasının Prezidenti **vəzifəsini tutduğu və səlahiyyətlərini icra etməyə başladığı gün** Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikası **Prezidentinə istefa verir**.

Maddə 117. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin iclasları

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin iclaslarına, **bir qayda olaraq**, Azərbaycan Respublikasının **Baş naziri sədrlik** edir. (**zəruri hallarda Prezident**)

Maddə 118. Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin təyin edilməsi qaydası

I. Azərbaycan Respublikasının **Baş nazirini** Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin rəziliği ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti təyin edir.

II. Azərbaycan Respublikasının Baş naziri vəzifəsinə namizədlik haqqında **təklifi**

• Azərbaycan Respublikasının Prezidenti onun öz **vəzifələrinin icrasına başladığı gündən** **bir ay**

• və ya Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin **istefa verdiyi gündən** **iki həftə** müddətindən gec olmayaraq Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin müzakirəsinə təqdim edir.

III. Azərbaycan Respublikasının **Milli Məclisi** Azərbaycan Respublikasının Baş naziri vəzifəsinə namizədlik haqqında **qərarı** həmin **namizədliyin təqdim edildiyi gündən **bir həftədən gec olmayaraq**** qəbul edir.

✓ Göstərilən qayda **pozularsa**
✓ **və ya** Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdim etdiyi namizədlərin Azərbaycan Respublikasının Baş naziri vəzifəsinə təyin olunmasına **üç dəfə razılıq verilməzsə**,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Azərbaycan Respublikasının **Baş nazirini Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin razılığı olma**dan təyin edə bilər.

Maddə 119. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin səlahiyyətləri

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:

- 1) Azərbaycan Respublikası **dövlət büdcəsinin layihəsini hazırlayıb** Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim edir;
- 2) Azərbaycan Respublikası dövlət büdcəsinin **icrasını təmin edir**;
- 3) **maliyyə-kredit və pul** siyasətinin həyata keçirilməsini **təmin edir**;
- 4) dövlət **iqtisadi** proqramlarının həyata keçirilməsini **təmin** (*təsdiq*) **edir**;
- 5) dövlət **sosial təminat** proqramlarının həyata keçirilməsini **təmin edir**;
- 6) nazirliklərə və digər mərkəzi (*yerli*) icra hakimiyyəti orqanlarına **rəhbərlik edir, onların aktlarını ləğv edir**;
- 7) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin onun səlahiyyətlərinə aid etdiyi **digər məsələləri həll edir**.

Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi	
dövlət büdcəsinin layihəsini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim edir.	AR-nın NK
dövlət büdcəsini Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin təsdiqinə təqdim edir .	Prezident
dövlət büdcəsinin təsdiq edilməsi və onun icrasına nəzarət .	MM
dövlət büdcəsinin icrasını təmin edir .	AR-nın NK

Maddə 120. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aktları

I. **Ümumi qaydalar** müəyyən etdikdə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti **qərarlar, başqa məsələlər** üzrə **sərəncamlar** qəbul edir.

II. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarında **başqa qayda nəzərdə tutulmayıbsa, onlar dərc edildiyi gündən** qüvvəyə minir.

Maddə 121. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin üzvlüyünə namizədlərə dair tələblər

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri, Baş nazirin müavini, nazir, digər mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı rəhbəri **vəzifəsinə**

1. **seçkilərdə iştirak etmək hüququna malik olan,**

2. ali təhsilli,
3. başqa dövlətlər qarşısında öhdəliyi olmayan
4. Azərbaycan Respublikası vətəndaşı

təyin edilir. **ABAS**

Maddə 122. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin üzvlərinə aid tələblər

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri, onun müavinləri, nazirlər, digər mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərləri

1. **heç bir** başqa seçkili və ya təyinatlı vəzifə **tuta bilməzlər**,
2. **elmi, pedaqoji və yaradıcılıq fəaliyyətindən başqa** heç bir sahibkarlıq, kommersiya və digər ödənişli fəaliyyətlə **məşğul ola bilməzlər**,
3. **vəzifə maaşından, habelə elmi, pedaqoji və yaradıcılıq fəaliyyətinə görə aldığı vəsaitdən başqa məvacib ala bilməzlər.**

Maddə 123. Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin toxunulmazlığı (Deputatla eynidir, sadəcə xitam fərqlidir)

I. **Səlahiyyət müddəti ərzində Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin şəxsiyyəti toxunulmazdır.**

II. Azərbaycan Respublikasının Baş naziri, cinayət başında yaxalanma hallarından başqa tutula bilməz, cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilməz, onun barəsində məhkəmə qaydasında inzibati tənbeh tədbirləri tətbiq edilə bilməz, axtarışa məruz qala bilməz, şəxsi müayinə edilə bilməz.

III. Azərbaycan Respublikasının Baş naziri cinayət başında yaxalanarsa, tutula bilər. Belə olduqda onu tutan orqan bu barədə dərhal Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroruna xəbər verməlidir.

IV. Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin toxunulmazlığına yalnız Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun təqdimatına əsasən Azərbaycan Respublikasının **Prezidenti tərəfindən xitam verilə bilər.**

Maddə 124. Yerlərdə icra hakimiyyəti

I. Yerlərdə icra hakimiyyətini yerli icra hakimiyyətlərinin **başçıları** həyata keçirirlər.

II. **İcra hakimiyyəti başçılarını** Azərbaycan Respublikasının **Prezidenti vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir.**

III. **Yerli icra hakimiyyətlərinin səlahiyyətlərini** Azərbaycan Respublikasının **Prezidenti müəyyən edir.**

Əlavə yaddaş qeydləri

Vəzifələrin tutulması və vəzifədən kənarlaşdırılma		
✓ Prezident ✓ Deputatlar ✓ Bələdiyyə üzvləri	Seçki yolu ilə seçilir.	
✓ AR-nın Milli Məclisinin ✓ NMR-nın Ali Məclisinin ✓ Bələdiyyənin Sədr və sədr müavinləri	İclasda üzvlər (deputatlar) arasından seçilir.	
✓ Hakimlər	95-ci maddənin sonunda verilib.	
✓ Prokurorlar	133-cü maddənin sonunda verilib.	
✓ AR-nın Birinci vitse-prezidenti ✓ və vitse-prezidentləri	Prezident tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilirlər.	
✓ AR-nın Nazirlər Kabinetinin üzvləri	Prezident tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilirlər. Qeyd: NK-nin digər üzvlərinin yox, yalnız AR-nın Baş nazirinin təyin edilməsi üçün Milli Məclisin razılığı tələb edilir. Azad edilməsi üçün isə razılıq tələb edilmir.	
✓ Prezident Administrasiyasının rəhbəri	Prezident tərəfindən vəzifəyə təyin edilir.	
✓ AR-nın Silahlı Qüvvələrinin ali komanda heyəti	Prezident tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilirlər.	
✓ AR-nın İnsan hüquqları üzrə müvəkkili	Prezidentin təqdimatı ilə Milli Məclis tərəfindən 83 səs çoxluğu qərarla seçilir.	
AR Mərkəzi Bankının	Sədri	Prezident tərəfindən vəzifəyə təyin edilir.
	İdarə Heyəti üzvləri	Prezidentin təqdimatı ilə Milli Məclis tərəfindən 63 səs çoxluğu qərarla vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilir.
✓ AR-nın xarici ölkələrdə və beynəlxalq təşkilatlarda diplomatik nümayəndələrini	Prezident təyin edir və geri çağırır.	
✓ Yerli icra hakimiyyəti başçıları	Prezident tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilirlər.	

Hər kəsin	şəxsi toxunulmazlıq hüququ var.
Prezidentin	toxunulmazlıq hüququ var.
Hakimlər	toxunulmazdır.
✓ Deputatların ✓ AR-nın Baş nazirinin ✓ Vitse-prezidentlərin	səlahiyyət müddəti ərzində şəxsiyyəti toxunulmazdır.

Aktlar	
Milli Məclisin	✓ Qanun ✓ Qərar ✓ Konstitusiya qanunu
Prezidentin	✓ Fərman ✓ Sərəncam
Nazirlər Kabinetinin	✓ Qərar ✓ Sərəncam

Qanunlar	
Milli Məclis	Qəbul edir.
Prezident	İmzalayır və dərc edir.
Konstitusiya Məhkəməsi	Şərh edir.
Azərbaycan Respublikasının Prokurorluğu	Qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada və hallarda qanunların icra və tətbiq olunmasına nəzarət edir

VII fəsil MƏHKƏMƏ HAKİMİYYƏTİ

Maddə 125. Məhkəmə hakimiyyətinin həyata keçirilməsi

I. Azərbaycan Respublikasında məhkəmə hakimiyyətini **ədalət mühakiməsi yolu** ilə **yalnız məhkəmələr** həyata keçirirlər.

II. Məhkəmə hakimiyyətini həyata keçirən məhkəmələr:

1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi
2. Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi
3. Azərbaycan Respublikasının apellyasiya məhkəmələri
4. Azərbaycan Respublikasının **ümumi** (rayon, şəhər) məhkəmələr
5. **İxtisaslaşdırılmış** (hərbi, ağır cinayət, kommersiya, inzibati) məhkəmələr

III. Məhkəmə hakimiyyəti **Konstitusiya, mülki və cinayət** məhkəmə icraatı vasitəsilə və **qanunla nəzərdə tutulmuş digər vasitələr** ilə həyata keçirilir.

IV. Cinayət məhkəmə icraatında Azərbaycan Respublikasının **Prokurorluğu** və **müdafiə tərəfi** iştirak edir.

V. Məhkəmə quruluşu və məhkəmə icraatı qaydası **qanunla** müəyyən olunur.

VI.

✓ Məhkəmələrin səlahiyyətlərinin dəyişdirilməsi məqsədi ilə müəyyən olunmamış hüquqi üsulların **tətbiq edilməsi**

✓ və **fövqəladə məhkəmələrin yaradılması**
qadağandır.

VII. Məhkəmə icraatı **həqiqətin müəyyən edilməsini** təmin etməlidir.

Maddə 126. Hakimliyə namizədlərə aid tələblər

I.

- ✓ Seçkilərdə iştirak etmək hüququna malik olan,
- ✓ ali **hüquq** təhsilli
- ✓ və **hüquqşünas** ixtisası üzrə **5 ildən artıq işləyən**
- ✓ Azərbaycan Respublikası vətəndaşları

hakim ola bilərlər.

II. **Hakimlər**

- ✓ **heç bir** başqa seçkili və təyinatlı vəzifə tuta bilməzlər,
- ✓ **elmi, pedaqoji və yaradıcılıq fəaliyyətindən başqa** **heç bir** sahibkarlıq, kommersiya və digər ödənişli fəaliyyətlə **məşğul ola bilməzlər**,
- ✓ **siyasi** fəaliyyətlə məşğul **ola bilməz** və **siyasi** partiyalara üzv **ola bilməzlər**,
- ✓ vəzifə maaşından, habelə elmi, pedaqoji və yaradıcılıq fəaliyyətinə görə aldığı vəsaitdən **başqa məvacib** ala bilməzlər.

Maddə 127. Hakimlərin müstəqilliyi, ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsinin əsas prinsipləri və şərtləriI. **Hakimlər**

- ✓ **müstəqildir**,
- ✓ yalnız Azərbaycan Respublikasının **Konstitusiyasına** və **qanunlarına** tabedirlər
- ✓ və **səlahiyyətləri müddətində** dəyişilməzdirlər.

II. **Hakimlər** işlərə

- ✓ **qərəzsiz**,
- ✓ **ədalətlə**,
- ✓ **tərəflərin hüquq bərabərliyinə** əsasən,
- ✓ **faktlara** əsasən
- ✓ və **qanuna** müvafiq

baxırlar.

III. Hər hansı bir şəxs tərəfindən və hər hansı bir səbəbdən **bilavasitə**, yaxud **dolayı** yolla **məhkəmə icraatına**

- **məhdudiyyət qoyulması**,
- **qanuna zidd təsir edilməsi**,
- **hədə və müdaxilə edilməsi**

yolverilməzdir.

IV. Ədalət mühakiməsi **vətəndaşların qanun və məhkəmə** qarşısında bərabərliyi əsasında həyata keçirilir.

V. **Bütün məhkəmələrdə** işlərin icraatı **açıq** aparılır. **(bütün hallarda yazsa səhvdir.)** İşə qapalı iclasda baxılmasına **yalnız o halda** icazə verilir ki, **məhkəmə açıq icraatın**

- ✓ **dövlət, peşə** və **kommersiya sirrinin** açılmasına səbəb olacağını **güman edir**,
- ✓ ya da **vətəndaşların şəxsi və ya ailə həyatının məxfiliyini qorumaq** zərurətinin mövcudluğunu **müəyyən edir**.

VI. Qanunda nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, cinayət işlərinin qiyabi məhkəmə icraatına **yol verilmir**.

VII. Məhkəmə icraatı **çəkişmə prinsipi** əsasında həyata keçirilir.

VIII. Məhkəmə icraatının **istənilən mərhələsində** hər kəsin müdafiə hüququ təmin olunur.

IX. Ədalət mühakiməsi **təqsirsizlik prezumpsiyasına** əsaslanır.

X. Azərbaycan Respublikasında **məhkəmə icraatı**

- ✓ Azərbaycan Respublikasının **dövlət dilində**
- ✓ və ya **müvafiq yerin əhalisinin çoxluq təşkil edən hissəsinin dilində**

aparılır. İşin iştirakçısı olub məhkəmə icraatının aparıldığı **dili bilməyən şəxslərin** aşağıdakı hüquqları təmin edilir.

- işin materialları ilə **tam** tanış olmaq,
- məhkəmədə **tərcüməçi vasitəsi** ilə iştirak etmək
- məhkəmədə **ana dilində** çıxış etmək

Maddə 128. Hakimlərin toxunulmazlığı

I. Hakimlər **toxunulmazdırlar**.

II. Hakim **cinayət məsuliyyətinə yalnız qanunda nəzərdə tutulan qaydada** cəlb oluna bilər.

III. Hakimlərin səlahiyyətlərinə **yalnız qanunda nəzərdə tutulmuş əsaslara və qaydalara** müvafiq surətdə **xitam** verilə bilər.

IV. **Hakimlərin vəzifədən kənarlaşdırılması təşəbbüsünü** hakimlər cinayət törətdikdə **Azərbaycan Respublikasının Prezidenti**

- ✓ Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin **rəyi əsasında**
- ✓ Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi **qarşısında**

irəli sürə bilər. Müvafiq rəyi Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sorgusundan sonra **30 gün müddətində** təqdim etməlidir.

V. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası Məhkəməsi, Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi və Azərbaycan Respublikasının apellyasiya məhkəmələri hakimlərinin işdən kənarlaşdırılması haqqında qərar Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində **83 səs çoxluğu ilə** qəbul edilir; başqa hakimlərin işdən kənarlaşdırılması haqqında qərar Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində **63 səs çoxluğu ilə** qəbul edilir.

Maddə 129. Məhkəmə qərarları və onların icrası

I. Məhkəmənin qəbul etdiyi qərarlar **dövlətin** adından çıxarılır və onların **icrası məcburidir**.

II. Məhkəmə qərarının icra olunmaması **qanunla müəyyən edilmiş** məsuliyyətə səbəb olur.

III. Məhkəmə qərarı **qanuna və sübutlara** əsaslanmalıdır.

Maddə 130. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası Məhkəməsi

I. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası Məhkəməsi **9 hakimdən** ibarətdir.

II. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası Məhkəməsinin hakimlərini Azərbaycan Respublikası **Prezidentinin təqdimatı ilə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi təyin edir.**

III. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası Məhkəməsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin, Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin, Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin **sorgusu əsasında aşağıdakı məsələləri** həll edir: **(MNPAPA)**

1) Azərbaycan Respublikası qanunlarının, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarının, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarlarının, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarının, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının Azərbaycan Respublikası **Konstitusiyasına uyğunluğu;**

2) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanlarının, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarlarının, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının Azərbaycan Respublikası **qanunlarına uyğunluğu;**

3) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarlarının, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının Azərbaycan Respublikası Prezidentinin **fərmanlarına uyğunluğu;**

4) Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin qərarlarının qanunda nəzərdə tutulmuş hallarda Azərbaycan Respublikası **Konstitusiyasına və qanunlarına uyğunluğu;**

5) bələdiyyə aktlarının Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına, Azərbaycan Respublikası qanunlarına, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanlarına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarlarına (Naxçıvan Muxtar Respublikasında həm də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyasına, qanunlarına və Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarlarına) **uyğunluğu;**

6) Azərbaycan Respublikasının qüvvəyə minməmiş dövlətlərarası müqavilələrinin Azərbaycan Respublikası **Konstitusiyasına uyğunluğu;** Azərbaycan Respublikasının hökumətlərarası müqavilələrinin Azərbaycan Respublikası **Konstitusiyasına və qanunlarına uyğunluğu;**

7) Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasının, qanunlarının, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin qərarlarının və Nazirlər Kabinetinin qərarlarının **Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına uyğunluğu;** Naxçıvan Muxtar Respublikası qanunlarının, Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarlarının **Azərbaycan Respublikası qanunlarına uyğunluğu;** Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarlarının Azərbaycan Respublikası **Prezidentinin fərmanlarına və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarlarına uyğunluğu;**

8) qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyətləri arasında **səlahiyyətlər bölgüsü ilə bağlı mübahisələr.**

IV. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin, Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin, Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sorğusu əsasında Azərbaycan Respublikasının **Konstitusiyasını və qanunlarını şərh edir. (MNPAPA)**

V. **Hər kəs** onun hüquq və azadlıqlarını **pozan**

- ✓ qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanlarının normativ aktlarından,
- ✓ bələdiyyə və məhkəmə aktlarından

qanunla müəyyən edilmiş qaydada bu maddənin III hissəsinin 1-7-ci bəndlərində göstərilən məsələlərin Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən həll edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinə pozulmuş insan hüquq və azadlıqlarının **bərpa edilməsi məqsədi ilə şikayət verə bilər.**

VI. Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə müəyyən edilmiş qaydada **məhkəmələr** insan hüquq və azadlıqlarının həyata keçirilməsi məsələləri ilə bağlı Azərbaycan Respublikası **Konstitusiyasının və qanunlarının şərh edilməsi haqqında** Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinə **müraciət edə bilərlər.**

VII. **Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili** insan hüquq və azadlıqlarını **pozan**

- ✓ qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanlarının normativ aktlarından,
- ✓ bələdiyyə və məhkəmə aktlarından

qanunla müəyyən edilmiş qaydada bu maddənin III hissəsinin 1-7-ci bəndlərində göstərilən məsələlərin Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən həll edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinə **sorğu verə bilər.**

QEYD:

KM-nə Sorğu verə bilər	KM-nə Müraciət edə bilər	KM-nə Şikayət verə bilər
MNPAPA+O 1.AR-nın Prezidenti 2.AR-nın Prokurorluğu 3.AR-nın Milli Məclisi 4. AR-nın Nazirlər Kabineti 5. AR-nın Ali Məhkəməsi 6.NMR-nın Ali Məclisi + 7.AR-nın İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili	1. Məhkəmələr 2. Milli Məclis 3. MSK	Hər kəs

VIII. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi **bu Konstitusiyada nəzərdə tutulmuş digər səlahiyyətləri də** həyata keçirir.

IX. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyaya Məhkəməsi öz səlahiyyətlərinə aid edilən məsələlərə dair **qərarlar** qəbul edir. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyaya Məhkəməsinin qərarı Azərbaycan Respublikası ərazisində **məcburi qüvvəyə malikdir**. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyaya Məhkəməsinin **qərarları dərc edilməlidir**.

X.

- ✓ Qanunlar və digər aktlar(fərman,sərəncam və.s),
- ✓ yaxud onların ayrı-ayrı müddəaları,
- ✓ Azərbaycan Respublikasının **hökumətlərarası** müqavilələri

Azərbaycan Respublikası **Konstitusiyaya Məhkəməsinin qərarında müəyyən edilmiş müddətdə qüvvədən düşür**,

- ✓ Azərbaycan Respublikasının **dövlətlərarası** müqavilələri isə

qüvvəyə minmir.

Maddə 131. Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi

I. Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi ümumi və ixtisaslaşdırılmış məhkəmələrin icraatına aid edilən **mülki, cinayət və digər işlər üzrə ali məhkəmə orqanıdır**; o, **kassasiya qaydasında** ədalət mühakiməsini həyata keçirir; məhkəmələrin praktikasına aid məsələlər üzrə **izahatlar verir**.

II. Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin hakimlərini Azərbaycan Respublikası **Prezidentinin təqdimatı ilə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi təyin edir**.

III. Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin qərarları **dərc edilməlidir**.

Qeyd: AR **Konstitusiyaya Məhkəməsinin** və AR **Ali Məhkəməsinin** qərarları dərc edilməlidir.

Maddə 132. Azərbaycan Respublikasının apellyasiya məhkəmələri

I. Azərbaycan Respublikasının apellyasiya məhkəmələri **qanunla** onların səlahiyyətlərinə aid edilmiş işlər üzrə **yuxarı instansiya** məhkəmələridir.

II. Azərbaycan Respublikasının apellyasiya məhkəmələrinin hakimlərini Azərbaycan Respublikası **Prezidentinin təqdimatı ilə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi təyin edir**.

Maddə 133. Azərbaycan Respublikasının Prokurorluğu

I. Azərbaycan Respublikasının Prokurorluğu

- **qanunla** nəzərdə tutulmuş qaydada və hallarda **qanunların icra və tətbiq olunmasına nəzarət edir**;
- **qanunla** nəzərdə tutulmuş hallarda **cinayət işləri başlayır** və **istintaq aparır**;
- məhkəmədə **dövlət ittihamını müdafiə edir**;
- məhkəmədə **iddia qaldırır**;
- məhkəmə qərarlarından **protest verir**.

II. Azərbaycan Respublikasının Prokurorluğu ərazi və ixtisaslaşdırılmış prokurorların Azərbaycan Respublikası Baş prokuroruna tabeliyinə əsaslanan **vahid mərkəzləşdirilmiş orqandır.**

III. Azərbaycan Respublikasının Baş prokurorunu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin razılığı ilə vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir.

IV. Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun müavinlərini, respublika ixtisaslaşdırılmış prokurorluqlarına rəhbərlik edən prokurorları, Naxçıvan Muxtar Respublikasının prokurorunu Azərbaycan Respublikası **Baş prokurorunun təqdimatı ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir.**

V. Ərazi və ixtisaslaşdırılmış prokurorları Azərbaycan Respublikası **Prezidentinin razılığı ilə Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir.**

Prokurorların təyin və azad edilməsi	
✓ AR-nın Baş prokuroru	<i>AR Milli Məclisinin razılığı ilə</i> Prezident təyin və azad edir.
✓ AR-nın Baş prokurorunun müavinləri ✓ NMR-nın prokuroru ✓ respublika ixtisaslaşdırılmış prokurorluqlarına rəhbərlik edən prokurorları	<i>AR-nın Baş prokurorunun təqdimatı ilə</i> Azərbaycan Respublikasının Prezidenti vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir.
✓ ərazi prokurorları ✓ ixtisaslaşdırılmış prokurorlar	<i>Prezidentin razılığı ilə</i> Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir.

VIII fəsil NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI

Maddə 134. Naxçıvan Muxtar Respublikasının statusu

I. Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan Respublikasının tərkibində **muxtar dövlətdir.**

II. Naxçıvan Muxtar Respublikasının **statusu bu Konstitusiyaya** ilə müəyyən edilir.

III. Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan Respublikasının **ayrılmaz tərkib hissəsidir.**

IV.

- ✓ Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası,
- ✓ qanunları,
- ✓ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanları
- ✓ və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarları

Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində **məcburidir.**

V. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin qəbul etdiyi **Naxçıvan Muxtar**

Respublikasının Konstitusiyası və qanunları

✓ müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və qanunlarına zidd olmamalıdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabinetinin qəbul etdiyi qərarlar

- ✓ Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına,
- ✓ qanunlarına,
- ✓ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanlarına,
- ✓ Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarlarına

zidd olmamalıdır.

VI. **Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyası** Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən təqdim edilir və **Konstitusiya qanunu** ilə təsdiq edilir.

(Qəbul edir: NMR Ali Məclisi)

Təsdiq edir: AR Milli Məclisi)

Maddə 135. Naxçıvan Muxtar Respublikasında hakimiyyətlərin bölünməsi**I. Naxçıvan Muxtar Respublikasının**

- ✓ **qanunvericilik hakimiyyətini** Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi,
- ✓ **icra hakimiyyətini** Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti,
- ✓ **məhkəmə hakimiyyətini** Naxçıvan Muxtar Respublikasının məhkəmələri

həyata keçirir.

II. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi və Məhkəmələri

✓ Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və qanunları ilə onun səlahiyyətlərinə aid edilən məsələlərin həllində,

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti

✓ Azərbaycan Respublikasının **Konstitusiyası, qanunları** və Azərbaycan Respublikası **Prezidentinin fərmanları** ilə onun səlahiyyətlərinə aid edilən məsələlərin həllində

müstəqildirlər.

Maddə 136. Naxçıvan Muxtar Respublikasının ali vəzifəli şəxsi

Naxçıvan Muxtar Respublikasının **ali vəzifəli şəxsi** Naxçıvan Muxtar Respublikası **Ali Məclisinin sədridir.**

Maddə 137. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi

I. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi **45 üzvdən** ibarətdir.

II. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin **səlahiyyət müddəti 5 ildir.**

III. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin **sədrini və onun müavinlərini seçir, daimi və digər komissiyalar təşkil edir.**

Maddə 138. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin müəyyən etdiyi ümumi qaydalar **(Qanun)**

I. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi aşağıdakılara dair ümumi qaydalar müəyyən edir:

- 1) Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinə seçkilər;
- 2) vergilər;
- 3) Naxçıvan Muxtar Respublikası iqtisadiyyatının inkişafı istiqamətləri;
- 4) sosial təminat;
- 5) ətraf mühitin qorunması;
- 6) turizm;
- 7) səhiyyə, elm, mədəniyyət.

II. Bu maddədə göstərilən məsələlərə dair Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi **qanunlar** qəbul edir.

Maddə 139. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin həll etdiyi məsələlər **(Qərar)**

I. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi aşağıdakı məsələləri həll edir:

- 1) Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin işinin təşkili;
- 2) Naxçıvan Muxtar Respublikasının **büdcəsinin təsdiqi**;
- 3) Naxçıvan Muxtar Respublikasının **iqtisadi və sosial proqramlarının təsdiqi**;
- 4) Naxçıvan Muxtar Respublikası Baş nazirinin vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilməsi;
- 5) Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti tərkibinin təsdiqi;
- 6) Naxçıvan Muxtar Respublikasının **Nazirlər Kabinetinə etimad**.

II. Bu maddədə göstərilən məsələlərə dair Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi **qərarlar** qəbul edir.

Maddə 140. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti

I. **Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabinetinin tərkibini** **Naxçıvan Muxtar Respublikası Baş nazirinin təklifi ilə** Naxçıvan Muxtar Respublikasının **Ali Məclisi təsdiq edir**.

II. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Baş nazirini Azərbaycan Respublikası **Prezidentinin təqdimatına əsasən** Naxçıvan Muxtar Respublikasının **Ali Məclisi təyin edir**.

III. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti:

1. **muxtar respublika büdcəsinin layihəsini hazırlayıb** Naxçıvan Muxtar Respublikasının **Ali Məclisinə** təqdim edir;
2. muxtar respublikanın büdcəsini **icra edir**;
3. muxtar respublikanın iqtisadi proqramlarının həyata keçirilməsini **təmin edir**;
4. muxtar respublikanın sosial proqramlarının həyata keçirilməsini **təmin edir**;
5. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin onun səlahiyyətlərinə aid etdiyi **digər** məsələləri həll edir.

IV. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti **qərar** və **sərəncamlar** qəbul edir.

Qeyd: Həm Azərbaycan, həm də Naxçıvan Nazirlər Kabinetinə **Prezident əlavə səlahiyyət verə bilər.**

Maddə 141. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerli icra hakimiyyəti

Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerli icra hakimiyyətlərinin **başçılarını** Naxçıvan Muxtar Respublikası **Ali Məclisi sədrinin təqdimatı əsasında** Azərbaycan Respublikasının **Prezidenti təyin edir.**

Əlavə qeyd

AR və NMR bəzi fərqləri			
Azərbaycan Respublikası		Naxçıvan Muxtar Respublikası	
müstəqil dövlətdir		muxtar dövlətdir	
Konstitusiya – referendum yolu ilə qəbul edilib		Konstitusiya – Ali Məclis qəbul edib	
AR NK-nə etimad – Milli Məclis		NMR NK-nə etimad – Ali Məclis	
AR-nın dövlət büdcəsinin təsdiqi – Milli Məclis		NMR-nın büdcəsinin təsdiqi – Ali Məclis	
AR-nın Baş nazirinin təyin və azadı – Prezident		NMR-nın Baş nazirinin təyin və azadı – Ali Məclis	
Dövlətin iqtisadi və sosial proqramlarının təsdiqi –Prezident		NMR-nın iqtisadi və sosial proqramlarının təsdiqi – Ali Məclis	

DÖRDÜNCÜ BÖLMƏ

YERLİ ÖZÜNÜİDARƏETMƏ

IX fəsil

BƏLƏDİYYƏLƏR

Maddə 142. Yerlərdə özünüidarənin təşkili

I. Yerli özünüidarəni **bələdiyyələr** həyata keçirir.

II. Bələdiyyələr **seçkilər əsasında** yaradılır.

III. Bələdiyyələrin statusunun əsasları **bu Konstitusiya** ilə, bələdiyyələrə **seçkilərin** qaydaları və bələdiyyələrin statusu **qanunla** müəyyən edilir.

Maddə 143. Bələdiyyələrin işinin təşkili

I. Bələdiyyə öz fəaliyyətini **iclaslar, daimi və başqa komissiyalar** vasitəsi ilə həyata keçirir.

II. Bələdiyyənin iclaslarını **bələdiyyənin sədri çağırır.**

Maddə 144. Bələdiyyələrin səlahiyyətləri

I. Bələdiyyələrin iclaslarında **aşağıdakı məsələlər** həll edilir:

- 1) **bələdiyyə üzvlərinin**
- ✓ **səlahiyyətlərinin tanınması,**

- ✓ qanunla müəyyən edilmiş hallarda onların səlahiyyətlərinin **itirilməsi** və səlahiyyətlərinə **xitam** verilməsi;
- 2) bələdiyyənin **reqlamentinin təsdiq edilməsi**;
- 3) bələdiyyənin
 - ✓ **sədrinin** və **onun müavinlərinin** (*üzvlərinin*) seçilməsi,
 - ✓ daimi və başqa komissiyaların seçilməsi;
- 4) yerli **vergilərin** və **ödənişlərin** müəyyən edilməsi;
- 5) yerli büdcənin və onun icrası haqqında **hesabatların təsdiq edilməsi**;
- 6) bələdiyyə **mülkiyyətinə sahiblik**, ondan **istifadə** və onun **barəsində sərəncam**;
- 7) yerli sosial müdafiə və sosial inkişaf proqramlarının **qəbul və icra edilməsi**;
- 8) yerli iqtisadi inkişaf proqramlarının **qəbul və icra edilməsi**;
- 9) yerli ekoloji proqramların **qəbul və icra edilməsi**.

II. Bələdiyyələrə **qanunvericilik** və **icra hakimiyyətləri** tərəfindən **əlavə səlahiyyətlər də verilə bilər**. Bu səlahiyyətlərin həyata keçirilməsi üçün bələdiyyə üzrə **müvafiq zəruri maliyyə vəsaiti də ayrılmalıdır**. Belə səlahiyyətlərin həyata keçirilməsinə müvafiq olaraq **qanunvericilik və icra hakimiyyətləri nəzarət edirlər**.

Maddə 145. Bələdiyyələrin qərarları

- I. Bələdiyyənin iclaslarında baxılan məsələlərə dair **qərarlar** qəbul edilir.
- II. Bələdiyyənin qərarları bələdiyyə üzvlərinin **sadə səs çoxluğu** ilə qəbul edilir.
- III. **Yerli vergilər və ödənişlər** ilə bağlı qərarlar bələdiyyə üzvlərinin **üçdə iki səs çoxluğu** ilə qəbul edilir.

Maddə 146. Bələdiyyələrin müstəqilliyinin təminatı

I. Bələdiyyələr öz səlahiyyətlərini həyata keçirməkdə **müstəqildirlər**, bu isə bələdiyyə **ərazisində yaşayan vətəndaşlar** qarşısında onların məsuliyyətini **istisna etmir**.

- ✓ Bələdiyyə üzvlərinin **seçilməsi**,
- ✓ səlahiyyətlərinin **dayandırılması**
- ✓ və ya səlahiyyətlərinə **xitam** verilməsi,
- ✓ bələdiyyələrin **vaxtından əvvəl buraxılması** halları və qaydası

qanunla müəyyən edilir.

II. Bələdiyyələrin öz səlahiyyətlərini müstəqil həyata keçirməsi **Azərbaycan dövlətinin suverenliyinə** xələl gətirə bilməz.

III. **Dövlət** bələdiyyələrin fəaliyyətinə **nəzarət edir**.

IV. **Qanunla müəyyən edilmiş hallarda və qaydada** bələdiyyələr öz fəaliyyətləri barəsində Azərbaycan Respublikasının **Milli Məclisinə hesabat təqdim edirlər**.

V. Bələdiyyələrin məhkəmə tərəfindən müdafiəsinə, dövlət orqanlarının qərarları nəticəsində yaranan əlavə xərclərinin ödənilməsinə **təminat verilir**.

Maddə 146¹. Bələdiyyələrin məsuliyyəti

Bələdiyyələr, bələdiyyə qulluqçuları ilə birlikdə, bələdiyyə qulluqçularının qanuna zidd hərəkətləri və hərəkətsizliyi nəticəsində insan hüquq və azadlıqlarına dəymiş ziyanı görə və onların təminatının pozulmasına görə **mülki** məsuliyyət daşıyırlar.

**BEŞİNCİ BÖLMƏ
HÜQUQ VƏ QANUN****X fəsil
QANUNVERİCİLİK SİSTEMİ****Maddə 147. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının hüquqi qüvvəsi**

- I. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası Azərbaycan Respublikasında **ən yüksək hüquqi qüvvəyə** malikdir.
- II. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası **birbaşa hüquqi qüvvəyə malikdir**.
- III. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası Azərbaycan Respublikasının **qanunvericilik sisteminin əsasıdır**.

Maddə 148. Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik sisteminə daxil olan aktlar

I. Qanunvericilik sistemi aşağıdakı **normativ hüquqi aktlardan** ibarətdir:

1. Konstitusiya;
2. referendumla qəbul edilmiş aktlar;
3. qanunlar;
4. fərmanlar;
5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarları;
6. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ aktları.

II. **Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr** Azərbaycan Respublikasının **qanunvericilik sisteminin ayrılmaz tərkib hissəsidir**.

III. Naxçıvan Muxtar Respublikasında **həm də** Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyası və qanunları, Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarları **hüquqi qüvvəyə malikdir**.

IV. Naxçıvan Muxtar Respublikasının qanunvericilik sistemi Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik sisteminə **uyğun olmalıdır**.

V. Öz səlahiyyətləri daxilində **yerli icra hakimiyyəti orqanları** qanunvericilik sisteminə daxil olan aktlara **zidd gəlməyən** **normativ xarakterli** aktlar qəbul edə bilərlər.

Maddə 149. Normativ hüquqi aktlar

I. Normativ hüquqi aktlar **hüquqa** və **haqq-ədalətə** (bərabər mənafeələrə bərabər münasibətə) **əsaslanmalıdır**.

II. **Referendumla qəbul olunmuş aktlar** yalnız dərc edildikdə onların tətbiqi və icrası

- vətəndaşlar,
- qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti,
- hüquqi şəxslər
- və bələdiyyələr üçün

məcburidir.

III. **Qanunlar** Konstitusiyaya zidd olmamalıdır. **Yalnız dərc edilmiş** qanunların tətbiqi və icrası

- **bütün** vətəndaşlar,
- qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti,
- hüquqi şəxslər
- və bələdiyyələr üçün

məcburidir.

IV. **Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanları** Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və qanunlarına zidd olmamalıdır. **Yalnız dərc edilmiş** fərmanların tətbiqi və icrası

- **bütün** vətəndaşlar,
- icra hakimiyyəti orqanları,
- hüquqi şəxslər üçün

məcburidir.

V. **Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarları** Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına, qanunlarına və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanlarına zidd olmamalıdır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarları **yalnız dərc edildikdə** onların tətbiqi və icrası

- vətəndaşlar,
- **mərkəzi və yerli** icra hakimiyyəti orqanları,
- hüquqi şəxslər üçün

məcburidir.

VI. **Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının aktları**

- ✓ Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına,
- ✓ qanunlarına,
- ✓ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanlarına
- ✓ və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarlarına

zidd olmamalıdır.

VII. **Fiziki və hüquqi şəxslərin**

- ✓ hüquqi vəziyyətini **yaxşılaşdıran**,
- ✓ hüquq məsuliyyətini **aradan qaldıran** və ya **yüngülləşdirən**

normativ hüquqi aktların qüvvəsi geriye **şamil edilir.** Başqa normativ hüquqi aktların qüvvəsi geriye **şamil edilmir.**

VIII. Normativ hüquqi aktlar **dərc edilməlidir.** Heç kəs dərc edilməyən normativ hüquqi aktın icrasına (ona riayət olunmasına) **məcbur edilə bilməz** və belə aktın icra

olunmamasına (ona riayət olunmamasına) görə **məsuliyyətə cəlb edilə bilməz**. Normativ hüquqi aktların **dərc edilməsi qaydası** **Konstitusiyaya qanunu** ilə müəyyən edilir.

Maddə 150. Bələdiyyə aktları

I. Bələdiyyələrin qəbul etdikləri aktlar **hüquqa və haqq-ədalətə** (bərabər mənafeələrə bərabər münasibətə) **əsaslanmalıdır**. Bələdiyyələrin qəbul etdikləri aktlar

- ✓ Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına,
- ✓ qanunlarına,
- ✓ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanlarına,
- ✓ Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarlarına **(Naxçıvan Muxtar Respublikasında isə həm də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyasına, qanunlarına, Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarlarına)**

zidd olmamalıdır.

II. Bələdiyyələrin qəbul etdiyi aktın icrası

- ✓ onun **ərazisində yaşayan vətəndaşlar**
- ✓ və onun **ərazisində yerləşən hüquqi şəxslər**

üçün **məcburidir**.

Maddə 151. Beynəlxalq aktların hüquqi qüvvəsi

Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik sisteminə daxil olan normativ hüquqi aktlar ilə **(Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və referendumla qəbul edilən aktlar istisna olmaqla)** Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı **dövlətlərarası müqavilələr** arasında ziddiyyət yaranarsa, **həmin beynəlxalq müqavilələr tətbiq edilir**.

Ziddiyyət yaranarsa	Hansı tətbiq edilir
✓ AR-nın Konstitusiyası ✓ AR-nın tərəfdar çıxdığı dövlətlərarası müqavilələr	AR-nın Konstitusiyası
✓ referendumla qəbul edilmiş aktlar ✓ AR-nın tərəfdar çıxdığı dövlətlərarası müqavilələr	referendumla qəbul edilmiş aktlar
✓ Qanunlar ✓ AR-nın tərəfdar çıxdığı dövlətlərarası müqavilələr	AR-nın tərəfdar çıxdığı dövlətlərarası müqavilələr
✓ fərmanlar ✓ AR-nın tərəfdar çıxdığı dövlətlərarası müqavilələr	AR-nın tərəfdar çıxdığı dövlətlərarası müqavilələr
✓ AR Nazirlər Kabinetinin qərarları ✓ AR-nın tərəfdar çıxdığı dövlətlərarası müqavilələr	AR-nın tərəfdar çıxdığı dövlətlərarası müqavilələr

- ✓ mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ aktları
- ✓ AR-nın tərəfdar çıxdığı dövlətlərarası müqavilələr

AR-nın tərəfdar çıxdığı dövlətlərarası müqavilələr

XI fəsil

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KONSTITUSİYASINDA DƏYİŞİKLİKLƏR

Maddə 152. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında dəyişikliklərin qəbul edilməsi qaydası

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının mətnində dəyişikliklər **yalnız referendumla** qəbul edilə bilər.

Maddə 153. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının mətnində dəyişikliklərin təklif edilməsi qaydası

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının mətnində dəyişiklikləri Azərbaycan Respublikasının **Milli Məclisi** və ya **Azərbaycan Respublikasının Prezidenti** təklif etdikdə, təklif olunan dəyişikliklərə dair **əvvəlcədən** Azərbaycan Respublikası **Konstitusiya Məhkəməsinin** rəyi alınır.

Maddə 154. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin səlahiyyətlərinin məhdudlaşdırılması

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi **referendumla qəbul olunmuş Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının** mətnində dəyişikliklərə dair qərar qəbul edə bilməz.

Maddə 155. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında dəyişikliklər təklif edilməsi təşəbbüsünün məhdudlaşdırılması

Bu Konstitusiyanın **1-ci, 2-ci, 6-cı, 7-ci, 8-ci və 21-ci (Toxunulmaz)** maddələrində dəyişikliklər və ya onların ləğv edilməsi haqqında,

III fəslində nəzərdə tutulmuş insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqlarının ləğvi və ya Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə nəzərdə tutulduğundan daha artıq dərəcədə məhdudlaşdırılması haqqında təkliflər **referenduma çıxarıla bilməz**.

XII fəsil

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KONSTITUSİYASINA ƏLAVƏLƏR

Maddə 156. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əlavələrin qəbul edilməsi qaydası

I. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına əlavələr Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində **95 səs çoxluğu ilə** **Konstitusiya qanunları** şəklində **qəbul edilir**.

II. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əlavələr haqqında Konstitusiya qanunları Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində **iki** dəfə səsə qoyulur. İkinci səsvermə birinci səsvermədən **6 ay sonra** keçirilir.

III. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əlavələr haqqında Konstitusiya qanunları **həm birinci, həm də ikinci səsvermədən sonra** bu Konstitusiyada qanunlar üçün nəzərdə tutulmuş qaydada (**14 gün ərzində**) Azərbaycan Respublikası **Prezidentinə imzalanmaq üçün təqdim olunur**.

IV. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əlavələr haqqında Konstitusiya qanunları Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən **ikinci səsvermədən sonra imzalandıqda qüvvəyə minir**.

V. **Konstitusiya qanunları** Azərbaycan Respublikası **Konstitusiyasının ayrılmaz hissəsidir** və Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının əsas mətninə **zidd olmamalıdır**.

Maddə 157. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına əlavələrin təklif edilməsi təşəbbüsü

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əlavələri

- Azərbaycan Respublikasının **Prezidenti**
- və ya Azərbaycan Respublikası **Milli Məclisinin azı 63 deputatı**

təklif edə bilirlər.

Maddə 158. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əlavələrin təklif edilməsi təşəbbüsünün məhdudlaşdırılması

Bu Konstitusiyanın **birinci bölməsində** əks etdirilmiş müddəalarla əlaqədar Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına **əlavələr təklif edilə bilməz**.

Əlavələr təklif edilə bilməz.	AR-nın Konstitusiyanın birinci bölməsinə
Dəyişiklik edilə bilməz.	Toxunulmaz maddələrə
Ləğv edilə bilməz.	✓ Toxunulmaz maddələr ✓ III fəsildə nəzərdə tutulmuş insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqları
Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə nəzərdə tutulduğundan daha artıq dərəcədə məhdudlaşdırıla bilməz.	✓ III fəsildə nəzərdə tutulmuş insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqları
Qeyd:	
Birinci bölmə –	ilk 23 maddə
Toxunulmaz maddələr –	1, 2, 6, 7, 8, 21
III fəsildə nəzərdə tutulmuş insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqları –	24-71

KEÇİD MÜDDƏALARI

1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası referendumla qəbul edildikdən sonra rəsmən **dərc olunduğu gündən qüvvəyə** minir. Bu Konstitusiyanın qüvvəyə mindiyi gündən **1978-ci il aprel 21-də** qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası (Əsas Qanunu) **qüvvədən düşür**.

2. Bu Konstitusiyanın qüvvəyə minməsinə qədər seçilmiş Azərbaycan Respublikasının Prezidenti **bu Konstitusiya ilə** Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə aid edilmiş səlahiyyətləri həyata keçirir.

3. Bu Konstitusiyanın 101-ci maddəsinin V hissəsi **(müharibə şəraitində səlahiyyət müddətinin uzadılması)** bu Konstitusiya qəbul edildikdən **sonra** seçilən Azərbaycan Respublikası Prezidentinə **şamil edilir**.

4. Azərbaycan Respublikası xalq deputatlarının və Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin **yaratdığı Milli Məclisin** səlahiyyətləri yeni seçilmiş Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin **ilk iclas günü** **başə çatır**. Yeni seçilmiş Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin **ilk iclası** Azərbaycan Respublikası **Milli Məclisinin azı 83 deputatının seçildiyi gündən bir həftə sonra** keçirilir. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin **ilk sessiyası 1996-cı il mayın 31-dək** davam edir.

1995-ci il avqustun 15-də qəbul edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilər haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 85-ci maddəsi bu Qanun əsasında seçilmiş **Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin birinci çağırışının səlahiyyətləri bitənədək qüvvədədir**.

5. **Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti** bu Konstitusiyanın qüvvəyə mindiyi **gündən** bu Konstitusiyada müəyyən edilən səlahiyyətləri həyata keçirir.

6. Bu Konstitusiya qüvvəyə mindiyi **gündən** Azərbaycan Respublikası **yerli xalq Deputatları Sovetlərinin səlahiyyətlərinə xitam verilir**. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi yerli xalq deputatları sovetlərinə aid edilmiş səlahiyyətləri **yerli icra hakimiyyəti** orqanları həyata keçirir.

7. Bu Konstitusiya qüvvəyə mindikdən sonra **iki il müddətində** yerli özünüidarə haqqında qanun qəbul edilməli və **bələdiyyələrə** seçkilər keçirilməlidir.

8. Bu Konstitusiyanın qəbul edildiyi günədək Azərbaycan Respublikasının ərazisində qüvvədə olan **qanunlar və başqa normativ hüquqi aktlar** bu Konstitusiyaya **zidd olmayan hissədə** öz qüvvəsini saxlayır.

9. Bu Konstitusiya qüvvəyə minənədək fəaliyyət göstərən Azərbaycan Respublikasının **məhkəmələri** ədalət mühakiməsini **Konstitusiyada müəyyən edilən səlahiyyətlərə və prinsiplərə uyğun** həyata keçirir.

10. Bu Konstitusiya qüvvəyə mindiyi gündən **bir il ərzində** hakimlərin statusu, məhkəmə quruluşu və **məhkəmə** islahatı ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bu Konstitusiyaya uyğun olan qanunvericiliyi qəbul edilməlidir və Azərbaycan Respublikası məhkəmələrinin hakimləri yenidən təyin edilməlidir. Həmin qanunvericilik qəbul edilənədək hakimlərin vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilməsi bu Konstitusiya qüvvəyə minənədək qüvvədə olan qanunvericilik əsasında həyata keçirilir.

11. Bu Konstitusiya qüvvəyə mindiyi gündən **bir il müddətində** Azərbaycan Respublikasının **Konstitusiya Məhkəməsi** haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul edilməli və Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi yaradılmalıdır. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi **yaradılanadək** bu Konstitusiyada nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin səlahiyyətləri **həyata keçirilmir**. Bu Konstitusiyanın **130-cu maddəsinin III hissəsinin 7-ci** bəndində nəzərdə tutulmuş məsələni Azərbaycan Respublikasının **Ali Məhkəməsi həll edir**.

12. Azərbaycan Respublikasının **Ali Arbitraj** Məhkəməsi bu Konstitusiyanın qüvvəyə mindiyi gündən Azərbaycan Respublikasının **İqtisad Məhkəməsi** adlanır və qüvvədə olan qanunvericiliklə müəyyən olunmuş səlahiyyətləri həyata keçirir.

AR KONSTITUSİYASINDA QEYD EDİLƏN MÜDDƏTLƏR

AR Konstitusiyası qəbul edilib	12 noyabr 1995
AR Konstitusiyası qüvvəyə minib	27 noyabr 1995
AR Konstitusiyasına dəyişiklik	24 avqust 2002
AR Konstitusiyasına əlavə və dəyişiklik	18 mart 2009
AR Konstitusiyasına əlavə və dəyişiklik	26 sentyabr 2016
Hər kəsin toxunulmaz, pozulmaz və ayrılmaz hüquq və azadlıqları vardır	doğulduğu andan
Hər bir şəxsin müdafiəçisinin köməyindən istifadə etmək hüququ vardır	səlahiyyətli dövlət orqanları tərəfindən tutulduğu, həbsə alındığı, cinayət törədilməsində ittiham olunduğu andan
Cinayət törədilməsində təqsirləndirilən hər bir şəxs dinlənilməlidir	məhkum edilməzdən əvvəl
AR Milli Məclisinin çağırışının səlahiyyət müddəti	5 il
AR Milli Məclisinin hər çağırışının seçkiləri keçirilir	hər beş (5) ildən bir noyabr ayının birinci bazar günü
AR Milli Məclisi deputatlığından çıxanların yerinə seçkilər keçirilmir	AR Milli Məclisinin çağırışının səlahiyyət müddətinin bitməsinə 120 gündən az müddət qalarsa

AR Milli Məclisinin 83 deputatının səlahiyyətləri təsdiq edildikdən sonra AR Milli Məclisinin ilk iclası çağırılır	həmin gündən başlayaraq bir həftədən gec olmayaraq
AR Milli Məclisinin ilk iclasının keçirilmə vaxtını AR Konstitusiya Məhkəməsi müəyyən edir	AR Milli Məclisinə seçkilərdən sonra martın 10-dək onun 83 deputatının səlahiyyətləri təsdiq edilməzsə
Qanunvericilik təşəbbüsü qaydasında AR Prezidentinin, AR Ali Məhkəməsinin, AR seçki hüququ olan 40 min vətəndaşının, AR Prokurorluğunun və ya NMR Ali Məclisinin AR Milli Məclisinə təqdim etdiyi qanun və ya qərar layihələri səsə qoyulur	iki ay ərzində
Qanun və ya qərar layihəsini AR Prezidenti, AR Ali Məhkəməsi, AR Prokurorluğu və ya NMR Ali Məclisi təcili elan edibsə, bu müddət təşkil edir	20 gün
Qanunlar AR Prezidentinə imzalanmaq üçün təqdim edilir	qəbul edildiyi gündən 14 gün müddətində
Təcili elan olunan qanun layihəsi AR Prezidentinə imzalanmaq üçün təqdim edilir	qəbul edildiyi gündən 24 saat ərzində
Qanun və AR Milli Məclisinin qərarı qüvvəyə minir	özündə başqa qayda nəzərdə tutulmayıbsa, qanun və qərar dərc edildiyi gündən
AR Prezidentinin səlahiyyət müddəti	7 il
AR Prezidenti səsverməsinin ikinci dövrəsi keçirilir	tələb olunan səs çoxluğu (səsvermədə iştirak edənlərin yarısından çoxunun) səsvermənin birinci dövrəsində toplanmayıbsa, səsvermə günündən sonra ikinci bazar günü
AR Prezidenti seçkilərinin yekunları haqqında məlumatı AR Konstitusiya Məhkəməsi rəsmən elan edir	səsvermə günündən sonra 14 gün ərzində
AR Prezidenti seçilmiş şəxs Konstitusiya Məhkəməsi hakimlərinin iştirakı ilə and içir	AR Prezidenti seçkilərinin yekunları haqqında məlumatın elan olunduğu gündən başlayaraq 3 gün ərzində
AR Prezidenti öz səlahiyyətlərinin icrasına başlamış sayılır	and içdiyi gündən

AR Prezidenti istefa verdiyinə görə vəzifədən getmiş sayılır	AR Konstitusiya Məhkəməsi AR Prezidentinin istefasının qəbul olunması haqqında qərar qəbul etdiyi andan
AR Prezidenti vaxtından əvvəl vəzifədən getdikdə növbədənə AR Prezidenti seçkiləri keçirilir	60 gün müddətində
AR Prezidentinin vəzifədən kənarlaşdırılması təşəbbüsü AR Prezidenti ağır cinayət törətdikdə AR Konstitusiya Məhkəməsinin təşəbbüsü ilə AR Milli Məclisi qarşısında irəli sürülə bilər	AR Ali Məhkəməsinin 30 gün müddətində verilən rəyi əsasında
AR Prezidentinin vəzifədən kənarlaşdırılması haqqında qərar qəbul olunmalıdır	AR Konstitusiya Məhkəməsinin AR Milli Məclisinə müraciət etdiyi gündən başlayaraq 2 ay ərzində
AR Prezidenti qanunları imzalayır	ona təqdim olunmuş gündən başlayaraq 56 gün ərzində
AR Prezidenti fəvqəladə və hərbi vəziyyətlə bağlı qəbul etdiyi fərmanı AR Milli Məclisinin təsdiqinə verir	24 saat müddətində
AR Prezidentinin fərman və sərəncamları qüvvəyə minir	özündə başqa qayda nəzərdə tutulmayıbsa, dərc edildiyi gündən
AR Nazirlər Kabineti AR Prezidentinə istefa verir	yeni seçilmiş AR Prezidenti vəzifəsini tutduğu və səlahiyyətlərini icra etməyə başladığı gün
AR Baş naziri vəzifəsinə namizədlik haqqında təklifi AR Prezidenti AR Milli Məclisinin müzakirəsinə təqdim edir	öz vəzifələrinin icrasına başladığı gündən bir ay və ya AR Nazirlər Kabinetinin istefa verdiyi gündən iki həftə müddətindən gec olmayaraq
AR Milli Məclisi AR Baş naziri vəzifəsinə namizədlik haqqında qərarı qəbul edir	həmin namizədliyin təqdim edildiyi gündən bir həftədən gec olmayaraq
AR Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamları qüvvəyə minir	özündə başqa qayda nəzərdə tutulmayıbsa, dərc edildiyi gündən
Hakimlərin vəzifədən kənarlaşdırılması təşəbbüsünü hakimlər cinayət törətdikdə AR Prezidenti AR Ali	AR Prezidentinin sorğusundan sonra 30 gün müddətində

Məhkəməsinin rəyi əsasında AR Milli Məclisi qarşısında irəli sürə bilər. Müvafiq rəyi AR Ali Məhkəməsi təqdim etməlidir	
NMR Ali Məclisinin səlahiyyət müddəti	5 il
AR Konstitusiyasına əlavələr haqqında Konstitusiya qanunlarının AR Milli Məclisində ikinci səsverməsi keçirilir	birinci səsvermədən 6 ay sonra

AR KONSTITUSİYASINA ƏSASƏN QADAĞANDIR

- Uşaqları onların həyatına, sağlamlığına və ya mənəviyyətinə təhlükə törədə bilən fəaliyyətə cəlb etmək qadağandır (17)
- İnsan ləyaqətini alçaldan və ya insanpərvərlik prinsiplərinə zidd olan dinlərin (dini cərəyanların) yayılması və təbliği qadağandır (18)
- Azərbaycan Respublikasının ərazisində manatdan başqa pul vahidlərinin ödəniş vasitəsi kimi işlədilməsi qadağandır (19)
- İnsan və vətəndaş hüquqlarını və azadlıqlarını irqi, etnik, dini, dil, cinsi, mənşəyi, əqidə, siyasi və sosial mənsubiyyətə görə məhdudlaşdırmaq qadağandır (25)
- Qanunda nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, şəxsin həyatına, fiziki və mənəvi sağlamlığına, mülkiyyətinə, mənzilinə qəsd etmək, ona qarşı zor işlətmək qadağandır (31)
- Qanunla nəzərdə tutulan hallardan başqa, şəxsi və ailə həyatına müdaxilə etmək qadağandır (32)
- Qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla, üçüncü şəxslər haqqında məlumat almaq məqsədi ilə elektron formada və ya kağız üzərində aparılan informasiya ehtiyatlarına daxil olmaq qadağandır (32)
- Qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla, lokaut qadağandır (36)
- Kütləvi informasiya vasitələrində, o cümlədən mətbuatda dövlət senzurası qadağandır (50)
- Tənqiddə görə təqib qadağandır (57)
- Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində və ya hər hansı hissəsində qanuni dövlət hakimiyyətini zorla devirmək məqsədi, cinayət hesab edilən digər məqsədlər güdən və ya cinayətkar üsullardan istifadə edən birliklər qadağandır (58)
- Məhkəmələrin səlahiyyətlərinin dəyişdirilməsi məqsədi ilə müəyyən olunmamış hüquqi üsulların tətbiq edilməsi və fəvqəladə məhkəmələrin yaradılması qadağandır (125)

Məhkəmələr və hakimlər haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsini təmin etmək **məqsədilə** Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında təsbit olunmuş **müstəqil məhkəmə hakimiyyəti yaratmağa yönəlmişdir.**

BİRİNCİ BÖLMƏ

MƏHKƏMƏLƏR

I fəsil

MƏHKƏMƏ HAKİMİYYƏTİ

Maddə 1. Azərbaycan Respublikasında məhkəmələrin təsis olunması

Azərbaycan Respublikasında **Azərbaycan Respublikasının qanunları** ilə təsis edilmiş Azərbaycan Respublikası məhkəmələri fəaliyyət göstərirlər.

Qadağandır

1. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 125-ci maddəsinin VI hissəsinə uyğun olaraq məhkəmələrin səlahiyyətlərinin dəyişdirilməsi məqsədilə **müəyyən olunmamış hüquqi üsulların tətbiqi edilməsi**
2. və Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 125-ci maddəsinin VI hissəsinə uyğun olaraq **fövqəladə məhkəmələrin yaradılması,**
3. eləcə də **xarici dövlətlərin məhkəmələrin yaradılması**
4. yaxud **bu qanunla nəzərdə tutulmayan qaydada məhkəmələrin yaradılması**

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin **fəaliyyəti və hakimlərinin statusu** **«Konstitusiya Məhkəməsi haqqında»** Azərbaycan Respublikasının qanunu ilə **müəyyən olunur.**

Maddə 3. Məhkəmələrin vəzifələri

Azərbaycan Respublikası **məhkəmələrinin fəaliyyəti**

- ✓ yalnız ədalət mühakiməsinin
- ✓ və qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada **məhkəmə nəzarətinin** həyata keçirilməsinə

yönəldilmişdir.

Məhkəmələr ədalət mühakiməsini həyata keçirərkən

- ❖ Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında təsbit edilmiş **insan və vətəndaş hüquqlarını və azadlıqlarını,**
- ❖ mülkiyyət formasından **asılı olmayaraq bütün** müəssisə, idarə və təşkilatların, siyasi partiyaların, ictimai birliklərin, digər hüquqi şəxslərin

hüquqlarını və qanuni mənafeələrini hər cür qəsdlərdən və qanun pozuntularından müdafiə edir.

- ❖ Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında
- ❖ və bu qanunda

nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri həyata keçirirlər.

Məhkəmələrin üzərinə başqa vəzifələr qoyulması yolverilməzdir.

Maddə 4. Məhkəmələrdə işlərə baxılması

Məhkəmələrdə işlərə birinci instansiya, apellyasiya və kassasiya instansiyaları üzrə baxılır.

Məhkəmələrdə işlərə baxılması		
Hansı instansiyalar üzrə baxılır ?	Neçə hakimdən ibarət tərkibdə baxılır ?	Hansı məhkəmələrdir ?
kassasiya instansiyası	üç və ya daha çox	✓ AR Ali Məhkəməsi
apellyasiya instansiyası	üç və ya daha çox	✓ Bakı apellyasiya məhkəməsi ✓ Şəki apellyasiya məhkəməsi ✓ Gəncə apellyasiya məhkəməsi ✓ Sumqayıt apellyasiya məhkəməsi ✓ Şirvan apellyasiya məhkəməsi ✓ NMR Ali Məhkəməsi
birinci instansiya	təkbaşına və ya üç	✓ Rayon məhkəmələri ✓ Şəhər məhkəmələri ✓ İxtisaslaşdırılmış məhkəmələr (HAKİ)

Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş hallarda və qaydada Azərbaycan Respublikası məhkəmələrində işlərə

- ✓ kollegial
- ✓ və hakim tərəfindən təkbaşına

baxılır.

Məhkəmələr işlərə baxarkən

- Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını,
- Azərbaycan Respublikasının qanunlarını
- digər qanunvericilik aktlarını,
- Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələri

rəhbər tuturlar.

Məhkəmələrdə işlərə baxılarkən məhkəmə iclasının protokolu aparılır.

Məhkəmə iclasının gedişini və məhkəmə istintaqı zamanı aparılan prosesual hərəkətləri qeyd etmək üçün texniki vasitələrdən istifadə edilə bilər.

Maddə 5. Məhkəmələrin qərarları

Məhkəmələr baxılmış işlər üzrə **Azərbaycan Respublikası** adından

- ✓ qətnamələr,
- ✓ hökmlər,
- ✓ qərardadlar
- ✓ və qərarlar

(bundan sonra — qərarlar) **çıxarırlar**.

Məhkəmələrin **bütün** qərarları qəbul olunduğu gündən **bir aydan gec olmayaraq** **anonimləşdirilməklə elektron** qaydada yayılmalıdır.

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada **qanuni qüvvəyə minmiş bu qərarlar** Azərbaycan Respublikası ərazisində **bütün** fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən **mütləq, vaxtında və dəqiq icra** olunmalıdır.

Qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarlarının icra **edilməməsi** **Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi** ilə nəzərdə tutulmuş məsuliyyətə səbəb olur.

II fəsil**ƏDALƏT MÜHAKİMƏSİNİN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİNƏ DAİR ƏSAS MÜDDƏALAR****Maddə 7. Hər kəsin qanun və məhkəmə qarşısında hüquq bərabərliyi**

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 25-ci maddəsinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasında **ədalət mühakiməsi** irqindən, milliyyətindən, dinindən, dilindən, cinsindən, mənşəyindən, əmlak vəziyyətindən, qulluq mövqeyindən, əqidəsindən, siyasi partiyalara, həmkarlar ittifaqına və digər ictimai birliklərə mənsubiyyətindən **asılı olmayaraq hər bir şəxs** qanun və məhkəmə qarşısında **hüquq bərabərliyi** əsasında həyata keçirilir.

Maddə 8. Ədalət mühakiməsinin hakimlərin müstəqilliyi təmin edilməklə, heç bir məhdudiyyət qoyulmadan, faktlara əsasən, qərəzsiz, ədalətlə və qanunlara müvafiq həyata keçirilməsi**Ədalət mühakiməsi**

- ✓ **hakimlərin** müstəqilliyi təmin edilməklə,
- ✓ heç bir məhdudiyyət qoyulmadan,
- ✓ faktlara əsasən,
- ✓ qərəzsiz,
- ✓ ədalətlə
- ✓ və **qanunlara** müvafiq

həyata keçirilir.

Maddə 9. Məhkəmə icraatına müdaxilənin və məhkəməyə hörmətsizlik göstərilməsinin yolverilməzliyi

Hər hansı bir şəxs tərəfindən, hər hansı bir səbəbdən bilavasitə, yaxud dolayı yolla **məhkəmə icraatına**

- ✚ məhdudiyyət qoyulması,
- ✚ təsir, hədə və müdaxilə edilməsi,
- ✚ habelə məhkəməyə hörmətsizlik göstərilməsi,
- ✚ yaxud aşkar etinasızlıq göstərildiyini bildirən hərəkətlər edilməsi

yolverilməzdir və Azərbaycan Respublikasının **qanunvericiliyinə müvafiq surətdə məsuliyyətə səbəb olur.**

Maddə 10. Müdafiə hüquqlarının təmin edilməsi

- ✚ Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının, onun ərazisində yaşayan xarici vətəndaşların, habelə vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında və digər qanunlarda nəzərdə tutulmuş **hüquq və azadlıqlarının,**
- ✚ **hüquqi şəxslərin qanuni mənafelərinin**

hər cür qəsdlərdən və qanun pozuntularından məhkəmə icraatının **istənilən mərhələsində məhkəmə müdafiəsi hüququ təmin olunur.**

Heç kəs məhkəmə müdafiəsi hüququndan məhrum edilə bilməz.

Şübhə edilən, təqsirləndirilən şəxsin

- ✓ Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş **vasitələrlə müdafiə hüququna,**
- ✓ o cümlədən tutulduğu, həbsə alındığı, cinayət törədilməsində ittiham olunduğu **andan müdafiəçinin köməyindən istifadə etmək hüququna təminat verilir.**

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 61-ci maddəsinin II hissəsinə uyğun olaraq **qanunla nəzərdə tutulmuş hallarda** hüquqi yardım **ödənişsiz, dövlət hesabına** göstərilir.

Maddə 11. Təqsirsizlik prezumpsiyasının təmin edilməsi

Ədalət mühakiməsi həyata keçirilərkən Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 63-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş **təqsirsizlik prezumpsiyası** prinsipinə riayət olunması təmin edilir.

Maddə 12. Məhkəmə icraatının açıq aparılması

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 127-ci maddəsinin V hissəsinə əsasən işlərə məhkəmənin **qapalı iclaslarında baxılması halları istisna olmaqla, bütün məhkəmələrdə işlərin icraatı açıq aparılır.**

Qanunda nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, cinayət işlərinin qiyabi məhkəmə icraatına **yol verilmir.**

Bütün hallarda məhkəmələrin qərarları açıq elan edilir.

Maddə 13. Məhkəmə icraatının çəkişmə prinsipi əsasında həyata keçirilməsi

Azərbaycan Respublikasında **məhkəmə icraatı tərəflərin hüquq bərabərliyi təmin olunmaqla** Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 127-ci maddəsinin VII hissəsinə uyğun olaraq **çəkişmə prinsipi** əsasında həyata keçirilir.

Maddə 14. Məhkəmə icraatının aparıldığı dil

Məhkəmə icraatının aparıldığı **dil** **Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının** 127-ci maddəsinin X hissəsində **müəyyən edilir**.

Məhkəmə icraatının aparıldığı dili bilməyən şəxslərin hüquqlarının hər hansı şəkildə **məhdudlaşdırılması yolverilməzdir**.

Azərbaycan Respublikasının **qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş hallarda hər kəsin** tərcüməçinin xidmətlərindən **pulsuz** istifadə etmək hüququ təmin edilir.

III fəsil

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MƏHKƏMƏ SİSTEMİ

Maddə 19. Ədalət mühakiməsini həyata keçirən məhkəmələr

Azərbaycan Respublikasında **ədalət mühakiməsini** Azərbaycan Respublikasının məhkəmə sisteminə daxil olan aşağıdakı **məhkəmələr həyata keçirirlər**:

rayon (şəhər) məhkəmələri

ağır cinayətlər məhkəmələri

hərbi məhkəmələr

inzibati məhkəmələr

kommersiya məhkəmələri

Naxçıvan Muxtar Respublikasının ağır cinayətlər məhkəməsi

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məhkəməsi

apellyasiya məhkəmələri

Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi (bundan sonra — Ali Məhkəmə).

Azərbaycan Respublikasının **məhkəmə sistemi daxilində** qanunla müəyyən edilmiş qaydada **digər məhkəmələr də yaradıla bilər**.

Azərbaycan Respublikasının məhkəmə sisteminə daxil olan **məhkəmələrin hakimlərinin ümumi sayı** Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndinə uyğun olaraq müəyyənləşdirilir. **(Prezident)**

Azərbaycan Respublikasının hər bir məhkəməsi **müstəqil hüquqi şəxsdir** və onun Azərbaycan Respublikası **Dövlət gerbinin təsviri olan möhürü** vardır.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, **10 iyun 1997-ci il**

№ 310-IQ

QEYD:

“QANUN” və “QANUNVERİCİLİK” OLAN YERLƏRƏ DİQQƏT EDİN

“BU QANUN” və KONSTITUSİYADA FƏRQLİ OLAN YERLƏRƏ XÜSUSİ DİQQƏT

Dövlət qulluğu haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Bu Qanun **Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının** 94-cü maddəsinin I hissəsinin 19-cu bəndinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasında **dövlət qulluğunun**

- ✓ hüquqi,
- ✓ təşkilati
- ✓ və maliyyə-iqtisadi

əsaslarını **müəyyən edir.**

I FƏSİL
ÜMUMİ MÜDDƏALAR**Maddə 1. Əsas anlayışlar**

1.1. Bu Qanunda istifadə olunan əsas anlayışlar aşağıdakı mənaları ifadə edir:

1.1.1. dövlət qulluğu –

- ✓ Azərbaycan Respublikasının **Konstitusiyasına** və **digər normativ hüquqi aktlarına** uyğun olaraq
- ✓ **dövlətin** məqsəd və funksiyalarının həyata keçirilməsi sahəsində
- ✓ **dövlət qulluğu vəzifəsində xidmət;**

1.1.2. dövlət qulluğunun xüsusi növü – xüsusi, hərbi və ya diplomatik **rütbə nəzərdə tutulan** vəzifələrdə dövlət qulluğu keçmə;

1.1.3. dövlət qulluqçusu –

- ✓ yalnız bu Qanunun 1.1.4-cü maddəsində nəzərdə tutulan (**dövlət orqanlarının maliyyələşdiyi**) mənbələrdən **dövlət məvacibi alan,**
- ✓ bu Qanunla müəyyən edilmiş qaydada **inzibati** və ya **yardımcı** dövlət qulluğu vəzifəsini tutan və **ixtisas dərəcəsi verilən,**
- ✓ **inzibati** vəzifə üzrə ilk dəfə daimi dövlət qulluğuna qəbul edilərkən Azərbaycan Respublikasına sadıq olacağına **and içən,**
- ✓ **Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan dövlət orqanının işçisi;**

1.1.4. dövlət orqanı –

- ✓ Azərbaycan Respublikasının **Konstitusiyası** və Azərbaycan Respublikasının **qanunları** ilə müəyyən edilmiş hüduhdlarda **dövlətin məqsədini və funksiyalarını həyata keçirən,**
- ✓

1. Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən,

2. Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsindən
3. və **qanunla** müəyyən edilən hallarda əlavə olaraq büdcədən kənar vəsaitlər hesabına

maliyyələşdirilən,

- ✓ Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və Azərbaycan Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq **yaradılan**
- ✓ və bu Qanunun 7-ci maddəsində nəzərdə tutulan struktura malik olan **dövlət təsisatı**;

1.1.5. dövlət orqanlarının kateqoriyası (təsnifatı) – dövlət orqanlarının statusu, iyerarxiyası və yurisdiksiyası (ölkə, regional və yerli səviyyədə) nəzərə alınmaqla təsnifləşdirilməsi;

1.1.8. inzibati və yardımçı vəzifələrin təsnifatı – dövlət orqanlarında inzibati və yardımçı **vəzifələrin** aid olduqları dövlət orqanlarının kateqoriyası nəzərə alınmaqla təsnifləşdirilməsi;

1.1.12. dövlət qulluqçusunun ixtisas dərəcəsi – dövlət qulluqçusunun tutduğu vəzifəyə uyğun olaraq ona verilən **ixtisas səviyyəsi**;

1.1.6. dövlət məvacibi – dövlət qulluqçusuna **pul** formasında **nağdsız** qaydada ödənilən **aylıq haqq**;

1.1.7. dövlət qulluğu vəzifəsi – dövlət orqanının Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə müəyyən edilən səlahiyyətlərini icra etmək məqsədilə həmin orqanın strukturuna müvafiq olaraq ştat cədvəlində müəyyən edilən **ştat vahidi**;

1.1.9. dövlət qulluğunun inzibati vəzifəsi – dövlət orqanının struktur bölməsinin fəaliyyət istiqamətinə uyğun olaraq həmin bölmənin səlahiyyətlərini **bilavasitə** həyata keçirən, dövlət orqanının strukturuna müvafiq olaraq ştat cədvəlində müəyyən edilən **ştat vahidi**;

1.1.10. dövlət qulluğunun yardımçı vəzifəsi – dövlət orqanının struktur bölməsinin fəaliyyətini **təmin edən**, dövlət orqanının strukturuna müvafiq olaraq ştat cədvəlində müəyyən edilən **ştat vahidi**;

1.1.11. inzibati və yardımçı vəzifələrin təsnifat toplusu –

- ✓ inzibati və yardımçı vəzifələrin **adlarını**,

- ✓ inzibati və yardımçı vəzifələrin təsnifatlarını
- ✓ və dövlət qulluqçularının ixtisas dərəcələrini **özündə əks etdirən**,
- ✓ dövlət orqanlarında ştat cədvəllərinin hazırlanması üçün **əsas olan**
- ✓ və **müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan** (*Azərbaycan Respublikasının Prezidenti*) tərəfindən **təsdiq edilən siyahı**;

1.1.13. dövlət orqanının strukturu – dövlət orqanının fəaliyyətini təmin edən struktur qurumlarının normativ hüquqi aktlarla müəyyən edilmiş **sistemi**;

1.1.14. dövlət orqanının aparatı – özündə struktur bölmələri (şöbə və sektor) birləşdirən və dövlət orqanına həvalə edilmiş səlahiyyətlərin həyata keçirilməsini **bilavasitə** təşkil və təmin edən dövlət orqanının **struktur qurumu**;

1.1.15. dövlət orqanının struktur bölməsi – dövlət orqanının rəhbərinin qərarı ilə yaradılan və həmin dövlət orqanının **əsasnaməsinə uyğun olaraq** ona həvalə edilmiş səlahiyyətləri həyata keçirən dövlət orqanının **struktur vahidi**;

1.1.16. rotasiya – **inzibati** vəzifə tutan dövlət qulluqçularının bu Qanunun 31-1-ci maddəsinə uyğun olaraq **bir vəzifədən başqa vəzifəyə keçirilməsi**;

1.1.17. bilavasitə rəhbər – dövlət qulluqçusunun **birbaşa** tabe olduğu vəzifəli şəxs;

1.1.18. xidməti fəaliyyət – dövlət qulluqçusunun **qanunla** müəyyən edilmiş hüquq və vəzifələrinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar **fəaliyyəti**;

1.1.19. dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi –

- ✓ dövlət qulluqçusunun cari fəaliyyətinə **nəzarətin həyata keçirilməsi**,
- ✓ onun potensial imkanlarının **aşkara çıxarılması** və həmin imkanlardan **səmərəli istifadə edilməsi**,
- ✓ dövlət qulluqçusunun dövlət məvacibinin məbləğinin **müəyyənləşdirilməsi**,
- ✓ dövlət qulluqçusunun peşə səriştəliyini artırmağa **stimullaşdırılması**
- ✓ və onun

- əlavə təhsilə və ya təlimə ehtiyacının,
- habelə tutduğu vəzifəyə uyğun gəlib-gəlmədiyinin,
- işçinin vəzifədə irəli çəkilməsi üçün potensialının

müəyyənləşdirilməsi

məqsədilə keçirilən dövlət qulluqçusunun **hər təqvim ilinin sonunda fəaliyyətinin yoxlanılması**;

1.1.20. şöbə – dövlət orqanının bir və ya bir neçə fəaliyyət istiqaməti üzrə səlahiyyətlərini həyata keçirən **struktur bölməsi**;

1.1.21. sektor – dövlət orqanının şöbə daxilində və ya müstəqil şəkildə yaradılan **struktur bölməsi**;

1.1.22. vəzifə təlimatı –

- ✓ dövlət qulluğu vəzifəsinin **adının**,
- ✓ **qulluq funksiyalarının**
- ✓ və həmin **vəzifənin tutulması şərtlərinin**

əks olunduğu və **dövlət orqanının rəhbəri** tərəfindən **təsdiq olunan sənəd**;

1.1.23. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı – səlahiyyətləri Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 113-cü maddəsi (*Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktları*) ilə müəyyən edilən fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun sahələrdə **dövlət siyasətini və tənzimlənməsini** həyata keçirən **dövlət orqanı**;

1.1.24. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılan dövlət agentlikləri və dövlət xidmətləri – mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının yanında yaradılan və **sahəvi qanunlarla** müəyyən edilən səlahiyyətlərini **ölkə səviyyəsində** həyata keçirən **struktur qurumu**;

1.1.25. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yerli bölmələri – mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının **yerlərdə** (rayon, şəhər və region üzrə) fəaliyyətinin təmin edilməsi məqsədilə yaradılan **struktur qurumu**;

1.1.26. intizam məsuliyyəti –

- ✓ dövlət qulluqçusuna həvalə olunmuş vəzifələrin yerinə yetiril**mə**məsi və ya lazımı şəkildə yerinə yetiril**mə**məsinə (**intizam xətasına**),
- ✓ habelə bu Qanunla müəyyən edilmiş məhdudiyyətlərə əməl olun**mə**masına görə **bu Qanunda** nəzərdə tutulmuş intizam tənbehinin tətbiqini nəzərdə tutan **hüquqi məsuliyyət növü**;

1.1.27. müsabiqə – **inzibati** vəzifələrin tutulması məqsədilə namizədlərin vakant vəzifələrə uyğunluğunu qiymətləndirmək üçün keçirilən **test imtahanından** və **müsahibədən ibarət proses**;

1.1.28. daxili müsahibə – 1–5-ci kateqoriya dövlət orqanlarında inzibati vəzifələrin **birinci-yeddinci** təsnifatlarına uyğun olan vakant vəzifənin tutulması üçün keçirilən,

- ✓ həmin dövlət orqanlarında inzibati vəzifələrdə qulluq keçən və inzibati vəzifələrin təsnifatına uyğun ixtisas dərəcəsi olan dövlət qulluqçularının,
- ✓ habelə bu Qanunun 28.12-ci maddəsinin ikinci hissəsində müəyyən edilmiş vəzifələrə iddia edən şəxslərin iştirakını nəzərdə tutan **müsahibə**;

1.1.29. ümumi müsahibə – 1–5-ci kateqoriya dövlət orqanlarında inzibati vəzifələrin **dördüncü-yeddinci** təsnifatlarına uyğun olan vakant vəzifənin

- ✓ həmin dövlət orqanında və ya digər dövlət orqanında inzibati vəzifələrdə qulluq keçən və inzibati vəzifələrin təsnifatına uyğun ixtisas dərəcəsi olan dövlət qulluqçuları,
- ✓ habelə **azı 5 il** qulluq stajı olan və dövlət orqanında **inzibati** vəzifələrdə çalışmış,
- ✓ həmçinin bu Qanunun 29.3-cü maddəsinin birinci hissəsində nəzərdə tutulmuş digər şəxslər tərəfindən tutulması məqsədilə keçirilən **müsahibə**.

1.2. Bu Qanunda istifadə olunan **digər anlayışlar** Azərbaycan Respublikasının **normativ hüquqi aktları ilə** müəyyən edilmiş mənaları ifadə edir.

Maddə 2. Qanunun tətbiq dairəsi

2.1. Bu Qanun dövlət orqanlarının struktur qurumlarında qulluq keçən **dövlət qulluqçularına** şamil edilir.

2.2. Bu Qanunda başqa hal nəzərdə tutulmamışdırsa, **bu Qanun** aşağıdakı şəxslərə **şamil olunmur**.

1. Azərbaycan Respublikasının **Prezidentinə**,
2. Azərbaycan Respublikasının **Birinci vitse-prezidentinə**,
3. Azərbaycan Respublikasının **vitse-prezidentlərinə**,
4. Azərbaycan Respublikasının **Baş nazirinə və onun müavinlərinə**,
5. Naxçıvan Muxtar Respublikasının **Baş nazirinə və onun müavinlərinə**,
6. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin **deputatlarına**,
7. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin **deputatlarına**,
8. Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinə (**ombudsmana**),
9. Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinə (**ombudsmana**),
10. Azərbaycan Respublikası mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının
 - ✓ **rəhbərlərinə**
 - ✓ **və onların müavinlərinə**,
11. Naxçıvan Muxtar Respublikası mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının
 - ✓ **rəhbərlərinə**,
12. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının
 - ✓ **sədrinə**,
 - ✓ **sədr müavininə**,

✓ katiblərinə
✓ və digər üzvlərinə,
13. Naxçıvan Muxtar Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının
✓ sədrinə,
14. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Bakı şəhərində Daimi Nümayəndəliyinin
✓ rəhbərinə,
15. Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
səlahiyyətli nümayəndəsinə və onun müavinlərinə
16. Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının
✓ sədrinə,
✓ sədr müavininə
✓ və auditorlarına,
17. Azərbaycan Respublikasının Media və Yayım Şurasının
✓ sədrinə,
✓ sədr müavinlərinə
✓ və digər üzvlərinə,
18. Azərbaycan Respublikası məhkəmələrinin hakimlərinə,
19. yerli icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərlərinə (başçılarına),
20. və hərbi qulluqçulara

2.3. Dövlət qulluğunun **xüsusi növündə** çalışan şəxslərin **qulluq (xidmət) keçməsi** bu Qanunun

- ✓ Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının dövlət qulluğuna qəbul edilmək hüququna,
- ✓ dövlət qulluğuna qəbulun şəffaflıq əsasında müsabiqə və müsahibə yolu ilə həyata keçirilməsinə,
- ✓ dövlət qulluqçularının xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinə
- ✓ və dövlət qulluğunun digər prinsiplərinə **aid müddəaları**,
- ✓ həmçinin bu Qanunun 15-1-ci maddəsi (*Dövlət qulluqçusunun şəxsi işi*)

nəzərə alınmaqla, Azərbaycan Respublikasının **başqa qanunları** ilə tənzimlənir.

Dövlət qulluğunun xüsusi növü nəzərdə tutulan dövlət orqanlarında **çalışan** və xüsusi, hərbi və ya diplomatik **rütbəsi olmayan şəxslərə** (dövlət qulluqçusu olmayan digər işçilər istisna olmaqla) **bu Qanun şamil edilir**.

2.4. Bu Qanun dövlət orqanlarının tabeliyində olan **hüquqi şəxslərin işçilərinə şamil edilir**mir. Bu işçilərin əmək münasibətləri Azərbaycan Respublikasının **Əmək Məcəlləsi** ilə tənzimlənir.

Maddə 3. Dövlət qulluğunun əsas vəzifələri

3.0. Dövlət qulluğunun **əsas vəzifələri** aşağıdakılardır: **(Əzbər)**

1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və digər qanunvericilik aktları əsasında **vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi**;
2. **dövlət orqanlarının** səlahiyyəti hüdudlarında
 - ✓ qərarların hazırlanması,
 - ✓ qəbul edilməsi,
 - ✓ icrası
 - ✓ və onların icrasına nəzarət edilməsi;
3. **dövlət orqanlarının** səmərəli fəaliyyətinin və **dövlət qulluqçuları** tərəfindən qulluq funksiyalarının icrasının **təmin edilməsi**.

Maddə 4. Dövlət qulluğunun prinsipləri

4.1. Dövlət qulluğu aşağıdakı **prinsiplərə** əsaslanır:

- 1) **qanunçuluq**;
- 2) dövlət qulluğuna qəbulun **şəffaflığı**;
- 3) **vətəndaşların** dövlət qulluğuna **müsabiqə** və **müsaibə** əsasında qəbul edilməsi;
- 4) Azərbaycan Respublikasında **qanunvericilik**, **icra** və **məhkəmə hakimiyyəti** orqanlarının **səlahiyyət hüdudlarının müəyyən edilməsi**;
- 5) **dövlət orqanlarına** və **dövlət qulluqçularına** **nəzarət** və **onların hesabat verməsi**;
- 6) **yuxarı** kateqoriya dövlət orqanlarının və vəzifəli şəxslərin öz səlahiyyətləri hüdudlarında qəbul etdikləri qərarların **aşağı** kateqoriya dövlət orqanları və vəzifəli şəxslər tərəfindən yerinə yetirilməsinin **məcburiliyi**;
- 7) **bütün** vətəndaşların və vəzifəli şəxslərin dövlət qulluqçularının **qanuni** tələblərini icra etməyə və **qanuni** hərəkətlərini müdafiə etməyə **borclu olması**;
- 8) **vətəndaşların** öz qabiliyyətlərinə, xidməti nailiyyətlərinə və peşə hazırlığına uyğun olaraq dövlət qulluğunun hər hansı vəzifəsini tutmaqda **hüquq bərabərliyi**;
- 9) irqindən, etnik mənsubiyyətindən, dinindən, dilindən, cinsindən, sosial mənsəyindən, ailə, əmlak və qulluq mövqeyindən, yaşayış yerindən, əqidəsindən, həmkarlar ittifaqlarına və ya ictimai birliklərə mənsubiyyətindən, habelə dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinə aid olma~~yan~~ başqa səbəblərdən **asılı olmayaraq dövlət qulluqçularının hüquq bərabərliyi**;
- 10) **dövlət qulluqçularının** potensialının səmərəli istifadəsi və peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması məqsədilə onların **rotasiyası**;
- 11) **dövlət qulluqçularının** sosial və hüquqi müdafiəsi, onların **özləri** və **ailələri üçün layiqli həyat səviyyəsinin təmin edilməsi**;
- 12) dövlət orqanlarının və ya onların vəzifəli şəxslərinin **qanunsuz** hərəkətləri (hərəkətsizliyi) nəticəsində vurulmuş zərərə görə **dövlət orqanlarının məsuliyyət daşması**.

4.2. Dövlət orqanlarında siyasi partiyaların və ictimai birliklərin strukturları yaradılır.

4.3. Dövlət qulluqçuları vəzifə borclarını yerinə yetirərkən

- ✓ Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasını,
- ✓ qanunlarını
- ✓ və onlara müvafiq olaraq qəbul edilmiş digər qanunvericilik aktlarını

rəhbər tuturlar.

Maddə 5. Dövlət qulluğunu idarəetmə orqanları

5.1. Azərbaycan Respublikasında

- ✓ bu Qanunun ("Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun) tətbiqinə nəzarəti,
- ✓ dövlət qulluğunun **normativ-metodiki təminatını**

Azərbaycan Respublikasının **Dövlət Qulluğunu İdarəetmə Şurası** həyata keçirir (bundan sonra - Şura). Şura **18** nəfər üzvdən ibarətdir.

Şuranın

- ✓ **6** üzvü Azərbaycan Respublikasının **Prezidenti** tərəfindən,
- ✓ **6** üzvü Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin **sədri** tərəfindən,
- ✓ **6** üzvü isə Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin **sədri**

tərəfindən **təyin edilir**.

Şuranın səlahiyyətləri **qanunla təsdiq edilən Əsasnamə** ilə müəyyən edilir.

5.2. Şura dövlət orqanı **deyil** və onun üzvləri öz səlahiyyətlərini **ictimai** əsaslarla həyata keçirirlər. Şuranın fəaliyyətinin **təşkilini** müvafiq icra hakimiyyəti orqanının **müəyyən etdiyi orqan** (*Azərbaycan Respublikasının Prezidenti*) tərəfindən yaradılan **Katiblik** həyata keçirir.

5.3. Şuranın qəbul etdiyi qərarların **məcburiliyi** müvafiq **dövlət qulluqçuları** üçün müvafiq olaraq

- ✓ Azərbaycan Respublikasının **Prezidenti**,
- ✓ Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin **sədri**
- ✓ və Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin **sədri**

tərəfindən **təmin edilir**.

5.4. Şuranın qəbul etdiyi **qərarlar** icra edilməsi üçün **3 (üç) iş günü** müddətində müvafiq dövlət orqanlarına göndərilir. Dövlət orqanlarının **rəhbərləri** tərəfindən həmin qərarın icra vəziyyəti barədə hesabat **30 (otuz) gün** müddətində Şuraya təqdim edilir.

Maddə 6. Dövlət qulluğu haqqında qanunvericilik

Dövlət qulluğu haqqında **qanunvericilik**

- ✓ Azərbaycan Respublikasının **Konstitusiyasından**,

- ✓ bu Qanundan ("Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunundan),
- ✓ Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdən,
- ✓ Azərbaycan Respublikasının dövlət qulluğunu hüquqi cəhətdən tənzim edən və dövlət qulluqçularının hüquqi vəziyyətinin xüsusiyyətlərini müəyyən edən digər qanunvericilik aktlarından

ibarətdir.

II FƏSİL DÖVLƏT ORQANLARI

Maddə 7. Dövlət orqanlarının struktur qurumlarında struktur bölmələrinin növləri və yaradılması qaydası

7.1. Dövlət orqanlarının struktur qurumlarında işçilərin müəyyən edilmiş say həddi daxilində **şöbə**, onun tərkibində və ya müstəqil olmaqla **sektor** yaradıla bilər.

7.2. Dövlət orqanlarının struktur qurumlarında **struktur bölmənin rəhbəri də daxil olmaqla**,

- ✓ **şöbə** yaradılması üçün **minimum 8 ştat** vahidi (dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə struktur bölmələrdə **3 ştat vahidi**),
- ✓ **sektor** yaradılması üçün **minimum 3 ştat** vahidi

müəyyən edilir.

7.3. Dövlət orqanlarının struktur qurumlarında struktur bölmələrin onlara həvalə edilmiş funksiyalar nəzərə alınmaqla **təminədişi** və **yardımcı** struktur bölmələr kimi **təsnifləşdirilməsi** müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (*Azərbaycan Respublikasının Prezidenti*) tərəfindən təsdiq edilmiş **siyahı əsasında həyata keçirilir**.

7.4. **Ali kateqoriya** dövlət orqanlarında bu Qanunun 7.1-ci maddəsində nəzərdə tutularlardan (**şöbə və sektordan**) başqa struktur bölmələr də **yaradıla bilər**.

Maddə 8. Dövlət orqanlarının təsnifatı (**cədvəldən öyrənilir**)

8.1. **Dövlət orqanları** onların

- ✓ statusu,
- ✓ iyerarxiyası
- ✓ və yurisdiksiyası (**ölkə, regional və yerli səviyyədə**)

nəzərə alınmaqla aşağıdakı kateqoriyalar üzrə **təsnifatlaşdırılır**:

8.1.1. **əsas səlahiyyətləri**

- ✓ Azərbaycan Respublikası **Konstitusiyasının** 7-ci maddəsinin III hissəsinə

əsasən **müəyyən edilən** Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyətinin **ən yüksək** dövlət orqanları –

Ali kateqoriya dövlət orqanları

- 1) Azərbaycan Respublikası **Prezidentinin Administrasiyası**,
- 2) habelə Azərbaycan dövlətinin **başçısının fəaliyyətini bilavasitə təmin edən digər orqanlar**
 - ✓ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi,
 - ✓ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Protokol Xidməti,
 - ✓ Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Tibb Xidməti,
 - ✓ Azərbaycan Respublikası Təhlükəsizlik Şurası katibinin xidməti
- 3) və Azərbaycan dövlətinin başçısının icra səlahiyyətlərini həyata keçirən orqan (**Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti**),
- 4) Azərbaycan Respublikasının **Milli Məclisi**,
- 5) Ali konstitusiya ədalət mühakiməsi səlahiyyətlərini həyata keçirən Azərbaycan Respublikasının **Konstitusiya Məhkəməsi**,
- 6) ümumi və ixtisaslaşdırılmış məhkəmələrin icraatına aid edilən işlər üzrə ali məhkəmə orqanı olan Azərbaycan Respublikasının **Ali Məhkəməsi**;

8.1.2. **əsas səlahiyyətləri**

- ✓ Azərbaycan Respublikasının **Konstitusiyası**,
- ✓ habelə Azərbaycan Respublikasının **Konstitusiya qanunları**
- ✓ **və** Azərbaycan Respublikasının **qanunları** **və ya** Azərbaycan Respublikası **Konstitusiyasının 113-cü maddəsi** ilə

müəyyən edilən dövlət orqanları –

1-ci kateqoriya dövlət orqanları

- 1) **Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi**,
- 2) **Naxçıvan Muxtar Respublikasında** Azərbaycan Respublikası **Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəliyi**,
- 3) **Naxçıvan Muxtar Respublikasının** müvafiq icra hakimiyyəti orqanı (*Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti*),
- 4) müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının (**Azərbaycan Respublikasının nazirliklərinin**) aparatları,
- 5) Azərbaycan Respublikasının **Baş Prokurorluğu**,
- 6) Azərbaycan Respublikasının **Hesablama Palatası**,
- 7) **Məhkəmə-Hüquq Şurasının Aparatı**,

8) Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkilinin (ombudsmanın) Aparatı;

8.1.3. əsas səlahiyyətləri

- ✓ Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası,
- ✓ Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya qanunları,
- ✓ Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə
- ✓ və Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 113-cü maddəsi ilə

müəyyən edilən dövlət orqanları –

2-ci kateqoriya dövlət orqanları

- 1) Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məhkəməsi,
- 2) Naxçıvan Muxtar Respublikasının Prokurorluğu,
- 3) Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (ombudsmanın) Aparatı,
- 4) Naxçıvan Muxtar Respublikasının Bakı şəhərində Daimi Nümayəndəliyi,
- 5) Azərbaycan Respublikasının Hərbi Prokurorluğu,
- 6) Azərbaycan Respublikasının apellyasiya məhkəmələri,
- 7) Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının Katibliyi,
- 8) Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyasının Katibliyi,

9) müvafiq icra hakimiyyəti orqanları (

- ✓ Azərbaycan Respublikasının nazirlikləri istisna olmaqla, Azərbaycan Respublikasının digər mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları,
- ✓ onlara bərabər tutulan orqanlar (Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası, Dövlət Sirrinin Mühafizəsi üzrə İdarələrarası Komissiyanın Katibliyi)
- ✓ və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti)

10) Azərbaycan Respublikasının Media və Yayım Şurasının Aparatı,

11) müvafiq icra hakimiyyəti orqanları (**Azərbaycan Respublikasının nazirlikləri**) yanında yaradılan, rəhbəri və rəhbərinin müavinləri müvafiq icra hakimiyyəti orqanı (*Azərbaycan Respublikasının Prezidenti*) tərəfindən vəzifəyə **təyin** və **vəzifədən azad edilən** dövlət agentlikləri və dövlət xidmətləri;

8.1.4. əsas səlahiyyətləri

- ✓ Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 113-cü
- ✓ və Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 124-cü maddələri ilə
- ✓ və qanunla

müəyyən edilən dövlət orqanları –

3-cü kateqoriya dövlət orqanları

- 1) **Naxçıvan Muxtar Respublikasının** Mərkəzi Seçki Komissiyasının Aparatı,
- 2) **Naxçıvan Muxtar Respublikasının** müvafiq icra hakimiyyəti orqanları (*Naxçıvan Muxtar Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları*),
- 3) müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılan dövlət agentlikləri və dövlət xidmətləri (*Azərbaycan Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılan dövlət agentlikləri və dövlət xidmətləri*),
- 4) Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdə ticarət nümayəndələrinin aparatları,
- 5) Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (ombudsmanın) regional mərkəzləri,
- 6) ağır cinayətlər məhkəmələri,
- 7) inzibati məhkəmələr,
- 8) kommərsiya məhkəmələri,
- 9) hərbi məhkəmələr,
- 10) Bakı şəhər prokurorluğu;

8.1.5. əsas səlahiyyətləri

- ✓ Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 113-cü,
- ✓ Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 120-ci
- ✓ və Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 124-cü maddələri ilə
- ✓ və qanunla

müəyyən edilən dövlət orqanları –

4-cü kateqoriya dövlət orqanları

- 1) müvafiq icra hakimiyyəti orqanları (*yerli icra hakimiyyəti orqanları* (**Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti istisna olmaqla**))),
- 2) müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının yerli bölmələri (*Azərbaycan Respublikası və Naxçıvan Muxtar Respublikası mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yerli bölmələri*),
- 3) müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının yanında, tabeliyində olan orqanlar (
 - ✓ *Azərbaycan Respublikası və Naxçıvan Muxtar Respublikası mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında, tabeliyində olan orqanlar,*
 - ✓ *Naxçıvan Muxtar Respublikası mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılan dövlət agentlikləri və dövlət xidmətləri*
 - ✓ *və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının yanında olan orqanlar*),
- 4) rayon (şəhər) məhkəmələri,
- 5) rayon (şəhər) prokurorluqları
- 6) rayon (şəhər) hərbi prokurorluqları;

8.1.6. əsas səlahiyyətləri

- ✓ Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 113-cü
- ✓ və Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 124-cü maddələri ilə

müəyyən edilən dövlət orqanları –

5-ci kateqoriya dövlət orqanları

- 1) müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılan dövlət agentliklərinin və dövlət xidmətlərinin **yerli bölmələri** (*Azərbaycan Respublikası və Naxçıvan Muxtar Respublikası **mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılan dövlət agentliklərinin və dövlət xidmətlərinin yerli bölmələri***),
- 2) müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının yanında, tabeliyində olan orqanların **yerli bölmələri** (*Azərbaycan Respublikası və Naxçıvan Muxtar Respublikası **mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında, tabeliyində olan orqanların yerli bölmələri***),
- 3) müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının yanında olan orqanlar (***yerli icra hakimiyyəti başçılarının yanında olan orqanlar***),
- 4) müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının **inzibati** ərazi dairələri üzrə nümayəndəlikləri və **sahə** inzibati ərazi dairələri üzrə **nümayəndəlikləri** (***yerli icra hakimiyyəti başçılarının inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndəlikləri və sahə inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndəlikləri***).

III fəsil DÖVLƏT QULLUĞU VƏZİFƏSİ

Maddə 10. Dövlət orqanlarında vəzifələrin təsnifatı

10.1. Dövlət orqanlarında **vəzifələr** həmin vəzifələrin

- ✓ funksiyalarının məzmunundan,
- ✓ səlahiyyətlərinin mənbəyindən
- ✓ və tutulması üsullarından

asılı olaraq **inzibati və yardımçı** vəzifələrə **bölünür**.

10.4. **Siyasi vəzifələri tutan şəxslərin** hüquqi statusu **başqa qanunvericilik** aktları ilə **müəyyən olunur** və bu Qanunda başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, **bu Qanunun qüvvəsi onlara şamil edilmir**.

10.5. **Inzibati vəzifələr** Ali - 5-ci kateqoriya dövlət orqanlarının

- ✓ strukturuna daxil olan struktur qurumların və struktur bölmələrin **rəhbərlərinin**,
- ✓ onların **müavinlərinin**,
- ✓ habelə dövlət qulluğunda çalışan **mütəxəssislərin**

vəzifələridir.

İnzibati vəzifə tutan şəxsin hüquqi statusu

- ✓ müvafiq orqanın səlahiyyətlərini müəyyən edən qanunvericilik aktları ilə,
- ✓ habelə vəzifə təlimatları ilə

müəyyən edilir.

10.6. **Yardımcı vəzifələr** Ali - 5-ci kateqoriya dövlət orqanlarında

- ✓ texniki işləri həyata keçirən dövlət qulluqçularının (

- kargüzar,
- makinaçı,
- kuryer,
- arxiv qeydiyyatçısı,
- liftçi,
- sürücü
- və sair işçilərin)

vəzifələridir.

Yardımcı vəzifə tutan şəxsin hüquqi statusu

- müvafiq orqanın səlahiyyətlərini müəyyən edən qanunvericilik aktları ilə,
- habelə vəzifə təlimatları ilə

müəyyən edilir.

Maddə 11. İnzibati və yardımçı vəzifələrin təsnifatı (cədvəldən öyrənilir)

11.1. **İnzibati vəzifələrin** aşağıdakı təsnifatları vardır:

İnzibati vəzifələrin ali təsnifatı:

- 1) Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri;
- 2) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasında Azərbaycan Respublikası Birinci vitse-prezidentinin fəaliyyətini təmin edən struktur bölmənin (*Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidentinin Katibliyinin*) rəhbəri;
- 3) Azərbaycan dövlətinin başçısının fəaliyyətini bilavasitə təmin edən digər orqanların rəhbərləri;
- 4) Azərbaycan dövlətinin başçısının icra səlahiyyətlərini həyata keçirən orqanın Aparatının rəhbəri;
- 5) Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi Aparatının rəhbəri;
- 6) Azərbaycan Respublikası Konstitusiyə Məhkəməsi Aparatının rəhbəri və Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Aparatının rəhbəri;

İnzibati vəzifələrin birinci təsnifatı:

- 1) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi – Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasında şöbə və ya ona bərabər tutulan digər struktur bölmə rəhbəri;
- 2) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi;
- 3) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasında şöbə və ya ona bərabər tutulan digər struktur bölmə rəhbəri;
- 4) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi;
- 5) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi;
- 6) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi;
- 7) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasında Azərbaycan Respublikası Birinci vitse-prezidentinin fəaliyyətini təmin edən struktur bölmə (*Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidentinin Katibliyi*) rəhbərinin müavini;
- 8) Azərbaycan Respublikası Birinci vitse-prezidentinin köməkçisi;
- 9) Azərbaycan Respublikası vitse-prezidentinin köməkçisi;
- 10) Azərbaycan dövlətinin başçısının fəaliyyətini bilavasitə təmin edən digər orqanların rəhbərlərinin müavinləri;
- 11) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasında şöbə və ya ona bərabər tutulan digər struktur bölmə rəhbərinin müavini;
- 12) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsinin müavini;
- 13) Azərbaycan dövlətinin başçısının icra səlahiyyətlərini həyata keçirən orqanın Aparatı rəhbərinin müavini və həmin orqanın Aparatında şöbə və ya ona bərabər tutulan digər struktur bölmə rəhbəri;
- 14) Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi Aparatı rəhbərinin müavini və Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Aparatında şöbə və ya ona bərabər tutulan digər struktur bölmə rəhbəri;
- 15) Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin və Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin aparatları rəhbərlərinin müavinləri, habelə həmin dövlət orqanlarının aparatlarında şöbə və ya ona bərabər tutulan digər struktur bölmə rəhbəri;
- 16) 1-ci kateqoriya dövlət orqanları aparatlarının rəhbərləri;

inzibati vəzifələrin ikinci təsnifatı:

- 1) Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyası rəhbərinin köməkçisi;
- 2) Azərbaycan dövlətinin başçısının fəaliyyətini bilavasitə təmin edən digər orqanlarda struktur bölmə (şöbə) rəhbəri və onun müavini;
- 3) Azərbaycan dövlətinin başçısının icra səlahiyyətlərini həyata keçirən orqanın Aparatında şöbə və ya ona bərabər tutulan digər struktur bölmə rəhbərinin müavini;

- 4) Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Aparatında şöbə və ya ona bərabər tutulan digər struktur bölmə rəhbərinin müavini;
- 5) Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin və Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin aparatlarında şöbə və ya ona bərabər tutulan digər struktur bölmə rəhbərinin müavini;
- 6) 1-ci kateqoriya dövlət orqanlarının aparatları rəhbərlərinin müavinləri və həmin orqanların aparatlarında struktur bölmə (şöbə) rəhbəri;
- 7) Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müşaviri, köməkçisi;
- 8) Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi sədrinin müşaviri, köməkçisi;
- 9) Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi və Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi sədrələrinin müşavirləri, köməkçiləri;
- 10) Naxçıvan Muxtar Respublikasında 2-ci kateqoriya dövlət orqanları aparatlarının rəhbərləri;
- 11) Azərbaycan Respublikası apellyasiya məhkəmələri, Azərbaycan Respublikası **müvafiq icra hakimiyyəti orqanları** (*Azərbaycan Respublikasının nazirlikləri istisna olmaqla Azərbaycan Respublikasının digər mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları, onlara bərabər tutulan orqanlar (Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası, Dövlət Sırrının Mühafizəsi üzrə İdarələrarası Komissiya*nın Katibliyi)), Azərbaycan Respublikası Media və Yayım Şurası **aparatlarının**, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyası Katibliyinin **rəhbərləri**, Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyasının katibi;
- 12) müvafiq icra hakimiyyəti orqanları (*Azərbaycan Respublikasının nazirlikləri*) yanında yaradılan dövlət agentliklərinin və dövlət xidmətlərinin rəhbərləri;
- 13) Azərbaycan Respublikasının xarici ölkədə ticarət nümayəndəsi;
- 14) müvafiq icra hakimiyyəti orqanı (*Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti*) rəhbərinin müavini;

inzibati vəzifələrin üçüncü təsnifatı:

- 1) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasında mütəxəssis;
- 2) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyində mütəxəssis;
- 3) Azərbaycan dövlətinin başçısının fəaliyyətini bilavasitə təmin edən digər orqanlarda mütəxəssis;
- 4) Azərbaycan dövlətinin başçısının icra səlahiyyətlərini həyata keçirən orqanda mütəxəssis;
- 5) Azərbaycan Respublikası Baş naziri müavininin köməkçisi;
- 6) Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Aparatında mütəxəssis;
- 7) Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi sədr müavininin köməkçisi;

- 8) Azərbaycan Respublikası Konstitusiyaya Məhkəməsinin və Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin aparatlarında mütəxəssis;
- 9) 1-ci kateqoriya dövlət orqanlarında struktur bölmə (şöbə) rəhbərinin müavini;
- 10) 2-ci kateqoriya dövlət orqanları aparatlarının **rəhbərləri** (bu Qanunun 11.1.3.11-ci, 11.1.4.17-ci və 11.1.5.5-ci maddələri nəzərə alınmaqla) və **onların müavinləri**, həmin orqanların aparatlarında struktur bölmə (şöbə) rəhbərləri;
- 11) Naxçıvan Muxtar Respublikasında 2-ci kateqoriya dövlət orqanları aparatları rəhbərlərinin müavinləri və həmin dövlət orqanlarında struktur bölmə (şöbə) rəhbəri;
- 12) **müvafiq icra hakimiyyəti orqanları** (*Azərbaycan Respublikasının nazirlikləri*) yanında yaradılan dövlət agentliklərinin və dövlət xidmətlərinin rəhbərlərinin müavinləri;
- 13) **müvafiq icra hakimiyyəti orqanları** (*Azərbaycan Respublikasının nazirlikləri istisna olmaqla, Azərbaycan Respublikasının digər mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları*) yanında yaradılan dövlət agentliklərinin və dövlət xidmətlərinin rəhbərləri;
- 14) Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası sədrinin və Azərbaycan Respublikası İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (ombudsmanın) müşavirləri, köməkçiləri;
- 15) Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin, Naxçıvan Muxtar Respublikası Baş nazirinin, müvafiq icra hakimiyyəti orqanları (*Azərbaycan Respublikasının nazirliklərinin*) rəhbərlərinin müşavirləri, köməkçiləri;
- 16) Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsinin köməkçisi;
- 17) müvafiq icra hakimiyyəti orqanları (*Azərbaycan Respublikasının nazirlikləri*) yanında yaradılan, rəhbəri və rəhbərinin müavinləri müvafiq icra hakimiyyəti orqanı (*Azərbaycan Respublikasının Prezidenti*) tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilən dövlət agentlikləri və dövlət xidmətləri aparatlarının rəhbərləri və onların müavinləri;

inzibati vəzifələrin dördüncü təsnifatı:

- 1) 1-ci kateqoriya dövlət orqanlarında mütəxəssis;
- 2) 2-ci kateqoriya dövlət orqanlarının aparatlarında struktur bölmə (şöbə) rəhbərinin müavini (bu Qanunun 11.1.5.5-ci və 11.1.5.9-cu maddələri nəzərə alınmaqla);
- 3) Naxçıvan Muxtar Respublikasının Bakı şəhərində Daimi Nümayəndəliyi rəhbərinin müavini;
- 4) müvafiq icra hakimiyyəti orqanları (*Azərbaycan Respublikasının nazirlikləri istisna olmaqla, Azərbaycan Respublikasının digər mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları*) yanında yaradılan dövlət agentlikləri və dövlət xidmətləri rəhbərlərinin müavinləri;
- 5) müvafiq icra hakimiyyəti orqanları (*Azərbaycan Respublikasının nazirlikləri*) yanında yaradılan, rəhbəri və rəhbərinin müavinləri, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı

(Azərbaycan Respublikasının Prezidenti) tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilən dövlət agentlikləri və dövlət xidmətləri aparatlarında struktur bölmə (şöbə) rəhbərləri və onların müavinləri, həmin orqanların rəhbərlərinin müşavirləri və köməkçiləri;

- 6) Naxçıvan Muxtar Respublikasında 2-ci kateqoriya dövlət orqanlarının aparatlarında struktur bölmə (şöbə) rəhbərinin müavini;
- 7) **müvafiq icra hakimiyyəti orqanları** (*Azərbaycan Respublikasının nazirlikləri istisna olmaqla Azərbaycan Respublikasının digər mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları, onlara bərabər tutulan orqanlar (Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası, Dövlət Sirrinin Mühafizəsi üzrə İdarələrarası Komissiya və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti)* rəhbərlərinin müşavirləri, köməkçiləri;
- 8) Azərbaycan Respublikası Media və Yayım Şurası sədrinin köməkçisi;
- 9) Azərbaycan Respublikası apellyasiya məhkəmələrinin, Azərbaycan Respublikası **müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının** (*Azərbaycan Respublikasının nazirlikləri istisna olmaqla Azərbaycan Respublikasının digər mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları, onlara bərabər tutulan orqanlar (Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası, Dövlət Sirrinin Mühafizəsi üzrə İdarələrarası Komissiya və Katibliyi)*), Azərbaycan Respublikası Media və Yayım Şurasının aparatlarında, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının Katibliyində struktur bölmə (şöbə) rəhbərlərinin müavinləri;
- 10) Azərbaycan Respublikası İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (ombudsmanın) regional mərkəzinin rəhbəri və onun müavini;
- 11) müvafiq icra hakimiyyəti orqanı (*BŞİH-dən başqa digər yerli icra hakimiyyəti orqanları*) rəhbərinin müavini;
- 12) müvafiq icra hakimiyyəti orqanları (*Azərbaycan Respublikasının nazirliklərinin*) yanında yaradılan dövlət agentlikləri və dövlət xidmətləri aparatlarında struktur bölmə (şöbə) rəhbərləri;

inzibati vəzifələrin beşinci təsnifatı:

- 1) 2-ci kateqoriya dövlət orqanlarında mütəxəssis;
- 2) Naxçıvan Muxtar Respublikasında 3-cü kateqoriya müvafiq icra hakimiyyəti orqanları (*Naxçıvan Muxtar Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının*) aparatlarının rəhbərləri;
- 3) 3-cü kateqoriya dövlət orqanlarında struktur bölmə (şöbə) rəhbəri və onun müavini (bu Qanunun 11.1.5.12-ci və 11.1.6.4-1-ci maddələri nəzərə alınmaqla);
- 4) müvafiq icra hakimiyyəti orqanları (*Azərbaycan Respublikasının nazirliklərinin*) yanında yaradılan dövlət agentlikləri və dövlət xidmətləri aparatlarında struktur bölmə (şöbə) rəhbərlərinin müavinləri;

- 5) 4-cü kateqoriya dövlət orqanlarının – müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının yerli bölmələrinin, müvafiq icra hakimiyyəti orqanları yanında, tabeliyində olan orqanların, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının tabeliyində olan orqanların rəhbərləri;

inzibati vəzifələrin altıncı təsnifatı:

- 1) 3-cü kateqoriya dövlət orqanlarında mütəxəssis;
- 2) 4-cü kateqoriya müvafiq icra hakimiyyəti orqanının *(BŞİH-dən başqa digər yerli icra hakimiyyəti orqanlarının)* Aparatında struktur bölmə (şöbə) rəhbəri və onun müavini;
- 3) 4-cü kateqoriya dövlət orqanlarının – müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının yerli bölmələrinin, müvafiq icra hakimiyyəti orqanları yanında, tabeliyində olan orqanların, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının tabeliyində olan orqanların rəhbərlərinin müavinləri;
- 4) 5-ci kateqoriya dövlət orqanlarının – müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılan dövlət agentliklərinin və dövlət xidmətlərinin, onların yanında, tabeliyində olan orqanların yerli bölmələrinin rəhbərləri və onların müavinləri;

inzibati vəzifələrin yeddinci təsnifatı:

- 1) 4-cü və 5-ci kateqoriya dövlət orqanlarının – müvafiq icra hakimiyyəti orqanının, müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının yerli bölmələrinin, müvafiq icra hakimiyyəti orqanları yanında, tabeliyində olan orqanların, rayon (şəhər) məhkəmələrinin, rayon (şəhər) prokurorluqlarının və hərbi prokurorluqlarının, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının tabeliyində olan orqanların, müvafiq icra hakimiyyəti orqanları yanında yaradılan dövlət agentliklərinin və dövlət xidmətlərinin, onların yanında, tabeliyində olan orqanların yerli bölmələrində mütəxəssis;
- 2) müvafiq icra hakimiyyəti orqanları yanında olan orqanların rəhbərləri, onların müavinləri və həmin orqanlarda mütəxəssis, müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndələri və sahə inzibati ərazi dairələri nümayəndələri və mütəxəssislər.

11.2. **Yardımcı vəzifələrin** aşağıdakı təsnifatları vardır:

11.2.1. yardımçı vəzifələrin **birinci təsnifatı** – **ali kateqoriya** dövlət orqanlarında texniki vəzifələr;

11.2.2. yardımçı vəzifələrin **ikinci təsnifatı** – **1-ci kateqoriya** dövlət orqanlarında texniki vəzifələr;

11.2.3. yardımçı vəzifələrin **üçüncü təsnifatı** – **2-ci və 3-cü kateqoriya** dövlət orqanlarında texniki vəzifələr;

11.2.4. yardımçı vəzifələrin **dördüncü təsnifatı** – **4-cü və 5-ci kateqoriya** dövlət orqanlarında texniki vəzifələr.

11.3. Dövlət orqanları aparatlarının və digər struktur qurumlarının **adları** müvafiq icra hakimiyyəti orqanı (*Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti*) tərəfindən müəyyən edilir.

Maddə 13. İnzibati və yardımçı vəzifələrə aid ixtisas tələbləri

13.1. İnzibati və yardımçı vəzifələrə aid **ixtisas tələbləri** vəzifə iddiasında olan şəxsin həmin vəzifənin öhdəsindən gəlməsi üçün **kifayət qədər səriştəsinin olmasını təmin edir**.

13.2. **İnzibati vəzifə** iddiasında olan şəxsin **müvafiq ali təhsili** olmalıdır. Həmin şəxsin **başqa ali təhsili olduqda**, o, ixtisasını dəyişdirib iddiasında olduğu inzibati vəzifənin profilini öyrənməlidir.

13.3. **Yardımçı vəzifə** iddiasında olan şəxsin **tam orta təhsili** olmalıdır.

13.4. İnzibati və yardımçı vəzifələri tutmaq üçün **əlavə tələblər**

- ✓ qanunvericiliklə
- ✓ və vəzifə təlimatları ilə

müəyyən edilir.

13.5. **Ali kateqoriya** dövlət orqanlarında inzibati və yardımçı vəzifələr tutan dövlət qulluqçularının həmin dövlət orqanlarının fəaliyyətini, dövlət qulluğu vəzifəsinin adını, qulluq funksiyalarını və vəzifənin tutulması şərtlərini özündə əks etdirən **vəzifə təlimatları** **həmin orqanların rəhbərləri** tərəfindən təsdiq edilir.

1 – 5-ci kateqoriya dövlət orqanlarında inzibati vəzifələrin birinci–yeddiinci təsnifatlarına uyğun olan vəzifələr üzrə **vəzifə təlimatları**

- ✓ **müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın** (*Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti*) müəyyən etdiyi ümumi şərtlərə uyğun olaraq
- ✓ **müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanla** (*Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi ilə*) razılaşdırılmaqla,

müvafiq dövlət orqanlarının rəhbərləri tərəfindən təsdiq edilir.

IV FƏSİL DÖVLƏT QULLUQÇUSU

Maddə 15. Dövlət qulluqçusunun andı

15.1. **And** Azərbaycan Respublikası ilə dövlət qulluqçusu arasında

- ✓ açıq hüquqi borc
- ✓ və sədaqət

münasibətlərini **təsdiq edir**.

15.2. İlk dəfə **daimi** dövlət qulluğuna qəbul edilmiş **vətəndaş** vəzifəsinin icrasına başlamamışdan **əvvəl** aşağıdakı məzmununda and içir:

«

- ✓ Azərbaycan Respublikasına **sadiq olacağıma**,
- ✓ onun Konstitusiyasına dönmədən **əməl edəcəyimə**,
- ✓ dövlət sirrini və xidməti sirri **qoruyacağıma**,
- ✓ dövlət qulluğunun mənə verdiyi **hüquqları** və üzərimə qoyduğu **vəzifələri**

- qərəzsiz,
- vicdanla,
- ancaq qanunauyğun surətdə,
- var gücümlə
- və vətənin mənafeyi naminə

həyata keçirəcəyimə and içirəm».

15.3. **Andiçmə**

- **təntənəli** şəraitdə
- Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı altında
- Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əl basmaqla

həyata keçirilir.

15.4. Andiçmə **bir dəfə** olur. And içən dövlət qulluqçusu andın mətnini imzalayır və bu sənəd onun **şəxsi işində** saxlanılır.

15.5. Dövlət qulluğunun ayrı-ayrı növlərində **andın status xüsusiyyətləri Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktlarında** müəyyən edilir.

15.6. **Yardımcı** dövlət qulluğu vəzifəsinə qəbul edilənlər **and içmirlər**.

Maddə 15-1. Dövlət qulluqçusunun şəxsi işi

15-1.1. Dövlət qulluqçusunun dövlət qulluğu keçdiyi dövr ərzində **yalnız bir** şəxsi işi tərtib edilir və aparılır.

15-1.2. Dövlət qulluqçusunun şəxsi işinə bu Qanunun 15-1.3-cü maddəsinə əsasən **(müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən) müəyyən olunan** qaydalarda nəzərdə tutulmuş sənədlər və məlumatlar daxil edilir.

15-1.3. Dövlət qulluqçusunun şəxsi işinin aparılması **qaydaları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı (Azərbaycan Respublikasının Prezidenti) tərəfindən müəyyən olunur.**

15-1.4. Dövlət qulluqçusunun şəxsi işinin aparılması ilə bağlı **tələblərin pozulmasında təqsirli olan şəxslər** Azərbaycan Respublikasının **İnzibati Xətalər Məcəlləsində** nəzərdə tutulmuş qaydada məsuliyyət daşıyırlar.

Maddə 15-2. Dövlət qulluqçusunun xidməti vəsiqəsi

15-2.1. Dövlət qulluqçusuna **qulluq keçdiyi dövlət orqanında** xidməti vəsiqə verilir.

15-2.2. **Xidməti vəsiqə**

- dövlət qulluqçusunun tutduğu dövlət qulluğu vəzifəsini
- və ona verilmiş ixtisas dərəcəsini

təsdiq edən **rəsmi sənəddir**.

15-2.3. Xidməti **vəsiqənin nümunəsi** müvafiq icra hakimiyyəti orqanı (*Azərbaycan Respublikasının Prezidenti*) tərəfindən müəyyən edilir.

Maddə 15-3. Dövlət qulluqçularının reyestri

15-3.1. Dövlət qulluqçularının reyestri

- **dövlət qulluqçuları** (
 - cümlədən **stajçı kimi və sınaq** müddəti ilə qulluğa qəbul edilmiş şəxslər,
 - habelə dövlət qulluğuna **xitam verilmiş şəxslər** də daxil olmaqla)

barədə məlumatlardan ibarət **dövlət informasiya ehtiyatıdır**.

15-3.2. Dövlət qulluqçularının reyestri **müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan** (

- ✓ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası
- ✓ və Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi)

tərəfindən **aparılır**.

15-3.3. Dövlət qulluqçuları reyestrinin aparılması **qaydası müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan** (*Azərbaycan Respublikasının Prezidenti*) tərəfindən **müəyyən edilir**.

15-3.4. Bu Qanunun 15-3.3-cü maddəsində nəzərdə tutulan qaydanın **tələblərinin pozulması qanunla** nəzərdə tutulmuş hallarda məsuliyyətə səbəb olur.

Maddə 16. Dövlət qulluqçularının ixtisas dərəcələri **(cədvəldən öyrənilir)**

İnzibati		Yardımcı	
TƏSNİFAT	İXTİSAS DƏRƏCƏSİ	TƏSNİFAT	İXTİSAS DƏRƏCƏSİ
Ali	həqiqi dövlət müşaviri	1	dövlət qulluğunun baş referenti
	1-ci dərəcə dövlət müşaviri		dövlət qulluğunun böyük referenti
	2-ci dərəcə dövlət müşaviri		dövlət qulluğunun 1-ci dərəcə referenti

1	1-ci dərəcə dövlət müşaviri	2	dövlət qulluğunun böyük referenti
	2-ci dərəcə dövlət müşaviri		dövlət qulluğunun 1-ci dərəcə referenti
	3-cü dərəcə dövlət müşaviri		dövlət qulluğunun 2-ci dərəcə referenti
2	2-ci dərəcə dövlət müşaviri	3	dövlət qulluğunun 1-ci dərəcə referenti
	3-cü dərəcə dövlət müşaviri		dövlət qulluğunun 2-ci dərəcə referenti
	dövlət qulluğunun baş müşaviri		dövlət qulluğunun 3-cü dərəcə referenti
3	dövlət qulluğunun baş müşaviri	4	dövlət qulluğunun 2-ci dərəcə referenti
	dövlət qulluğunun müşaviri		dövlət qulluğunun 3-cü dərəcə referenti
	dövlət qulluğunun kiçik müşaviri		dövlət qulluğunun kiçik referent
4	dövlət qulluğunun müşaviri	İxtisas dərəcələrinin verilməsi: 3-cü dərəcə dövlət müşaviri və ondan yuxarı ixtisas dərəcələri – PREZİDENT tərəfindən - Dövlət qulluğunun baş müşaviri və ondan aşağı ORQANIN RƏHBƏRİ tərəfindən	
	dövlət qulluğunun kiçik müşaviri		
	1-ci dərəcə dövlət qulluqçusu		
5	dövlət qulluğunun kiçik müşavir		
	1-ci dərəcə dövlət qulluqçusu		
	2-ci dərəcə dövlət qulluqçusu		
6	1-ci dərəcə dövlət qulluqçusu		
	2-ci dərəcə dövlət qulluqçusu		
	3-cü dərəcə dövlət qulluqçusu		

7	2-ci dərəcə dövlət qulluqçusu	
	3-cü dərəcə dövlət qulluqçusu	
	kiçik dövlət qulluqçusu	

Maddə 17. İxtisas dərəcələrinin verilməsi və onlardan məhrum edilməsi

17.1. **İxtisas dərəcələri** bu Qanunun 16-cı maddəsinə müvafiq olaraq dövlət qulluqçusunun

- tutduğu vəzifəyə,
- qulluq stajına
- və ixtisas dərəcəsinə qulluq müddətinə **uyğun olaraq**,
- habelə əvvəllər verilmiş ixtisas dərəcəsi nəzərə alınmaqla **ardıcıl**

verilir.

İlk dəfə **daimi** dövlət qulluğuna qəbul olunmuş şəxsə tutduğu **vəzifənin inzibati təsnifatı** üçün müəyyən edilmiş **ən kiçik ixtisas dərəcəsi** verilir.

17.2. **3-cü dərəcə dövlət müşaviri** və **ondan yuxarı** olan ixtisas dərəcələri Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndinə uyğun olaraq (*Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən*) verilir. Bu ixtisas dərəcələri alan dövlət qulluqçusuna

- **müvafiq hüquqi akt**
- və vəsiqə

verilir.

Dövlət qulluğunun baş müşaviri və **ondan aşağı** olan ixtisas dərəcələri **müvafiq dövlət orqanının rəhbəri** tərəfindən verilir.

17.3. İnzibati vəzifələrin **ali təsnifatı** istisna olmaqla, **birinci-ikinci təsnifat inzibati vəzifələri** tutan dövlət qulluqçusunun həmin təsnifat üzrə **ixtisas dərəcəsi** alması üçün

- ✓ dövlət qulluğunda **azı 5 il** qulluq stajı,
- ✓ həmin təsnifatlara daxil olan vəzifələrdə **azı 3 il** qulluq stajı

olmalıdır.

- ✓ Bu maddənin birinci hissəsində müəyyən edilmiş hər hansı tələbə cavab verməyən dövlət qulluqçusuna,
- ✓ habelə təyin olunduğu inzibati vəzifənin təsnifatına uyğun ixtisas dərəcəsinə malik olmayan dövlət qulluqçusuna

tutduğu vəzifənin **inzibati təsnifatı** üçün müəyyən edilmiş **ən kiçik ixtisas dərəcəsi** verilir.

İxtisas dərəcəsi verilərkən dövlət qulluqçusunun **peşəkarlığı və idarəçilik təcrübəsi** nəzərə alınır.

17.4. Müvafiq **inzibati** vəzifələr üçün müəyyən edilmiş ixtisas dərəcələri çərçivəsində **növbəti ixtisas dərəcəsi almaq üçün** aşağıdakılar **vacibdir**:

üçüncü-beşinci təsnifat vəzifələri üçün – **ixtisas dərəcəsinə qulluq müddəti 3 il** təşkil etməlidir;

altıncı-yeddinci təsnifat vəzifələri üçün – **ixtisas dərəcəsinə qulluq müddəti 2 il** təşkil etməlidir.

Müvafiq **yardımçı** vəzifələr üçün müəyyən edilmiş ixtisas dərəcələri çərçivəsində **növbəti ixtisas dərəcəsi almaq üçün** aşağıdakılar **vacibdir**:

birinci-ikinci təsnifat vəzifələri üçün – **ixtisas dərəcəsinə qulluq müddəti**

ardıcıl olaraq 2 il təşkil etməlidir;

üçüncü-dördüncü təsnifat vəzifələri üçün – **ixtisas dərəcəsinə qulluq müddəti** **ardıcıl olaraq 1 il** təşkil etməlidir.

Növbəti ixtisas dərəcəsinin verilməsi üçün tələb edilən qulluq müddəti

İnzibati vəzifələr	İxtisas dərəcəsinə
3-5-ci təsnifat üzrə	3 il
6-7-ci təsnifat üzrə	2 il
Yardımçı vəzifələr	İxtisas dərəcəsinə
1-2-ci təsnifat üzrə	ardıcıl 2 il
3-4-cü təsnifat üzrə	ardıcıl 1 il

17.4-1. Dövlət qulluqçusuna bu Qanunun 17.3-cü maddəsinin birinci hissəsində və 17.4-cü maddəsində müəyyən edilmiş **tələblər nəzərə alınmadan** daha yüksək (növbəti) ixtisas dərəcəsi aşağıdakı hallarda **verilə bilər**:

- ✓ 17.4-1.1. **xidməti fəaliyyətin qiymətləndirilməsi**nin nəticəsinə uyğun olaraq qulluq funksiyalarını nümunəvi icra etdiyinə və işindəki yüksək nailiyyətlərinə görə; (dövlət qulluğunda qulluq etdiyi müddətdə **yalnız bir dəfə**)
- ✓ 17.4-1.2. **yuxarı** (*inzibati vəzifədən bir təsnifat yuxarı*) **təsnifat dövlət qulluğu vəzifəsinə təyin edildikdə**.

17.4-2. Bu Qanunun 17.4-1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydada dövlət qulluqçusuna **vaxtından əvvəl ixtisas dərəcəsi** onun malik olduğu ixtisas dərəcəsinə qulluq müddətinin **ən azı yarısı keçdikdən sonra** verilə bilər.

Bu Qanunun 17.4-1.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş halda vaxtından əvvəl ixtisas dərəcəsinin verilməsinə dövlət qulluqçusunun **dövlət qulluğunda qulluq etdiyi müddətdə yalnız bir dəfə** yol verilir.

Bu Qanunun 17.4-1.2-ci maddəsi dövlət qulluqçusunun tutduğu inzibati vəzifədən **bir təsnifat yuxarı** inzibati vəzifəyə təyin edildiyi hallarda tətbiq oluna bilər.

17.4-3. Dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələri verilərkən onların xüsusi, hərbi və diplomatik **rütbələri nəzərə alınır**. Xüsusi, hərbi, diplomatik rütbələrin və ixtisas dərəcələrinin **qarşılıqlı olaraq uyğunlaşdırılması** müvafiq icra hakimiyyəti orqanının **müəyyən etdiyi orqanın** (*Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin*) **müəyyən etdiyi qaydada həyata keçirilir**.

17.5. Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçularına **ixtisas dərəcələrinin verilməsi qaydaları** müvafiq icra hakimiyyəti orqanı (*Azərbaycan Respublikasının Prezidenti*) tərəfindən **müəyyən edilir**.

17.6. Bu Qanunun 33.1.7-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş hallarda (*Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına xitam verildikdə*) dövlət qulluqçusu ona verilmiş ixtisas dərəcəsi **məhrum edilir**.

17.7. Bu Qanunun 25.2-ci maddəsinə əsasən intizam tənbehi qaydasında dövlət qulluqçusunun **ixtisas dərəcəsi** (bu Qanunun 17.2-ci maddəsinin birinci hissəsinə uyğun olaraq (*Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən*) verilmiş ixtisas dərəcələri **istisna olmaqla**) **bir pillə aşağı salına bilər**. İntizam tənbehinin tətbiqi qaydasında dövlət qulluqçusunun ixtisas dərəcəsi **təqvim ili ərzində yalnız bir dəfə** aşağı salına bilər. Bu qaydada aşağı salınmış ixtisas dərəcəsinə qulluq müddəti həmin intizam tənbehinin verilməsi haqqında **əmrin imzalandığı gündən** hesablanır.

17.8.

- ✓ İxtisas dərəcəsinin verilməsi,
- ✓ aşağı salınması
- ✓ və ixtisas dərəcəsi **məhrum etmə**

tətbiq olunarkən

- ✓ dövlət qulluqçusunun **şəxsi işində**
- ✓ və Azərbaycan Respublikası **Əmək Məcəlləsinin** 7-ci maddəsinin 2-1-ci hissəsində müəyyən edilmiş hallarda (*əmək müqaviləsi kağız üzərində bağlanıbsa*) **əmək kitabçasında**

müvafiq qeydlər edilir.

Maddə 18. Dövlət qulluqçusunun əsas vəzifələri

18.0. Dövlət qulluqçuları vəzifədə olaraq aşağıdakıları etməlidirlər:

- 1) qanunvericiliyi və dövlət orqanlarının qəbul etdikləri **başqa normativ hüquqi aktları həyata keçirməli**;
- 2) rəhbərlərin öz səlahiyyəti hüddudunda verdikləri əmrləri, sərəncamları və göstərişləri **yerinə yetirməli**;
- 3) dövlət orqanında müəyyən edilmiş **qulluq reqlamentinə riayət etməli**;
- 4) başqa dövlət qulluqçularının işini **çətinləşdirən**, yaxud qulluq keçdiyi dövlət orqanının nüfuzunu **aşağı sala biləcək** hərəkətlərə **yol verməməli**;
- 5) vətəndaşların, müəssisə, idarə və təşkilatların **müraciətlərinə vaxtında baxmalı** və öz səlahiyyətləri hüddudunda onları **qərəzsiz həll etməli**;
- 6) lazım gəldikdə öz ixtisası hüddudunda rəhbərin göstərişi ilə əlavə iş görməli;
- 7) dövlət sirrini və qanunla mühafizə edilən digər sirri **həmişə**, o cümlədən dövlət qulluğuna **xitam verildikdən sonra da saxlamalı**;
- 8) vəzifə borcunun yerinə yetirilməsi vaxtı daxil olan və vətəndaşların şəxsi və ailə həyatı, şərəfi və ləyaqəti ilə bağlı məlumatları **gizli saxlamalı** və **qanunla nəzərdə tutulmuş hallar istisna edilməklə**, belə məlumatların verilməsini **tələb etməməli**;
- 9) qulluq keçdiyi **orqanın rəhbərinə hər il öz gəlirləri** və əmlak vəziyyəti haqqında maliyyə hesabatı **verməli**, orada əlavə gəlirlərin **mənbəyini**, **növünü** və **məbləğini göstərməli**;
- 10) qanunvericilikdə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada müvəqqəti olaraq **başqa yaşayış yerinə keçməli**, başqa yerdə **qulluq keçməli** və ya **başqa vəzifələri icra etməli**;
- 11) qanunvericilikdə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada öz fiziki və əqli qabiliyyətinin və ya tapşırılan funksiyaların icrasına yararlı olmasının müəyyən edilməsi üçün **tibbi komissiyalarda müayinə keçməli**;
- 12) etik davranış qaydalarına **əməl etməlidir**.

Maddə 19. Dövlət qulluqçusunun əsas hüquqları

19.0. Dövlət qulluqçusu aşağıdakı hüquqlara malikdir:

- 1) **vəzifə borcunu yerinə yetirmək üçün** dövlət orqanlarından, ictimai birliklərdən, müəssisə, idarə və təşkilatlardan müəyyən edilmiş qaydada **lazımı informasiya və materiallar tələb etmək və almaq**;
- 2) dövlət qulluqçusunu vəzifəyə təyin və vəzifədən azad etmək hüququna malik olan **vəzifəli şəxsdən** öz qulluq vəzifələrinin **yazılı surətdə təsbit edilməsini** və onların icrası üçün şərait yaradılmasını **tələb etmək**;
- 3) **dövlət məvacibi almaq**;

- 4) əlavə təhsili və qulluq vəzifələrinin yerinə yetirilməsinə münasibəti nəzərə alınmaqla qulluqda irəli çəkilmək və ya **dövlət məvacibinin məbləğinin artırılması iddiasında olmaq**;
- 5) elmi və yaradıcılıq fəaliyyəti ilə **məşğul olmaq**, qulluq keçdiyi *dövlət orqanı rəhbərinin icazəsi ilə* **pedaqoji** fəaliyyətlə **məşğul olmaq**;
- 6) əmanətlərdən (depozitlərdən), qiymətli kağızlardan, rentadan və icarədən **gəlir götürmək**;
- 7) ilk tələbdən öz **şəxsi işinin** bütün materialları ilə, şəxsi işə tikilməli olan rəylər və digər sənədlərlə **tanış olmaq**, habelə öz izahatlarının **şəxsi işə tikilməsini tələb etmək**;
- 8) şərəf və ləyaqətinə xələl gətirən məlumatları **təkliz etmək üçün xidməti araşdırma aparılmasını tələb etmək**;
- 9) müvafiq orqanlarda və məhkəmədə öz qanuni **hüquqlarını** və **mənafeyini müdafiə etmək**;
- 10) **həmkarlar ittifaqlarında birləşmək**;
- 11) qulluq keçdiyi **dövlət orqanının rəhbərindən aldığı** icrası məcburi olan göstəriş və ya əmrin qanuniliyi və ya dürüstlüyü dövlət qulluqçusunda **şübhə doğurursa**, həmin göstərişin və ya əmrin **yazılı şəkildə ona verilməsini tələb etmək**;
- 12) qanunvericilikdə başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa və bu, dövlət qulluqçusu funksiyalarının icrası ilə bir araya sığmayan deyilsə, **ictimai birliklərdə üzv olmaq**;
- 13) qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada **dövlət vəsaiti hesabına təhsil almaq** və **müvafiq təlim keçmək**, habelə **təhsil məqsədilə məzuniyyət almaq**;
- 14) qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallarda və qaydada
 - ✓ **məzuniyyətlər** (sosial məzuniyyətlər, özünün və ya ailə üzvlərinin **müalicəsi ilə əlaqədar** və **yaradıcılıq** məzuniyyətləri),
 - ✓ özünün və ya ailə üzvlərinin əlilliyi ilə əlaqədar **pensiyalar** və **müavinətlər** **almaq**.

Maddə 20. Dövlət qulluğu ilə əlaqədar məhdudiyyətlər (Əzbər)

20.1. Dövlət qulluqçusunun aşağıdakılara **ixtiyarı yoxdur**:

- 1) **əlavə ödənişli** (əmək qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş qaydada müvəqqəti əvəz edilməsi halları **istisna olmaqla**), heç bir **seçkili** və ya **təyinatlı vəzifə tutmağa**;
- 2) elmi və yaradıcılıq fəaliyyəti istisna olmaqla, qulluq keçdiyi dövlət orqanı rəhbərinin icazəsi olmadan **pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmağa**;
- 3) dövlət orqanının və ya yerli özünüidarə orqanının işləri üzrə **üçüncü şəxslərin nümayəndəsi olmağa**;
- 4) dövlət qulluğuna **xitam verildikdən sonra** Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş müddət ərzində öz qulluq fəaliyyətinə aid olan və

dövlət sirri və ya qanunla mühafizə edilən digər sirr olan məsələlər barədə informasiyadan **üçüncü şəxslərin xeyrinə istifadə etməyə**;

- 5) qulluq keçdiyi dövlət orqanı rəhbərinə bildir**mə**dən **xarici ölkənin vəsaiti hesabına oraya getməyə**;
- 6) qulluq vəzifələrini icra etdiyi dövrdə **siyasi partiyaların fəaliyyətində iştirak etməyə**;
- 7) tətilərdə və dövlət orqanlarının işini pozan digər hərəkətlərdə **iştirak etməyə**;
- 8) dini təbliğ etmək üçün **dövlət qulluqçusunun statusundan istifadə etməyə** və dövlət orqanlarının tabeliyindəki obyektlərdə **dini mərasimlərin keçirilməsinə rəsmi xarakter verməyə**.

20.2. Seçki komissiyasının **həlledici səs hüquqlu** üzvü dövlət qulluğunda **ola bilməz**.

20.3. Dövlət qulluqçusu bu maddənin tələblərinə **zidd hərəkət etdikdə**,

- ✓ əgər qanunvericilikdə ayrı qayda nəzərdə tutul**may**ıbsa,
- ✓ xəbərdarlıq aldıqdan sonra **ötuz gün ərzində o**,

- **dövlət qulluğuna**,
- **yoxsa başqa fəaliyyətə**

üstünlük verdiyini özü üçün müəyyən edərək gəlidiyi qərar barəsində qulluq keçdiyi **dövlət orqanının rəhbərinə məlumat verməlidir**.

Maddə 21. Dövlət qulluqçuları üçün təminatlar

21.1. Dövlət qulluqçuları üçün aşağıdakılara **təminat verilir**:

- 1) dövlət qulluqçusunun layiqli həyat səviyyəsini təmin edən **dövlət məvacibi və digər ödənişlər**;
- 2) **lazımı qulluq şəraiti**;
- 3) **haqqı ödənilən məzuniyyət**;
- 4) dövlət qulluqçularının **icbari tibbi sığortası**;
- 5) müvafiq istiqamət üzrə **əlavə təhsil alma**;
- 6) dövlət orqanları **ləğv edilərsə** və ya ştatlar ixtisara düşərsə,
 - **vəzifə maaşına və ixtisasa uyğun işə düzəlmə**
 - **və ya dövlət orqanlarında tutduğu vəzifəyə uyğun vəzifə tutmaqda üstünlük**;
- 7) **pensiya təminatı** və **dövlət sosial sığortası**;
- 8) qulluq vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar olaraq **qanunla müəyyən edilmiş** qaydada **sığorta**;
- 9) icra edilən vəzifə öhdəliklərinin xarakteri **nəzərə alınmaqla xidməti nəqliyyat** və ya **müvafiq kompensasiya almaq**;
- 10) dövlət qulluqçusunun vəzifə öhdəliklərinin icrası ilə əlaqədar olaraq **ona və onun ailə üzvlərinə** qarşı törədilən **zorakılıqdan, hədələrdən** və **təhqirlərdən dövlət qulluqçusunun və onun ailə üzvlərinin müdafiəsi**.

21.3. Dövlət qulluqçusu bu Qanunda nəzərdə tutulmuş hallardan başqa, yalnız öz razılığı ilə aşağı maaşlı vəzifəyə keçirilə bilər.

21.4. Dövlət hakimiyyəti orqanlarının, habelə dövlət orqanları rəhbərliyinin tərkibinin dəyişməsi dövlət qulluğuna xitam verilməsi üçün **əsas deyildir.**

21.6. Azərbaycan Respublikasının **xarici ölkələrdə ticarət nümayəndələrinə və onların aparatlarının işçilərinə**

- dövlət məvacibi (əməkhaqqı),
- təminat
- və kompensasiyaların

verilməsi **“Diplomatik xidmət haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun** 12.5-ci və 13.15-ci maddələrinə uyğun olaraq müəyyən edilir. Bu Qanunun dövlət qulluqçularına aid edilən **digər təminatlar ilə bağlı müddəaları** Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdə ticarət nümayəndələrinə və onların aparatlarının işçilərinə **şamil edilir.**

Maddə 22. Dövlət qulluğunda qulluq stajı (Əzbər)

22.1. Dövlət qulluqçusunun dövlət qulluğunda **qulluq stajı hesablanarkən** aşağıdakı dövrlər **nəzərə alınır:**

- 1) dövlət qulluqçusunun **tutduğu vəzifədə qulluq stajı;**
- 2) bu Qanunun 2.3-cü maddəsində nəzərdə tutulan **dövlət qulluğunun xüsusi növündə qulluq stajı;**
- 3) dövlət qulluqçusu digər dövlət qulluğu vəzifəsinə keçirildikdə və qəbul edildikdə **əvvəlki dövlət qulluğu vəzifəsindəki qulluq stajı;**
- 4) dövlət qulluqçusunun **əlavə təhsil müddəti;**
- 5) məhkəmə və ya müvafiq səlahiyyətli orqan tərəfindən müəyyən edilmiş dövlət qulluqçusunun **məcburi işburaxma dövrü;**
- 6) dövlət qulluğu vəzifəsində **staj və sınaq müddəti;**
- 7) dövlət qulluğu vəzifəsinin **və orta əməkhaqqının saxlanılması şərtlə** dövlət qulluqçusunun **dövlət qulluğundan ayrıldığı müddət;**
- 8) əmək qabiliyyətinin **müvəqqəti itirildiyi müddət;**
- 9) **ödənişli** məzuniyyət dövrləri, o cümlədən uşağa qulluq etmək üçün **qismən ödənişli sosial məzuniyyət müddəti;**
- 10) müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılmazdan **əvvəl** dövlət qulluğu vəzifəsində **qulluq etmiş** və ehtiyata buraxıldıqdan **sonra** bilavasitə **yenidən dövlət qulluğu vəzifəsinə təyin edilmiş** dövlət qulluqçusunun **müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olduğu müddət.**

22.2. Dövlət qulluqçusunun qulluq stajının **hesablanması** onun **qulluq etdiyi dövlət orqanı** tərəfindən həyata keçirilir.

22.3. Dövlət qulluqçusunun qulluq stajı müəyyənləşdirilərkən **onun qulluq stajına**

- bu Qanun **qüvvəyə minənədək** qanunvericilik, icra və məhkəmə (MİQ) hakimiyyəti orqanlarında (o cümlədən Azərbaycan Respublikasının ərazisindən kənarda),
- habelə 1991-ci il oktyabrın 18-dək dövlət, sovet və partiya orqanlarında (DSP)

iş müddəti də **daxil edilir**.

22.4. Dövlət qulluğunda **qulluq stajı**

- **müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan** (*Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin*) **informasiya sisteminə(1)** əsasən və (və ya) **Dövlət qulluqçularının reyestrinə(2)** əsasən,
- Azərbaycan Respublikası **Əmək Məcəlləsinin** 7-ci maddəsinin 2-1-ci hissəsi ilə müəyyən edilmiş hallarda (**əmək müqaviləsi kağız üzərində bağlanıbsa**) **əmək kitabçasına** əsasən,
- eləcə də 2014-cü ilin iyulun 1-dək xitam verilmiş əmək müqavilələrinə münasibətdə isə **əmək kitabçasına** əsasən

müəyyən edilir.

22.5. **Dövlət qulluqçusunun**

- bu Qanunun 2.3-cü maddəsində nəzərdə tutulan **dövlət qulluğunun xüsusi növündə qulluq (xidmət) illəri onun dövlət qulluğu stajına**
- və **dövlət qulluğu stajı** onun bu Qanunun 2.3-cü maddəsində nəzərdə tutulan dövlət qulluğunun xüsusi növündə qulluq (xidmət) illərinə

daxil edilir.

22.6. Qulluğun (xidmətin) xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq, dövlət qulluğunun xüsusi növündə qulluq (xidmət) illərinin dövlət qulluğu stajına və dövlət qulluğu stajının dövlət qulluğunun xüsusi növündə qulluq (xidmət) illərinə daxil edilməsi **qaydasını və şərtlərini müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan** (*Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti*) **təsdiq edir.**

22.7. Bu Qanunun 22.1-ci və 22.3-cü maddələrinin tətbiqi (**qulluq stajının hesablanması**) zamanı yaranmış **fikir ayrılığı Şura** tərəfindən aradan qaldırılır.

Maddə 22-1. Dövlət qulluqçusunun əlavə təhsili

22-1.1. Dövlət qulluqçusunun **əlavə təhsili**

- fasiləsiz təhsilin və peşə hazırlığının **tərkib hissəsi olmaqla,**
- **ali, orta ixtisas və peşə təhsili** pillələrinin hər hansı birini bitirmək haqqında dövlət sənədi olan **hər bir dövlət qulluqçusunun** (o cümlədən **stajçı** kimi və **sınaq müddətinə qəbul edilmiş şəxslərin**)

fasiləsiz təhsil almaq imkanını təmin edir.

22-1.3. Dövlət qulluqçusunun əlavə təhsil alması üçün aşağıdakılar **əsasdır: (ŞEYX)**

- 1) dövlət qulluqçusunun **şəxsi təşəbbüsü;**
- 2) dövlət qulluğunun **ehtiyat kadrlarının siyahısına daxil edilməsi;**

- 3) dövlət qulluğunda daha **yüksək** vəzifəyə təyin edilməsi;
- 4) dövlət qulluqçusunun **xidməti** fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinin nəticəsi.

22-1.4. Dövlət qulluqçusunun **əlavə təhsil alması** **həmin dövlət orqanının rəhbəri** tərəfindən **müəyyən edilir**.

22-1.5. Dövlət qulluqçusunun **əlavə təhsili**

- ixtisasartırma və yenidən hazırlanma qurumlarında,
- təhsil müəssisələrində yaradılmış müvafiq strukturlarda,
- stajkeçmə və peşə hazırlığı kurslarında və bu sahə üzrə fəaliyyətinə xüsusi razılıq verilmiş digər müəssisələrdə

qanunvericiliklə müəyyən olunmuş **istiqamətlərdə həyata keçirilir**.

22-1.6. Dövlət qulluqçusu əlavə təhsil almaq üçün **xarici ölkələrə** **ezam edilə bilər**.

22-1.7. Dövlət qulluqçusunun **əlavə təhsili**

- qulluqkeçmədən ayrılmaqla,
- qismən ayrılmaqla
- və ya ayrılmamaqla

həyata keçirilir.

22-1.8. Dövlət qulluqçusunun əlavə təhsilinin **növü, forması, müddəti** və **maliyyə təminatı** müvafiq icra hakimiyyəti orqanı (*Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti*) tərəfindən **təsdiq edilən qaydalarla tənzimlənir**.

22-1.9.

- Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası Məhkəməsinin, Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin (**ali kt**),
- Azərbaycan Respublikası Məhkəmə-Hüquq Şurasının və Azərbaycan Respublikası İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (ombudsmanın) aparatlarında (**1-ci kt**),
- habelə **2-ci-5-ci kateqoriya** dövlət orqanlarında

ali hüquq təhsili tələb edən vəzifələrdə qulluq keçən dövlət qulluqçuları **mütəmadi olaraq** müvafiq icra hakimiyyəti orqanının tədris-elm müəssisəsində (*Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Ədliyyə Akademiyasında*) peşə hazırlığına və ixtisasının artırılmasına cəlb edilirlər.

Maddə 23. Dövlət qulluqçularının pensiya təminatı

23.1. Dövlət qulluqçusunun və onun ailə üzvlərinin **pensiya təminatı** "**Əmək pensiyaları haqqında**" Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq həyata keçirilir.

23.2. Dövlət qulluqçusunun **pensiyasının məbləği**

- dövlət qulluğu vəzifəsində **qulluq stajından**
- və **dövlət məvacibinin məbləğindən**

asılıdır. Dövlət qulluqçusuna “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğun olaraq qulluq stajına görə **əmək pensiyasına əlavələr təyin edilməsi üçün** dövlət qulluğu vəzifəsində **minimum 15 il** (bu Qanunun 23.2-1-ci maddəsində nəzərdə tutulan hal **istisna olmaqla**) qulluq stajı **tələb olunur.**

23.2-1. Dövlət orqanının əsasında **müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan** (*Azərbaycan Respublikasının Prezidenti*) tərəfindən **publik hüquqi şəxsin yaradılması ilə əlaqədar** dövlət qulluqçularının dövlət qulluğuna xitam verildiyi tarixə “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş

- əmək pensiyası yaşına çatmasına **ən çoxu 2 il qalmış** dövlət qulluqçusu kimi **əmək pensiyasına əlavə almaq hüququ**
- onların dövlət qulluğu vəzifəsində **minimum 13 il qulluq stajı** olduğu halda **varandır.**

23.3. Müvafiq **qanunvericiliyə uyğun** olaraq

- **pensiya yaşına çatmasına,**
- **əlilliyinə**

görə **könüllü işdən çıxmış**, dövlət qulluğu vəzifəsində bu Qanunun 23.2-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş **minimum qulluq stajına** (bu Qanunun 23.2-1-ci maddəsində nəzərdə tutulan hal istisna olmaqla) və **əmək pensiyası almaq hüququna malik olmayan** dövlət qulluqçusuna **qanunvericiliklə** müəyyən edilmiş miqdarda **ömürlük müavinət** təyin edilir.

23.4. Dövlət qulluqçusunun **müavinətinin məbləği** fəaliyyətdə olan dövlət qulluqçusunun dövlət məvacibinin məbləğində olan **sonrakı artımlara uyğun** olaraq, **müvafiq icra hakimiyyəti orqanı** (*Azərbaycan Respublikasının Prezidenti*) tərəfindən müəyyən edilən qaydada **yenidən hesablanır.**

Maddə 24. Dövlət qulluqçularının həvəsləndirilməsi

24.1. Dövlət qulluqçularının fəaliyyətində **səmərəliliyin artırılması məqsədilə** həvəsləndirmə tədbirləri həyata keçirilir.

24.2. Dövlət qulluqçularının

- xidmətdə peşəkarlıq səviyyəsinin **artması**
- və vəzifə borcuna və andına **sədaqəti**

dövlət tərəfindən qiymətləndirilməlidir.

Onun xidmətlərinin **dövlət tərəfindən təsdiq edilməsi**

- «Vətənə xidmətə görə» **ordeninin üç** dərəcəsi,
- «Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə» **medalı** ilə,
- **digər** orden və medallarla təltif olunmasından,

➤ habelə Azərbaycan Respublikasının **fəxri adlarını** almasından **ibarətdir**. Dövlət qulluqçularının orden və medallarla təltif olunması və onlara fəxri adların verilməsi haqqında **əsasnamələr** və **qaydalar** **qanunvericiliklə** müəyyən edilir.

Maddə 25. Dövlət qulluqçusunun məsuliyyəti

25.1.

- Dövlət qulluqçusuna həvalə olunmuş **vəzifələrin** yerinə yetirilməməsi
- və ya lazımi şəkildə yerinə yetirilməməsi,
- habelə bu Qanunla müəyyən edilmiş **məhdudiyyətlərə** əməl olunmaması,

qanunda başqa qayda nəzərdə tutulmayıbsa, **intizam** məsuliyyətinə **səbəb olur**.

25.2. Dövlət qulluqçusu bu Qanunun 18-ci, 20-ci və ya 25.11-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş tələbləri pozduqda, onun barəsində aşağıdakı intizam tənbeh tədbirlərindən **biri** tətbiq **edilə bilər**:

1) töhmət ;	➤ Həm orqanın rəhbəri, ➤ həm də orqanın rəhbəri tərəfindən səlahiyyət verilmiş vəzifəli şəxs (şəxslər) tətbiq edə bilər.
2) bir il müddətinədək vəzifə maaşının 5 faizindən 30 faizinədək azaldılması ;	Yalnız orqanın rəhbəri tətbiq edə bilər.
3) həmin təsnifatdan olan, lakin vəzifə maaşı aşağı olan vəzifəyə keçirilməsi ;	
4) daha aşağı təsnifatdan olan vəzifəyə keçirilməsi ;	
5) ixtisas dərəcəsinin bir pillə aşağı salınması ;	
6) dövlət qulluğundan azad edilməsi .	

25.3. Bu Qanunun 25.2-ci maddəsinə uyğun olaraq intizam tənbehinin tətbiqinə **əsaslar olduqda**,

- müvafiq **dövlət orqanı rəhbərinin əmri ilə araşdırma aparılır**,
- **dövlət qulluqçusundan yazılı izahat alınır**.

Zərurət olduqda, müvafiq dövlət orqanının rəhbəri **xidməti yoxlama** təyin edir. Dövlət qulluqçusunun yazılı izahat verməkdən imtina etməsi **rəsmiləşdirilir** və **bu, intizam tənbehinin tətbiqinə mane olmur**.

25.4. Xidməti yoxlamanın aparılması qaydası **müvafiq icra hakimiyyəti orqanı** (*Azərbaycan Respublikasının Prezidenti*) tərəfindən müəyyən edilir.

25.5. Dövlət qulluqçularına intizam tənbehi bu Qanunun 25.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əsaslar aşkar edildiyi gündən **bir ay keçənədək** verilə bilər.

- Dövlət qulluqçusunun məzuniyyətdə,
- ezamiyyətdə olduğu,
- əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirdiyi,
- habelə barəsində xidməti yoxlama və ya cinayət işinin istintaqı aparıldığı vaxt

həmin müddətə daxil edilmir.

25.6. Bu Qanunun 25.2.6-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş **(qulluqdan azad etmə)** intizam tənbeh tədbiri

- vəzifələrin icrası zamanı **kobud** və ya **mütəmadi** olaraq **pozuntulara yol verildikdə**
- və ya bu Qanunun 20-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş **məhdudiyyətlərə əməl edilmədikdə**

tətbiq oluna bilər.

25.7. Bu Qanunun 25.2.1-25.2.6-cı maddələrində nəzərdə tutulmuş intizam tənbeh tədbirləri dövlət qulluqçusunun qulluq keçdiyi **dövlət orqanının rəhbəri** tərəfindən, 25.2.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş intizam tənbeh tədbiri isə, **habelə** dövlət qulluqçusunun qulluq keçdiyi **dövlət orqanının rəhbəri tərəfindən səlahiyyət verilmiş vəzifəli şəxs (şəxslər)** tərəfindən tətbiq oluna bilər.

25.8. İntizam tənbeh tədbirinin tətbiq edilməsi barədə **əmrdən**, onun **imzalandığı gündən** **7 iş günü müddətində** müvafiq icra hakimiyyəti orqanına *(tabelik qaydasında yuxarı kateqoriya dövlət orqanı)* **şikayət vermək olar**. Bu zaman həmin orqan tərəfindən intizam tənbeh tədbiri **10 iş günü müddətində** **ləğv olunmalı** və ya **qüvvədə saxlanılmalıdır**. Tətbiq olunmuş intizam tənbeh tədbirindən **şikayət verilməsi** qaydası Azərbaycan Respublikasının **müvafiq qanunvericiliyi ilə** müəyyən edilir.

25.9. Dövlət qulluqçusu **qanunvericiliklə** müəyyən edilmiş hallarda və qaydada **inzibati** və **cinayət** məsuliyyətinə cəlb oluna bilər.

25.10. Dövlət qulluqçusu **onun təqsiri üzündən** dəymiş zərər üçün qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada **maddi** məsuliyyət daşıyır. Dövlət qulluqçusunun **qanuna uyğun** hərəkətləri nəticəsində dəymiş zərərin əvəzi **tam həcmdə** Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsinin və Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinin vəsaiti hesabına **ödənilir**.

25.11. Dövlət qulluqçusu **“Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında”** Azərbaycan Respublikası Qanununun

- 5.1-ci maddəsində müəyyən edilmiş **(maliyyə xarakterli) tələblərə** əməl **etmədikdə**

- və ya həmin Qanunun 9-cu maddəsində göstərilən (korupsiya ilə əlaqədar) hüquqpozmaları törətdikdə (onlar inzibati və ya cinayət məsuliyyəti yaratmadıqda)

intizam məsuliyyətinə cəlb olunur.

Maddə 26. Qanunsuz göstərişin yerinə yetirilməsi üstündə dövlət qulluqçusunun məsuliyyəti

26.1. Dövlət qulluqçusu **öz hərəkətlərinin** qanuniliyi üçün cavabdehdir.

26.2. Rəhbər işçinin göstərişini qanunsuz sayan dövlət qulluqçusunun **etirazına baxmayaraq**,

- həmin rəhbər işçi öz göstərişini **qüvvədə saxlayırsa**
- və ondan yuxarı vəzifəli rəhbər işçi həmin göstərişi **ləğv etmirsə**,

dövlət qulluqçusu məsuliyyətdən **azad olunur**.

V FƏSİL DÖVLƏT QULLUĞU KEÇMƏ

Maddə 27. Dövlət qulluğuna qəbul edilmək hüququ

27.1.

- 1) Azərbaycan Respublikasının **16 yaşına çatmış**,
- 2)

- irqindən,
- etnik mənsubiyyətindən,
- dinindən,
- dilindən,
- cinsindən,
- sosial mənsəyindən,
- əmlak vəziyyətindən,
- yaşayış yerindən,
- əqidəsindən,
- ictimai və digər birliklərə mənsubiyyətindən

asılı olmayaraq, **müvafiq vəzifənin tələblərinə uyğun peşə hazırlığına malik olan**

- 3) və Azərbaycan Respublikasının **dövlət dilini sərbəst bilən**

vətəndaşlarının dövlət qulluğuna qəbul edilmək hüququ vardır.

27.2. Hər hansı şəxs dövlət qulluğuna aşağıdakı hallarda **qəbul edilə bilməz**:

(ƏZBƏR)

1. onun fəaliyyət qabiliyyətinə malik ol**ma**ması və ya məhdud fəaliyyət qabiliyyətinə malik **olması məhkəmənin qərarı ilə təsdiq edilərsə**;

2. məhkumluğu ödənilməmiş və ya götürülməmişsə;
3. bilavasitə tabeliyində və ya nəzarəti altında işləyəcəyi dövlət qulluqçusu ilə **yaxın qohumluq** və ya **qudalıq** (ər-arvadlar, onların valideynləri, qardaşları, bacıları, övladları) **əlaqəsi olduğda**;
4. barəsində **tibbi xarakterli məcburi tədbirlərin** tətbiqinə dair məhkəmənin qanuni **qüvvəyə minmiş** qərarı olarsa;
5. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş **başqa hallarda**.

27.3. Dövlət orqanında dövlət qulluğuna qəbul edilmək üçün **müraciət etmiş şəxsin** dövlət qulluğuna qəbul edilməsinin **mümkün olub-olmaması qabaqcadan** yoxlanılır. **Yoxlamanın qaydası** müvafiq icra hakimiyyəti orqanı (*Azərbaycan Respublikasının Prezidenti*) tərəfindən müəyyən edilir.

Şəxsi (ailə) həyatın təfəsilatı yoxlanmamalıdır.

Maddə 28. Dövlət qulluğuna qəbul

28.1. Dövlət qulluğuna qəbul **müsabiqə** əsasında aparılır. Müsabiqə **test** imtahanından və **müsahibədən** ibarətdir.

28.2. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurum (*Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi*) inzibati və yardımçı vəzifələrin təsnifat toplusuna uyğun olaraq **inzibati** vəzifələr üzrə dövlət qulluğuna qəbul üçün **ayda bir dəfədən az olmayaraq test** imtahanları təşkil edir.

Test nümunələrinin hazırlanması, **ekspertizası**, təsdiqi, test imtahanının təşkili, keçirilməsi, qiymətləndirmənin aparılması qaydasını müvafiq icra hakimiyyəti orqanı (*Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti*) müəyyən edir.

Test imtahanında iştirak etmək üçün **ödənişin məbləğini** müvafiq icra hakimiyyəti orqanı (*Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurası*) müəyyən edir.

28.3. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurum (*Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi*) test imtahanından keçən şəxsə inzibati və yardımçı vəzifələrin təsnifat toplusuna uyğun olaraq **inzibati** vəzifə üzrə test imtahanından keçdiyini təsdiq edən “**Dövlət qulluğu sertifikatı**” (bundan sonra – sertifikat) **verir**. **Forması** müvafiq icra hakimiyyəti orqanı (*Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti*) tərəfindən müəyyən edilən sertifikatın qüvvədəolma müddəti **beş ildir**. Şəxs dövlət qulluğu vəzifələri üzrə, bu Qanuna uyğun olaraq **bir neçə** sertifikat ala bilər.

28.4. **Müsahibəni** dövlət qulluğu vəzifəsinin aid olduğu **dövlət orqanı** təşkil edir. **Müsahibənin keçirilməsi haqqında elan**, sənədlərin qəbulu üçün müəyyən edilmiş son müddət göstərilməklə,

- müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurumun (*Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzinin*) **internet saytı**nda,
- dövlət qulluğu vəzifəsinin aid olduğu dövlət orqanının **internet saytı**nda
- və **mediada**

verilir.

28.5. Dövlət qulluğuna qəbul üçün test imtahanından keçdiyini təsdiq edən **sertifikatı olan şəxs** həmin sertifikatın qüvvədə olma müddətinin **hər ili ərzində beş** müsahibədə iştirak etmək üçün **ödənişsiz** müraciət edə bilər. **Beşdən artıq** müsahibədə iştirak **ödənişlidir** və müsahibədə iştirak etmək üçün **ödənişin məbləğini** müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (*Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurası*) **müəyyən edir**.

Müsahibədə iştirak etmək istəyən şəxs müsahibənin keçirilməsi **elan edildiyi gündən 30 gün müddətində** dövlət qulluğu vəzifəsinin aid olduğu dövlət orqanına müraciət edir. Müraciətə **əlavə edilməli sənədlərin siyahısı** və **sənədlərin qəbulu qaydası** müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (*Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti*) tərəfindən müəyyən edilir.

28.6. Müsahibə sənədlərin qəbulu **başla çatdıqdan sonra 30 gün ərzində** keçirilir. Dövlət qulluğu vəzifəsinin aid olduğu **dövlət orqanı** müsahibənin keçirilməsi üçün müsahibə komissiyası **yaradır**. Müsahibə komissiyası **3 nəfərdən** ibarət tərkibdə,

- müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurumun (*Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzinin*) **1** nümayəndəsi
- və **1** müstəqil ekspert

daxil edilməklə **yaradılır**.

Müsahibə komissiyası üzvünün müsahibənin nəticələri barədə **xüsusi rəyi** müsahibənin nəticələrinin araşdırılması üçün **əsasdır**.

Müsahibə komissiyasının **reqlamenti**, o cümlədən müsahibə komissiyası tərkibinin formalaşdırılması, müsahibənin keçirilməsi, qiymətləndirmənin aparılması, müsahibənin nəticələrinin araşdırılması qaydası və **keçid balları** müvafiq icra hakimiyyəti orqanı (*Azərbaycan Respublikasının Prezidenti*) tərəfindən müəyyən edilir.

28.7. Müsahibədən müvəffəqiyyətlə keçmiş namizədlər vakant dövlət qulluğu vəzifəsinə təyin edilmək üçün **5 iş günü müddətində** dövlət orqanının rəhbərinə təqdim olunurlar. Dövlət orqanının rəhbəri təqdim olunmuş namizədlərdən **birini** seçərək, **altı ay müddətində** **stajçı** kimi qulluğa qəbul etməli və vakant dövlət qulluğu vəzifəsinə təyin etməlidir. Staj dövründə dövlət orqanı rəhbərinin təyin etdiyi **kurator**

- stajçının işini **istiqlətləndirir**,

- fəaliyyətinə nəzarət edir
- və staj müddəti qurtardıqdan sonra stajçının sınaq müddəti ilə dövlət qulluğuna qəbul edilməsinin məqsədəuyğun olub-olmadığı barədə **təvsiyə** təqdim edir.

Təvsiyə müsbət olarsa, stajçı əmək müqaviləsi bağlamaq yolu ilə **üç ay** **sınaq** müddəti ilə dövlət qulluğuna qəbul edilir. Əmək müqaviləsində sınaq müddəti ərzində **qulluq keçmənin şərtləri** müəyyənləşdirilir. Sınaq müddəti ilə dövlət qulluğuna qəbul edilən şəxslə bağlanan **əmək müqaviləsinin nümunəsi** müvafiq icra hakimiyyəti orqanı (*Azərbaycan Respublikasının Prezidenti*) tərəfindən müəyyən edilir. Sınaq müddəti ərzində əmək müqaviləsi pozulmıybsa, həmin müddət qurtardıqdan sonra **dövlət orqanının rəhbəri** müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq, həmin şəxsin **daimi dövlət qulluğuna qəbul edilməsi** haqqında **əmr** verir və onunla müvafiq **əmək müqaviləsi** bağlayır. Daimi dövlət qulluğuna qəbul edilən şəxslə bağlanan **əmək müqaviləsinin nümunəsi** müvafiq icra hakimiyyəti orqanı (*Azərbaycan Respublikasının Prezidenti*) tərəfindən müəyyən edilir.

28.7-1. **Dövlət orqanının rəhbəri** tərəfindən bu Qanunun 28.7-ci maddəsinə uyğun olaraq təqdim olunmuş namizədlər sırasından **seçim edilərkən**

1. **müsabiqədə daha yüksək** nəticə əldə etmiş namizədlərə,
2. müsabiqə nəticələri **bərabər olduqda** ali təhsil pilləsinin **daha yüksək səviyyəsini** bitirənlərə,
3. təhsil səviyyəsi **eyni olduqda** isə təhsil müəssisəsini **fərqlənmə ilə bitirənlərə** və **xarici dil bilənlərə**

üstünlük verilir.

28.8. **Stajçı kimi qulluğa qəbul edilmiş şəxs** həmin müddətdə bu Qanunun 28-ci maddəsinə uyğun olaraq **yenidən müsabiqədən keçərək yeni vəzifəyə təyin edildikdə**,

- ✓ əvvəlki vəzifədəki **staj müddəti nəzərə alınır.**

Sınaq müddəti ilə dövlət qulluğuna qəbul edilmiş şəxs bu Qanunun 28-ci maddəsinə uyğun olaraq **yenidən müsabiqədən keçdikdə**,

- ✓ əvvəlki sınaq müddəti nəzərə alınmamaqla, **yenidən sınaq müddəti ilə vəzifəyə təyin edilir.**

28.8-1. Bu Qanunun 28.7-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş **staj və sınaq müddəti** müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanda (

- ✓ yerli icra hakimiyyəti orqanları,
- ✓ Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının yanında olan orqanlar,
- ✓ yerli icra hakimiyyəti başçılarının yanında olan orqanlar,
- ✓ yerli icra hakimiyyəti başçılarının inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndəlikləri və sahə inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndəliklərində)

inzibati vəzifələrin **beşinci – yeddinci** təsnifatlarına uyğun olan vakant vəzifələr üzrə müsahibə əsasında ilk dəfə dövlət qulluğuna qəbul edilən şəxslərə də **şamil edilir**.

28.9.

- ✓ **Daimi** dövlət qulluğuna **qəbul edilmiş** və bu Qanunun 33.1-ci maddəsinə uyğun olaraq dövlət qulluğuna **xitam verilmiş şəxslər** (yardımcı vəzifə tutmuş şəxslər istisna olmaqla) **yenidən dövlət qulluğuna qəbul edildikdə**,
- ✓ habelə bu Qanunun 2.3-cü maddəsində nəzərdə tutulan dövlət qulluğunun **xüsusi növündə** qulluq (xidmət) **keçən** və ya əvvəllər qulluq (xidmət) **keçmiş** (kiçik rəis heyəti və sırayı heyət vəzifələrini tutan və ya əvvəllər tutmuş şəxslər istisna olmaqla) və xüsusi (hərbi, diplomatik) **rütbəyə malik olan şəxslər** dövlət qulluğuna qəbul edildikdə,

onlar barəsində bu Qanunun 28.7-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş **staj** və **sınaq** müddəti tətbiq edil**mir**.

28.10. **Daimi** dövlət qulluğuna qəbul **Azərbaycan Respublikasının adından müvafiq dövlət orqanının sənədi ilə** təsdiq edilir.

28.11. Vakant vəzifəyə təyin olunmaq üçün dövlət orqanının rəhbərinə **təqdim olunmuş**, lakin vakant vəzifəyə **təyin edilməmiş** namizədlər **iki il müddətində** həmin dövlət orqanında **ehtiyat kadr kimi saxlanılır**. Bu müddət ərzində

- ✓ həmin dövlət orqanında **analoji** vakant vəzifə olduqda, **namizədlərin razılığı ilə** onlar həmin vəzifələrə təyin edirlər,
- ✓ yaxud digər dövlət orqanında **analoji** vakant vəzifə olduqda, **müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan** (*Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi*) tərəfindən həmin vəzifəyə təyin edilmə məsələlərinə baxılması üçün namizədlər **bu dövlət orqanının rəhbərinə** təqdim olunurlar.

Həmin müddət ərzində inzibati vəzifələrə **təyin edilən namizəd** ehtiyat kadrlar siyahısından **çıxarılır**. Şəxsin bir dövlət orqanında ehtiyat kadr kimi saxlanması digər dövlət orqanında dövlət qulluğuna qəbul üzrə keçirilən müsahibədə iştirakını **məhdudlaşdır**mir****.

Dövlət orqanında inzibati və yardımçı vəzifələrin təsnifat toplusuna uyğun olaraq müvafiq vakant inzibati vəzifə üzrə **ehtiyat kadr olduğu halda**, həmin inzibati vəzifənin **müsabiqəyə** və **ümumi müsahibəyə** çıxarılmasına yol veril**mir**.

28.12. Bu Qanunun 28-ci maddəsinin **müddəaları**

- ✓ **ali kateqoriya** dövlət orqanlarında inzibati vəzifələrin **ali, birinci, ikinci** və **üçüncü** təsnifatı vəzifələrinə,
- ✓ Azərbaycan Respublikasının **xarici ölkələrdə ticarət nümayəndələri vəzifələrinə**,

- ✓ yerli icra hakimiyyəti orqanlarının **rəhbərlərinin müavinləri** vəzifələrinə dövlət qulluğuna qəbula
- ✓ və bu Qanunun 2.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş dövlət qulluğunun **xüsusi növünə qəbula**

şamil edilmir. Bu Qanunun 2.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş dövlət orqanlarında qulluğa (xidmətə) qəbul qaydaları **Azərbaycan Respublikasının dövlət qulluğunun xüsusi növünü tənzimləyən qanunları** ilə müəyyən edilir.

- ✓ **1–3-cü kateqoriya dövlət orqanlarında** inzibati vəzifələrin **birinci - üçüncü təsnifatlarına** uyğun olan vəzifələrə (**yerli icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərlərinin müavinləri və Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdə ticarət nümayəndələri istisna olmaqla**),
- ✓ habelə 2-ci kateqoriya dövlət orqanlarına aid **müvafiq icra hakimiyyəti orqanında** (
 - *Azərbaycan Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları, onlara bərabər tutulan orqanlarda (Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasında, Dövlət Sırrının Mühafizəsi üzrə İdarələrarası Komissiyasının Katibliyində)*
 - *Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində*)

inzibati vəzifələrin **dördüncü təsnifatına** uyğun olan vəzifələrə (**struktur bölmə rəhbərləri və həmin dövlət orqanı rəhbərinin müşavirləri, köməkçiləri**)

qəbul bu Qanunun 29.3-cü maddəsinin ikinci hissəsinə uyğun olaraq **daxili müsahibə** əsasında həyata keçirilir.

- ✓ Dövlət qulluğu vəzifəsinin tutulması üçün nəzərdə tutulan **təhsil tələbi (istiqaməti) üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi olan şəxslər**,
- ✓ dövlət orqanlarında (qurumlarında) **siyahısı müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan** (*Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti*) tərəfindən təsdiq edilən vəzifələrdə **azı 10 il iş stajı olan şəxslər**

inzibati vəzifə üzrə dövlət qulluğuna qəbul olunarkən **müsabiqənin yalnız müsahibə mərhələsində** iştirak edirlər.

28.13. Azərbaycan gənclərinin **xarici ölkələrdə** təhsili üzrə **müvafiq icra hakimiyyəti orqanı** (*Azərbaycan Respublikasının Prezidenti*) tərəfindən təsdiq olunmuş **dövlət proqramı çərçivəsində** xaricdə təhsil almış şəxslərin dövlət qulluğuna qəbulu ilə bağlı bu Qanunun 28.1-ci maddəsi **tətbiq edilmir**. Həmin şəxs vakant dövlət qulluğu vəzifəsinin aid olduğu dövlət orqanına **müraciət edərək, tələb olunan sənədləri təqdim etməlidir**. Sənədlər təqdim edildikdən sonra həmin şəxs **5 iş günü müddətində** dövlət orqanının rəhbərinə təqdim olunur. Dövlət orqanının rəhbəri həmin şəxsi **stajçı kimi** qulluğa qəbul etməli və vakant dövlət qulluğu vəzifəsinə təyin etməlidir. Həmin şəxsin stajçı kimi qulluğu, habelə

onun sınaq müddəti ərzində qulluq keçməsi və daimi dövlət qulluğuna qəbul edilməsi ilə bağlı məsələlər **bu Qanunun 28.7-ci maddəsi ilə tənzimlənir.**

Maddə 28-1. Dövlət qulluğunda fəaliyyətin davam etdirilməsi

28-1.1. Dövlət qulluqçusu kimi **fəaliyyətini davam etdirmək istəyən şəxs**

- ✓ sertifikatın qüvvədə olma müddətinin **son ilində**, lakin həmin sertifikatın qüvvədə olma müddətinin bitmə tarixindən **gec olmayaraq** növbəti sertifikat almaq üçün **müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurum** (*Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi*) tərəfindən keçirilən imtahanlarda **iştirak etməli** və **yenidən sertifikat almalıdır.**

28-1.2. Sertifikat alaraq dövlət qulluğuna qəbul edilən şəxs sonradan **iki dəfə** sertifikat aldıqda, sonuncu sertifikat şəxsə **müddətsiz** verilir və həmin şəxs dövlət qulluqçusu kimi **fəaliyyətini davam etdirməsi üçün hər hansı bir imtahana cəlb oluna bilməz.**

28-1.3. Dövlət qulluğunda fəaliyyətin davam etdirilməsi üzrə keçirilən test imtahanının **məzmunu**

- ✓ **Şuranın** təklifləri əsasında
- ✓ **müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan** (*Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi*) tərəfindən **müəyyən edilir.**

Maddə 29. İnzibati vəzifələrin tutulması

29.1. **Ali kateqoriya dövlət orqanlarında** inzibati vəzifələrin ali-üçüncü təsnifatlarına uyğun olan vəzifələrin tutulması **müsaibə keçirilməklə və ya qulluqda yüksəliş yolu ilə** həyata keçirilir.

29.2. **1–5-ci kateqoriya dövlət orqanlarında** (yerli icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərlərinin müavinləri vəzifələri və Azərbaycan Respublikasının xarici ticarət nümayəndələri vəzifələri **istisna olmaqla**) inzibati vəzifələrin birinci-yeddinci təsnifatlarına uyğun olan vəzifələrin tutulması həmin **dövlət orqanı rəhbərinin qərarı əsasında**

- ✓ bu Qanunun 28-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydada **müsabiqə**
- ✓ və ya bu Qanunun 29.3-29.9-cu maddələrinə uyğun olaraq **müsaibə**

yolu ilə **həyata keçirilir.** 1–5-ci kateqoriya **dövlət orqanının rəhbəri** inzibati vəzifələrin birinci-yeddinci təsnifatlarına uyğun olan **vakant vəzifə yarandığı gündən bir ay ərzində**

- ✓ müsabiqənin,
- ✓ ümumi müsahibənin
- ✓ və ya daxili müsahibənin

keçirilməsi barədə **qərar qəbul etməlidir.**

- ✓ Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurum (*Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi*)
- ✓ və müsabiqə (müsahibə) barədə qərar qəbul edən **müvafiq dövlət orqanı**

həmin müsabiqə və müsahibələrin **ədalətli, şəffaf** və **operativ** keçirilməsini **təmin** etməlidirlər.

Dövlət qulluqçusu (*iki il müddətində bu Qanunun 28.12-ci maddəsinin ikinci hissəsinə uyğun olaraq dövlət qulluğu vəzifələrini tutan dövlət qulluqçuları istisna olmaqla*) qulluq keçdiyi orqanda

- ✓ öz razılığı ilə **aşağı vəzifəyə** keçirilərkən,
- ✓ habelə tutduğu inzibati vəzifə **təsnifatına uyğun olan, vəzifənin adı eyni olan** vəzifəyə keçirilərkən

bu maddənin müddəaları həmin dövlət qulluqçusu barəsində **tətbiq edil**mir.

Dövlət qulluqçusu (*bu Qanunun 28.12-ci maddəsinin ikinci hissəsinə uyğun olaraq dövlət qulluğu vəzifələrini tutan dövlət qulluqçuları istisna olmaqla*) bu maddənin müddəaları **tətbiq edil**mədən digər dövlət orqanında tutduğu inzibati vəzifə ilə **eyni** təsnifatdan və ya **aşağı** təsnifatdan olan vəzifəyə həmin **dövlət orqanları rəhbərlərinin qarşılıqlı razılığı** ilə keçirilə bilər.

Yerli icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərlərinin müavinləri vəzifələrinin tutulması **müsahibə keçirilməklə** və ya **qulluqda yüksəliş yolu** ilə bu Qanunun 29.13-cü maddəsinin müddəaları nəzərə alınmaqla həyata keçirilir.

Azərbaycan Respublikasının **xarici ölkələrdə ticarət nümayəndəsi** vəzifəsinin tutulması **müsahibə keçirilməklə** və ya **qulluqda yüksəliş yolu** ilə bu Qanunun 29.12-ci maddəsinin müddəaları nəzərə alınmaqla həyata keçirilir.

29.3. 1–5-ci kateqoriya dövlət orqanlarında inzibati vəzifələrin **dördüncü-yeddinci təsnifatlarına** (2-ci kateqoriya dövlət orqanlarına aid müvafiq icra hakimiyyəti orqanında (*Azərbaycan Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarında, onlara bərabər tutulan orqanlarda*) inzibati vəzifələrin dördüncü təsnifatına uyğun olan vəzifələr (struktur bölmə (şöbə) rəhbərləri və həmin dövlət orqanı rəhbərinin müşavirləri, köməkçiləri) **istisna olmaqla**) **uyğun olan vəzifələrin**

- ✓ həmin dövlət orqanında və ya digər dövlət orqanında inzibati vəzifələrdə qulluq keçən və inzibati vəzifələrin təsnifatına uyğun ixtisas dərəcəsi olan **dövlət qulluqçuları**,
- ✓ habelə **azı 5 il qulluq stajı** olan və dövlət orqanında **inzibati vəzifələrdə çalışmış şəxslər**,
- ✓ eləcə də bu Qanunun 2.3-cü maddəsində nəzərdə tutulan dövlət qulluğunun xüsusi növündə qulluq (xidmət) keçən və xüsusi (hərbi, diplomatik) **rütbəsi olan şəxslər**,

- ✓ habelə həmin orqanlarda **azı 5 il qulluq (xidmət) stajı** olan və xüsusi (hərbi, diplomatik) **rütbə nəzərdə tutulan vəzifələrdə çalışmış şəxslər**

tərəfindən tutulması **ümumi müsahibə yolu** ilə həyata keçirilir.

- ✓ Dövlət qulluğu vəzifəsinin tutulması üçün nəzərdə tutulan **təhsil tələbi (istiqlaməti) üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi olan şəxslər**,
- ✓ dövlət orqanlarında (qurumlarında) siyahısı **müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti)** tərəfindən təsdiq edilən vəzifələrdə **azı 10 il iş stajı olan şəxslər**

inzibati vəzifələrin tutulması üçün keçirilən **ümumi müsahibədə** iştirak edə bilirlər.

1–5-ci kateqoriya dövlət orqanlarında **inzibati vəzifələrin dördüncü – yeddinci (2-ci kateqoriya dövlət orqanlarına aid müvafiq icra hakimiyyəti orqanında (Azərbaycan Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarında, onlara bərabər tutulan orqanlarda) inzibati vəzifələrin dördüncü təsnifatına uyğun olan vəzifələr (struktur bölmə (şöbə) rəhbərləri və həmin dövlət orqanı rəhbərinin müşavirləri, köməkçiləri) istisna olmaqla)** təsnifatlarına uyğun olan vəzifələrin tutulması məqsədi ilə **dövlət orqanı rəhbərinin qərarı əsasında, ilk növbədə,**

- ✓ həmin dövlət orqanında inzibati vəzifələrdə qulluq keçən və inzibati vəzifələrin təsnifatına uyğun ixtisas dərəcəsi olan **dövlət qulluqçularının**,
- ✓ habelə bu Qanunun 28.12-ci maddəsinin ikinci hissəsində **müəyyən edilmiş vəzifələrə iddia edən şəxslərin**

iştirakını nəzərdə tutan **daxili müsahibə** keçirilə bilər. Müsahibə bu Qanunun 29.4-29.9-cu maddələrinin tələbləri nəzərə alınmaqla, bu Qanunun 29.6-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydada **keçirilir**.

Bu maddənin ikinci hissəsinə uyğun olaraq keçirilən **müsahibə (daxili müsahibə) nəticəsində** müvafiq inzibati vəzifə tutulmadıqda, **dövlət orqanı rəhbərinin müvafiq qərarı əsasında**

- ✓ bu Qanunun 29.4-29.9-cu maddələrinə uyğun olaraq bu maddənin birinci hissəsində nəzərdə tutulmuş digər şəxslərin iştirakını nəzərdə tutan **ümumi müsahibə**
- ✓ və ya bu Qanunun 28-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydada **müsahibə (bu Qanunun 28.12-ci maddəsinin ikinci hissəsində müəyyən edilmiş vəzifələr istisna olmaqla)**

keçirilə bilər.

Bu maddəyə uyğun olaraq müvafiq inzibati vəzifənin müsahibə yolu ilə tutulması həyata keçirildikdə **qanunvericiliklə müəyyən edilmiş vakant vəzifələrin tutulmasının ümumi şərtlərinin tələbləri gözlənilməlidir.**

1–5-ci kateqoriya dövlət orqanlarında inzibati vəzifələrin birinci – yeddinci təsnifatlarına uyğun olan vəzifələrin tutulması məqsədilə keçirilən müsahibədən müvəffəqiyyətlə **keçmiş**, lakin vakant vəzifəyə təyin edilmiş namizədlər **iki il**

müddətində həmin dövlət orqanında ehtiyat kadr kimi saxlanılır. Həmin namizədlərin vakant inzibati vəzifələrə təyin olunması və ehtiyat kadrlar siyahısından çıxarılması ilə bağlı məsələlər bu Qanunun 28.11-ci maddəsinə uyğun olaraq tənzimlənir.

- ✓ Dövlət orqanının ləğvi,
- ✓ dövlət qulluqçularının sayının və ya ştatların ixtisarı

ilə əlaqədar **ehtiyat kadrlar siyahısına daxil edilən şəxs** bu Qanunun 29.2-ci maddəsinin birinci hissəsinə uyğun olaraq keçirilən **ümumi müsahibədə** və ehtiyat kadr kimi saxlanıldığı dövlət orqanında bu Qanunun 29.3-cü maddəsinin ikinci hissəsinə uyğun olaraq keçirilən **daxili müsahibədə iştirak edə bilər**.

29.4. Bu Qanunun 29.3-cü maddəsinin ikinci hissəsində nəzərdə tutulmuş hal istisna olmaqla, müsahibə barədə elan müvafiq dövlət orqanının müraciəti əsasında **müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurum** (*Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi*) tərəfindən **mediada** müsahibənin **keçirilməsi tarixinə** **bir ay qalmış** verilir. Müsahibənin bu Qanunun 29.3-cü maddəsinin ikinci hissəsinə uyğun keçirilməsi barədə dövlət orqanı rəhbərinin qərarı **müsahibənin keçirilməsi tarixinə** **bir ay qalmış**

- ✓ həmin dövlət orqanında **rəsmi elan olunur**,
- ✓ dövlət orqanının və **müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurumun** (*Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzinin*) rəsmi **internet saytlarında yerləşdirilir**.

29.5. **Müsahibədə** barəsində müsahibə elan edilən vəzifənin təsnifatından **ən çoxu iki** təsnifat aşağı inzibati vəzifələrdə **qulluq keçən** dövlət qulluqçuları, habelə **ən çoxu iki** təsnifat aşağı inzibati vəzifələrdə **qulluq keçmiş** şəxslər **iştirak edə bilərlər**.

Barələrində intizam tənbehi tətbiq edilmiş dövlət qulluqçuları **altı ay ərzində** müsahibəyə və müsabiqəyə buraxılmırlar.

Bu maddənin birinci hissəsi

- ✓ bu Qanunun 28.12-ci maddəsinin ikinci hissəsində müəyyən edilmiş vəzifələrin tutulmasına,
- ✓ habelə **məhkəmə hakimiyyəti orqanlarında** inzibati vəzifələrin beşinci-yeddinci təsnifatlarına uyğun olan vəzifələrin həmin orqanlarda qulluq keçən şəxslərin iştirakı ilə tutulmasına

şamil olunmur.

29.6. Müsahibə müvafiq **dövlət orqanı rəhbərinin yaratdığı komissiya** tərəfindən **müvafiq icra hakimiyyəti orqanının** (*Azərbaycan Respublikasının Prezidenti*) müəyyən etdiyi qaydada keçirilir.

29.7. Bu Qanunun 29.6-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş **komissiya**

- ✓ bu Qanunun 28.12-ci maddəsinin ikinci hissəsində müəyyən edilmiş vəzifələrin tutulması ilə bağlı müsahibə zamanı **yalnız həmin dövlət orqanının nümayəndələri** daxil edilməklə,
- ✓ digər hallarda isə **müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurumun** (*Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzinin*) **1** nümayəndəsi və **1** **müstəqil ekspert** daxil edilməklə,

3 nəfərdən ibarət tərkibdə yaradılır.

29.8. **Müsahibə zamanı** müsahibədə iştirak edən şəxsin

1. bilik səviyyəsi,
2. peşə hazırlığı,
3. ümumi dünyagörüşü,
4. barəsində müsahibə elan edilən vəzifə üçün zəruri olan keyfiyyətləri

yoxlanılmaqla, müvafiq vəzifəyə **yararlılığı müəyyən edilir**.

29.9. **Müsahibə zamanı** aşağıdakı göstəricilər **nəzərə alınmalıdır**:

1. ixtisas dərəcəsi;
2. müvafiq vəzifənin tələblərinə uyğun olaraq **əlavə təhsil alma**.

29.10. Müsahibənin nəticələrinə görə müvafiq inzibati vəzifənin tutulması barədə qərar qəbul edilir.

29.11. **Müsahibə nəticəsində** müvafiq inzibati vəzifə (bu Qanunun 28.12-ci maddəsinin ikinci hissəsində müəyyən edilmiş vəzifələr istisna olmaqla) **tutulma**dıqda, dövlət orqanı rəhbərinin həmin vəzifənin müsabiqə əsasında tutulması barədə qərarı əsasında bu Qanunun 28-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydada **müsabiqə keçirilir**.

29.12. **Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdə ticarət nümayəndələri**

- **müvafiq icra hakimiyyəti orqanının** (*Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinin*) **rəhbəri** tərəfindən **müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ilə** (*Azərbaycan Respublikasının Prezidenti*) **razılaşdırılmaqla** təyin olunur.

29.13. **Yerli icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərlərinin müavinləri**

- **müvafiq icra hakimiyyəti orqanı** (
 - ✓ **Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının müavinlərinə münasibətdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti,**
 - ✓ **digər yerli icra hakimiyyəti başçıların müavinlərinə münasibətdə isə müvafiq yerli icra hakimiyyətlərinin başçıları**)

tərəfindən **müvafiq icra hakimiyyəti orqanı** (*Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının müavinləri istisna olmaqla, digər yerli icra hakimiyyəti başçıların müavinlərinə münasibətdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının rəhbəri*) ilə **razılaşdırılmaqla** təyin olunur.

Maddə 29-1. Müsahibənin nəticələrinə yenidən baxılması

Namizədlər müsahibənin nəticələrindən

- inzibati qaydada **müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı quruma** (**məhkəmə hakimiyyəti orqanlarının və Məhkəmə-Hüquq Şurasının aparatlarında** dövlət qulluğuna qəbulla bağlı keçirilən müsahibənin nəticələrindən **Məhkəmə-Hüquq Şurasının Apellyasiya Şurasına**),
- Şuraya
- və **məhkəməyə**

şikayət verə bilərlər.

Qeyd: Yuxarıda “**qurum**” dedikdə,

- **mərkəzi** icra hakimiyyəti orqanlarında, onların yanında yaradılan dövlət agentliklərində və dövlət xidmətlərində, habelə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında, tabeliyində olan orqanlarda dövlət qulluğuna qəbulla bağlı keçirilən müsahibənin nəticələrindən verilən şikayətlərə münasibətdə – **həmin mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarında yaradılmış apellyasiya şuralarıdır**;
- **yerli** icra hakimiyyəti orqanlarında, yerli icra hakimiyyəti başçılarının inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndəliklərində, sahə inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndəliklərində, yerli icra hakimiyyəti başçısının yanında olan orqanlarda dövlət qulluğuna qəbulla bağlı keçirilən müsahibənin nəticələrindən verilən şikayətlərə münasibətdə – **həmin yerli icra hakimiyyəti orqanlarında yaradılmış apellyasiya şuralarıdır**.

Maddə 30. Dövlət qulluğunun şərtləri

30.1. Dövlət qulluğunda iş vaxtı **həftədə 40 saatdır**. Dövlət qulluqçularının ayrı-ayrı kateqoriyaları üçün **qanunla** müddəti **qısaldılmış iş vaxtı** müəyyən edilə bilər.

30.2. Qulluq üçün **zəruri olduqda dövlət orqanının rəhbəri** müstəsna hallarda iş vaxtını **ayda** əvəzi ödənilmədən **5 saata qədər** artırabilir. İş vaxtı **5 saatdan çox** artırılanda işlədiyi **hər saata görə** dövlət qulluqçusuna **əlavə haqq ödənilməlidir**.

30.3. **İnzibati vəzifə tutan dövlət qulluqçusuna** ildə bir dəfə **30 təqvim günü** müddətində haqqı ödənilən **əsas məzuniyyət** verilir. Uzun illər işləməyə görə haqqı ödənilən **əlavə məzuniyyət** aşağıdakı qaydada verilir:

5 ildən 10 ilədək əmək stajına görə	— 2 təqvim günü;
10 ildən 15 ilədək əmək stajına görə	— 4 təqvim günü;
15 ildən çox əmək stajına görə	— 6 təqvim günü;

Dövlət qulluqçusu öz arzusu ilə və dövlət orqanı rəhbərinin razılığı ilə **ödənişsiz məzuniyyətə** göndərilə bilər.

30.4. **Xidməti ezamiyyətə göndərilən** dövlət qulluqçusu aşağıdakılarla **təmin olunur**:

1. mehmanxanada və ya xidməti yaşayış sahəsində **yer**, **altı aydan çox** müddətə ezamiyyətə göndəriləndə isə **ayrıca xidməti mənzil sahəsi**;
2. **iş yeri**, **rəhbər vəsaitlərindən** istifadə etmək imkanı;
3. digər **zəruri texniki xidmətlər** və **sosial-məişət xidmətləri**, o cümlədən onu **göndərən orqanın vəsaiti hesabına** xidmətlər.

30.5. **Müvəqqəti olaraq başqa yerə qulluğa keçirilən** dövlət qulluqçusunun **ailəsini** özü ilə **aparmağa** ixtiyarı vardır. **Ona**

- ✓ müəyyən edilmiş yaşayış normalarına uyğun gələn məişət ləvazimatı ilə **komplektləşdirilmiş xidməti mənzil verilir**,
- ✓ habelə əvvəl qulluq keçdiyi yerdəki **yaşayış sahəsi saxlanılır**.
- ✓ Dövlət qulluqçusunun **ailə üzvlərinə** iş və ya təhsil müəssisəsinə düzəlməkdə **kömək göstərilir**,
- ✓ **məktəbəqədər təhsil müəssisələrində yer verilir**
- ✓ və **lazım gəldikdə**, onu göndərən orqanın vəsaiti hesabına haqqı ödənilən **tibbi xidmət göstərilir**.

Müvəqqəti olaraq başqa yerə qulluğa keçirilməklə bağlı olan **digər məsələlər** Azərbaycan Respublikasının **Əmək Məcəlləsi** ilə tənzim olunur.

30.6. **Yardımcı vəzifələr tutan dövlət qulluqçularının** əmək münasibətləri bu Qanunun müddəaları nəzərə alınmaqla Azərbaycan Respublikasının **Əmək Məcəlləsi** ilə tənzimlənir.

Maddə 30-1. Dövlət qulluqçularının xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi

30-1.1. **İnzibati vəzifə tutan dövlət qulluqçularının** xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi **hər təqvim ilinin sonunda** həyata keçirilir.

30-1.2.

- ✓ **Ali kateqoriya** dövlət orqanlarında **inzibati vəzifələrin ali-üçüncü** təsnifatlarına uyğun dövlət qulluğu vəzifələrini tutan dövlət qulluqçularının,
- ✓ **stajçı** kimi və **sınaq** müddəti ilə dövlət qulluğuna qəbul edilmiş şəxslərin,
- ✓ habelə təqvim ilinin sonunadək **müvafiq vəzifədə** faktiki olaraq **6 aydan az** müddətdə qulluq keçən dövlət qulluqçularının

xidməti fəaliyyəti **qiymətləndirilmir**.

30-1.3. Dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi onun **bilavasitə rəhbəri** tərəfindən həyata keçirilir.

30-1.4. Dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin **qiymətləndirilməsi** **qiymətləndirilmə forması** əsasında aparılır. **Qiymətləndirilmə forması**

- ✓ dövlət qulluqçusunun təqvim ili ərzində yerinə yetirməli olduğu **tapşırıqlar** (hədəflər)
- ✓ və bu Qanunun 30-1.6-cı və 30-1.7-ci maddələrində göstərilən **meyarlar**,
- ✓ habelə **əmək intizamı**

nəzərə alınmaqla **tərtib edilir**. Tapşırıqların (hədəflərin) və meyarların **mühümlük dərəcəsi bilavasitə rəhbər** tərəfindən müəyyən edilir.

30-1.5. **Tapşırıqlar (hədəflər)** dövlət qulluqçusunun il ərzində **icra etməli olduğu mühüm işlərdir**. Tapşırıqlar (hədəflər) dövlət qulluqçusunun qulluq keçdiyi struktur bölmənin **fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun** və dövlət qulluqçusunun **qulluq funksiyaları çərçivəsində olmalıdır**. Tapşırıqların (hədəflərin) icra müddəti **dəqiq müəyyən edilməli, ölçülə və yerinə yetirilə bilən olmalıdır**. Hər bir tapşırığın (hədəfin) icra edilməsindən gözlənilən **nəticə müəyyən edilməlidir**.

30-1.6. Dövlət qulluqçusunun il ərzində xidməti fəaliyyəti **aşağıdakı meyarlar** əsasında qiymətləndirilir:

İnzibati (rəhbər) vəzifə dövlət qulluqçusu	İnzibati (icraçı) vəzifə dövlət qulluqçusu
1. peşə bilikləri; 2. qulluq (xidməti) vəzifələrinə münasibəti; 3. təhlil aparmaq, problem həll etmək və qərar vermək bacarığı; 4. yaradıcılıq və təşəbbüskarlıq; 5. iş təcrübəsi və onu bölüşmə; 6. kollektivdə işləmək və ünsiyyət bacarığı.	1. peşə bilikləri; 2. qulluq (xidməti) vəzifələrinə münasibəti; 3. təhlil aparmaq, problem həll etmək və qərar vermək bacarığı; 4. yaradıcılıq və təşəbbüskarlıq; 5. iş təcrübəsi və onu bölüşmə; 6. kollektivdə işləmək və ünsiyyət bacarığı.
Rəhbər vəzifə tutan dövlət qulluqçularının fəaliyyəti əlavə olaraq aşağıdakı meyarlar əsasında da qiymətləndirilir:	
1. proqnozlaşdırma; 2. idarəetmə; 3. kollektiv daxilində nüfuz və ruhlandırmaq bacarığı; 4. komanda qurmaq bacarığı. (KİPR)	

30-1.8. Dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyəti aşağıdakı şəkildə **qiymətləndirilir**:

1. əla;
2. yaxşı;
3. kafi;
4. qeyri-kafi.

30-1.9. Dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinə verilən **yekun qiymətin**

- **50 faizi tapşırıqlar**ın (hədəflərin) icra səviyyəsinin qiymətləndirilməsinə,
- **40 faizi meyarlar** əsasında qiymətləndirilməyə,
- **10 faizi** isə **əmək intizamı**

əsasında qiymətləndirməyə əsaslanır.

30-1.10. Dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinin **nəticələri xidməti fəaliyyətin qiymətləndirilməsi barədə sənədlə rəsmiləşdirilir**. Dövlət qulluqçusunun fəaliyyəti **bütün tapşırıqlar (hədəflər), meyarlar**, eləcə də **əmək intizamı** üzrə **qiymətləndirilir** və **verilmiş qiymətlər əsaslandırılır**. Dövlət qulluqçusu xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi nəticəsi ilə **razılaşmadıqda** xidməti fəaliyyətin qiymətləndirilməsi barədə sənədə **onun rəyi əlavə edilir**. Dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinin nəticələri **onun şəxsi işində saxlanılır**.

30-1.11. Dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyəti üzrə yekun qiymət müəyyən edildikdən **sonra onunla müsahibə keçirilir**. Müsahibə zamanı dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinə verilən **qiymət və şərtlər müzakirə olunur**. Müsahibə zamanı növbəti qiymətləndirilmə ili üçün tapşırıqlar (hədəflər) və onların mühümlük dərəcəsi **müəyyən edilə bilər**.

30-1.12. **Dövlət orqanının rəhbəri** tərəfindən dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinin nəticəsi əsasında onun barəsində aşağıdakı tədbirlərdən **biri görülmə bilər**:

1. dövlət qulluqçusuna **vaxtından əvvəl ixtisas dərəcəsinin verilməsi**;
2. dövlət qulluqçusunun fəaliyyətinin və bacarıqlarının daha da təkmilləşdirilməsi məqsədilə **əlavə təhsilə** və ya **xüsusi təlimlərə cəlb edilməsi**;
3. dövlət qulluqçusunun bilik və bacarıqlarına uyğun digər **analoji vəzifəyə keçirilməsi**;
4. dövlət qulluqçusunun **aşağı inzibati vəzifəyə keçirilməsi**.

30-1.13. Dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi **qaydası** və qiymətləndirilmə **formasını müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti)** tərəfindən **müəyyən edilir**.

30-1.14. Dövlət qulluqçusu xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinin nəticəsi ilə **razılaşmadıqda**

- inzibati qaydada
- və məhkəmə qaydasında

şikayət etmək hüququna malikdir.

Maddə 31-1. Dövlət qulluqçusunun rotasiyası

31-1.1. Dövlət qulluqçusunun rotasiyası

- onun qulluq keçdiyi dövlət **orqanının rəhbərinin qərarı ilə**
- müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (*Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin*) müəyyən etdiyi **qaydada**

həyata keçirilir.

31-1.2. Bu Qanunun 31-1.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan qaydada siyahısı müəyyən edilən dövlət qulluqçuları **rotasiya qaydasında başqa vəzifəyə təyin edilərkən**

1. onun qulluq keçdiyi inzibati **vəzifənin təsnifatı,**
2. **ixtisası,**
3. xidməti fəaliyyətinin **qiymətləndirilməsinin nəticəsi,**
4. **qulluq stajı,**
5. habelə **yaşı,**
6. **ailə və sağlamlıq vəziyyəti**

nəzərə alınır.

31-1.3. Müvafiq **vəzifədə** **beş ildən az** qulluq keçən dövlət qulluqçuları rotasiya **olunmur.**

31-1.4. Rotasiya qaydasında yaşadığı inzibati ərazi vahidindən **kənarda vəzifəyə təyin olunan** dövlət qulluqçularına **müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın** (*Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin*) müəyyən etdiyi qaydada

- **kompensasiya** və **birdəfəlik ödəniş** verilir.

Maddə 32. Dövlət qulluğunda irəli çəkilmək hüququ

32.1 Dövlət qulluqçusu **bu Qanunla** müəyyən edilmiş qaydada

- **qulluqda yüksəliş** yolu ilə,
- habelə **müsahibə**
- və ya **müsabiqə** nəticəsində

dövlət qulluğunda **irəli çəkilə bilər.**

32.2. Dövlət qulluğunda **irəli çəkilmək hüququ**

- ✓ dövlət qulluqçularının öz vəzifələrini **müvəffəqiyyətlə** və **vicdanla yerinə yetirməsi,**

- ✓ **vakant vəzifə olması,**
- ✓ habelə vakant vəzifənin tələblərinə uyğun olaraq **əlavə təhsil almanın** nəticələri nəzərə alınmaqla **həyata keçirilir.**

Bu zaman rotasiya olunmuş inzibati vəzifə tutan dövlət qulluqçularına **üstünlük verilir.**

32.5.

- ✓ Dövlət qulluqçusunun potensialından düzgün istifadə edilərək **hərtərəfli inkişafına şərait yaratmaq,**
- ✓ onun dövlət qulluğunda irəli çəkilməsi və motivasiyasının təmin edilməsi və dövlət qulluğunda insan resurslarından daha səmərəli istifadə edilməklə **dövlət orqanının kadr tələbatına olan ehtiyacını vaxtında ödəmək**

məqsədlə **dövlət qulluqçusunun karyerası planlaşdırılır.** Dövlət qulluqçularının karyerasının planlaşdırılması üçün **dövlət orqanları** tərəfindən **müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın** (*Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin*) müəyyən etdiyi qaydada dövlət qulluqçusunun **karyera inkişaf planı hazırlanır.**

Maddə 32-1. Dövlət qulluğunda olmanın yaş həddi

32-1.1. Dövlət qulluqçusunun **dövlət qulluğunda olmasının yaş həddi 65-dir.**

32-1.2. 65 yaşına çatmış dövlət qulluqçusunun dövlət qulluğunda olma **müddəti**

- ✓ müvafiq **dövlət orqanının rəhbəri** tərəfindən
- ✓ **hər dəfə 1 ildən çox olmayaraq**

uzadıla bilər. Dövlət qulluqçusunun dövlət qulluğunda olma müddətinin **5 ildən çox** uzadılmasına **yol verilmir.**

32-1.3. İnzibati vəzifələrin **ali-üçüncü təsnifatına aid vəzifələrdə** qulluq keçən dövlət qulluqçusunun dövlət qulluğunda olma müddəti **müvafiq dövlət orqanının razılığı əsasında** bu Qanunun 32-1.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş müddətdən **(5 ildən) artıq uzadıla bilər.**

Qeyd: 32-1.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş **müvafiq dövlət orqanının səlahiyyətlərini** (əlavə məlumatdır)

- ✓ Azərbaycan Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının aparatlarında və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının Aparatında **Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının rəhbəri;**
- ✓ Azərbaycan Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılan dövlət agentliklərində və dövlət xidmətlərində həmin **mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının rəhbəri;**
- ✓ Azərbaycan Respublikası apellyasiya məhkəmələrinin aparatlarında **Azərbaycan Respublikasının ədliyyə naziri;**

- ✓ Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri həyata keçirirlər.

32-1.4. Bu Qanunun 32-1.2-ci maddəsinə uyğun olaraq dövlət orqanına aid edilən sahədə **dövlət qulluğunda olma müddəti uzadılmış dövlət qulluqçularının sayı** həmin dövlət orqanının **vahid sistemini** təşkil edən qurumların işçilərinin **ümumi sayının 15 faizindən artıq** ola bilməz.

32-1.5. Dövlət orqanının **aparatının və digər struktur qurumunun** çalışma müddəti **uzadılmış işçilərinin sayı** müvafiq olaraq onun aparatının və digər struktur qurumunun işçilərinin **sayının 2 faizindən artıq** ola bilməz.

32-1.6. Dövlət orqanının aparatında və ya digər struktur qurumunda **dövlət qulluqçularının sayı 100 nəfərdən az olduqda**, çalışma müddəti uzadılmış işçilərin sayı **iki ştat vahidinə qədər** yuvarlaqlaşdırılır.

32-1.7. Dövlət qulluqçusunun dövlət qulluğunda olma müddətinin uzadılmasına **onun razılığı əsasında** yol verilir.

32-1.8. Bu Qanunun 32-1.2-ci maddəsi tətbiq edilərkən **(dövlət qulluğunda olma müddətinin uzadılarkən)** aşağıdakılar **nəzərə alınır: (Əzbər)**

1. dövlət qulluğunda **intizam tənbeh** tədbirlərinin tətbiq edil**mə**məsi;
2. elmi dərəcənin və ya elmi adın **olması**;
3. dövlət təltifi ilə **təltif edilmə**;
4. attestasiyadan **üç dəfə** **müvəffəqiyyətlə keçmə**.

Maddə 33. Dövlət qulluğuna xitam verilməsi **(Əzbər)**

33.1. Dövlət qulluğuna aşağıdakı əsaslarla **xitam verilə bilər**:

1. dövlət qulluqçusunun **öz arzusu** ilə;
2. dövlət orqanı **ləğv edildikdə**;
3. dövlət qulluqçularının **sayı** və ya **şatları ixtisar edildikdə**;
4. **qanunvericiliyin** tələbləri **pozularaq işə qəbul edildikdə**;
5. dövlət qulluqçusunun aldığı sertifikatın qüvvədəolma **müddəti bitdikdə** və dövlət qulluqçusu **növbəti sertifikat ala bilmədikdə**;
6. Bu Qanunun 25.2.6-cı maddəsinə uyğun olaraq **(intizam tənbehi qaydasında)** **dövlət qulluğundan azad edildikdə**;
7. Azərbaycan Respublikası **vətəndaşlığına xitam verildikdə**;
- 8.

- ✓ qanunvericilik və ya yerli özünüidarə orqanlarına **seçildikdə**, əgər onlar həmin vəzifələrdən **imtina etmədikdə**
- ✓ habelə **hakim təyin edildikdə**, əgər onlar həmin vəzifələrdən **imtina etmədikdə**;

9. qanunvericilikdə daha uzun müddət müəyyən edil**mə**yibsə, əmək qabiliyyətinin **fasiləsiz** olaraq **altı aydan çox** müddətə **tam** itirilməsi ilə əlaqədar dövlət qulluqçusu əmək funksiyasını **yerinə yetirə bil**mədikdə;

10.

- ✓ **məhkəmənin** qanuni qüvvəyə minmiş **ittiham hökmü olduqda**
- ✓ və ya **məhkəmənin** tibbi xarakterli məcburi tədbirlərin tətbiqinə dair **qanuni** qüvvəyə minmiş **qərarı olduqda**;

11.

- ✓ dövlət qulluqçusu **vəfat etdikdə**,
- ✓ habelə **məhkəmə** tərəfindən **xəbərsiz itkin düşmüş hesab edildikdə**
- ✓ və ya **məhkəmə** tərəfindən **ölmüş elan edildikdə**;

12. dövlət qulluğunda olmanın **yaş həddinə çatdıqda**;

13. dövlət qulluqçusu müddətli **həqiqi hərbi** və ya **alternativ xidmətə çağırıldıqda**.

33.2. Dövlət qulluqçusunun

- ✓ “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq **pensiya yaşına çatmasına görə öz arzusu** ilə
- ✓ və ya dövlət **qulluğunda olmanın yaş həddinə çatdığı** üçün

dövlət qulluğuna **xitam verildikdə**, digər pensiya növünün təyin edilməsindən **asılı** olmayaraq, **ona** öz seçimi ilə

- ✓ dövlət qulluğunun **son 24 ayı**
- ✓ və ya **istənilən ardıcıl gələn 60 ayı**

ərzindəki orta aylıq **dövlət məvacibinin** **altı misli miqdarında** **birdəfəlik** haqq verilir və bu məbləğdən vergi, məcburi dövlət sosial sığorta haqqı və digər icbari ödənişlər **tutulmur**.

33.2-1. Dövlət qulluğuna bu Qanunun 33.1.11-ci maddəsi (**vəfat, itkin, ölmüş əsası**) ilə **xitam verildikdə** dövlət qulluqçusunun vərəsələrinə orta aylıq **dövlət məvacibinin** **dörd misli miqdarında** müavinət ödənilir.

33.2-2. Dövlət qulluğuna bu Qanunun 33.1.13-cü maddəsi (**həqiqi hərbi və ya alternativ xidmətə çağırış əsası**) ilə **xitam verildikdə** dövlət qulluqçusuna orta aylıq **dövlət məvacibinin** **üç misli miqdarında** müavinət ödənilir.

Dövlət orqanının ləğvi **istisna olmaqla**, müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılanadək müvafiq dövlət orqanında qulluq keçmiş şəxslər, hərbi xidmətdən **buraxıldıqdan** **ən gec**

60 təqvim günü keçənədək əvvəlki vəzifəsini tutmaq üçün müraciət etdikdə həmin orqanda

- ✓ əvvəlki
- ✓ və ya **analoji**

vəzifəyə təyin edilirlər.

Müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılmazdan bilavasitə **əvvəl** dövlət qulluğu vəzifəsində **qulluq keçmiş** və ehtiyata buraxıldıqdan bilavasitə **sonra** yenidən dövlət qulluğu vəzifəsinə **təyin edilmiş** dövlət qulluqçularının müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olduqları müddət onların qulluq stajı hesablanarkən **nəzərə alınır**.

33.2-3. Bu Qanunun 33.2-1-ci və 33.2-2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş dövlət qulluqçusunun **orta aylıq dövlət məvacibinin məbləği Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin** 177-ci maddəsinin 2-ci, 3-cü, 3-1-ci və 6-cı hissələrinə uyğun olaraq müəyyən edilir.

33.3. Dövlət orqanı rəhbərinin **dövlət qulluğunu davam etdirmək barədə qərarı olarsa**, dövlət qulluqçusu öz arzusu ilə dövlət qulluğundan çıxmaq barədə **ərizəni verdiyi gündən 1 ay ərzində** dövlət qulluğunu davam etdirməlidir. Zərurət olduqda, həmin müddət **dövlət orqanının rəhbəri tərəfindən əlavə olaraq 1 ay müddətinədək** uzadıla bilər.

VI FƏSİL (Yeni fəsil)

DÖVLƏT QULLUQÇULARININ ƏMƏYİNİN ÖDƏNİLMƏSİ SİSTEMİ

Maddə 33-1. Əməyin ödənilməsi sisteminin tətbiqi və idarə edilməsi

33-1.1. Dövlət qulluqçularının **əməyinin ödənilməsi sistemi**

- ✓ rəqabətqabiliyyətlilik,
- ✓ mütənasiblik,
- ✓ motivasiya,
- ✓ çeviklik və uyğunlaşma

amilləri nəzərə alınmaqla **bu Qanun** və **əmək qanunvericiliyi** ilə tənzimlənir.

33-1.2. **Dövlət orqanları**

- ✓ **dövlət büdcəsində** bu məqsədlər üçün **nəzərdə tutulmuş vəsait**,
- ✓ müəyyən edilmiş **işçilərinin ümumi say həddi**
- ✓ və **struktur bölmələrin yaradılması üçün işçilərin say həddi**

çərçivəsində ştat cədvəlində **struktur bölmələrin** və **struktur bölmələrdə işçilərin sayının** müəyyənləşdirilməsində **sərbəstdirlər**.

33-1.3. Bu Qanunun 33-1.1-ci maddəsində

- ✓ **"rəqabətqabiliyyətlilik"** dedikdə dövlət qulluqçularının dövlət məvacibinin səviyyəsinin **özəl sektorda** analoji vəzifələrin **əməkhaqqı səviyyələri ilə** qulluq funksiyalarının mürəkkəbliyi və məsuliyyəti baxımından **balanslaşdırılması**,

- ✓ **"mütənasiblik"** dedikdə dövlət qulluqçularının **dövlət məvacibinin**

- dövlət orqanının **kateqoriyasına**,
- dövlət qulluğu vəzifəsinin **təsnifatına**,
- əməyin **ödəniş səviyyəsinə**,
- **qulluq stajına**
- və xidməti **fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinin nəticəsinə**

uyğun olaraq **müəyyən edilməsi**,

- ✓ **"motivasiya"** dedikdə dövlət qulluqçusunun **vəzifədə yüksəlişi ilə yanaşı tutduğu vəzifədə fərdi peşəkarlıq və yüksək səriştəlilik** keyfiyyətlərinin artırılması ilə əlaqədar **əməyinin ödənilməsi sistemi üzrə həvəsləndirilməsi**,

- ✓ **"çeviklik və uyğunlaşma"** dedikdə dövlət qulluqçularının **dövlət məvacibinin səviyyəsinin iqtisadiyyatın inkişaf səviyyəsinə uyğunlaşdırılmasının** təmin edilməsi

başə düşülür.

Maddə 33-2. Dövlət məvacibi

33-2.1. Dövlət qulluqçusunun məvacibinə **daxildir**:

1. **aylıq vəzifə maaşı**;
2. **ixtisas** dərəcəsinə görə **əlavə haqq**;
3. qulluq üçün zəruri olan hallarda aylıq iş vaxtı norması **5 saatdan çox** artırılanda **işlədiyi hər saata görə ödənilən əlavə haqq**;
4. əmək qanunvericiliyinə əsasən **əmək şəraiti ilə əlaqədar** dövlət qulluqçularına şamil edilən **əlavələr** (qulluq şəraitinin ağır və zərərliyi, iqlim şəraitinə və s.).

33-2.2. Dövlət qulluqçusunun **aylıq vəzifə maaşı** mütənasiblik amili nəzərə alınmaqla əməyinin **ödəniş səviyyəsinə** və **pilləsinə** uyğun olaraq müəyyən edilir.

33-2.3. Dövlət qulluqçularına **dövlət büdcəsindən ödənilən dövlət məvacibi yalnız bu Qanunla** müəyyən edilir.

33-2.4. Bu Qanunun 33-2.1.4-cü maddəsində nəzərdə tutulan **(əmək şəraiti ilə əlaqədar) əlavələr** müvafiq qaydada hesablanan məbləğin **50 faizi məbləğində** tətbiq edilir.

Qeyd: Dövlət qulluğunun inzibati vəzifəsinə qəbul həyata keçirilənədək bu vəzifədə **müvəqqəti işləyən**, dövlət qulluqçusu olmaayan işçinin **aylıq vəzifə maaşı minimum**

əməkhaqqından aşağı olmaqla həmin vəzifənin 1-ci ödəniş pilləsi üzrə vəzifə maaşının (baza maaşın) **50 faizi məbləğində** müəyyən edilir.

Maddə 33-3. Əməyin ödəniş səviyyələri və pillələri

33-3.1. Dövlət qulluqçularının **baza aylıq vəzifə maaşları** (birinci ödəniş pilləsi) **şaquli** istiqamətdə

- dövlət orqanlarının kateqoriyasından,
- vəzifələrin təsnifatından,
- səlahiyyət həcmindən
- və iyerarxiyasından

asılı olaraq

- inzibati vəzifələrin **35**
- və yardımçı vəzifələrin **17**

ödəniş səviyyələri üzrə müəyyən edilir.

33-3.2. Dövlət qulluğunun inzibati və yardımçı vəzifələri üzrə aylıq vəzifə maaşının **minimum məbləğindən başlayaraq** **ödəniş səviyyələri** üzrə baza aylıq vəzifə maaşları hər növbəti səviyyə üzrə əvvəlki baza aylıq vəzifə maaşına **artım faizləri** tətbiq edilməklə hesablanır.

33-3.3. Dövlət qulluğunun **inzibati** vəzifələri üçün müəyyən edilən minimum vəzifə maaşı **yardımçı** vəzifələrin ən yüksək səviyyə üzrə baza aylıq vəzifə maaşından **az ola bilməz**.

33-3.4.

- ✓ **Dövlət qulluğu stajından** və xidməti fəaliyyətinin **qiymətləndirilməsi nəticəsindən**
- ✓ və ya **bu Qanunla müəyyən edilən hallarda yalnız dövlət qulluğu stajından**

asılı olaraq dövlət qulluqçusunun aylıq vəzifə maaşı **üfqi** istiqamətdə **1-7-ci pillələr** üzrə hər növbəti pillə üzrə baza aylıq vəzifə maaşına **artım faizi** tətbiq edilməklə müəyyən edilir.

33-3.5. Dövlət qulluğunun inzibati və yardımçı vəzifələri üzrə

- ✓ aylıq vəzifə maaşının **minimum məbləğləri**,
- ✓ əməyin **ödəniş səviyyələri** üzrə vəzifələr,
- ✓ **səviyyə və pillələr** üzrə **artım faizləri**
- ✓ və aylıq vəzifə maaşlarının **məbləqləri**

müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (*Azərbaycan Respublikasının Prezidenti*) tərəfindən müəyyən edilir.

Maddə 33-4. Aylıq vəzifə maaşının müəyyən edilməsi şərtləri

33-4.1. Dövlət qulluqçusunun qulluq keçdiyi tarixə **aylıq vəzifə maaşının məbləği**, eləcə də **dövlət məvacibinə daxil edilən digər ödənişlər**

- ✓ bu Qanuna
- ✓ və əmək qanunvericiliyinə

əsasən müəyyən edilərək **dövlət orqanının rəhbərinin əmri** (sərəncamı) ilə rəsmiləşdirilir.

33-4.2.

- ✓ Dövlət qulluğuna **staj** və **sınaq** müddətinə **qəbul edilmiş şəxslərin**
- ✓ və **ilk dəfə daimi** dövlət qulluğuna qəbul edilən **dövlət qulluqçularının**

aylıq vəzifə maaşları **təyin edildiyi vəzifəyə müvafiq olaraq 1-ci ödəniş pilləsi üzrə müəyyən edilir.**

33-4.3.

- ✓ **Ali kateqoriya** dövlət orqanlarında **inzibati vəzifələrin ali-üçüncü** təsnifatları üzrə inzibati vəzifə tutan dövlət qulluqçusunun
- ✓ və **bütün təsnifatlar üzrə yardımçı vəzifə** tutan dövlət qulluqçusunun

əməyinin ödəniş pilləsi dövlət qulluğunda **qulluq stajının** müddətindən **asılı olaraq** aşağıdakı kimi müəyyən edilir:

Ali kateqoriya dövlət orqanlarında inzibati vəzifələrin ali-üçüncü təsnifatları	
Qulluq stajı (il)	Əməyin ödəniş pilləsi
1 ilədək	1-ci
1 ildən 5 ilədək	2-ci
5 ildən 10 ilədək	3-cü
10 ildən 15 ilədək	4-cü
15 ildən 20 ilədək	5-ci
20 ildən 25 ilədək	6-cı
25 ildən yuxarı	7-ci
Qeyd: Ali kateqoriyada fəaliyyət qiymətləndirilməsi olmadığı üçün ödəniş pilləsi yalnız qulluq stajının müddətinə uyğun artır.	

Bütün kateqoriyalar (təsnifatlar) üzrə yardımcı vəzifələrdə	
Qulluq stajı (il)	Əməyin ödəniş pilləsi
1 ilədək	1-ci
1 ildən 5 ilədək	2-ci
5 ildən 10 ilədək	3-cü
10 ildən 15 ilədək	4-cü
15 ildən 20 ilədək	5-ci
20 ildən 25 ilədək	6-cı
25 ildən yuxarı	7-ci

Qeyd: **Yardımcı vəzifələrdə** fəaliyyət qiymətləndirilməsi olmadığı üçün ödəniş pilləsi **yalnız qulluq stajının** müddətinə uyğun artır.

Məsələn:

1. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən yardımçı vəzifə tutan dövlət qulluqçusunun 7 il qulluq satışı varsa, onun vəzifə maaşı əməyin neçənci pilləsinə uyğun gəlir?

Həlli:

Yuxarıdakı cədvəldən stajına uyğun pilləni müəyyən edirik və **3-cü pilləyə** uyğun gəldiyini müəyyən edirik.

33-4.4. Bu Qanunun 33-4.3-cü maddəsində göstərilən inzibati vəzifələr (ali kateqoriya və yardımçı vəzifələr) **istisna olmaqla**, digər (1-5-ci kateqoriya dövlət orqanlarında) inzibati vəzifə tutan dövlət qulluqçusunun **əməyinin ödəniş pilləsi**

✓ **qulluq stajına**

✓ və dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin **qiymətləndirilməsinin nəticəsinə**, habelə aşağıdakı hər halda **əsasən 2-ci pillədən başlayaraq** tutduğu pillədən **bir pillə yuxarı** müəyyən edilir:

33-4.4.1. **qulluq stajına görə:**

- ✓ 1 ildən 5 ilədək;
- ✓ 5 ildən 15 ilədək;
- ✓ 15 ildən yuxarı;

33-4.4.2. **qiymətləndirmənin nəticəsinə görə:**

- ✓ “əla” qiymətləndirildikdə;

✓ iki il ərzində ardıcıl “yaxşı” qiymətləndirildikdə.

33-4.5. Xidməti fəaliyyəti qiymətləndirilən dövlət qulluqçularının **qulluq etdiyi dövlət orqanında eyni vəzifədə** xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinin nəticəsinə görə qulluq stajına görə **tutduğu pillədən daha yüksək pillə tutmasına 3 dəfə yol verilir**. Bundan sonra dövlət qulluqçusunun həmin vəzifədə əməyinin ödəniş pilləsinin artırılmasına qiymətləndirmənin nəticələrinə görə əvvəlki yüksəliş pillələri nəzərə alınmaqla **yalnız staja görə yol verilir**.

33-4.6. Xidməti fəaliyyəti qiymətləndirilən dövlət qulluqçularının xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinin nəticəsinə görə **əməyinin ödəniş pilləsi**

✓ növbəti il **yanvarın 20-dək** müəyyən edilir

✓ və **fevralın 1-dən** dövlət orqanının ştat cədvəlində **nəzərə alınır**.

1-5-ci kateqoriya dövlət orqanlarında inzibati vəzifələrin 1-7-ci təsnifatları üzrə	
Əməyin ödəniş pilləsi	
✓ staj və sınaq müddətinə qəbul edilmiş şəxslər ✓ ilk dəfə daimi dövlət qulluğuna qəbul edilən dövlət qulluqçuları	1-ci
1 ildən 5 ilədək qulluq stajı olduqda	2-ci
5 ildən 15 ilədək qulluq stajı olduqda	3-cü
15 ildən yuxarı qulluq stajı olduqda	4-cü
Qeyd: Dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinin nəticəsinə görə: 1. “əla” qiymətləndirildikdə, 2. İki il ərzində ardıcıl “yaxşı” qiymətləndirildikdə onun pilləsi bir pillə yuxarı müəyyən edilir. Buna eyni vəzifədə yalnız 3 dəfə yol verilir. (33-4.5)	5-ci
	6-cı
	7-ci

Məsələn:

2. NMR-nın Nazirlər Kabinetində inzibati vəzifə tutan A adlı dövlət qulluqçusunun 11 il qulluq stajı var və onun xidməti fəaliyyəti “əla” qiymətləndirilmişdir. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən verilən məlumatlar əsasında A-nın vəzifə maaşı əməyin neçənci ödəniş pilləsinə uyğun gəlir?

Həlli:

1-ci kateqoriya orqanda inzibati vəzifə tutursa, deməli onun pilləsini müəyyən etmək üçün tək staja yox, həm də qiymətləndirmə nəticəsinə baxmalıyıq. Bu şəxsin staja görə pilləsi 3-cü pillədir. "Əla" qiymət aldığı üçün isə 1 pillə qalxır.

$$3+1=4$$

Yəni, əməyin **4-cü ödəniş pilləsinə** uyğun gəlir.

33-4.7. Dövlət orqanı üzrə qiymətləndirmə aparılan tarixə xidməti fəaliyyəti "əla" və ya "yaxşı" qiymətləndirilən inzibati vəzifə tutan dövlət qulluqçularının **sayı hər bir qiymət üzrə** həmin dövlət orqanı üzrə inzibati vəzifədə qiymətləndirilməsi aparılan dövlət qulluqçularının **ümumi sayının 10 faizdən artıq olmamalıdır.**

33-4.8. Dövlət qulluqçusunun

- ✓ qulluq keçdiyi dövlət orqanında **başqa dövlət qulluğu vəzifəsinə keçməsi**
- ✓ və ya digər dövlət orqanında **dövlət qulluğuna qəbul edilməsi**

ilə əlaqədar **əməyinin ödəniş pilləsi** Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində müəyyən edilmiş qaydada **əmək müqaviləsi** və ya ona edilən **dəyişikliklər**

- ✓ **qüvvəyə mindiyi gündən** müəyyən edilir
- ✓ və əməyin ödəniş pilləsinə uyğun olaraq **dövlət məvacibi həmin gündən hesablanır.**

33-4.9. Dövlət qulluqçusu digər dövlət orqanında və ya qulluq keçdiyi dövlət orqanında **daha yüksək ödəniş səviyyəsi** üzrə **dövlət qulluğu vəzifəsinə keçdikdə**, **əməyinin ödəniş pilləsi**

- ✓ əvvəlki vəzifə maaşına **ən yaxın** yüksək vəzifə maaşına uyğun pillə üzrə,
- ✓ lakin dövlət qulluğu stajına görə müəyyən edilən pillədən **aşağı olmayaraq** müəyyən edilir.

Dövlət qulluğuna **xitam verildikdən sonra** dövlət orqanında **daha yüksək ödəniş səviyyəsi** üzrə **dövlət qulluğu vəzifəsinə** təyin edilən dövlət qulluqçusuna

- ✓ bu maddədə müəyyən edilən qayda **tətbiq edilmir**,
- ✓ həmin dövlət qulluqçusunun əməyinin ödəniş pilləsi **yalnız dövlət qulluğu stajına** uyğun olaraq müəyyən edilir.

33-4.10. Dövlət qulluqçusu **eyni** təsnifatdan və ödəniş səviyyəsindən olan digər dövlət qulluğu vəzifəsinə təyin edildikdə

- ✓ əməyinin ödəniş **pilləsi dəyişmir**,
- ✓ aylıq vəzifə maaşı **yeni dövlət qulluğu vəzifəsinə və əvvəlki ödəniş pilləsinə** uyğun olaraq vəzifəyə **təyin edildiyi tarixdən** müəyyən edilir.

33-4.11.

- ✓ **Eyni** təsnifatdan olan, lakin vəzifə maaşı **aşağı olan vəzifəyə** keçirilməsi,
- ✓ **daha aşağı** təsnifatdan olan vəzifəyə keçirilməsi

intizam tənbeh tədbirlərindən biri tətbiq edilmiş dövlət qulluqçusu başqa **dövlət qulluğu vəzifəsinə keçdikdə**

- ✓ əməyinin ödəniş pilləsi dəyişmir
- ✓ və aylıq vəzifə maaşı keçirildiyi dövlət qulluğu vəzifəsinə uyğun olaraq müəyyən edilir.

33-4.12. Xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi aparılan inzibati vəzifə tutan dövlət qulluqçusunun intizam tənbehinin qüvvədə olduğu dövrdə **əməyinin ödəniş pilləsi** xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinin nəticəsinə görə artırılır. İntizam tənbehi götürüldüyü və ya qüvvədən düşdüyü **vaxtdan** həmin inzibati vəzifə tutan dövlət qulluqçusunun **əməyinin ödəniş pilləsi** xidməti fəaliyyətinin **qiymətləndirilməsinin nəticəsi nəzərə alınmaqla müəyyən edilir.**

33-4.13. Dövlət qulluğuna xitam verilərkən sonuncu qiymətləndirilməsi **“qeyri-kafi” olmuş** dövlət qulluqçusu digər dövlət orqanında dövlət qulluğuna qəbul edildikdə **əməyinin ödəniş pilləsi qulluq stajına görə müəyyən edilir.**

33-4.14. Dövlət qulluqçularının qulluq stajına və xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinə görə aylıq vəzifə maaşının artırılması **bütün hallarda**

- ✓ dövlət orqanının rəhbərinin əmri (sərəncamı) ilə **rəsmiləşdirilir**
- ✓ və əmək müqaviləsində **göstərilir.**

33-4.15. Bu Qanuna uyğun olaraq müəyyən edilən vəzifə maaşları əsasında **əməkhaqqı fondunun formalaşdırılması məqsədilə** dövlət orqanlarının saxlanılması xərclərinin tərkibində **hər il dövlət büdcəsində**

- ✓ vəzifə maaşlarının 1-ci ödəniş pilləsi üzrə hesablanan **illik əməkhaqqı fondu**
- ✓ və onun 7,5 faizi miqdarında **əlavə vəsait nəzərdə tutulur.**

Qeyd:

- ✓ Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti və vitse-prezidentləri,
- ✓ Azərbaycan Respublikasının Baş naziri və onun müavinləri,
- ✓ Naxçıvan Muxtar Respublikasının Baş naziri və onun müavinləri,
- ✓ Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsi və onun müavinləri,
- ✓ Azərbaycan Respublikası mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının rəhbəri və onun müavinləri,
- ✓ Naxçıvan Muxtar Respublikası mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının rəhbəri və onun müavinləri,
- ✓ yerli icra hakimiyyəti orqanının rəhbəri (başçısı)

vəzifələrini tutan şəxslərə **münasibətdə** onların **əmək stajı,**

- ✓ hərbi qurumlarda, hüquq-mühafizə və prokurorluq orqanlarında ali hərbi və ali xüsusi rütbələr nəzərdə tutulan **rəhbər** və **onun müavinləri vəzifələrini,**

- ✓ Naxçıvan Muxtar Respublikasında hərbi qurumlarda, hüquq-mühafizə və prokurorluq orqanlarında ali hərbi və ali xüsusi rütbələr nəzərdə tutulan **rəhbər və onun müavinləri vəzifələrini**
- ✓ və **diplomatik orqanın** diplomatik rütbə nəzərdə tutulan **rəhbər və onun müavinləri vəzifələrini**

tutan şəxslərə **münasibətdə** isə onların **xidmət illəri**

nəzərə alınmaqla **əməyinin ödəniş pilləsi** bu Qanunun 33-4.3-cü maddəsinə uyğun olaraq **müvafiq icra hakimiyyəti orqanı** (*Azərbaycan Respublikasının Prezidenti*) tərəfindən müəyyən edilir. Qeyd edilən vəzifələr üzrə bu Qanunun 33-2.1.4-cü maddəsində nəzərdə tutulan (əmək şəraitinə görə) əlavələr müvafiq qaydada hesablanan məbləğin **50 faizi** **məbləğində** tətbiq edilir.

VII FƏSİL YEKUN MÜDDƏALAR

Maddə 34. Dövlət qulluğu keçmənin digər məsələləri

Bu Qanunda və ona uyğun qəbul edilmiş **qanunvericilik aktlarında** tənzimlənən **mə**yən dövlət qulluğu keçmə ilə bağlı digər məsələlər **Azərbaycan Respublikasının əmək qanunvericiliyi ilə** tənzimlənir.

Maddə 35. Qanunun qüvvəyə minməsi

Bu Qanun **2001-ci il sentyabrın 1-dən** qüvvəyə minir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti HEYDƏR ƏLİYEV

Bakı şəhəri, **21 iyul 2000-ci il**

№ 926-IQ

Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Bu Qanun

- ✓ korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmaların aşkar edilməsi, qarşısının alınması və nəticələrinin aradan qaldırılmasına,
- ✓ sosial ədalətin, insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının müdafiə olunmasına,
- ✓ iqtisadiyyatın inkişafı üçün əlverişli şəraitin yaradılmasına,
- ✓ dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanlarının, dövlət və ya bələdiyyə mülkiyyətində olan və ya paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə və ya bələdiyyəyə məxsus olan hüquqi şəxslərin, publik hüquqi şəxslərin və büdcə təşkilatlarının (bundan sonra – **orqanlar (qurumlar)**), vəzifəli şəxslərin fəaliyyətinin qanuniliyinin, şəffaflığının və səmərəliliyinin təmin edilməsinə

yönləmişdir.

Bu Qanun, habelə

- ✓ orqanlara (qurumlara) əhalinin etimadının möhkəmləndirilməsi,
- ✓ peşəkar kadrların orqanlarda (qurumlarda) qulluğa (işə) girməyə həvəsləndirilməsi,
- ✓ həmin şəxslərin korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozma törətməsini **istisna edən** şəraitin yaradılması

məqsədini daşıyır.

I fəsil
ÜMUMİ MÜDDƏALAR

Maddə 1. Əsas anlayışlar

1.1. Bu Qanunda istifadə olunan **əsas anlayışlar** aşağıdakı mənaları ifadə edir:

Korrupsiya	
vəzifəli şəxslərin öz statusundan, təmsil etdiyi orqanın (qurumun) statusundan, vəzifə səlahiyyətlərindən və ya həmin status və səlahiyyətlərdən irəli gələn imkanlardan istifadə etməklə qanunsuz olaraq maddi və sair nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştləri istəməsi və ya alması , yaxud bu barədə təklif və ya vədi qəbul etməsi ,	habelə fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən qeyd edilən maddi və sair nemətlərin, imtiyazların və ya güzəştlərin qanunsuz olaraq vəzifəli şəxslərə təklif və ya vəd olunması , yaxud verilməsi ;

korupsiya riski

korupsiya hüquqpozmalarının və ya korupsiyaya şərait yaradan hüquqpozmaların *törədilməsi ehtimalı*;

korupsiya risklərinin idarə edilməsi

korupsiya risklərini azaltmaq məqsədilə

- ✓ korupsiya risklərinin və həmin risklərə uyğun olaraq *hədəflərin müəyyən edilməsi*,
- ✓ eləcə də həmin risklərin təhlili, qiymətləndirilməsi və qarşısının alınması üzrə *tədbirlər görülməsi*;

səlahiyyətli struktur bölmə (şəxs)

korupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı məlumatların qəbul edilməsi və araşdırılması, maraqlar toqquşması və korupsiyanın qarşısının alınması məsələləri üzrə

- ✓ *konfidensial məsləhət verilməsi*
- ✓ və *korupsiya risklərinin idarə edilməsi*

funksiyalarını həyata keçirən *bir və ya bir neçə səlahiyyətli struktur bölmə və ya səlahiyyətli şəxs.*

Maddə 2. Korupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmaların subyektləri

2.1. Aşağıdakı şəxslər korupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmaların **subyektləridirlər**:

1. Azərbaycan Respublikasının **Konstitusiyası və qanunları** ilə müəyyən olunmuş qaydada **dövlət orqanlarına seçilmiş və ya təyin edilmiş şəxslər**;
2. **xüsusi** səlahiyyət əsasında **dövlət orqanlarını təmsil edən şəxslər**;
3. **inzibati** vəzifə tutan **dövlət qulluqçuları**;
4. Azərbaycan Respublikasının **dövlət orqanlarında** seçili vəzifələrə namizədliyi **qanunla** müəyyən olunmuş qaydada **qeydə alınmış şəxslər**;
5. Azərbaycan Respublikasının **qanunvericiliyi** ilə müəyyən edilmiş qaydada **yerli özünüidarəetmə orqanlarına seçilmiş şəxslər**;
6. orqanların (qurumların) **rəhbərləri və işçiləri**
7. Aşağıdakı subyektlərdə **təşkilati-sərəncamverici və ya inzibati-təsərrüfat funksiyalarını həyata keçirən şəxslər**:

- ✓ **orqanlarda (qurumlarda)** xüsusi səlahiyyət üzrə
- ✓ **qanunla** müəyyən edilmiş hallarda dövlət orqanlarının səlahiyyətlərini yerinə yetirən **qeyri-dövlət orqanlarında**

- ✓ yerli özünüidarəetmə orqanlarında
- ✓ dövlət orqanlarının müvafiq struktur vahidlərində,
- ✓ dövlət idarə, müəssisə və təşkilatlarında,
- ✓ dövlətin nəzarət səhm zərfinə sahib olduğu **təsərrüfat subyektlərində**

8. **öz nüfuzundan və ya əlaqələrindən istifadə edərək** vəzifəli şəxsin qərarına qanunsuz təsir göstərmək müqabilində maddi və sair nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər **əldə edən şəxslər**;
9. vəzifəli şəxsə qanunsuz olaraq maddi və sair nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər təklif edən və ya vəd edən, yaxud verən **fiziki və hüquqi şəxslər** və ya belə hərəkətlərdə **vasitəçilik etmiş şəxslər**.

Qeyd: Hər biri korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmaların subyektləridirlər, lakin 1-7 bəndlərdə göstərilənlər **vəzifəli şəxs hesab edilir**, 8 və 9 bəndlərdə göstərilənlər **vəzifəli şəxs hesab edilmir**.

Maddə 3. Qanunun tətbiq dairəsi

Bu Qanun

- ✓ Azərbaycan Respublikasının **ərazisində bütün** fiziki (o cümlədən əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər) və hüquqi şəxslər barəsində,
- ✓ onun **ərazisindən kənarda** isə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları və Azərbaycan Respublikasında qeydiyyatdan keçmiş hüquqi şəxslər barəsində

Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə **uyğun olaraq tətbiq edilir**.

Maddə 4. Korrupsiyaya qarşı mübarizəni həyata keçirən orqanlar (qurumlar)

4.1. Bütün orqanlar (qurumlar) və vəzifəli şəxslər **səlahiyyətləri çərçivəsində** korrupsiyaya qarşı mübarizəni həyata keçirirlər. Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmaların törədilməsi **inzibati və ya cinayət məsuliyyəti yaratdıqda**, korrupsiyaya qarşı mübarizəni qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada **hüquq-mühafizə orqanları** həyata keçirirlər.

4.2. Korrupsiyanın qarşısının alınması sahəsində **ixtisaslaşmış orqan** funksiyalarını Azərbaycan Respublikasının **Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyası** (bundan sonra "Komissiya") həyata keçirir.

4.3. **Komissiyanın tərkibi** icra, qanunvericilik və məhkəmə (**MİQ**) hakimiyyəti orqanları tərəfindən təyin edilən üzvlərdən ibarətdir. Komissiyanın **səlahiyyətləri qanunla təsdiq edilən Əsasnamə ilə** müəyyən olunur.

II fəsil KORRUPSIYANIN QARŞISININ ALINMASI

Maddə 5. Maliyyə xarakterli tələblər

5.1. **Vəzifəli şəxslər** qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada aşağıdakı məlumatları **təqdim etməlidirlər**:

1. **mənbəyini, növünü və məbləğini** göstərməklə **hər il** öz **gəlirləri** barədə;
2. vergitutma obyektini **olan** əmlakı barədə;
3. kredit təşkilatlarındakı **əmanətləri, qiymətli kağızları** və **digər maliyyə vəsaitləri** barədə;
4. şirkətlərin, fondların və sair təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətində **səhmdar və ya təsisçi kimi iştirakı**, bu müəssisələrdə **öz mülkiyyət payı** barədə;
5. **beş min beş yüz manatdan yuxarı** olan **borcu** barədə;
6. **min yüz manatdan yuxarı** maliyyə və əmlak xarakterli digər **öhdəlikləri** barədə.

5.2. Bu Qanunun 5.1-ci maddəsində göstərilən məlumatlar **qanunvericiliklə** müəyyən edilmiş qaydada **tələb edilə bilər**.

Maddə 6. Maliyyə xarakterli tələblərin pozulmasına görə məsuliyyət

6.1. **Vəzifəli şəxslər** və ya **vəzifə tutmaq istəyən şəxslər** bu Qanunun 5.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş tələblər və bu tələblərə əməl olunmamasının hüquqi nəticələri barədə **qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada xəbərdar edirlər**.

6.2. Bu Qanunun 5.1-ci maddəsində müəyyən edilmiş tələblərə əməl olunmasına **nəzarətin həyata keçirilməsi qaydaları qanunvericiliklə** müəyyən edilir.

6.3. **Vəzifəli şəxslər tərəfindən** bu Qanunun 5.1-ci maddəsində müəyyən edilmiş tələblərə **əməl olunmaması**, **yəni** bu maddədə nəzərdə tutulmuş məlumatların üzrsüz səbəbdən vaxtında təqdim edilməməsi və ya qəsdən natamam, yaxud təhrif edilmiş məlumatların təqdim olunması həmin şəxslərin **intizam məsuliyyətinə** cəlb olunmasına **səbəb ola bilər**. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və qanunları ilə barələrində intizam məsuliyyətinə cəlb olunmanın **xüsusi qaydası nəzərdə tutulmuş şəxslər** intizam məsuliyyətinə **həmin qaydalara riayət edilməklə cəlb oluna bilərlər**.

6.4. **Komissiya** bu Qanunun 5.1-ci maddəsində müəyyən edilmiş tələblərə əməl etməyən şəxslər barəsində **rəsmi dövlət qəzetində** məlumat dərc **etdirə bilər**.

Maddə 7. Yaxın qohumların birgə işləməsinə yol verilməməsi

7.1. Vəzifəli şəxslərin **yaxın qohumları**,

- ✓ seçili vəzifələr
- ✓ və qanunvericiliklə nəzərdə tutulan digər hallar

istisna olmaqla, bilavasitə onun tabeliyində olan heç bir vəzifə tuta bilməzlər.

7.2. Bu Qanunun 7.1-ci maddəsinin tələblərini **pozan şəxslər** həmin tələblərin pozulması müəyyən edildikdən sonra **30 gün müddətində** həmin pozuntunu **könüllü** olaraq aradan **qaldırmadıqları halda**

- ✓ tabeliyi istisna edən başqa vəzifəyə **keçirilməli**,
- ✓ **bu mümkün olmadıqda** isə həmin şəxslərdən biri **tutduğu vəzifədən azad olunmalıdır**.

7.3. Bu Qanunun 7.2-ci maddəsində göstərilən əsaslar üzrə vəzifədən azad olunmuş şəxslər **digər orqanlarda (qurumlarda) vəzifə tuta bilərlər**.

Maddə 8. Hədiyyə alma ilə əlaqədar məhdudiyyətlər

8.1. Vəzifəli şəxs

- ✓ xidməti vəzifələrinin **qərəzsiz** icrasına **təsir edə bilən** və ya bu cür təsir **təəssüratı yaradan**,
- ✓ və ya onun vəzifələrinin icrası müqabilində **mükafat qismində verilən** və ya bu cür **mükafat təəssüratı yaradan**

hədiyyələri **özü** və ya **digər şəxslər** üçün **tələb edə** və ya **qəbul edə bilməz**.

Bu qayda xidməti vəzifələrinin **qərəzsiz** icrasına **təsir etməmək şərtlə**

- ✓ bu Qanunun 8.2-ci maddəsində nəzərdə tutulan **kiçik hədiyyələrin qəbul edilməsi**
- ✓ və **sadə qonaqpərvərlikdən istifadə hallarına**

şamil olunmur.

8.2. **Vəzifəli şəxs** xidməti vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar **bir il ərzində** hər hansı fiziki və ya hüquqi şəxsdən ümumi məbləği **əlli beş manatdan yuxarı** olan bir və ya bir neçə hədiyyəni **qəbul edə bilməz**. Həmin məbləğdən yuxarı olan hədiyyələr şəxsin xidməti vəzifəsini həyata keçirdiyi **orqana (quruma) məxsus hesab edilir**.

8.3. Vəzifəli şəxs hədiyyənin qəbul edilməsi və ya sadə qonaqpərvərlikdən istifadə ilə bağlı **qərara gələ bilmədiyi** hallarda bu məsələ barədə **səlahiyyətli struktur bölmənin (şəxsin) rəyini öyrənməlidir**.

8.4. Fiziki və hüquqi şəxslərlə **mülki-hüquqi əqdlərin bağlanması** və ya onların icrası zamanı vəzifəli şəxslər tərəfindən xidməti fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq hər hansı **güzəştlərin və ya imtiyazların əldə edilməsi qadağan olunur**.

8.5. Vəzifəli şəxsə **qanunsuz** maddi və sair nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər təklif olunduğu hallarda, vəzifəli şəxs onlardan **imtina etməlidir**. Maddi və sair nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər vəzifəli şəxsə **ondan asılı olmayan səbəblərdən verilərsə, o,**

- ✓ bu barədə **səlahiyyətli struktur bölməyə (şəxsə) məlumat verməli**
- ✓ və maddi və sair nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər vəzifəli şəxsin işlədiyi **orqana (quruma) akt üzrə təhvil verilməlidir**.

Maddə 8-1. Orqanların (qurumların) fəaliyyətində korrupsiya risklərinin idarə edilməsi

8-1.1. Orqanın (qurumun) **rəhbəri** korrupsiya risklərinin idarə edilməsi məqsədilə **səlahiyyətli struktur bölmə (şəxs) müəyyən edir**. Korrupsiya risklərinin idarə edilməsi prosesinə xüsusi bilik tələb edən sahələr üzrə **mütəxəssislər cəlb edilə bilər**.

8-1.2. Orqanda (qurumda) hər il **yanvarın 15-dən aprelin 15-dək əvvəlki** ili əhatə edən korrupsiya risklərinin müəyyən edilməsi, təhlili və qiymətləndirilməsi aparılır. Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalar haqqında daxil olan müraciətlərin ümumiləşdirilməsinin nəticələrinə əsasən fəaliyyətindən **daha çox şikayətlərin daxil olduğu** struktur bölmədə və ya tabeliyində olan qurumda **orqanın (qurumun) rəhbərinin qərarına əsasən digər müddətlərdə də** risklərin müəyyən edilməsi, təhlili və qiymətləndirilməsi **keçirilə bilər**.

8-1.3. Korrupsiya risklərinin müəyyən edilməsi, təhlili və qiymətləndirilməsi həyata keçirilərkən aşağıdakı məlumatlar **nəzərə alınır**:

1. hüquqi və fiziki şəxslər arasında keçirilən **sorğuların nəticələri**;
2. korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalar haqqında daxil olan müraciətlər və həmin müraciətlər əsasında aparılan **araşdırmaların nəticələri**;
3. mediada, həmçinin internet informasiya ehtiyatlarında və ya informasiya-telekommunikasiya şəbəkələrində yayılan informasiya və korrupsiya risklərinin müəyyən edilməsi üçün **mənbəyi məlum olan digər məlumatlar**;
4. orqanın (qurumun) fəaliyyətini tənzimləyən **hüquqi aktlar**;
5. dövlət maliyyə nəzarəti **tədbirlərinin**, kənar dövlət maliyyə nəzarəti **tədbirlərinin**, yaxud məcburi və ya könüllü **auditin nəticələri**;
6. orqanın (qurumun) fəaliyyəti üçün **xarakterik olan, mütəmadi olaraq baş verən korrupsiyaya şərait yaradan hallar**;
7. orqanın (qurumun) fəaliyyətinə dair **inzibati məhkəmə icraatında** baxılan inzibati mübahisələrin **sayı, predmeti və bunlarla bağlı müvafiq qərarlar**.

8-1.4. Korrupsiya riskləri, həmin risklərə uyğun olaraq müəyyən edilən hədəflər, eləcə də risklərin qiymətləndirilməsinin nəticələri və bununla **əlaqədar cari il üçün müəyyən edilən tədbirlər**, həmçinin **əvvəlki il üzrə müəyyən edilmiş tədbirlərə dair görülmüş işlər** barədə məlumatlar **hər il iyunun 1-dək Komissiyaya** təqdim edil**məli**dir. Korrupsiya riskləri, həmin risklərə uyğun olaraq müəyyən edilən hədəflər, eləcə də risklərin qiymətləndirilməsinin nəticələri və görülmüş işlər barədə məlumatlar dövrü olaraq **ictimaiyyətə açıqlanır**.

8-1.5. **Komissiya** bu Qanunun 8-1.4-cü maddəsinə uyğun olaraq ona təqdim edilən məlumatların təhlili əsasında **müvafiq orqana (quruma)** korrupsiya risklərinin idarə edilməsinə dair tövsiyələr, həmçinin korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı **təkliflər verə bilər**.

8-1.6. Orqanların (qurumların) fəaliyyətində korrupsiya **risklərinin idarə edilməsi qaydaları** müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən **müəyyən edilir**.

III fəsil KORRUPSIYA İLƏ ƏLAQƏDAR HÜQUQPOZMALAR VƏ BU HÜQUQPOZMALARA GÖRƏ MƏSULİYYƏT

Maddə 9. Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalar

9.1. Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalar **bilavasitə korrupsiya hüquqpozmalarından** və korrupsiyaya şərait yaradan hüquqpozmalardan ibarətdir.

Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalar	
Korrupsiya hüquqpozmaları = bilavasitə	Korrupsiyaya şərait yaradan hüquqpozmalar
➤ xidməti vəzifəsinin (səlahiyyətlərinin) icrası ilə əlaqədar (açar söz)	-
➤ müəyyən mükafat müqabilində (açar söz)	-

9.2. **Korrupsiya hüquqpozmaları** aşağıdakılardır:

1. vəzifəli şəxsin **xidməti vəzifəsinin (səlahiyyətlərinin) icrası ilə əlaqədar** hər hansı hərəkətin edilməsi və ya belə hərəkətin edilməsindən imtina olunması müqabilində özü və yaxud üçüncü şəxslər üçün birbaşa və ya dolay yolla maddi və sair nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər tələb etməsi, əldə etməsi və ya belə maddi və sair nemətlərin, imtiyazların və ya güzəştlərin verilməsi ilə bağlı təklifi və ya vədi qəbul etməsi;
2. **xidməti vəzifəsinin (səlahiyyətlərinin) icrası ilə əlaqədar** hər hansı hərəkətin edilməsi və ya belə hərəkətin edilməsindən imtina olunması müqabilində vəzifəli şəxsə onun özü və ya üçüncü şəxslər üçün fiziki və ya hüquqi şəxs tərəfindən birbaşa və ya dolay yolla maddi və sair nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər təklif olunması, vəd edilməsi və ya verilməsi;
3. vəzifəli şəxs tərəfindən **xidməti vəzifəsinin (səlahiyyətlərinin) icrası ilə əlaqədar** hər hansı hərəkətin edilməsi və ya belə hərəkətin edilməsindən imtina olunması müqabilində **qanunsuz olaraq** alınmış əmlakdan özü və ya üçüncü şəxslər üçün mənfəət əldə etmək məqsədilə istifadə edilməsi;
4. vəzifəli şəxs tərəfindən **xidməti vəzifəsinin (səlahiyyətlərinin) icrası ilə əlaqədar** maddi və sair nemətləri, imtiyazları və ya güzəştləri haqqı ödənilmədən və ya bazar qiymətlərindən və ya dövlət tərəfindən tənzimlənən qiymətlərdən aşağı qiymətə (tarifə) əldə edilməsi;

5. vəzifəli şəxsin **xidməti vəzifəsinin (səlahiyyətlərinin) icrası ilə əlaqədar** əmanətlərdən (depozitlərdən), qiymətli kağızlardan, rentadan, royaltidən və ya icarədən Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə **zidd olaraq** gəlir götürməsi;
6. **müəyyən mükafat müqabilində** vəzifəli şəxsin qərarına **qanunsuz** təsir göstərmək imkanına malik olduğunu bildirən hər hansı şəxsə birbaşa və ya dolay yolla maddi və sair nemətlərin, imtiyazların və ya güzəştlərin təklif olunması, vəd edilməsi və ya verilməsi;
7. **müəyyən mükafat müqabilində** vəzifəli şəxsin qərarına **qanunsuz** təsir göstərmək imkanına malik olduğunu bildirən şəxs tərəfindən maddi və sair nemətlərin, imtiyazların və ya güzəştlərin qəbul edilməsi və ya belə maddi və sair nemətlərin, imtiyazların və ya güzəştlərin verilməsi ilə bağlı təklifin və ya vədin qəbul edilməsi.

9.3. Vəzifəli şəxsin aşağıdakı hərəkətləri **korruptsiyaya şərait yaradan** hüquqpozmalar sayılır:

1. xidməti vəzifəsini (səlahiyyətlərini) icra etdiyi **dövrə** **elmi, pedaqoji və yaradıcılıq fəaliyyəti istisna olmaqla**, digər ödənişli vəzifə tutmaq və ya fəaliyyət növü ilə məşğul olmaq; **(xüsusi diqqət)**
2. statusundan, təmsil etdiyi orqanın (qurumun) statusundan, vəzifə səlahiyyətlərindən və ya həmin status və səlahiyyətlərdən irəli gələn imkanlardan **istifadə etməklə** maddi və sair nemətlərin, imtiyazların və ya güzəştlərin əldə edilməsi məqsədilə **fiziki və hüquqi şəxslərə** sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirməkdə, eləcə də subsidiyalar, subvensiyalar, dotasiyalar, kreditlər və digər güzəştlər alınmasında **qanunsuz kömək etmək**;
3. **bilavasitə, başqa və ya uydurma** şəxslər vasitəsilə **sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq**,
4. **əvəzçilik üzrə işləmək** (elmi, pedaqoji və yaradıcılıq fəaliyyəti istisna olmaqla),
5. habelə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən təsərrüfat subyektlərinin və maliyyə-kredit müəssisələrinin icra orqanlarının **tərkibinə daxil olmaq**;
6. statusundan, təmsil etdiyi orqanın (qurumun) statusundan, vəzifə səlahiyyətlərindən və ya həmin status və səlahiyyətlərdən irəli gələn imkanlardan **istifadə etməklə** onun səlahiyyət dairəsinə daxil olmaayan məsələlər üzrə digər orqanların (qurumların) fəaliyyətinə **qanunsuz müdaxilə etmək**;
7. statusundan, təmsil etdiyi orqanın (qurumun) statusundan, vəzifə səlahiyyətlərindən və ya həmin status və səlahiyyətlərdən irəli gələn imkanlardan **istifadə etməklə** **şəxsi maraqlarına aid məsələlərin həllinə təsir etmək**;
8. normativ hüquqi aktların və digər qərarların qəbul edilməsi zamanı **fiziki və ya hüquqi şəxslərə** onların təyinatına uyğun olmaayan **üstünlüklər vermək**;

9. vəzifə tutduğu və ya ona tabe olan, onun nəzarətində olan, habelə ona hesabat verən orqanların (qurumların) işi üzrə fiziki və ya hüquqi şəxslərin **nümayəndəsi qismində iştirak etmək**;
10. qanunla və ya digər normativ hüquqi aktlarla verilməsi nəzərdə tutulmuş məlumatların fiziki və ya hüquqi şəxslərə verilməsindən **əsassız imtina etmək**, belə məlumatların verilməsini **gecikdirmək** və yaxud **natamam və ya təhrif olunmuş məlumatlar vermək**;
11. qanunla və ya digər normativ hüquqi aktlarla verilməsi nəzərdə tutulmayan məlumatları və sənədləri fiziki və hüquqi şəxslərdən **tələb etmək**;
12. orqanların (qurumların) maddi və maliyyə vəsaitlərini **qanunsuz olaraq** namizədlərin, qeydə alınmış namizədlərin, siyasi partiyaların, siyasi partiya bloklarının, referendum üzrə təşəbbüs qruplarının **seçki fonduna vermək**;
13. **qanunvericiliklə başqa hal nəzərdə tutulmamışdırsa**, dövlət fondlarına, orqanların (qurumların) təsərrüfat subyektlərinə məxsus olan maddi və maliyyə ehtiyatlarını **qeyri-dövlət strukturlarına vermək**;
14. fiziki və ya hüquqi şəxslərə hüquqlarının və qanuni mənafelərinin həyata keçirilməsində **süni maneələr yaratmaq**;
15. sahibkarlıq fəaliyyətinin dövlət tərəfindən tənzimlənməsi ilə bağlı səlahiyyətləri belə fəaliyyəti həyata keçirən fiziki və hüquqi şəxslərə **qanunsuz olaraq vermək**.

9.4. Bu Qanunda nəzərdə tutulan hallardan **başqa, vəzifəli şəxslərin**

- ✓ fəaliyyətini tənzimləyən
- ✓ və ya statusunu müəyyən edən

qanunvericilik aktlarında korrupsiya ilə əlaqədar **digər hüquqpozmalara müəyyən edilə bilər. (xüsusi diqqət)**

Maddə 10. Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalara görə vəzifəli şəxslərin məsuliyyəti

10.1. Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalara qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada **intizam, mülki-hüquqi, inzibati və ya cinayət (İMİC)** məsuliyyətinə səbəb olur.

10.2. **Vəzifəli şəxs** tərəfindən bu Qanunun 9-cu maddəsində nəzərdə tutulmuş hüquqpozmaların törədilməsi **mülki-hüquqi, inzibati və ya cinayət** məsuliyyəti **yaratdıqda**, vəzifəli şəxsin məsuliyyətə cəlb edilməsi Azərbaycan Respublikasının müvafiq **qanunvericiliyinə uyğun həyata keçirilir**.

10.3. Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalara görə **intizam** məsuliyyəti **tədbirləri bu Qanunla və digər qanunvericilik aktları ilə tənzimlənir**.

10.4. Bu Qanunun 9-cu maddəsində nəzərdə tutulmuş hüquqpozmaların törədilməsi inzibati və ya cinayət məsuliyyəti **yaratmadıqda**, aşağıdakı xüsusi hallara riayət edilməklə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada **intizam** məsuliyyətinə **səbəb olur**:

- ✓ Azərbaycan Respublikasının **Konstitusiyası və qanunları** ilə müəyyən olunmuş qaydada **dövlət orqanlarına seçilmiş şəxslər** bu Qanunun 9-cu maddəsində göstərilən hüquqpozmaları **törətdikdə**, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan orqan bu barədə vəzifəli şəxsin **seçildiyi dövlət orqanlarına** məlumat verir.
- ✓ Azərbaycan Respublikasının **qanunvericiliyi** ilə müəyyən edilmiş qaydada **yerli özünüidarəetmə orqanlarına seçilmiş şəxslər** bu Qanunun 9-cu maddəsində göstərilən hüquqpozmaları **törətdikdə**, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan orqan bu barədə **müvafiq seçki komissiyasına** məlumat verir. Həmin seçki komissiyası isə bu barədə materiallar ona daxil olduğu gündən **beş (5) gün ərzində** şəxsin yol verdiyi hüquqpozma barədə onun **seçildiyi yerli özünüidarəetmə orqanına** məlumat verir.
- ✓ Azərbaycan Respublikasının **dövlət orqanlarında** seçkili vəzifələrə **namizədliyi qanunla** müəyyən olunmuş qaydada **qeydə alınmış şəxslər** bu Qanunun 9-cu maddəsində göstərilən hüquqpozmaları **törətdikdə**, onlar barəsində Azərbaycan Respublikası **Seçki Məcəlləsində** nəzərdə tutulmuş tədbirlər görülür.
- ✓ **Hakimlər** bu qanunun 9-cu maddəsində göstərilən hüquqpozmaları **törətdikdə**, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan orqan **intizam** tənbehinin tətbiqi məsələsinə baxılması üçün bu barədə **Məhkəmə-Hüquq Şurasına** məlumat verir.

Maddə 11. Korrupsiya hüquqpozmalarına görə fiziki və ya hüquqi şəxslərin məsuliyyəti

11.1. Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş korrupsiya hüquqpozmalarını törətmiş **fiziki şəxslərin** hərəkətləri cinayət tərkibi yaratmadıqda, onlar **inzibati qaydada cərimə** edirlər.

11.2. Cinayət tərkibi yaratmayan korrupsiya hüquqpozması törətmiş **hüquqi şəxslər qanunla müəyyən edilmiş qaydada cərimə** edilir. Cinayət tərkibi **yaradan** korrupsiya hüquqpozmasına görə **hüquqi şəxslər** barəsində qanunla müəyyən edilmiş qaydada **cərimə və ya digər cinayət-hüquqi tədbirlər** tətbiq edilir.

Maddə 11-1. Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı məlumatvermə

11-1.1. Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı məlumat **hər bir şəxs** tərəfindən **yazılı (o cümlədən elektron)** və ya **şifahi** formada **verilə bilər**.

11-1.1-1. Orqanların (qurumların) **rəhbərləri**

1. korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı məlumatların **idarə daxili qaydada verilməsi mexanizmini müəyyən etməli**,
2. işçilərin və iş görən və ya xidmət göstərən digər şəxslərin (bundan sonra – **işçilərin**) korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı məlumatları qəbul etmək səlahiyyətinə malik **subyektlər**, bu subyektlərə və korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində ixtisaslaşmış orqanlara **müraciət etmə qaydaları**, müraciətə baxılmanın

nəticəsi və korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmlarla bağlı məlumat verən şəxslərin hüquqları ilə tanış olmalarını təşkil etməlidirlər.

11-1.2. Orqanların (qurumların) **rəhbərləri** həmin orqanın (qurumun) strukturu, işçilərinin say həddi, fəaliyyət istiqamətləri, iş həcmi **nəzərə alınmaqla** korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmlarla bağlı məlumatların qəbul edilməsi və araşdırılması üçün **səlahiyyətli struktur bölmə (şəxs)** müəyyən edirlər. ^[27]

11-1.3. Orqanlarda (qurumlarda) çalışan **işçilər** korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmlarla bağlı məlumatları **səlahiyyətli struktur bölməyə (şəxsə)** verə bilirlər. Səlahiyyətli struktur bölmə (şəxs) öz funksiyalarını səmərəli yerinə yetirmək üçün fəaliyyətinə **qanunsuz müdaxilələri istisna edən zəruri müstəqilliyə malik olmalıdır.**

Səlahiyyətli struktur bölmə (şəxs) işçilər barədə

- həvəsləndirmə və intizam tənbehi tədbirlərinin tətbiq edilməsi,
- insan resurslarının idarə olunması və işçilərin qiymətləndirilməsində (attestasiyasında)

birbaşa və ya dolaylı yolla **iştirak etməməlidir.** Səlahiyyətli struktur bölmə (şəxs) orqanların (qurumların) rəhbərləri qarşısında **hesabatlılıq və qərəzsizlik** tələblərinə uyğun fəaliyyət göstərməlidir.

11-1.4. Səlahiyyətli struktur bölmə (şəxs) korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmlarla bağlı məlumatı qəbul etdikdən sonra **qeydə almalı və məlumatın qeydə alınmasını məlumatı verən şəxsə** bildirməlidir.

11-1.5. Səlahiyyətli struktur bölmə (şəxs) korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmlarla bağlı məlumat qeydə alındığı gündən **20 iş günü müddətində** məlumatı araşdırmalı və araşdırmanın nəticəsini **məlumat verən şəxsə** bildirməlidir. Araşdırma **“Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə** müəyyən edilmiş korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmlarla bağlı müraciətlərə baxılması xüsusiyyətlərinə uyğun aparılır.

11-1.6. Barəsində məlumat verilən şəxsə, həmçinin araşdırmanın nəticəsində birbaşa və ya dolayısı ilə maraqlı olan şəxslərə korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmlarla bağlı məlumatın araşdırılması **həvalə edilə bilməz.**

11-1.7. Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmlarla bağlı məlumat **səlahiyyətli struktur bölmə (şəxs) ilə əlaqədar olduqda**, məlumatı verən şəxs həmin məlumatı müvafiq **orqanın (qurumun) rəhbərinə** təqdim etmək hüququna malikdir. Orqanın (qurumun) rəhbəri belə məlumatların qəbul edilməsini, qeydə alınmasını və bu Qanunda nəzərdə tutulan müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsini **təmin etməlidir.**

11-1.8. Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmlar barədə məlumat **orqanın (qurumun) rəhbəri ilə bağlı olduqda**, məlumat verən şəxs həmin məlumatı

- orqanın (qurumun) rəhbərindən **yuxarı vəzifəli şəxsə**
- və ya korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində **ixtisaslaşmış orqanlara**

təqdim etmək hüququna malikdir. Həmin orqanlar bu məlumatın qəbul edilməsini, qeydə alınmasını və bu Qanunda nəzərdə tutulan müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsini **təmin etməlidirlər**.

Maddə 11-2. Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı məlumat verən şəxsin dövlət müdafiəsi

11-2.1. Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı məlumat verən şəxs özü barədə məlumatın açıqlanmasını **istəmədiyi halda**, səlahiyyətli struktur bölmə (şəxs), orqanın (qurumun) rəhbəri və korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində ixtisaslaşmış orqanlar onun **konfidensiallığını təmin etməlidirlər**. Bu məlumat korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı məlumat verən şəxsin **yazılı razılığı olduqda** açıqlanır. Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı məlumat verən şəxsin konfidensiallığının pozulmasında **təqsiri olan şəxslər qanunla** müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət daşıyırlar.

11-2.2. Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı **məlumat verən şəxsə və ya onun yaxın qohumuna**

- hədə-qorxu gəlmək,
- onları təzyiqlərə məruz qoymaq,
- maddi və ya mənəvi ziyan vurmaq,
- **təhqir və təhdid etmək,**
- şərəf və ya ləyaqətini alçaltmaq **qadağandır**.

Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı **məlumat verən işçiyə belə məlumat verdiyinə görə** birbaşa və ya dolay yolla **qisas almaq məqsədilə**

- tənbeh tətbiq etmə,
- əmək müqaviləsinə xitam vermə,
- vəzifədən azad etmə,
- başqa işə keçirmə,
- əməkhaqqından qanunsuz tutulmalar aparma,
- vəzifədə irəli çəkilməyə və ya həvəsləndirilməyə aktiv və ya passiv formada maneçilik törətmə,
- **mənfi cəhətdən xarakterizə etmə** və digər bu cür tədbirlər **tətbiq edilə bilməz**.

Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı məlumat verən şəxs ona qisas almaq məqsədilə hər hansı tədbirlərin tətbiqinə dair **dəlillər irəli sürdükdə** həmin dəlillərin təkzib edilməsi **işəgötürənin** üzərinə düşür.

11-2.2-1. Orqanın (qurumun) **rəhbəri** müvafiq orqan (qurum) daxilində bu Qanunun 11-2.2-ci maddəsinin tələblərinə riayət olunmasını **təmin edir** və həmin maddənin tələblərinin pozulması **məsuliyyətə səbəb olur**.

11-2.2-2. Bu Qanunun 11-2.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş **tədbirə məruz qaldığını iddia edən şəxs** pozulmuş hüquqlarının bərpası üçün aidiyyəti üzrə **yuxarı vəzifəli şəxsə** və **məhkəməyə** müraciət edə bilər.

11-2.3. Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı **məlumat verən şəxs və ya onun yaxın qohumu** barəsində

- öldürməklə hədənin icra ediləcəyi,
- zor tətbiq ediləcəyi,
- əmlakının məhv ediləcəyi
- və ya ona ziyan vurulacağı

qorxusunun mövcudluğu barədə **real əsaslar olduğu təqdirdə**, korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı **məlumat verən şəxsin prokurorluğa** müraciəti əsasında **“Cinayət prosesində iştirak edən şəxslərin dövlət müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə** müəyyən edilmiş qaydada təhlükəsizlik tədbirləri tətbiq edilir.

11-2.5. Orqanlar (qurumlar), səlahiyyətli struktur bölmə (şəxs) və korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində ixtisaslaşmış orqanlar tərəfindən bu Qanunun 11-1-ci və 11-2-ci maddələrinin **tələbləri pozulduqda**, korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı **məlumat verən şəxs inzibati qaydada** və (və ya) **məhkəməyə şikayət verə bilər**.

11-2.6. Bu Qanunun 11-2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş **müdafiə** korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı

- bilə-bilə yalan məlumatvermə,
- həmçinin özü və ya digər şəxslər üçün **qanunsuz olaraq** maddi və digər nemətlər, imtiyazlar və güzəştlər əldə etmək məqsədi ilə məlumatvermə

hallarında **tətbiq olunmur**.

IV fəsil

KORRUPSIYA İLƏ ƏLAQƏDAR HÜQUQPOZMALARIN NƏTİCƏLƏRİNİN ARADAN QALDIRILMASI

Maddə 12. Qanunsuz əldə edilmiş əmlakın götürülməsi və qanunsuz əldə edilmiş imtiyaz və ya güzəştlərin dəyərinin ödənilməsi

12.1. Vəzifəli şəxslər tərəfindən **qanunsuz** əldə edilmiş əmlak və **qanunsuz** əldə edilmiş imtiyazlar və ya güzəştlərin **dəyəri könüllü** olaraq dövlət nəfinə ödənilir.

Vəzifəli şəxslər qanunsuz əldə edilmiş əmlakı könüllü olaraq qaytarmaqdan və ya onun dəyərini, habelə qanunsuz əldə edilmiş imtiyaz və ya güzəştlərin dəyərini könüllü olaraq ödəməkdən **imtina etdikdə**, qanunsuz əldə edilmiş əmlak və ya onun dəyəri, qanunsuz əldə edilmiş güzəşt və ya imtiyazların dəyəri müvafiq orqanların (qurumların) **iddiası əsasında məhkəmə tərəfindən** dövlətin nəfinə ödənilir.

12.2. İşə məhkəmədə baxılana **qədər** iddianın təmin edilməsi üçün məhkəmə tərəfindən **cavabdehin** əmlakı barədə **mülki prosessual** qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada tədbirlər **görülə bilər**.

Maddə 13. Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalar nəticəsində qəbul olunmuş aktların ləğv edilməsi

Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalar nəticəsində **qəbul olunmuş aktlar**

- **müvafiq orqanlar (qurumlar)** tərəfindən
- və yaxud müvafiq dövlət orqanlarının və ya digər şəxslərin müraciəti əsasında **məhkəmə** tərəfindən

ləğv edilir.

Maddə 14. Qanunun qüvvəyə minməsi

Bu Qanun **2005-ci il yanvar ayının 1-dən** qüvvəyə minir.

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 13 yanvar 2004-cü il

№ 580-IIQ

Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Bu Qanun dövlət qulluqçuları üçün

- etik davranış qaydalarını və prinsiplərini
- və onlara əməl edilməsi ilə bağlı hüquqi mexanizmləri

müəyyən edir.

Fəsil 1
ÜMUMİ MÜDDƏALAR**Maddə 1.** Qanunun əhatə dairəsi

1.1. Bu qaydalar dövlət qulluqçusu statusuna malik olan **bütün şəxslərə** şamil edilir.

1.2. **Hər bir dövlət qulluqçusu**

- qanunun aliliyini,
- insan hüquqlarını,
- demokratik prinsipləri
- və yüksək etik davranış qaydalarını

rəhbər tutaraq bu Qanunun müddəalarına əməl etməyə **borcludur.**

Maddə 2. Qanunun məqsədləri **(Əzbər)**

2.0. Bu Qanunun məqsədləri aşağıdakılardan ibarətdir:

1. dövlət orqanlarının və dövlət qulluğunun **nüfuzunun artırılması,**
2. vətəndaşların dövlət orqanlarına və dövlət qulluqçularına **etimadının yüksəldilməsi;**
3. dövlət orqanları və dövlət qulluqçularının fəaliyyətində **səmərəliliyin və şəffaflığın artırılması;**
4. dövlət orqanlarının və dövlət qulluqçularının fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinə **vətəndaşların təsiri imkanlarının genişləndirilməsi**
5. dövlət qulluqçularından gözlənilən davranış barədə **vətəndaşların məlumatlandırılması**
6. dövlət qulluqçuları tərəfindən etik davranış qaydalarına əməl olunmasının **təmin edilməsi**
7. dövlət orqanlarında **korupsiyanın** və dövlət qulluqçularının fəaliyyətində **maraqların toqquşmasının qarşısının alınması;**

Maddə 3. Xidməti davranışın hüquqi tənzimlənməsi

3.1 Dövlət qulluqçusunun **xidməti davranışı** qanunvericiliklə ona verilmiş hüquqların həyata keçirilməsi və vəzifələrinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar fəaliyyətidir. **Dövlət qulluqçusunun xidməti davranışı**

✓ bu Qanunla müəyyən edilmiş etik davranış qaydalarına və prinsiplərinə əsaslanmalıdır.

3.2. **Dövlət qulluqçusunun xidməti davranışı** bu Qanuna və digər normativ hüquqi aktlara uyğun olaraq **tənzimlənir**.

3.3. Bu Qanunla müəyyən olunmuş **etik davranış qaydalarını**

- **dəqiqləşdirən** normalar,
- onlara **riayət olunması ilə bağlı təminatlar**

dövlət orqanlarının digər normativ hüquqi aktları ilə **müəyyənləşdirilə bilər**.

Göstərilən normativ hüquqi aktlar bu Qanunun müddəalarına **zidd olmamalıdır**.

Fəsil 2 ETİK DAVRANIŞ QAYDALARI

Maddə 4. Vicdanlı davranış

4.1. **Şəxsin, cəmiyyətin və dövlətin** maraqları naminə **dövlət qulluqçuları** öz vəzifə borcunu **səmərəli** yerinə yetirməyə **borcludur**.

4.2. Dövlət qulluqçusu **bütün hallarda** **hər bir şəxs** üçün vicdanlılıq nümunəsi olmalıdır.

Açar sözü: Vicdan

Maddə 5. Peşəkarlıq və fərdi məsuliyyətin artırılması

5.1. **Dövlət qulluqçusu öz fəaliyyətini** Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş **səlahiyyətlər çərçivəsində** və **peşəkarlıq səviyyəsində** **yerinə yetirməyə borcludur**.

5.2. **Dövlət qulluqçusu** etik davranışı və öz peşəkar fəaliyyəti ilə dövlət orqanlarına hüquqi və fiziki şəxslərin **inamını artırmalı və möhkəmləndirməlidir**.

Açar sözü: Peşəkar

Maddə 6. Loyallıq

6.1. **Dövlət qulluqçusu** onun xidməti vəzifəsinə **aid olmadığı hallarda**, **dövlət orqanlarının, onların rəhbərlərinin** fəaliyyəti ilə əlaqədar **(qanunsuz fəaliyyət istisna olmaqla)**

- **tənqidi ictimai mülahizələrdən,**
- **çıxışlardan**
- **və onların fəaliyyətinə ictimai qiymət verilməsindən**

çəkinməlidir.

Bu qayda dövlət qulluqçusunun

- **elmi-pedaqoji fəaliyyəti ilə bağlı çıxışlarına**
- **və ya elmi yazılarına**

şamil olunmur.

6.2. **Dövlət qulluqçusu**

- **dövlət qulluğu ilə bağlı vəzifələrin icrası ilə bir araya sığmayan və onun adına xələl gətirə biləcək,**

➤ habelə dövlət orqanının nüfuzunu aşağı sala biləcək

hərəkətlərə **yol verməməlidir**.

6.3. Dövlət qulluqçusu dövlət orqanı tərəfindən **açıq çıxışlarla** bağlı müəyyən olunmuş qaydalara əməl etməlidir.

6.4. Dövlət qulluqçusu qanunvericilikdə **dövlət qulluğu ilə bağlı nəzərdə tutulmuş məhdudiyyətlərə** əməl etməlidir.

Açar sözləri: *Açıq çıxış, məhdudiyyət, tənqid, nüfuz aşağı salma*

Maddə 7. İctimai etimad

7.1. Dövlət qulluqçusu

✓ Azərbaycan Respublikasının, dövlət orqanının və dövlət qulluğunun nüfuzunu möhkəmləndirməyə ,

✓ öz adını və şərəfini uca tutmağa

borcludur.

7.2. Dövlət qulluqçusu

✓ etik davranış qaydalarının onun tərəfindən pozulması nəticələrini aradan qaldırmağa,

✓ o cümlədən ictimai etimadın bərpası üçün **tədbirlər görməyə**

borcludur.

7.3. **Dövlət qulluqçusu** dövlət orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin fəaliyyəti barədə ictimaiyyəti məlumatlandıran media subyektlərinin **qanunla** müəyyən edilmiş hallarda və qaydada doğru (dürüst) məlumatlar almasına **köməklik göstərməlidir**.

Açar sözləri: *Media, nüfuz möhkəmləndirmə, qanun (1)*

Maddə 8. İnsanların hüquq, azadlıq və qanuni maraqlarına, şərəf və ləyaqətinə və işgüzar nüfuzuna hörmət. Hüquqi şəxslərin işgüzar nüfuzuna hörmət

8.1. Dövlət qulluqçularının fəaliyyəti

➤ insanların hüquq,

➤ azadlıq

➤ və qanuni maraqlarının

təmin olunmasına (qorunmasına və müdafiəsinə) **xidmət etməlidir**.

8.2. Dövlət qulluqçusu

➤ insanların hüquq və azadlıqlarını **pozan** ,

➤ qanuni maraqlarını **pozan**,

➤ onların şərəf, ləyaqət və işgüzar nüfuzunu **ləkələyə biləcək**

qərarlara və hərəkətlərə (və ya hərəkətsizliyə) **yol verməməlidir**.

8.3. **Qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla**, dövlət qulluqçusu xidməti vəzifələrinin icrası ilə bağlı fiziki şəxslərin, habelə digər dövlət qulluqçularının şəxsi həyatı, şərəf və ləyaqəti barədə ona məlum olmuş məlumatların **konfidensiallığını** təmin etməlidir.

8.4. Dövlət qulluqçusu **hüquqi şəxslərin** işgüzar nüfuzuna **hörmətlə yanaşmalı** və onların işgüzar nüfuzunu **ləkələyə biləcək hərəkətlərə** (və ya **hərəkətsizliyə**) yol verməməlidir.

Açar sözü: *Konfidensiallıq (yalnız burada)*

Maddə 9. Mədəni davranış

Dövlət qulluqçusu

- bütün şəxslərə,
- o cümlədən birbaşa və yuxarı rəhbəri ilə
- və ya tabeliyində olan şəxslərə

münasibətdə **nəzakətli, xeyirxah, diqqətli və səbrli (DSXN)** olmalıdır.

Açar sözləri: *Diqqətli, səbrli, xeyirxah, nəzakətli (DSXN)*

Maddə 10. Əmr, sərəncam və ya tapşırıqların yerinə yetirilməsi

10.1. **Dövlət qulluqçusu** birbaşa və ya yuxarı rəhbərinin **qanuna uyğun olan və səlahiyyətləri daxilində** qəbul etdiyi

- yazılı əmri, sərəncamı
- və ya verdiyi şifahi tapşırıqları

yerinə yetirməyə borcludur.

10.2. Dövlət qulluqçusu birbaşa və ya yuxarı rəhbər tərəfindən ona verilən əmrin, sərəncamın və ya tapşırığın **qanuna və ya digər normativ hüquqi akta zidd olmasına əmindirsə,**

- bu barədə **yazılı əsaslandırmanı birbaşa və ya yuxarı rəhbərinə təqdim etməlidir.**
- O, **birbaşa rəhbərindən** bu əmr, sərəncam və ya tapşırığın **yazılı şəkildə təsdiq olunmasını tələb etməlidir.**

Birbaşa rəhbərindən yazılı şəkildə təsdiq edilmiş əmr, sərəncam və ya tapşırıq **almasına baxmayaraq,** dövlət qulluqçusu onların qanuna, yaxud digər normativ hüquqi akta zidd olmasına **inanmaqda davam edərsə, o, həmin əmr, sərəncam və ya tapşırığın yerinə yetirilməsindən imtina edə bilər.**

10.3. **Qanuni göstərişlərin yerinə yetirilməməsi intizam məsuliyyətinə səbəb olur.**

Açar sözləri: *İntizam məsuliyyəti, qanun (2)*

Maddə 11. Qərəzsizlik

11.1. **Dövlət qulluqçusu** xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən və ya qərar qəbul edərkən **qərəzsiz olmalı** və bu zaman irqinə, milliyyətinə, dininə, dilinə, cinsinə, sosial mənsəyinə, əmlak və qulluq vəziyyətinə, əqidəsinə, ictimai və ya hər hansı digər birliyə mənsubiyyətinə **görə**

- hər hansı **şəxsin və ya şəxslər qrupunun üstünlüyünə**

➤ və ya belə üstünlüyün əldə edilməsi üçün **şəraitin yaradılmasına** yol verməməlidir.

11.2. Dövlət qulluqçusu xidməti vəzifələrinin yerinə yeritilməsi zamanı **siyasi bitərəfliyə** əməl etməyə borcludur.

11.3. **Dövlət qulluqçusu** özünün və ya maraqlı şəxslərin **mənafelərinin** onun xidməti vəzifələrinin yerinə yetirilməsinə təsirinə **yol verməməli və bu cür təsir üçün şərait yaratmamalıdır.**

Açar sözü: *Siyasi bitərəf*

Maddə 12. Maddi və qeyri-maddi nemətlərin, imtiyazların və ya güzəştlərin əldə edilməsinə yol verilməməsi

12.1. **Dövlət qulluqçusunun** qanunsuz olaraq maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər əldə etməyə **yönlənmiş hərəkətlər (hərəkətsizlik) etməsi və ya qərarlar qəbul etməsi qadağandır.**

12.2. **Dövlət qulluqçusu** onun hərəkətlərinin (hərəkətsizliyinin) və ya qərarlarının maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər əldə etməyə gətirib çıxarmasını **istisna edən tədbirlər görməlidir.**

12.3. Qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada şəxslərə **əvəzsiz** xidmət (xidmətlər) göstərən dövlət qulluqçusu həmin xidmətə (xidmətlərə) görə **hər hansı haqq tələb edə bilməz.**

12.4. Qanunvericiliklə müəyyən olunmuş ödəniş müqabilində **vətəndaşlara** xidmət (xidmətlər) göstərən dövlət qulluqçusu həmin xidmətə (xidmətlərə) görə **nəzərdə tutulan məbləğdən artıq haqq tələb edə bilməz.**

Açar sözləri: *Əvəzsiz (hər hansı haqq), ödəniş müqabilində (artıq haqq) tələb edə bilməz*

Maddə 13. Korrupsiyanın qarşısının alınması

13.1. Dövlət qulluqçusuna **qanunsuz** maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər **təklif olunduğu hallarda**, dövlət qulluqçusu onlardan **imtina etməlidir.** Maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər dövlət qulluqçusuna **ondan asılı olmayan səbəblərdən verilsə**, o, bu barədə “Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş **səlahiyyətli struktur bölməyə (şəxsə) məlumat verməli** və maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər dövlət qulluqçusunun **qulluq keçdiyi dövlət orqanına akt üzrə təhvil verilməlidir.**

13.2. Tərəflərdən biri dövlət qulluqçusunun qulluq keçdiyi dövlət orqanı olan əqdlərdə həmin dövlət qulluqçusu digər tərəf ola bilməz.

Açar sözləri: *İmtina, akt, əqd*

Maddə 14. Hədiyyə alma ilə əlaqədar məhdudiyyətlər**14.1. Dövlət qulluqçusu**

- ✓ xidməti vəzifələrinin qərəzsiz icrasına təsir edə bilən
- ✓ və ya bu cür təsir təəssüratı yaradan,
- ✓ onun vəzifələrinin icrası müqabilində mükafat qismində verilən
- ✓ və ya bu cür mükafat təəssüratı yaradan

hədiyyələri özü və ya digər şəxslər üçün tələb edə və ya qəbul edə bilməz.

Bu qayda qonaqpərvərliklə bağlı və dəyəri “Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş məbləğdən yuxarı olmayan hədiyyələrin təqdim olunduğu hallara şamil edilmir.

14.2. Dövlət qulluqçusu hədiyyənin qəbul edilməsi və ya qonaqpərvərlikdən istifadə ilə bağlı qərara gələ bilmədiyi hallarda bu məsələ barədə “Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş **səlahiyyətli struktur bölmənin (şəxsin) rəyini öyrənməlidir.**

Açar sözləri: Hədiyyə, rəy

Maddə 15. Maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması**15.1. Dövlət qulluqçusu** qulluq etdiyi dövrdə

- maraqların toqquşmasına **yol verməməlidir**
- və **qanunsuz olaraq öz vəzifə səlahiyyətlərindən şəxsi maraqları üçün istifadə etməməlidir.**

15.2. Dövlət qulluqçusunun xidməti vəzifələri ilə onun şəxsi maraqları arasında ziddiyyət yarana biləcəyi hallarda, o, qanunvericiliyə müvafiq olaraq, dövlət qulluğuna qəbul olunduqda, habelə bundan sonrakı dövrdə həmin maraqların xarakteri barədə məlumat verməyə borcludur.

15.3. Dövlət qulluqçusu başqa vəzifəyə keçmə ilə əlaqədar təkliflərin maraqların toqquşmasına səbəb ola biləcəyi hallarda, bu barədə **Dövlət Orqanının Rəhbərinə** məlumat verməlidir. Dövlət qulluğuna **xitam verildikdən sonra dövlət qulluqçusu qanunvericiliklə müəyyən edilmiş müddət ərzində** əvvəllər fəaliyyətinə nəzarət etdiyi idarə, müəssisə, təşkilatlara və ya onların bölmələrinə **işə qəbul edilə bilməz.**

15.4. Dövlət qulluqçusu maraqların toqquşmasının qarşısının alınması üçün qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş **digər tədbirlər görməlidir.**

15.5. Dövlət qulluqçusu vəzifəyə təyin edilərkən və bundan sonrakı müddətdə

- etik davranış qaydaları,
- korrupsiyaya qarşı mübarizə və
- maraqların toqquşmasının qarşısının alınması

ilə **normativ hüquqi və normativ xarakterli** aktlarla tanış olmalıdırlar. Bu aktlara əməl edilməsi ilə bağlı hər hansı suallar yarandıqda bu barədə “Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş **səlahiyyətli struktur bölməyə (şəxsə)** müraciət etməlidir.

Açar sözü: *Dövlət orqanının rəhbəri*

Maddə 16. Əmlakdan istifadə

16.1. **Dövlət qulluqçusu** istifadəsində olan

- dövlət əmlakından,
- maliyyə vəsaitlərindən,
- rabitə, kompyuter və digər kommunikasiya sistemlərindən,
- nəqliyyat vasitələrindən
- və digər maddi-texniki təchizat avadanlıqlarından

qənaətlə və səmərəli (QS) istifadə etməlidir.

16.2. **Dövlət qulluqçusuna** dövlət əmlakından, maliyyə vəsaitlərindən, rabitə, kompyuter və digər kommunikasiya sistemlərindən, nəqliyyat vasitələrindən və digər maddi-texniki təchizat avadanlıqlarından

- **şəxsi maraqları naminə,**
- habelə həmin dövlət qulluqçusu tərəfindən **xidməti vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar olmayan digər məqsədlər üçün**

istifadə etməsi **qadağandır.**

Açar sözləri: *Qənaətlə və səmərəli (QS)*

Maddə 17. Məlumatlardan istifadə

17.1. Dövlət qulluqçusu xidmət etdiyi dövlət orqanının sərəncamında olan məlumatların qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada əldə olunması və yayılması mümkünlüyünü təmin etməlidir.

17.2. Dövlət qulluqçusu dövlət orqanında müəyyən olunmuş **xidməti informasiyanın təqdim edilməsi** qaydalarına əməl etməlidir.

17.3. Dövlət qulluqçusu xidməti fəaliyyəti zamanı əldə etdiyi məlumatları **şəxsi maraqları üçün istifadə edə bilməz.**

Açar sözləri: *Dövlət orqanının sərəncamında olan, xidməti informasiya*

Maddə 18. İctimai və ya siyasi fəaliyyət

18.1. **Qanunvericiliklə başqa qayda nəzərdə tutulmamışdırsa,** dövlət qulluqçusu ictimai və ya siyasi birliyə üzv olmaq hüququna malikdir.

18.2. **Dövlət qulluqçusunun**

- ictimai və ya siyasi fəaliyyəti,
- yaxud ictimai və ya siyasi birliyə mənsubiyyəti

onun xidməti vəzifələrini **qərəzsiz və obyektiv (QO)** yerinə yetirdiyinə **ictimai şübhə doğurmamalıdır.**

18.3. Dövlət qulluqçusu qulluq mövqeyindən istifadə edərək digər dövlət qulluqçularını ictimai və ya siyasi birliklərin və dini təşkilatların fəaliyyətində iştiraka **təhrik etməməlidir.**

18.4. **Dövlət qulluqçusuna** dövlət orqanlarında

- ictimai və siyasi birliklərin (**həmkarlar ittifaqları istisna olmaqla**),
- dini təşkilatların

struktur bölmələrini **yaratmaq**, yaxud həmin orqanlarda göstərilən struktur bölmələrin yaradılmasına yardım etmək **qadağandır**.

18.5. **Dövlət qulluqçusuna** seçkilər zamanı öz vəzifə mövqeyindən və səlahiyyətlərindən

- özünün və ya digər namizədlərin,
- siyasi partiyaların,
- siyasi partiyaların bloklarının

xeyrinə istifadə etmək **qadağandır**.

Açar sözləri: Qərəzsiz və obyektiv (QO)

Fəsil 3.

ETİK DAVRANIŞ QAYDALARININ HƏYATA KEÇİRİLMƏSİNİN TƏMİN OLUNMASI

Maddə 19. Təminatlar sistemi

19.0. Dövlət qulluqçusu tərəfindən **etik davranış qaydalarına əməl olunması üçün:**

- dövlət qulluqçusunun davranışının etik davranış qaydalarına uyğunluğu onun **özü, birbaşa və ya yuxarı rəhbəri** tərəfindən **müntəzəm təhlil edilir**;
- **dövlət qulluqçusu, onun birbaşa və ya yuxarı rəhbəri** tərəfindən bu fəsildə nəzərdə tutulmuş **tədbirlər** görülür.

Maddə 20. Etik davranış qaydalarına əməl olunmasına nəzarət

20.1. Etik davranış qaydalarına əməl olunmasına **nəzarəti**

- **dövlət orqanının rəhbəri xidməti qaydada**,
- yuxarı orqan **tabeçilik əsasında**
- Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı **qurum nizamnaməsinə** uyğun olaraq (**DİM**)

həyata keçirir.

20.1-1.

- Dövlət orqanlarında etik davranış qaydalarının **tətbiqi**,
- bu sahədə **maarifləndirmə və mübahisələrin həlli məsələlərinə**

məsul olan **etik davranış üzrə müvəkkil** təyin edilir.

Maddə 21. Dövlət orqanının rəhbəri tərəfindən nəzarət

21.1. **Dövlət orqanlarında** etik davranış qaydalarına əməl olunmasına **nəzarəti** həmin orqanların müvafiq qurumları həyata keçirir.

21.2. Dövlət orqanının rəhbəri:

1. **tabeliyində olan** dövlət qulluqçularının xidməti davranışlarının **bu Qanunla müəyyən olunan etik davranış qaydalarına uyğunluğuna nəzarət etməli və onun təhlilini aparmalıdır;**
2. **tabeliyində olan** dövlət qulluqçuları arasında onların **tutduqları vəzifələrə uyğun olaraq vəzifə bölgüsü aparmalıdır;**
3. **tabeliyində olan** şəxsləri hüquqa və hamılıqla qəbul edilmiş etik normalara **zidd olan hərəkət etməyə və qərarlar qəbul etməyə sövq etməməlidir;**
4. **tabeliyində olan** dövlət qulluqçularına etik davranış qaydalarını **izah etməli** və müraciət olunduğu təqdirdə etik davranış qaydalarına əməl olunmasına dair onlara **tövsiyələr verməlidir;**
5. **öz davranışı** ilə etik davranış qaydalarına əməl olunması **nümunəsi göstərməlidir;**
6. **rəhbərlik etdiyi dövlət orqanlarına və onların struktur bölmələrinə** kadrların seçilməsi və yerləşdirilməsi zamanı **qanunvericiliyin tələblərinə əməl etməlidir;**
7. etik davranış qaydalarının **pozulmasının qarşısının alınması və profilaktikası üzrə tədbirlər görməlidir;**
8. **öz səlahiyyətləri çərçivəsində** bu Qanunla müəyyən olunmuş etik davranış qaydalarını və onlara əməl olunması ilə bağlı təminatları **konkretləşdirən normativ hüquqi (və ya normativ xarakterli) aktları işləyib hazırlamalı və təsdiq etməlidir;**
9. etik davranış qaydalarını pozan dövlət qulluqçularının **intizam məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün tədbirlər görməlidir;**
10. etik davranış qaydaları və dövlət qulluqçuları tərəfindən həmin qaydalara əməl olunmasını tələb etmək hüquqlarına malik olmaları barədə **vətəndaşları və təşkilatları məlumatlandırmaq üçün tədbirlər görməlidir;**
11. etik davranış qaydalarının **pozulması halları ilə bağlı** həyata keçirilmiş tədbirlər barədə **vətəndaşları, təşkilatları və dövlət orqanlarını məlumatlandırmalıdır;**
12. etik davranış qaydalarının **pozulmasının nəticələrinin aradan qaldırılması üçün tədbirlər görməlidir,**
13. habelə dövlət orqanına ictimai etimadın artırılması üçün **tədbirlər görməlidir;**
14. etik davranış qaydalarına əməl olunması ilə bağlı **qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri** həyata keçirməlidir.

Maddə 21-1. Etik davranış üzrə müvəkkil**21-1.1.**

- **Rəhbər vəzifələr üzrə 3 (üç) ildən az olmamaqla,**
- **5 (beş) ildən çox dövlət qulluğunda inzibati vəzifələrdə qulluq keçən**
- **və yüksək mənəvi keyfiyyətlərə malik**

şəxslər etik davranış üzrə müvəkkil ola bilərlər.

Etik müvəkkil:

1. bu Qanunla müəyyən edilmiş etik davranış qaydalarına **əməl olunması vəziyyətini öyrənir**,
2. etik davranış qaydalarının pozulmasına şərait yaradan halları **təhlil edir** və onların aradan qaldırılması ilə bağlı **dövlət orqanının rəhbərinə təkliflər və tövsiyələr verir**;
3. **dövlət qulluqçularından və digər şəxslərdən** etik davranış qaydalarının pozulması ilə bağlı **daxil olan müraciətlərə baxır**;
4. daxil olan müraciətlərdən irəli gələn məsələlərin həlli üzrə **dövlət orqanının rəhbərinə təkliflər, tövsiyələr və təqdimatlar verir**;
5. dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları ilə bağlı **maarifləndirilməsi üçün tədbirlər görür**,
6. o cümlədən etik davranış qaydalarının tətbiqi ilə bağlı **təlim proqramlarını hazırlayır** və **təlimlərin təşkilində iştirak edir**;
7. etik davranış qaydalarının pozulmasının qarşısının alınması istiqamətində **profilaktik tədbirlər görür**,
8. etik davranış qaydalarının **pozulması faktları üzrə dövlət orqanının rəhbərinə məlumat verir**;
9. dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları ilə bağlı normativ hüquqi bazanın **təkmilləşdirilməsinə dair təkliflər verir**.

Maddə 23. Etik davranış qaydalarının pozulmasına görə məsuliyyət

23.1. Etik davranış qaydalarının pozulması dövlət qulluqçusunun **intizam məsuliyyətinə** cəlb edilməsi üçün **əsasdır**.

23.2. Dövlət qulluqçusunun **intizam məsuliyyətinə cəlb edilməsi qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada və müddətdə** həyata keçirilir.

23.3. Aşağıdakı hallarda **intizam icraatına başlanıla bilər**:

1. bu Qanunun müddələrinin dövlət qulluqçusu tərəfindən pozulması barədə **hüquqi və ya fiziki şəxslər tərəfindən şikayət və ya digər məlumatın verilməsi**;
2. bu Qanunun müddələrinin dövlət qulluqçusu tərəfindən pozulmasının **etik davranış üzrə müvəkkil tərəfindən** müəyyən edilməsi;
3. **mediada** dövlət qulluqçusu tərəfindən
 - bu Qanunun müddələrinin pozulması
 - və maraqların toqquşmasına yol **verilməsi** barədə məlumatın dərc edilməsi.

23.4. İntizam icraatı zamanı dövlət qulluqçusu tərəfindən yol verilən hüquq pozuntusunda **cinayət tərkibinin əlamətləri aşkar edildikdə**, həmin əlamətləri aşkar etmiş **dövlət orqanının rəhbəri** bu barədə **cinayət təqibi orqanına** məlumat verməlidir.

Maddə 24. Bu qanunun qüvvəyə minməsi

Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, **31 may 2007-ci il**
№ 352-IIIQ

Etik davranış qaydalarının adları:

1. Vicdanlı davranış
2. Mədəni davranış
3. Korrupsiyanın qarşısının alınması
4. Maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması
5. Loyallıq
6. Hədiyyə alma ilə əlaqədar məhdudiyyətlər
7. İctimai etimad
8. Qərəzsizlik
9. Əmlakdan istifadə
10. Məlumatlardan istifadə
11. Peşəkarlıq və fərdi məsuliyyətin artırılması
12. İctimai və ya siyasi fəaliyyət
13. Ömr, sərəncam və ya tapşırıqların yerinə yetirilməsi
14. İnsanların hüquq, azadlıq və qanuni maraqlarına, şərəf və ləyaqətinə və işgüzar nüfuzuna hörmət. Hüquqi şəxslərin işgüzar nüfuzuna hörmət
15. Maddi və qeyri-maddi nemətlərin, imtiyazların və ya güzəştlərin əldə edilməsinə yol verilməməsi

Məlumat azadlığı haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Maddə 1. Məlumat azadlığı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 50-ci maddəsinə uyğun olaraq **hər kəsin** istədiyi məlumatı **qanuni yolla**

- axtarmaq,
- əldə etmək,
- ötürmək,
- hazırlamaq
- və yaymaq

azadlığı vardır.

Bu Qanunun məqsədləri üçün **məlumat dedikdə** təqdimat formasından **asılı olmayaraq təbiətdə, cəmiyyətdə və dövlətdə** baş vermiş

- hadisələr,
- proseslər,
- faktlar
- və şəxslər haqqında xəbərlər

nəzərdə tutulur.

Maddə 2. Məlumat azadlığının təminatı

Hər kəsin məlumat əldə etmək üçün müraciət etmək **hüququ vardır.**

Məlumat azadlığının həyata keçirilməsi fiziki və hüquqi şəxslərin **hüquq və mənafelərinin pozulmasına** səbəb olmamalıdır.

Məlumat azadlığının **məhdudlaşdırılmasına**

➤ yalnız Azərbaycan Respublikasının **Konstitusiyasında** nəzərdə tutulmuş hallarda **yol verilir.**

Məlumat azadlığından **istifadə edilməsi qaydası**

- Azərbaycan Respublikasının **Konstitusiyası**
- və ona müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasının **Qanunları** ilə

müəyyən edilir.

Maddə 3. Qanunun təyinatı

Bu Qanun

- məlumat azadlığının həyata keçirilməsi ilə əlaqədar yaranan münasibətləri **tənzimləyir.**

Maddə 4. Məlumat münasibətlərinin subyektləri

Məlumat münasibətlərinin subyektləri **fiziki və hüquqi şəxslərdir.**

Maddə 5. Məlumat azadlığının həyata keçirilməsinin əsas prinsipləri (Əzbər)

Məlumat azadlığının həyata keçirilməsinin **əsas prinsipləri** aşağıdakılardır:

1. məlumat azadlığının **təmin edilməsi**;
2. məlumatın **açıqlığı** və onun mübadilə edilməsinin **azadlığı**;
3. məlumatın **obyektivliyi, tamlığı və həqiqiliyi**; (HOT)
4. məlumatın axtarılmasının, əldə edilməsinin, istifadə olunmasının, yayılmasının və qorunmasının **qanuniliyi**;
5. **hər kəsin şəxsi və ailə həyatının** sirrinin saxlanması;
6. **şəxsiyyətin, cəmiyyətin və dövlətin** təhlükəsizliyinin qorunması.

Maddə 6. Məlumatın əldə edilməsi üçün təminatlar (Əzbər)

Məlumatın əldə edilməsi aşağıdakı **yollarla təmin edilir**:

1. **dövlət hakimiyyəti orqanlarının və bələdiyyələrin** öz fəaliyyətləri və qəbul olunmuş **qərarları** barədə məlumatlar vermələri yolu ilə;
2. **dövlət hakimiyyəti orqanlarında** məlumatın əldə edilməsi üçün **informasiya xidmətlərinin** yaradılması ilə;
3. statistik məlumatlardan, kitabxanaların, arxivlərin və muzeylərin fondlarından, habelə informasiya sistemlərindən **maneəsiz** istifadə edilməsi ilə;
4. **vətəndaşların** həyatı və sağlamlığı üçün təhlükə yaradan **fövqəladə hallar, təbii fəlakətlər və qəzalar** barədə əhaliyə **dərhal** məlumat verilməsi ilə;
5. dövlətin təhlükəsizliyinə xəter yaradan **fövqəladə hallar** barədə əhaliyə **dərhal** məlumat verilməsi ilə;
6. **mediada**, o cümlədən **mətbuatda** dövlət senzurasına yol verilməməsi ilə;
7. **normativ-hüquqi aktların** qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada əhalinin nəzərinə çatdırılması ilə.

Maddə 7. Məlumat mənbələri

Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada

- məlumatları əks etdirən sənədlər,
- başqa daşıyıcılar
- media subyektlərinin məlumatları,
- açıq çıxışlar

məlumat mənbələri hesab edirlər.

Maddə 8. Məlumatın əldə edilməsi

Məlumatın əldə edilməsi **müvafiq qanunvericiliklə** müəyyən edilmiş qaydada və üsullarla həyata keçirilir.

Əldə edilməsi qaydasına görə **məlumat**

- **açıq məlumata**
- **və alınması məhdudlaşdırılan**

məlumatla bölünür.

Maddə 9. Açıq məlumatın əldə edilməsi

Açıq məlumatın əldə edilməsi aşağıdakı yollarla təmin edilir:

1. internet informasiya ehtiyatları vasitəsilə;
2. rəsmi nəşrlərlə;
3. kütləvi informasiyanın yayılması ilə;
4. kitabxanalar, ictimai informasiya mərkəzləri, kütləvi istifadənin mümkün olduğu digər yerlərdə sənədlərlə tanış olmaq üçün şərait yaradılması yolu ilə;
5. fiziki və hüquqi şəxslərə təqdim edilməsi ilə;
6. qanunvericiliklə nəzərdə tutulan başqa üsullarla.

Açıq məlumatın alınması qaydası və şərtləri

- bu Qanunla ("Məlumat azadlığı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu)
- "İnformasiya əldə etmək haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu,
- digər qanunvericilik aktları
- və ya müqavilə ilə (məlumatın verilməsi müqavilə əsasında həyata keçirilsə)

müəyyən olunur.

Məlumatın verilməsi barədə müqavilə mülki qanunvericiliyə uyğun bağlanır.

- Dövlət hakimiyyəti orqanları,
- bələdiyyələr

müqavilənin olmasına görə məlumatı verməkdən imtina edə bilməzlər.

Maddə 10. Alınması məhdudlaşdırılan məlumat

Alınması məhdudlaşdırılan məlumatlara

- dövlət sirləri,
- peşə (vəkil, notariat, həkim) sirləri,
- qulluq, bank, kommersiya sirləri,
- istintaq və məhkəmə sirləri,
- şəxslərin şəxsi və ailə həyatına aid olan məlumatlar,
- terror aktlarına aid olan məlumatlar

aidirlər. Ətraf mühitə dair informasiya müvafiq qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallarda alınması məhdudlaşdırılan məlumata aid edilir.

Dövlət, peşə (vəkil, notariat, həkim), qulluq, bank, kommersiya, istintaq və məhkəmə sirləri, şəxslərin şəxsi və ailə həyatına, terror aktlarına, ətraf mühitə aid olan məlumatlarla bağlı yaranan münasibətlər müvafiq qanunvericiliklə tənzimlənir.

Maddə 11. Məlumatın əldə edilməsi barədə müraciət

Məlumatın əldə edilməsi üçün sorğunun verilməsi və məlumat əldə edilməsi haqqında sorğuya baxılması "İnformasiya əldə etmək haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə tənzimlənir.

Maddə 12. Məlumatın əldə edilməsi ilə əlaqədar şikayət etmək hüququ

Məlumatın **verilməməsi** barədə

- məlumat sahibinin yuxarı orqanına
- və Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinə (ombudsmana),
- habelə məhkəməyə

şikayət edilə bilər.

Məlumatın **verilməməsinin qanuniliyinin** sübuta yetirilməsi vəzifəsi **cavabdehin** üzərinə düşür.

Maddə 13. Şəxsiyyət haqqında məlumat (fərdi məlumat)

Şəxsiyyət haqqında

- sənədləşdirilmiş
- və ya açıq elan edilmiş xəbər

şəxsiyyət barədə məlumata **aiddir. Şəxsiyyət haqqında sənədləşdirilmiş məlumat**

- mənbəyi onun adına verilmiş,
- onun tərəfindən imzalanmış sənədlər
- və öz səlahiyyətləri çərçivəsində orqanlar tərəfindən şəxsiyyət haqqında toplanmış **məlumatlardır.**

Şəxsiyyətin **dini mənsubiyyəti və əqidəsi barədə məlumat**

- yalnız onun tərəfindən könüllü təqdim edildikdə

dövlət orqanları tərəfindən toplana bilər.

Şəxsiyyətin **siyasi partiyaya üzvlüyü və ya bitərəf olması barədə məlumat**

- yalnız **qanunla** nəzərdə tutulmuş hallarda

dövlət orqanlarına təqdim edilməlidir.

Maddə 14. Şəxsiyyətin onun haqqında toplanmış məlumatla tanış olmaq hüququ

Şəxsiyyət haqqında məlumat **qanunla müəyyən edilmiş qaydada** toplanır, işlənir və mühafizə olunur. Məlumatın aldatma, hədə-qorxu və başqa qanunsuz vasitələrlə toplanması **qadağandır.**

Qanunla müəyyən edilmiş qaydada əməliyyat-axtarış fəaliyyəti **(1)** zamanı əldə edilən məlumatlar, habelə cinayət işinin istintaqı **(2)** ilə əlaqədar toplanılan məlumatlar **istisna olmaqla**, şəxsiyyətin onun haqqında məlumatın toplanması ilə əlaqədar **aşağıdakı hüquqları vardır:**

- onun haqqında toplanan məlumatla tanış olmaq;
- məlumat toplanması vaxtı onun haqqında toplanan məlumatın **hansı məqsədlə** və **necə**, həmin məlumatın **kim tərəfindən** istifadə olunmasını bilmək;
- məlumatda **dəqiqləşdirmələr** aparılmasını tələb etmək.

Şəxsiyyətin onun haqqında məlumatların toplanılması ilə bağlı **“Fərdi məlumatlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa** müvafiq **digər hüquqları** da vardır.

- ❖ Qanunvericiliyə müvafiq surətdə **dövlət orqanlarının** topladığı məlumatların **kənar şəxslər tərəfindən** əldə etməsinə **yol verilmir.**

- ❖ Şəxslər haqqında məlumatın saxlanması **qanuni məqsədlər üçün qanunvericiliklə müəyyən edilmiş** zəruri olan müddətdən çox ola bilməz.
- ❖ **Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmamış** hallarda gizli şəkildə məlumatın alınması üçün nəzərdə tutulan texniki vasitələrdən istifadə etmək, poçt və teleqraf göndərişlərini yoxlamaq, telefon danışqlarına qulaq asmaq **qadağandır**.
- ❖ Əməliyyat-axtarış tədbirləri keçirilən hallar **istisna olmaqla**, şəxsin onun xəbəri olmadan və ya etirazına baxmayaraq media subyektlərinin nümayəndələri və başqa şəxslər tərəfindən izlənməsi, video və foto çəkilişinə, səs yazısına və digər bu cür hərəkətlərə məruz qalması **qanunvericiliklə müəyyən edilmiş** məsuliyyətə səbəb olur.

Maddə 15. Bu Qanunun tələblərinin pozulmasına görə məsuliyyət

Bu Qanunun tələblərini pozan şəxslər **qanunvericiliyə** müvafiq olaraq məsuliyyət daşıyırlar.

Azərbaycan Respublikasının prezidenti HEYDƏR ƏLİYEV

Bakı şəhəri, **19 iyun 1998-ci il**
№ 505-IQ

Vətəndaşların müraciətləri haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Bu Qanun Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 57-ci maddəsinə və 94-cü maddəsinin I hissəsinin 1-ci bəndinə uyğun olaraq,

1. **Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının** müraciət etmək hüququnun həyata keçirilməsi ilə bağlı münasibətləri **tənzimləyir**,
2. **vəzifəli şəxslərin** müraciətlərə baxması qaydasını **müəyyən edir**.

Maddə 1. Müraciət etmək hüququ

1.1. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının dövlət və bələdiyyə orqanlarına, dövlət və ya bələdiyyə mülkiyyətində olan və ya paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə və ya bələdiyyəyə məxsus olan hüquqi şəxslərə və büdcə təşkilatlarına - **müraciətə baxan subyektlərə və ya onların vəzifəli şəxslərinə** şəxsən və ya nümayəndə vasitəsilə yazılı və ya şifahi formada, **fərdi və ya kollektiv şəkildə** müraciət etmək hüququ vardır.

1.2. Vətəndaşlar müraciət etmək hüququnu **sərbəst və könüllü** həyata keçirirlər. Vətəndaşın öz müraciət hüququnu həyata keçirməsi **digər şəxslərin hüquqlarını və azadlıqlarını** pozmamalıdır.

1.3.

- İrqi, milliliyyətinə, dininə, dilinə, cinsinə, mənşəyinə, əqidəsinə,
- əmlak vəziyyətinə, qulluq mövqeyinə, siyasi partiyalara, həmkarlar ittifaqlarına və digər ictimai birliklərə mənsubiyyətinə

görə şəxsin müraciət etmək hüququnu məhdudlaşdırmaq qadağandır.

Maddə 2. Vətəndaşların müraciətləri haqqında qanunvericilik

Vətəndaşların müraciətləri haqqında **qanunvericilik**

1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasından,
2. bu Qanundan,
3. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdən
4. və Azərbaycan Respublikasının digər normativ hüquqi aktlarından **ibarətdir**.

Maddə 3. Əsas anlayışlar

3.0. Bu Qanunun məqsədləri üçün aşağıdakı **əsas anlayışlardan** istifadə edilir:

müraciət				
müraciətə baxan subyektə və ya onun vəzifəli şəxsinə	şəxsən və ya nümayəndə vasitəsilə	- yazılı (o cümlədən elektron) formada göndərilən (təqdim edilən) - və ya şifahi formada edilən	fərdi və ya kollektiv	✓ təklif, ✓ ərizə, ✓ şikayət

müraciət edən şəxs	müraciətə baxan subyekt	müraciətə baxan subyektin vəzifəli şəxsi
fiziki və ya hüquqi şəxs	fiziki və hüquqi şəxslərin müraciətlərinə baxmaq və qərar qəbul etmək səlahiyyəti olan: ✓ dövlət və bələdiyyə orqanları, ✓ dövlət və ya bələdiyyə mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər ✓ paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə və ya bələdiyyəyə məxsus olan hüquqi şəxslər (51% və daha çoxu dövlətə və ya bələdiyyəyə məxsus hüquqi şəxslər) ✓ büdcə təşkilatları	➤ müraciətə baxan subyektin rəhbəri, ➤ dövlət orqanında inzibati vəzifə tutan və hakimiyyət səlahiyyətləri olan şəxs, ➤ digər müraciətə baxan subyektlərdə təşkilati-sərəncamverici və ya inzibati-təsərrüfat vəzifələrində daimi və ya müvəqqəti işləyən şəxslər ➤ və ya həmin vəzifələri xüsusi səlahiyyət əsasında həyata keçirən şəxslər

şifahi müraciət	yazılı müraciət
✓ vətəndaşların fərdi və kollektiv qəbulu zamanı edilən müraciət (11-ci maddəyə bax), ✓ müraciətə baxan subyektin nümayəndəsinin iştirakı ilə canlı yayımlanan televiziya və radio proqramları zamanı edilən müraciət (15-ci maddəyə bax), ✓ telefon müraciət xidməti vasitəsilə edilən müraciət (15-ci maddəyə bax)	✓ kağız üzərində tərtib edilmiş müraciət, ✓ elektron formada tərtib edilmiş müraciət (6-cı maddəyə bax)
müraciətə baxan subyektin canlı yayımlanan televiziya və radio proqramındakı nümayəndəsi – müraciətə baxan subyektin rəhbəri ilə onu həmin proqramda təmsil edən vəzifəli şəxs	
telefon müraciət xidməti – müraciət edənin şifahi müraciətinin qəbulunu, texniki vasitələrin köməyi ilə qeydiyyatını və cavablandırılmasını həyata keçirmək üçün yaradılmış rabitə xidməti	
elektron müraciət –	
✓ müraciətə baxan subyektin və ya onun vəzifəli şəxsinin elektron ünvanına göndərilən ✓ və ya rəsmi internet informasiya ehtiyatı vasitəsilə daxil edilən, ✓ yaxud Elektron Hökumət İnformasiya Sistemi (bundan sonra – EHİS) üzərindən təqdim olunan müraciət;	

Müraciətin növləri	
ərizə	hüquq və azadlıqların həyata keçirilməsi ilə bağlı tələbləri nəzərdə tutan müraciət
şikayət	pozulmuş hüquq və azadlıqların bərpası və müdafiəsi ilə bağlı tələbləri nəzərdə tutan müraciət

təklif

- ✓ qanunların və digər normativ hüquqi aktların **təkmilləşdirilməsi**,
- ✓ dövlət və bələdiyyə orqanlarının və digər müraciətə baxan subyektlərin fəaliyyətinin **yaxşılaşdırılması**,
- ✓ elm, təhsil, mədəniyyət, hüquq, sosial-iqtisadi, yaradıcılıq və başqa sahələrlə bağlı **məsələlərin həlli**

barədə edilən müraciət**kollektiv müraciət**

- ✓ **eyni** məsələyə dair **iki və daha çox** şəxsin birgə müraciəti
- ✓ yaxud **ictimai iştirakçılığın** həyata keçirilməsi ilə əlaqədar olan müraciətlər

Əlavə məlumat:

İctimai iştirakçılıq – ümumdövlət və yerli səviyyədə qərarların qəbulunda, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının, yerli icra hakimiyyəti və yerli özünüidarəetmə orqanlarının fəaliyyətinə ictimai nəzarətin təşkilində vətəndaşların **iştirakı**, dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanlarının **ictimaiyyətlə məsləhətləşməsi və ictimai rəyin nəzərə alınması**.

təkrar müraciət

- ✓ müraciətin bu Qanunla müəyyən edilmiş **baxılması müddəti ötdükdə**
- ✓ və ya həmin **müraciət cavablandırıldıqda**

eyni şəxsin **eyni** məsələ ilə bağlı **eyni** müraciətə baxan subyektə və ya onun vəzifəli şəxsinə göndərdiyi növbəti müraciət

Qeyd: vətəndaşın təkrar müraciətlərinə **bir il ərzində 3 dəfə** mahiyyəti üzrə əsaslandırılmış cavab verildikdə və **təkrar müraciət**də məsələnin həlli üçün yeni məlumatlar olmadıqda **müraciət baxılmamış saxlanılır**.

anonim müraciət**Fiziki şəxslərə münasibətdə:**

müraciətə baxan subyektə və ya onun vəzifəli şəxsinə **vətəndaşın soyadı, adı, atasının adı, ünvanı, şəxsi və ya elektron imzası olmadan** yazılı formada göndərilən müraciət.

Qeyd: Fiziki şəxsin əlaqə məlumatlarından **ən azı birinin** göstərildiyi hallarda müraciət anonim hesab edilmir.

Hüquqi şəxslərə münasibətdə:

müraciətə baxan subyektə və ya onun vəzifəli şəxsinə **hüquqi şəxsin adı və hüquqi ünvanı, onun rəhbərinin imzası olmadan** yazılı formada göndərilən müraciət.

Qeyd: Müraciət hüquqi şəxslərin firma rekvizitləri olan blankda göndərildiyi hallarda bu məlumatlar tam qeyd edilməsə belə, müraciət anonim hesab edilmir.

Maddə 4. Vətəndaşların müraciətlərinə baxılmasının əsas prinsipləri (Əzbər)

4.0. Vətəndaşların müraciətlərinə baxılmasının əsas prinsipləri aşağıdakılardır:

1. qanunçuluq;
2. vətəndaşların müraciət hüququnun həyata keçirməsinə şərait yaradılması; **sərbəst və könüllü**
3. müraciətlərə dair tələblərin **vahidliyi**;
4. fiziki və hüquqi şəxslərin **hüquqlarının və qanuni mənafeələrinin** qorunması;
5. müraciətlərə baxılmasında ayrı-seçkiliyə və süründürməçiliyə yol verilməməsi;
6. müraciətə baxan subyektlərin və onların vəzifəli şəxslərinin fəaliyyətində **şəffaflığın** təmin edilməsi;
7. vətəndaşların müraciət etmək hüququ ilə **dövlət maraqlarının uzlaşdırılması**.

Maddə 5. Bu Qanunun tətbiq dairəsi

Bu Qanunun müddəaları şamil edilir:

1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası qanunlarında, başqa qanunlarda, onların əsasında qəbul edilmiş digər normativ hüquqi aktlarda, habelə Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə **başqa qayda nəzərdə tutulmayıbsa, vətəndaşların bütün müraciətlərinə**
2. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə **başqa qayda nəzərdə tutulmayıbsa, əcnəbilərin, vətəndaşlığı olmayan şəxslərin və xarici hüquqi şəxslərin müraciətlərinə**

Bu Qanunun müddəaları şamil edilmir:

vətəndaşların

✓ məhkəmə icraatı

✓ və ya inzibati icraat çərçivəsində etdikləri müraciətlərə

Müraciət edilməsi və həmin müraciətlərə baxılması qaydası **bu Qanunla tənzimlənir.**

- Siyahısı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı (AR Nazirlər Kabineti) tərəfindən təsdiq olunan **ictimai əhəmiyyətli funksiyaları yerinə yetirən hüquqi şəxslərə**
- habelə **normativ hüquqi aktlar və ya müqavilə əsasında təhsil, səhiyyə, mədəniyyət və sosial sahələrdə xidmət göstərən özəl hüquqi şəxslərə**
- və **fərdi sahibkarlara**

Müraciət edilməsi və həmin müraciətlərə baxılması qaydası **bu Qanunla tənzimlənmir.**

1. Hərbi qulluqçuların xidmətlə əlaqədar bilavasitə rəislərinə və ya böyük rəislərinə müraciət etmə və onlara baxılması qaydası Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin **Daxili Xidmət Nizamnaməsi və İntizam Nizamnaməsi ilə tənzimlənir.**

Qeyd: Hərbi qulluqçuların digər müraciətlərinə şamil edilir.

2. **Referendumun** və seçkilərin bilavasitə təşkili və keçirilməsi ilə əlaqədar müraciətlərin edilməsi və onlara baxılması qaydası Azərbaycan Respublikasının **Seçki Məcəlləsi ilə tənzimlənir.**
3. Vətəndaşların qanunvericilik təşəbbüsü hüququndan istifadə etməsi ilə bağlı yaradılmış təşəbbüs qrupunun və Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin müzakirəsinə təqdim edilməsi təklif olunan qanun (qərar) layihəsinin qeydiyyatı alınması məqsədilə ərizələrin verilməsi və bu ərizələrə baxılması qaydası **“Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının qanunvericilik təşəbbüsü hüququndan istifadə etməsi qaydası haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə tənzimlənir.**
4. Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinə (ombudsmana) insan hüquqlarının pozulmasına dair şikayətlərin verilməsi və bu şikayətlərə baxılması qaydası **“Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili (ombudsman) haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyaya Qanunu ilə tənzimlənir.**
5. İnformasiya əldə edilməsi üçün sorğunun verilməsi və informasiya əldə edilməsi haqqında sorğuya baxılması qaydası **“İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə tənzimlənir.**
6. Məişət zorakılığı barədə şikayətdə cinayət tərkibinin əlamətləri olmadıqda şikayətlərə baxılması qaydası **“Məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə tənzimlənir.**

Maddə 6. Vətəndaşların müraciətlərinə dair tələblər

6.1. Vətəndaşlar müraciətlərini həmin məsələyə **baxılmasını bilavasitə təmin etməli olan** müraciətə baxan subyektlərə və ya onların vəzifəli şəxslərinə

- **yazılı** formada **təqdim edir**
- və ya **şifahi** formada **bildirirlər.**

6.2. Yazılı müraciətlər

- **şəxsən və ya nümayəndə vasitəsilə təqdim edilir**
- və ya **poçt, telefaks, yaxud (elektron müraciət olduqda) bu Qanunun 6.7-ci maddəsində göstərilən (rəsmi internet informasiya ehtiyatı, elektron ünvan, yaxud EHİS) qaydada göndərilir.**

6.3. Yazılı müraciətdə aşağıdakılar göstərilir:

6.3.1. Müraciətə baxan subyekt haqqında	6.3.2. Müraciət edən şəxs haqqında
- müraciətə baxan subyektin adı və ya onun vəzifəli şəxsinin adı, soyadı, vəzifəsi Qeyd: vəzifəli şəxsin elektron ünvanına göndərilən müraciətlər istisna olmaqla	- fiziki şəxs olduqda: adı, atasının adı, soyadı və ünvanı (yaxud işlədiyi yer) - hüquqi şəxs olduqda: adı və hüquqi ünvanı
6.3.3. müraciət nümayəndə vasitəsilə təqdim edildikdə, nümayəndənin adı, soyadı, atasının adı və ünvanı	
6.3.4. müraciət edən şəxsin müraciətin cavablandırılması üsuluna dair seçimi (✓ elektron poçt ünvanı ✓ və ya poçt ünvanı, ✓ yaxud EHİS vasitəsilə);	
6.3.5. müraciətin (EHİS üzərindən təqdim olunmuş müraciətlər istisna olmaqla) EHİS üzərindən cavablandırılması istənildiyi halda müraciət edən ✓ fiziki şəxsin fərdi identifikasiya nömrəsi (FİN), ✓ hüquqi şəxsin vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi (VÖEN);	
6.3.6. müraciətin elektron ünvan vasitəsilə cavablandırılması istənildiyi halda ✓ cavabın göndəriləcəyi elektron ünvan.	

6.4. Müraciət

- ✓ **hüquqi şəxslərin firma** rekvizitləri olan blankda göndərildiyi,
- ✓ yaxud **fiziki şəxsin əlaqə məlumatlarından ən azı birinin** göstərildiyi

hallar **istisna olmaqla**, bu Qanunun 6.3.1–6.3.3-cü, 6.5-ci və 6.8-ci maddələrinin tələblərinə cavab vermədikdə **anonim sayılır**. Anonim müraciətlər müraciətə baxan subyektlər və onların vəzifəli şəxsləri tərəfindən qəbul edilmir və onlara baxılır.

6.5. Kağız üzərində yazılı müraciəti **fiziki şəxs və ya hüquqi şəxsin rəhbəri, yaxud onların səlahiyyətli nümayəndəsi** imzalamalı və tarix qoymalıdır.

6.6. Yazılı müraciət nümayəndə vasitəsilə təqdim edildikdə müraciətə nümayəndənin səlahiyyətlərini təsdiqləyən sənədin **surəti** əlavə olunmalıdır.

6.7. Elektron müraciət

- ✓ həmin müraciətə baxan subyektin **rəsmi internet informasiya ehtiyatına** daxil edilir,
- ✓ həmin subyektin və ya onun vəzifəli şəxsinin **elektron ünvanına** göndərilir,
- ✓ yaxud **EHİS üzərindən** təqdim olunur.

6.8. **Elektron sənəd** formasında göndərilən müraciət **təkmil sertifikatlı gücləndirilmiş elektron imza** ilə təsdiq olunmalıdır.

6.9. Müraciətin mətni **oxunaqlı** olmalı, müraciətdə edilən **təklif və ya tələb aydın ifadə edilməlidir**. Müraciətin mətnində **təhqir və böhtana** yol verilməməlidir.

Maddə 7. Vətəndaşların yazılı müraciətlərinin qəbulu, qeydiyyatı və onlara baxılması qaydası

7.1. Müraciətə baxan subyektlər və onların vəzifəli şəxsləri bu Qanunla müəyyən edilmiş qaydada verilən **yazılı müraciətləri**

- ✓ **mütləq** qəbul etməli,
- ✓ qeydiyyata almalı
- ✓ və onlara baxılmasını təmin etməlidirlər.

Bu Qanunun tələblərinə uyğun olaraq verilən müraciəti qəbul etməkdən **imtina qadağandır**.

7.2. Vətəndaşların müraciətləri ilə bağlı **kargüzarlıq müvafiq icra hakimiyyəti orqanının (Azərbaycan Respublikasının Prezidenti)** müəyyən etdiyi qaydada **aparılır** və müraciətə baxan **subyektin rəhbəri tərəfindən təmin edilir**.

7.4. Vətəndaşın müraciətinə onun **daxilolma tarixi və qeydiyyat nömrəsi** qoyulur. Müraciət edən şəxsin **tələbi ilə** ona müraciətin **qeydiyyat nömrəsi, tarixi və onun icraçısına dair məlumat bildirilir**.

7.5. Müraciətdə göstərilən məsələyə **baxıldıqda** və bu barədə vətəndaşa (kollektiv müraciətlərdə - **müraciət edən şəxslərdən birinə**) **əsaslandırılmış cavab verildikdə müraciət baxılmış hesab olunur**. Müraciətə **dövlət dilində** cavab verilir.

7.6. Elektron müraciətlərə müraciətə baxan subyekt və ya onun vəzifəli şəxsi tərəfindən **müraciət edən şəxsin** seçimi əsasında

- ✓ **elektron** poçt ünvanı
- ✓ və ya **poçt** ünvanı,
- ✓ yaxud **EHİS**

vasitəsilə **yazılı** cavab verilməklə baxılır. Elektron müraciətdə (**EHİS üzərindən təqdim olunmuş müraciətlər istisna olmaqla**) bu Qanunun 6.3.5-ci və 6.3.6-cı maddələrində nəzərdə tutulan məlumatlar göstərilmədikdə müraciətə **poçt vasitəsilə yazılı** cavab verilir.

7.7. Vətəndaşın müraciətinə baxılmasına dair **cavab məktubunda**

- ✓ müraciətdə göstərilən məsələlərin **araşdırılması və görülmə tədbirləri**
- ✓ və ya həmin məsələlərlə bağlı aidiyyəti üzrə **müraciət edilməli subyekt göstərməlidir**.

7.8. Müraciətin **baxılmamış saxlanması, qismən təmin edilməsi və ya rədd edilməsi** barədə **qərar qəbul olunduqda**, müraciət edənə cavab məktubunda həmin qərardan **şikayət verilməsi qaydası izah edilir**.

7.9. Müraciətə baxan subyekt və ya onun vəzifəli şəxsi müraciətdə göstərilən məsələnin həlli ilə əlaqədar əlavə məlumatların öyrənilməsi üçün **aidiyyəti üzrə sorğu göndərdikdə** həmin **sorğuya yeddi (7) iş günündən gec olmayaraq** cavab verilməlidir.

7.10. Müraciətə baxan subyektlər və ya onların vəzifəli şəxsləri müraciətdə irəli sürülən məsələlərin həlli **onların səlahiyyətinə aid olmadıqda**, müraciəti **üç (3) iş günündən gec olmayaraq** **aidiyyəti üzrə göndərir və müraciət edənə bu barədə məlumat verir**. Müraciətdə göstərilən **məsələ bir neçə müraciətə baxan subyektin səlahiyyətinə aid**

edildikdə müraciətin **surəti üç (3) iş günündən gec olmayaraq** həmin subyektlərə göndərilir.

7.11. **Yuxarı dövlət orqanı** vətəndaşların müraciətlərini baxılmaq üçün aidiyyəti dövlət və bələdiyyə orqanlarına və ya digər müraciətə baxan subyektə **göndərdikdə** həmin müraciətə baxılmanın nəticəsi barədə yuxarı dövlət orqanının **tələbi ilə** müraciətə baxan **subyektin rəhbəri tərəfindən** ona məlumat verilməlidir.

7.12. Vətəndaşın müraciətində göstərilən məsələlər “Dövlət sirri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq dövlət **sirri** təşkil edən məlumatlara və ya qanunla qorunan digər məlumatlara aid edildikdə müraciətin bu səbəbdən mahiyyəti üzrə cavablandırılmasının **mümkünsüzlüyü barədə müraciət edənə məlumat verilir**.

7.13. Vətəndaşların müraciətlərini aidiyyəti üzrə baxılmaq üçün **qanunazidd hərəkətidən (hərəkətsizliyindən) şikayət edilən** müraciətə baxan subyektə və ya onun vəzifəli şəxslərinə göndərmək **qadağandır**.

7.14. Bu Qanunun 7.13-cü maddəsi ilə müəyyən edilmiş qadağaya görə vətəndaşın müraciətini aidiyyəti üzrə **göndərmək mümkün olmadıqda** vətəndaşa **qanunla müəyyən edilmiş qaydada məhkəməyə müraciət etmək** hüququ izah olunur.

Maddə 8. Müraciətin baxılmamış saxlanması

8.1. Müraciət aşağıdakı hallarda **baxılmamış** saxlanılır:

1. bu Qanunun 5-ci maddəsinə (bu qanunun tətbiq dairəsinə) uyğun olaraq müraciətin edilməsi və ona baxılması üçün **başqa qayda nəzərdə tutulduqda**;
2. müraciət bu Qanunun 6.6-cı, 6.7-ci və 6.9-cu maddələrində göstərilən tələblərə cavab vermədikdə:
 - ✓ Yazılı müraciət nümayəndə vasitəsilə təqdim edildikdə müraciətə nümayəndənin səlahiyyətlərini təsdiqləyən sənədin **surəti əlavə olunmadıqda (6.6)**
 - ✓ Elektron müraciət həmin müraciətə baxan subyektin rəsmi internet informasiya ehtiyatına daxil edil**mə**dikdə, həmin subyektin və ya onun vəzifəli şəxsinin elektron ünvanına göndəril**mə**dikdə, yaxud EHİS üzərindən təqdim olun**mə**dikdə (6.7)
 - ✓ Müraciətin mətni oxunaqlı ol**mə**dikdə, müraciətdə edilən təklif və ya tələb aydın ifadə edil**mə**dikdə (6.9)
 - ✓ Müraciətin mətnində təhqir və böhtana yol verildikdə (6.9).
3. müraciətdə göstərilən məsələ ilə əlaqədar **məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı olduqda**;
4. vətəndaşın təkrar müraciətlərinə **bir il ərzində 3 dəfə** mahiyyəti üzrə **əsaslandırılmış cavab verildikdə** və **təkrar müraciətdə** məsələnin həlli üçün yeni məlumatlar ol**mə**dikdə;
5. bu Qanunun 7.9-cu maddəsində göstərilən hallarda müraciətin aidiyyəti üzrə göndərilməsi **mümkün olmadıqda** və ya müraciətdə olan məlumatlar onun **həlli və ya aidiyyəti üzrə göndərilməsi üçün kifayət etmədikdə**;

6. müraciət etmiş şəxs bu Qanunun 14.0.2 (müraciətə baxılmasının dayandırılması barədə ərizə ilə müraciət etmək) maddəsinə uyğun olaraq **ərizə ilə** müraciət etdikdə.

8.2. Bu Qanunun 8.1-ci maddəsində göstərilən hallarda müraciətə baxan subyekt və ya onun vəzifəli şəxsi müraciət edən şəxsə **səbəblər göstərilməklə** müraciətin (anonim müraciət istisna olmaqla) baxılmamış saxlanılması barədə **beş (5) iş günündən gec olmayaraq**, **şifahi** müraciətin baxılmamış saxlanılması üçün əsas olduqda isə **dərhal** məlumat verir.

8.3. Müraciətin baxılmamış saxlanmasına əsas verən hallar aradan qaldırıldıqda müraciətə baxan subyekt ona baxılmanı **təmin etməlidir**.

Maddə 9. Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmlar barədə müraciətlərə baxılmasının xüsusiyyətləri

9.1. Dövlət orqanlarında korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmlar barədə müraciətlərə, bu maddənin xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla, **bu Qanuna** müvafiq olaraq baxılır.

9.2. Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmlar barədə müraciət daxil olduqda **dövlət orqanının rəhbəri** müraciət üzrə **xidməti araşdırma** təyin edir. Xidməti araşdırmanı müvafiq dövlət orqanında **daxili nəzarət xidməti** aparır. Xidməti araşdırma **20 iş günü** müddətində **başla çatdırılmalı və nəticəsi barədə məlumat dövlət orqanının rəhbərinə** təqdim olunmalıdır. Əlavə materialların və məlumatların əldə edilməsi tələb olunduqda **dövlət orqanı rəhbərinin** bu müddəti **10 iş günü** uzatmaq hüququ vardır.

9.2-1. **Barəsində məlumat verilən şəxsə (1)**, həmçinin araşdırmanın nəticəsində **birbaşa (2) və ya dolayısı (3)** ilə **maraqlı olan şəxslərə** korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmlarla bağlı məlumatın araşdırılması **həvalə edilə bilməz**.

9.3. **Dövlət orqanının rəhbəri** xidməti araşdırmanın nəticəsi barədə məlumatı aldıqdan sonra müraciət üzrə aşağıdakı **qərarlardan birini qəbul edir**:

1. müraciətin əsaslı olduğu **təsdiq edildikdə**, eyni zamanda əməldə **mülki-hüquqi və ya inzibati məsuliyyəti yaradacaq əlamətlər olduqda** Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə və Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalər Məcəlləsinə uyğun olaraq tədbirlər görülməsi barədə;
2. müraciətin əsaslı olduğu **təsdiq edildikdə və cinayət əlamətləri olan hüquqpozmlar aşkar edildikdə**, müvafiq sənədlərin Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğuna göndərilməsi barədə;
3. müraciətin əsaslı olması **təsdiq edildikdə**, lakin əməldə mülki-hüquqi, inzibati və ya cinayət məsuliyyəti yaradacaq əlamətlər **olmadıqda** aidiyyəti şəxslərin **intizam** məsuliyyətinə cəlb edilməsi barədə;
4. müraciətin əsaslı olduğu **təsdiq edilmədikdə** şikayət üzrə **icraata xitam verilməsi barədə**.

9.4. Müraciət etmiş şəxsə qəbul olunmuş qərar haqqında **əsaslandırılmış cavab verilməklə** həmin qərardan şikayət etmək hüququ izah olunur.

9.5. Vətəndaşın dövlət orqanı rəhbərinin qərarından **yuxarı dövlət orqanına** şikayət vermək hüququ vardır. Bu müddəa vətəndaşın dövlət orqanı rəhbərinin qərarından

məhkəməyə şikayət etmək hüququnu məhdudlaşdırmır. (Qərardan yuxarı dövlət orqanına və ya məhkəməyə şikayət edə bilər)

9.6. **Dövlət orqanları istisna olmaqla**, digər müraciətə baxan subyektlərdə korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalara barədə müraciətlərə bu Qanunun 7-ci maddəsində müəyyən edilmiş qaydada **20 iş günü** müddətində baxılır. (uzadıla bilməz)

Maddə 10. Müraciətə baxılması müddəti

1. vətəndaşların müraciətlərinə ən gec 15 iş günü müddətində baxılır	müddətlərin
2. vətəndaşların əlavə öyrənilmə və yoxlanılma tələb edən müraciətlərə isə ən gec 30 iş günü müddətində baxılır.	axımı
Qeyd: müraciətə baxılması üçün əlavə məlumatların əldə edilməsi və ya	müraciətin
aidiyyəti üzrə sorğu göndərilməsi tələb edildikdə, müraciətə baxan	müraciətə
subyektin vəzifəli şəxsinin müraciətə baxılması müddətini ən çoxu 30	baxan
iş günü uzatmaq hüququ vardır. Bu barədə müraciət edən vətəndaşa,	subyektə
habelə müraciəti baxılmaq üçün bu Qanunun 7.11-ci maddəsinə uyğun	daxil olduğu
olaraq digər müraciətə baxan subyektə göndərmiş yuxarı dövlət	gündən
orqanına onun tələbi ilə məlumat verilməlidir.	başlanır.

Qeyd: Bu qənaətə gələ bilərik ki, müraciətə baxılmasının **ən çox müddəti 60 iş günüdür**. (30+30)

Aşağıdakı müraciətlər fərqli müddətlər nəzərdə tutur:	Müddət axımı başlanır
1. Hərbi qulluqçuların və onların ailə üzvlərinin müraciətlərinə daxil olduğu gündən etibarən ən gec 15 iş günü ərzində baxılır. (uzadıla bilməz) Qeyd: 5-ci maddədə öyrəndik ki, xidmətlə əlaqədar müraciətlərinə baxılması bu Qanunla tənzimlən mir .	daxil olduğu gündən
2. korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalara barədə müraciətlər: ✓ Dövlət orqanlarında 20 iş günü müddətində təyin edilmiş xidməti araşdırma başa çatdırılmalıdır. Dövlət orqanı rəhbərinin bu müddəti 10 iş günü uzatmaq hüququ vardır. ✓ Qeyri-dövlət orqanlarında (digər müraciətə baxan subyektlərdə) bu Qanunla müəyyən edilmiş qaydada 20 iş günü müddətində baxılır. (uzadıla bilməz)	

3. Əgər məlumatın verilməsi barədə müraciətə yuxarıda göstərilən müddətlərdə baxılması nəticəsində lazım olan məlumat öz əhəmiyyətini itirə bilərsə, həmin müraciətə ✓ dərhal, ✓ bu mümkün olmadıqda, müraciətin daxil olduğu andan 24 saat keçənədək baxılmalıdır.	daxil olduğu andan
---	---------------------------

Maddə 11. Vətəndaşların qəbul edilməsi qaydası

11.1. Müraciətə baxan subyektlər vətəndaşların qəbul edilməsini vətəndaşların qəbulu cədvəlinə uyğun olaraq **ayda bir dəfədən az olmamaqla** təmin etməlidirlər.

11.2. Vətəndaşları müraciətə baxan subyektlərin **rəhbərləri və ya digər vəzifəli şəxsləri** qəbul edirlər.

11.3. Vətəndaşlar **əvvəlcədən** məlumat verilən günlərdə və saatlarda qəbul etməlidirlər. Vətəndaşın müraciəti ilə əlaqədar **təxirəsalınmaz** tədbirlərin görülməsi tələb edildikdə müraciətə baxan subyektin rəhbəri və ya digər vəzifəli şəxsləri onları **dərhal** qəbul etməlidirlər.

11.4. Vətəndaşlar

- ✓ **şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlə** müraciət etmək
- ✓ və ya müraciətə baxan subyektin rəsmi internet informasiya ehtiyatında **elektron imza vasitəsilə** qeydiyyatdan keçmək,
- ✓ yaxud EHİS üzərindən **elektron imza vasitəsilə** qeydiyyatdan keçmək

yolu ilə **qəbula yazılırlar**. Hər üç qaydada

- ✓ **qəbula yazılmış vətəndaş** qəbul günü **şəxsiyyət vəsiqəsini,**
- ✓ müraciət edən vətəndaşın adından qəbula onun **nümayəndəsi gəldikdə isə onun səlahiyyətlərini təsdiq edən sənədi**

təqdim etməlidir.

11.5. Qəbul zamanı təqdim edilmiş **yazılı müraciət** bu Qanunun 7-ci maddəsinə uyğun olaraq **qəbul edilir, qeydiyyatata alınır və ona baxılır**.

11.6. Vətəndaşın **şifahi müraciəti** ilə bağlı qəbula dair **qeydiyyat-nəzarət** vərəqəsində qeyd aparılır. Şifahi müraciətdəki məsələlərin həlli əlavə araşdırma aparılmasını tələb etmədikdə vətəndaşın razılığı ilə müraciət qəbul zamanı **şifahi** qaydada cavablandırılır. Qəbul zamanı vətəndaşın müraciətini **şifahi qaydada cavablandırmaq mümkün olmadıqda** müraciət **yazılı şəkildə təqdim olunur**. Belə müraciətin qəbul edilməsi, qeydiyyatı və ona baxılması qaydası bu Qanunun 11.5-ci maddəsinə uyğun olaraq həyata keçirilir.

11.7. Vətəndaşın qəbulu zamanı onun müraciətində qaldırılan məsələnin **digər müraciətə baxan subyektlərin və onların vəzifəli şəxslərinin səlahiyyətinə aid olduğu aşkar edilərsə**, müraciət edən şəxsə **aidiyyəti üzrə müraciət etmə qaydası izah olunur**.

11.8. Müraciətə baxan subyektlərin **rəhbərlərinin və digər vəzifəli şəxslərinin**

- ✓ **səyyar və videoqəbullar,**
- ✓ **o cümlədən onlayn konfranslar**

keçirmək hüququ vardır. Bu cür qəbul zamanı təqdim edilən müraciətlərin qəbul edilməsi, qeydiyyatı və ona baxılması qaydası **bu maddəyə uyğun olaraq** həyata keçirilir.

Maddə 12. Müraciətə baxan subyektlərin və onların vəzifəli şəxslərinin vəzifələri

12.1. **Müraciətə baxan subyektlər və onların vəzifəli şəxsləri** Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və qanunları ilə müəyyən edilən və təminat verilən qaydada vətəndaşların yazılı və şifahi formada

- ✓ **təkliflər** vermək,
- ✓ **ərizə** ilə müraciət etmək,
- ✓ vəzifəli şəxslərin qanunazidd hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) **şikayət** etmək

hüquqlarının **sərbəst** həyata keçirilməsi üçün şərait yaradılmasını **təmin etməlidirlər**.

12.2. **Müraciətə baxan subyektlər və onların vəzifəli şəxsləri vətəndaşların**

- ✓ təkliflərini, ərizə və şikayətlərini **qəbul etməli**,
- ✓ onlara bu Qanunla müəyyən olunmuş qaydada və müddətlərdə **baxmalı və cavab verməlidirlər**.

12.3. Müraciətə baxan subyektlərin vəzifəli şəxsləri vətəndaşların müraciətlərinə baxarkən: **Vəzifəli şəxsin vəzifələri (Əzbər)**

1. müraciətə **obyektiv, hərtərəfli və vaxtında** baxılmasını təmin etməlidirlər;
2. məsələnin mahiyyətini öyrənməli və onun həlli üçün **lazımi sənədləri tələb etməlidirlər**;
3. müraciətə baxılmasının nəticəsi haqqında vətəndaşlara
 - ✓ **yazılı** formada **məlumat verməli**,
 - ✓ **müraciət təmin edilmədikdə** bunun **səbəblərini göstərməli**, **şikayət vermək qaydasını izah etməlidirlər**;
4. müraciətlər barəsində əsaslandırılmış qərarların qəbul edilməsini və bu qərarların **vaxtında və düzgün** yerinə yetirilməsini təmin etməlidirlər.

12.4. Dövlət orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin, siyasi partiyaların, həmkarlar ittifaqlarının və digər ictimai birliklərin, habelə ayrı-ayrı vətəndaşların fəaliyyətinin və ya işinin **tənqid edilməsi** ilə bağlı, yaxud vətəndaşın və ya digər şəxslərin hüquq və azadlıqlarının bərpası və müdafiəsi məqsədi ilə edilən müraciətə (**Şikayətə**) görə vətəndaşı təqib etmək **qadağandır. (Tənqid və şikayətə görə təqib qadağandır)**

12.5. Müraciətlərə baxılması zamanı müraciətə baxan subyektlərin və onların vəzifəli şəxslərinin

yayması qadağandır

toplanılması, saxlanması, istifadəsi və yayılması qadağandır

✓ müraciətdəki məsələlərin həlli ilə əlaqədar əldə olunmuş məlumatları ✓ dövlət sirri təşkil edən və qanunla qorunan digər məlumatları yayması Qeyd: yazılı müraciətin aidiyyəti üzrə baxılması üçün digər müraciətə baxan subyektlərə və onların vəzifəli şəxslərinə göndərilməsi qadağan deyil (bu istisna olmaqla)	✓ müraciətin həlli ilə bağlı olmayan fərdi məlumatların ✓ xüsusi kateqoriyalı fərdi məlumatların
--	---

12.6. Dövlət orqanının (və ya onun vəzifəli şəxsinin) qanunazidd hərəkəti (hərəkətsizliyi) barədə **prokurorluq orqanlarına daxil olmuş müraciətlərə**

✓ **bu Qanuna**

✓ **və "Prokurorluq haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa**

uyğun olaraq baxılır. Bu cür müraciətlər prokurorluq orqanlarının səlahiyyətlərinə **aid olmadıqda** onlar **beş (5) iş günü müddətində müraciət edən şəxsə qaytarılır**. Vətəndaşın müraciəti müraciətə baxan subyekt (və ya onun vəzifəli şəxsi) tərəfindən aidiyyəti üzrə baxılması üçün prokurorluq orqanına göndərildikdə **həmin subyektə** (və ya onun vəzifəli şəxsinə) **onun xahişi ilə** baxılmanın nəticəsi barədə məlumat verilir.

12.7. Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru bu Qanunun 12.6-cı maddəsində göstərilən müraciətlərə baxılmasının nəticələri barədə **altı ayda bir dəfədən az olmayaraq müvafiq icra hakimiyyəti orqanına (Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə) məlumat verir**.

Maddə 13. Nəzarətin həyata keçirilməsi

13.1. Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında **kargüzarlıq işinin aparılmasına nəzarəti müvafiq icra hakimiyyəti orqanı (Prezident Administrasiyası) həyata keçirir**.

13.2. Bu Qanunun 13.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş **nəzarətin həyata keçirilməsi qaydasını müvafiq icra hakimiyyəti orqanı (Azərbaycan Respublikasının Prezidenti) müəyyən edir**.

Maddə 14. Müraciətlərə baxılması zamanı vətəndaşların hüquqları

14.0. Müraciətinə baxılan **vətəndaşın aşağıdakı hüquqları vardır**:

14.0.1. müraciətin **tam və hərtərəfli** araşdırılması üçün **əlavə sənəd və materiallar təqdim etmək** və ya bu sənədlərin əldə edilməsini (o cümlədən elektron formada) müraciətə baxan subyektdən **xahiş etmək**;

14.0.2. müraciətə baxılmasının dayandırılması barədə **ərizə ilə müraciət etmək**

14.0.3. **təkrar yazılı müraciətə ilkin müraciətə baxılmasının nəticəsi barədə sənədləri əlavə etmək**;

14.0.4. **ictimai informasiya və fərdi məlumatların** əldə edilməsi məqsədi ilə **sorğu vermək;**

14.0.5. müraciətin baxılmasına dair sənədlərin və materialların digər şəxslərin hüquqlarına və qanuni mənafeələrinə **toxunması** və ya qanunla dövlət sirri təşkil edən məlumatlara və ya qanunla qorunan digər məlumatlara aid **edilməməsi şərti ilə həmin sənəd və materiallarla tanış olmaq;**

14.0.6. müraciətin **qeydiyyat nömrəsi və daxilolma tarixi** barədə, **müraciət aidiyyəti üzrə göndərildikdə həmin məktubun qeydiyyat nömrəsi və göndərilmə tarixi barədə məlumat almaq**

14.0.7. müraciətə baxılması barədə **yazılı cavab və ya müraciətin aidiyyəti üzrə göndərilməsinə dair məlumat almaq;** (7 maddə)

14.0.8. müraciət barəsində qəbul edilmiş qərarla **razılaşmadıqda** həmin qərardan **inzibati və (və ya) məhkəmə** qaydasında **şikayət vermək;**

14.0.9. müraciətin məzmununda vətəndaşın ailə və şəxsi həyatına aid sirr olan, habelə peşə və ya kommersiya sirri olan sənədlərin və ya məlumatların **məxfiliyinin təmin olunmasını tələb etmək.**

Maddə 15. Canlı yayımlanan televiziya və radio proqramları və ya telefon müraciət xidməti vasitəsilə edilən şifahi müraciətlərin xüsusiyyətləri

15.1. **Canlı yayımlanan televiziya və radio proqramları** vasitəsilə edilən **şifahi müraciət** üzrə əlavə araşdırma aparmadan izah verilməsi **mümkün olduqda** müraciətə baxan subyektin həmin proqramda iştirak edən nümayəndəsinin **qeydiyyat aparmadan müraciəti canlı yayımda cavablandırmaq hüququ vardır.**

15.2. Vətəndaşların canlı yayımlanan televiziya və radio proqramları zamanı edilən müraciətlərinin dərhal cavablandırılması **mümkün olmadıqda** müraciətin qəbul edilməsi, qeydiyyatı və ona baxılması qaydası bu Qanunun 7-ci (**yazılı müraciət kimi**) maddəsinə uyğun olaraq həyata keçirilir.

15.3. **Telefon müraciət xidməti vasitəsilə** şifahi müraciətlərin **edilməsi, qəbulu, qeydiyyatı və cavablandırılması** bu Qanunun tələbləri nəzərə alınmaqla **müvafiq icra hakimiyyəti orqanının (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin) müəyyən etdiyi qaydada** həyata keçirilir.

Maddə 16. Bu Qanunun pozulmasına görə məsuliyyət

Bu Qanunun tələblərini **pozan şəxslər** Azərbaycan Respublikasının Mülki, İnzibati Xətlər və Cinayət məəcəllələrinə uyğun olaraq **məsuliyyət daşıyırlar. (MİC)**

Maddə 17. Yekun müddə

"Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydası haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1997, № 5, maddə 417; 1998, № 7, maddə 444; 1999, № 10, maddə 570; 2001, № 3, maddə 151, № 11, maddə 697, № 12, maddə 736; 2002, № 8, maddə 463; 2004, № 1, maddə 10; 2006, № 5, maddə

390, № 12, maddə 1005; 2007, № 11, maddə 1053; 2010, № 3, maddə 173; 2011, № 7, maddə 615) ləğv edilsin.

İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 30 sentyabr 2015-ci il
№ 1308-IVQ

Bu Qanunda əks olunmuş müddətlər	
1. Müraciətə baxan subyekt və ya onun vəzifəli şəxsi müraciətdə göstərilən məsələnin həlli ilə əlaqədar əlavə məlumatların öyrənilməsi üçün aidiyyəti üzrə sorğu göndərdikdə həmin sorğuya cavab verilməlidir?	Yeddi (7) iş günündən gec olmayaraq
2. Müraciətə baxan subyektlər və ya onların vəzifəli şəxsləri müraciətdə irəli sürülən məsələlərin həlli onların səlahiyyətinə aid olmadığıda, müraciəti aidiyyəti üzrə göndərir?	Üç (3) iş günündən gec Olmayaraq
3. Müraciətdə göstərilən məsələ bir neçə müraciətə baxan subyektin səlahiyyətinə aid edildikdə müraciətin surəti həmin subyektlərə göndərilir?	Üç (3) iş günündən gec Olmayaraq
4. Müraciətə baxan subyekt və ya onun vəzifəli şəxsi müraciət edən şəxsə səbəblər göstərilməklə yazılı müraciətin (anonim müraciət istisna olmaqla) baxılmamış saxlanması barədə məlumat verir?	Beş (5) iş günündən gec olmayaraq
5. Müraciətə baxan subyekt və ya onun vəzifəli şəxsi müraciət edən şəxsə səbəblər göstərilməklə şifahi müraciətin baxılmamış saxlanması barədə məlumat verir?	Dərhal
6. Dövlət orqanlarında korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalar barədə müraciətlə bağlı xidməti araşdırma hansı müddətdə başa çatdırılmalıdır?	20 iş günü
7. Əlavə materialların və məlumatların əldə edilməsi tələb olunduqda dövlət orqanı rəhbərinin korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalar barədə müraciətlə bağlı xidməti araşdırmanın müddətini neçə gün uzatmaq hüququ vardır?	10 iş günü
8. Qeyri dövlət orqanlarında korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalar barədə müraciətlərə neçə gün ərzində baxılır?	20 iş günü
9. Vətəndaşların müraciətlərinə ən gec neçə gün ərzində baxılır?	15 iş günü

10. Vətəndaşların əlavə öyrənilmə və yoxlanılma tələb edən müraciətlərinə ən gec neçə gün ərzində baxılır?	30 iş günü
11. Müraciətə baxan subyektin vəzifəli şəxsinin müraciətə baxılması müddətini ən çoxu neçə gün uzatmaq hüququ vardır?	30 iş günü
12. Vətəndaşların müraciətlərinə baxılmasının ən çox müddəti nə qədər ola bilər?	30+30=60 iş günü
13. Hərbi qulluqçuların və onların ailə üzvlərinin müraciətlərinə daxil olduğu gündən etibarən ən gec neçə gün ərzində baxılır?	15 iş günü
14. Müraciətdəki məlumat əhəmiyyətini itirə bilərsə , həmin müraciətə nə zaman baxılmalıdır?	Dərhal
15. Daxilində əhəmiyyətini itirə bilən məlumat olan müraciətə dərhal baxılması mümkün deyilsə , ən gec hansı müddətdə baxılmalıdır?	daxil olduğu andan 24 saat keçənədək
16. Müraciətlərə baxılmasının zaman axımı nə vaxtdan başlanır?	daxil olduğu gündən
17. Müraciətə baxan subyektlər vətəndaşların qəbul edilməsini vətəndaşların qəbulu cədvəlinə uyğun olaraq təmin etməlidirlər?	ayda bir dəfədən az olmamaqla
18. Vətəndaşın müraciəti ilə əlaqədar təxirəsalınmaz tədbirlərin görülməsi tələb edildikdə müraciətə baxan subyektin rəhbəri və ya digər vəzifəli şəxsləri onları nə zaman qəbul etməlidirlər?	Dərhal
19. Müraciətlər prokurorluq orqanlarının səlahiyyətlərinə aid olmadıqda onlar neçə gün müddətində müraciət edən şəxsə qaytarılır?	Beş (5) iş günü
20. Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru bu Qanunun 12.6-cı maddəsində göstərilən müraciətlərə baxılmasının nəticələri barədə müvafiq icra hakimiyyəti orqanına məlumat verir?	altı ayda bir dəfədən az olmayaraq

Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Azərbaycan Respublikası

- Azərbaycan dilinin dövlət dili olaraq işlədilməsini öz müstəqil dövlətçiliyinin başlıca əlamətlərindən biri sayır,
- onun tətbiqi, qorunması və inkişaf etdirilməsi qayğısına qalır,
- dünya azərbaycanlılarının Azərbaycan dili ilə bağlı milli-mədəni özünüifadə ehtiyaclarının ödənilməsi üçün zəmin yaradır.

Bu Qanun Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi hüquqi statusunu nizamlayır.

**I fəsil
ÜMUMİ MÜDDƏALAR****Maddə 1. Dövlət dilinin hüquqi statusu**

1.1. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 21-ci maddəsinin I hissəsinə müvafiq olaraq Azərbaycan dilidir. Dövlət dilini bilmək hər bir Azərbaycan Respublikası vətəndaşının borcudur.

1.2. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili kimi Azərbaycan dili ölkənin siyasi, ictimai, iqtisadi, elmi və mədəni (MESİİ) həyatının bütün sahələrində işlədilir.

1.3. Azərbaycan Respublikası dövlət dilinin işlənməsini, qorunmasını və inkişafını təmin edir.

1.4. Azərbaycan Respublikasında dövlət hakimiyyəti və yerli özünüidarəetmə orqanlarında, dövlət qurumlarında, siyasi partiyalarda, qeyri-hökumət təşkilatlarında (ictimai birlik və fondlarda), həmkarlar təşkilatlarında, digər hüquqi şəxslərdə, onların nümayəndəliklərində və filiallarında, idarələrdə

- dövlət dilinin tətbiqi ilə bağlı fəaliyyət bu Qanuna uyğun olaraq həyata keçirilir,
- o cümlədən kargüzarlıq işləri dövlət dilində aparılır.

1.5. Dövlət dilinin tətbiqinin normaları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı (Dil Komissiyası ilə razılaşdırmaqla Nazirlər Kabineti) tərəfindən müəyyən edilir.

1.6. Azərbaycan Respublikasının ərazisində fəaliyyət göstərən

- beynəlxalq təşkilatlarla (və ya onların nümayəndəlikləri ilə)
- və xarici dövlətlərin diplomatik nümayəndəlikləri ilə

yazışmalar Azərbaycan Respublikasının dövlət dilində və ya müvafiq xarici dildə Azərbaycan dilinə tərcümə olunmaq şərti ilə aparıla bilər.

Maddə 2. Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında qanunvericilik

Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında qanunvericilik

1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasından,
2. bu Qanundan
3. digər normativ hüquqi aktlardan

4. və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdən
ibarətdir.

Maddə 3. Dövlət dilinin işlənməsi, qorunması və inkişafı sahəsində dövlətin əsas vəzifələri (Əzbər)

3.0. Dövlət dilinin işlənməsi, qorunması və inkişafı sahəsində **dövlətin əsas vəzifələri** aşağıdakılardır:

1. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının və bu Qanunun tələblərinə uyğun olaraq **dövlət dili ilə bağlı hüquq qaydalarının müəyyənləşdirilməsi**;
2. dövlət dilinin tətbiqi işinə, bu dilin işlənməsi və qorunması ilə bağlı **qanunvericiliyin müddəalarına riayət olunmasının təmin edilməsi**;
3. dövlət dilinin inkişaf proqramının hazırlanması və **dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına maliyyələşdirilməsinin təmin edilməsi**;
4. dövlət dilinin saflığının qorunması, dilçilik elminin nəzəriyyəsi və praktikasının inkişafı üçün **müvafiq şəraitin yaradılması və tədbirlərin həyata keçirilməsi**;
5. dövlət dilinin işlənməsi üçün zəruri olan **maddi bazanın yaradılması**;
6. xarici ölkələrdə yaşayan **azərbaycanlıların** Azərbaycan dilində təhsil almalarına, bu dildən sərbəst istifadə etmələrinə **köməklik göstərilməsi**.

II fəsil
DÖVLƏT DİLİNİN İŞLƏNMƏSİ, QORUNMASI VƏ İNKİŞAFI

Maddə 4. Dövlət dilinin rəsmi mərasimlərdə işlənməsi

4.1. Azərbaycan Respublikasının dövlət hakimiyyəti və yerli özünüidarəetmə orqanlarının, dövlət qurumlarının keçirdiyi **bütün rəsmi mərasim və tədbirlər** Azərbaycan Respublikasının **dövlət dilində aparılır.**

4.2. Bu Qanunun 4.1-ci maddəsinin tələbləri

- Azərbaycan Respublikasının təşkil etdiyi **beynəlxalq səviyyəli rəsmi mərasimlərə və tədbirlərə,**
- habelə müvafiq icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən **digər ölkələrdə keçirilən hər hansı rəsmi mərasim və tədbirə**

şamil olunmur.

Maddə 5. Dövlət dilinin təhsil sahəsində işlənməsi

5.1. Azərbaycan Respublikasında təhsil **dövlət dilində** aparılır.

5.2. Azərbaycan Respublikasında başqa dillərdə təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti **qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada** həyata keçirilir. Belə müəssisələrdə dövlət dilinin tədrisi **məcburidir.**

5.3. Azərbaycan Respublikasında **ali və orta peşə-ixtisas** təhsili müəssisələrinə qəbul zamanı **Azərbaycan dili fənnindən imtahan verilməlidir.**

Maddə 6. Dövlət dilinin televiziya və radio yayımlarında işlənməsi

- Mülkiyyət formasından **asılı olmayaraq**,
- Azərbaycan Respublikası **ərazisində təsis edilən və fəaliyyət göstərən**,
- **dövlət dilində yayımlanan**

bütün televiziya və radio kanallarının **aparıcıları** dövlət dilini **mükəmməl bilməli** və **səlis danışığ qabiliyyətinə malik olmalıdırlar**. Televiziya və radio kanallarında dublyaj olunan **filmlər və proqramlar** dövlətin müəyyən etdiyi dil normalarına **uyğun olmalıdır**.

Maddə 7. Dövlət dilinin xidmət sahələrində, reklam və elanlarda işlənməsi7.1. Azərbaycan Respublikası **ərazisində**

- bütün xidmət sahələrində,
- reklam
- və elanlarda

dövlət dili işlənir.

Əcnəbilərə xidmət göstərilməsi ilə bağlı **müvafiq xidmət sahələrində dövlət dili ilə yanaşı digər dillər də tətbiq oluna bilər.**

Zəruri hallarda **elanlarda** (lövhələrdə, tabloları, plakatlarda və sair) **dövlət dili ilə yanaşı, digər dillərdən də istifadə oluna bilər.**

Lakin onların tutduğu sahə Azərbaycan dilindəki qarşılığının tutduğu sahədən **böyük olmamalı** və Azərbaycan dilindəki yazıdan **sonra gəlməlidir**

7.1-1. **Reklamvericinin tələbinə əsasən** reklam qurğularında yerləşdirilən **reklamın mətnində** Azərbaycan Respublikasının **dövlət dili ilə yanaşı digər dillərdən istifadə oluna bilər**. Bu halda xarici dildə olan mətn dövlət dilində olan mətndən **sonra** yerləşdirilməli, dövlət dilində olan mətnin tutduğu sahədən **böyük olmamalıdır**. Mətnə **digər dillərdə ifadə olunan** əmtəə nişanı və coğrafi göstərici **müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (Azərbaycan Respublikasının Əqli Mülkiyyət Agentliyi)** tərəfindən qeydə alındığı formada göstərilməlidir

7.2. Azərbaycan Respublikasının ərazisində bütün xidmət sahələrində, reklam və elanlarda dövlət dili **dövlət dilinin normalarına uyğun olaraq** tətbiq edilməlidir.

7.3. Azərbaycan Respublikasının ərazisində **istehsal edilən, habelə ixrac edilən malların** üzərindəki **etiketlər və digər yazılar** **müvafiq xarici dillərlə yanaşı, dövlət dilində də olmalıdır.**

7.4. Azərbaycan Respublikasına **idxal edilən mal və məhsulların** üzərindəki **etiketlər və adlar**, onlardan istifadə qaydaları barədə izahat vərəqələri **başqa dillərlə yanaşı, Azərbaycan dilinə tərcüməsi ilə müşayiət olunmalıdır.**

Maddə 8. Dövlət dilinin xüsusi adlarda işlənməsi

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının **adları, atalarının adları və soyadları** dövlət dilində yazılır. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının adları və soyadlarının dəyişdirilməsi **müvafiq qanunvericiliklə** tənzimlənir.

Maddə 9. İnzibati ərazi bölgüsü ilə əlaqədar dövlət dilindən istifadə

"Ərazi quruluşu və inzibati ərazi bölgüsü haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının inzibati ərazi bölgüsünü təşkil edən **inzibati ərazi vahidlərinin** – şəhər, rayon, inzibati ərazi dairəsi, qəsəbə və kəndlərin **adları dövlət dilində yazılmalıdır**, onların dövlət dilinin normalarına uyğun olaraq yazılışı *müvafiq qurum* tərəfindən müəyyənləşdirilir. Bu maddədə göstərilən inzibati ərazi vahidlərinin **adları dövlət dili ilə yanaşı xarici dillərdə də yazıla bilər**. Belə olan halda inzibati ərazi vahidinin adı **əvvəlcə dövlət dilində** və ondan sonra xarici dildə verilməlidir.

Maddə 10. Coğrafi obyektlərin adlarında dövlət dilinin işlədilməsi

10.1. Azərbaycan Respublikasında **coğrafi obyektlərin** adlarının dövlət dilinin normalarına uyğun olaraq yazılışı *müvafiq qurum* tərəfindən müəyyənləşdirilir.

10.2. Azərbaycan **coğrafi adlarının xarici dillərdə verilməsi**

- Azərbaycan dilində səslənməsinə,
- coğrafi adların beynəlxalq yazılış qaydalarına

uyğun olaraq **müəyyən edilir**.

Maddə 11. Dövlət dilinin hüquq mühafizə orqanlarında, Silahlı Qüvvələrdə, notariat fəaliyyətində, inzibati icraatda, məhkəmə icraatında və inzibati xətlər üzrə icraatda işlənməsi

11.1. Azərbaycan Respublikasının **hüquq mühafizə orqanlarında** Azərbaycan Respublikasının **dövlət dili işlənir**. Dövlət dilini bilməyən şəxslər **qanunvericiliklə** müəyyən edilmiş qaydada **tərcüməçidən istifadə edə bilərlər**.

11.2. Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrində, **qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla, dövlət dili işlənir**.

11.3. Azərbaycan Respublikasının **notariat fəaliyyəti üzrə kargüzərlə dövlət dilində aparılır**. "Notariat haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununa müvafiq olaraq notariat hərəkətlərinin aparılması üçün **müraciət etmiş şəxs**

- dövlət dilini bilmirsə
- və ya notariat hərəkətinin hər hansı **başqa dildə aparılmasını xahiş edirsə**,

notarius **imkan daxilində** tərəfindən rəsmiləşdirilən sənədlərin mətnlərini **arzu edilən dildə tərtib edə bilər** və ya mətn tərcüməçi tərəfindən **ona tərcümə edilə bilər**.

11.4. **Konstitusiya Məhkəməsində** icraat dövlət dilində aparılır. Konstitusiya Məhkəməsində baxılan işin iştirakçısı olan və icraatın aparıldığı **dili bilməyən şəxslərə**

- işin **bütün** materiallarının onların bildiyi dildə **tərcüməsi**
- və Konstitusiya Məhkəməsinin iclaslarında **ana dilində çıxış etməsi**

təmin olunur.

11.5. Azərbaycan Respublikası məhkəmələrində **cinayət mühakimə icraatı dövlət dilində aparılır**. Azərbaycan Respublikası **Cinayət-Prosessual Məcəlləsi** ilə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada **bütün növ** məhkəmə icraatları **digər dillərdə aparıla bilər**.

11.6. Azərbaycan Respublikası məhkəmələrində

- mülki işlər,

- kommersiya
- və inzibati mübahisələr

üzrə **məhkəmə icraatı** dövlət dilində aparılır. Azərbaycan Respublikası **Mülki-Prosessual Məcəlləsi ilə** müəyyən edilmiş hallarda və qaydada **bütün növ** məhkəmə icraatları digər dillərdə aparıla bilər.

11.7. Azərbaycan Respublikasında **İnzibati xətəlar üzrə icraat** dövlət dilində aparılır. Azərbaycan Respublikasının **İnzibati Xətəlar Məcəlləsi ilə** müəyyən edilmiş hallarda və qaydada inzibati xətəlar üzrə icraat digər dillərdə aparıla bilər.

11.8. İnzibati aktın qəbul edilməsi, icra olunması, dəyişdirilməsi və ya ləğv edilməsi, habelə inzibati şikayətlərə baxılması üzrə müvafiq inzibati orqanlar tərəfindən **inzibati icraat**

- dövlət dilində
- və ya müəyyən ərazi əhalisinin əksəriyyətinin dilində

aparılır. İnzibati icraatda iştirak edən və icraatın aparıldığı dili bilməyən şəxslərə tərcüməçinin xidmətindən istifadə etmək hüququ **izah və təmin edilir.**

Maddə 12. Dövlət dilinin beynəlxalq yazışmalarda işlənməsi

12.1. Azərbaycan Respublikasının **beynəlxalq yazışmaları** dövlət dilində aparılır. Belə yazışmalar **zəruri hallarda** dövlət dili ilə yanaşı, müvafiq xarici dillərdən birində də **aparıla bilər.**

12.2. Azərbaycan Respublikasının

- **ikitarəfli** beynəlxalq müqavilələri dövlət dilində də,
- **çoxtarəfli** beynəlxalq müqavilələr isə müqavilə bağlayan tərəflərin razılığı ilə müəyyən edilən dildə (dillərdə)

tərtib olunmalıdır.

12.3. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr (sazişlər və s.) və qoşulduğu beynəlxalq konvensiyalar (protokollar və s.) **dövlət dilində nəşr edilməlidir.**

Maddə 13. Dövlət dilinin normaları

13.1. Dövlət dilinin normaları özündə Azərbaycan ədəbi dilinin **orfoqrafiya və orfoepiya normalarını** ehtiva edir. Azərbaycan dilinin orfoqrafiya və orfoepiya **normalarını** müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (*Dil komissiyası ilə razılaşdırmaqla Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti*) **təsdiq edir.** Hüquqi, fiziki və vəzifəli şəxslər bu normalara əməl etməlidirlər.

13.2. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı (*Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti*) 5 ildə bir dəfədən az olmayaraq yazı dili normalarını təsbit edən lüğətin (**orfoqrafiya lüğətinin**) nəşr olunmasını təmin edir.

Maddə 14. Dövlət dilinin əlifbası

Azərbaycan Respublikasının dövlət dilinin əlifbası **latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasıdır.**

Maddə 15. Dövlət dilinin nəşriyyat işində işlənməsi

15.1. Dövlət dilinin nəşriyyat işində işlənməsi Azərbaycan Respublikasının **qanunvericiliyinə əsasən** həyata keçirilir.

15.2. Azərbaycan Respublikasında dövlət dilində nəşr olunan çap məhsulları **latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasında** buraxılmalıdır.

15.3. Azərbaycan yazı mədəniyyətinin tarixində mühüm rol oynamış **ərəb və kiril əlifbalarından** **xüsusi hallarda** (lüğətlərdə, elmi nəşrlərdə ədəbiyyat göstəricisi və s.) istifadə edilə bilər.

Maddə 16. Dövlət dilinin vətəndaşların şəxsiyyətini təsdiq edən rəsmi və vahid nümunəli sənədlərdə işlədilməsi**16.1. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının**

- doğum və nikah haqqında şəhadətnamələri,
- şəxsiyyət vəsiqəsi,
- əmək kitabçası
- hərbi bileti
- və yalnız, ölkə daxilində etibarlı sayılan **digər rəsmi və vahid nümunəli** sənədlər **dövlət dilində** tərtib edilir.

16.2. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının

- pasport və təhsil haqqında sənədləri,
- zəruri hallarda **digər sənədləri**

dövlət dili ilə yanaşı xarici dillərdə də tərtib edilir.

Maddə 17. Dövlət dilinin dövlət hakimiyyəti və yerli özünüidarəetmə orqanlarının, hüquqi şəxslərin, onların nümayəndəliklərinin və filiallarının, idarələrin adında işlədilməsi

Azərbaycan Respublikasının dövlət hakimiyyəti və yerli özünüidarəetmə orqanlarının, hüquqi şəxslərin, onların nümayəndəliklərinin və filiallarının, idarələrin **adları** **Azərbaycan dilinin normalarına** uyğun olaraq yazılır. **Göstərilən təsisatların adını əks etdirən** lövhələr, blanklar, möhürlər və kargüzarlıqla bağlı rəsmi xarakterli bütün digər ləvazimatlar **dövlət dilində tərtib olunur.**

Maddə 18. Dövlət dilinin qorunması və inkişafı**18.1. Azərbaycan Respublikasında dövlət dilinə qarşı**

- gizli, yaxud açıq təbliğat aparmaq,
 - bu dilin işlənməsinə müqavimət göstərmək
 - onun tarixən müəyyən olmuş hüquqlarını məhdudlaşdırmağa cəhd etmək
- qadağandır.**

18.2. Azərbaycan Respublikasının ərazisindəki

- bütün media subyektləri (mətbuat, televiziya, radio və s.),
- kitab nəşri və digər nəşriyyat işi ilə məşğul olan qurumlar

Azərbaycan dilinin normalarına riayət olunmasını təmin etməlidirlər.

III fəsil
YEKUN MÜDDƏALARI**Maddə 19. Qanunun pozulmasına görə məsuliyyət**

Bu Qanunu pozan hüquqi, fiziki və vəzifəli şəxslər Azərbaycan Respublikasının **qanunvericiliyində** nəzərdə tutulmuş qaydada məsuliyyət daşıyırlar.

Maddə 20. Qanunun qüvvəyə minməsi

20.1. **Bu Qanun dərc olunduğu gündən qüvvəyə minir.**

20.2. **Bu Qanun qüvvəyə mindiyi gündən** "Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında" Azərbaycan Respublikasının 22 dekabr 1992-ci il tarixli 413 nömrəli Qanunu **qüvvədən düşmüş hesab edilir.**

Heydər ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 30 sentyabr 2002-ci il
№ 365-IIQ

Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının istifadəsi qaydaları haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağına hörmət göstərilməsi ilə bağlı vəzifələr

1.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları, habelə Azərbaycan Respublikasının ərazisində olan əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər Azərbaycan Respublikasının **Dövlət bayrağına hörmətlə yanaşmalıdırlar. (Hər kəs)**

1.2. Azərbaycan Respublikası **onun ərazisindən kənarda** Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı barədə təhqiredici hərəkətlərin qarşısının alınması məqsədilə **beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq** tədbirlər görür.

1.3. Azərbaycan Respublikası

- **əhali arasında** Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının mahiyyətinin və əhəmiyyətinin geniş təbliğ olunması,
- **gənc nəslin** Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağına hörmət ruhunda tərbiyə edilməsi

məqsədilə **tədbirlər görür.**

1.4. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı qaldırılarkən və ya asılarkən, Azərbaycan Respublikasının **Dövlət Himninin mütləq ifa edildiyi hallar** “**Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himnindən istifadə qaydaları haqqında**” **Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə** müəyyən edilir.

Maddə 2. Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının qaldırılmalı olduğu yerlər

2.1. **(sonda cədvəldə verilib)**

2.2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı

- Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəlikləri və konsulluqlarının **binaları üzərində**,
- habelə Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəlikləri və konsulluqlarının **başçıların iqamətgahları üzərində**

beynəlxalq hüquq normalarına və **diplomatik protokol qaydalarına** uyğun olaraq qaldırılır.

2.3. Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı **Azərbaycan Respublikasına Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsinə** uyğun olaraq

- Azərbaycan Respublikasının gəmi reyestrlərindən birində qeydiyyatda alınmış gəmilərin üzərində

qaldırılır.

2.4. **(sonda cədvəldə verilib)**

2.5. Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı Azərbaycan Respublikasının **Silahlı Qüvvələrinin və başqa silahlı birləşmələrinin hərbi hissə və hərbi gəmilərində** aşağıdakı hallarda qaldırılır:

- Azərbaycan Respublikasının **bayram günlərində**;
- **hərbi andıçmə** mərasimində;
- hərbi hissələrə və ya hərbi gəmilərə **dövlət mükafatları** təqdim edildikdə;
- hərbi hissələr (bölmələr) və ya hərbi gəmilər **xarici dövlətin ərazisində (ərazi sularında) olduqda**.

2.6. Azərbaycan Respublikasının **Dövlət bayrağı** Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin və başqa silahlı birləşmələrinin **hərbi hissələrində** onların **qərarqahlarının binalarında**, **hərbi gəmilərində** isə **Hərbi Dəniz Qüvvələrinin gəmi nizamnamələrinə** uyğun olaraq **qaldırılır**.

2.7. **Xarici dövlətin bayrağı altında üzən gəmi**

- Azərbaycan Respublikasının **daxili sularında üzərkən**
- və ya Azərbaycan Respublikasının **limanında dayanarkən**

öz bayrağı ilə **yanaşı**, **beynəlxalq dəniz adətlərinə uyğun olaraq** Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağını **da qaldırmalıdır**.

Maddə 3. Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının yerləşdirilməli olduğu yerlər

3.1. (sonda cədvəldə verilib)

3.2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı

1. Azərbaycan Respublikası **Prezidentinin**,
2. dövlət nümayəndə heyəti **rəhbərlərinin**,
3. **xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən** diplomatik nümayəndəliklərin və konsulluqların **rəhbərlərinin**

nəqliyyat vasitələri üzərində yerləşdirilir.

3.3. Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı **qanunvericiliklə** müəyyənləşdirilmiş hallarda və qaydada **andıçmə** mərasimi keçirilən yerlərdə **yerləşdirilir**.

Maddə 4. Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının təsvirinin istifadəsi

4.1. Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının təsviri

- **beynəlxalq uçuşları həyata keçirən** Azərbaycan Respublikası **mülki hava gəmilərinin**
- və Azərbaycan Respublikasının **hüdudlarından kənara uçuşlar üçün istifadə olunan** **hərbi nəqliyyat hava gəmilərinin**

üzərində vurulur.

4.2. Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının təsviri

- Azərbaycan Respublikası **Dövlət Sərhəd Xidməti sərhəd gəmilərinin və qayıqlarının** **fərqləndirici nişanı kimi**

istifadə olunur.

4.3. Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının təsviri

- Azərbaycan Respublikasının **dövlət mükafatlarının**,
- habelə **qanunvericiliklə** nəzərdə tutulmuş hallarda **rəsmi döş nişanlarının elementi** kimi

istifadə edilir.

Maddə 5. Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının digər yerlərdə istifadəsi
(Sonda cədvəldə verilib)

Maddə 6. Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının rəsmi tədbirlər zamanı istifadəsi
(Sonda cədvəldə verilib)

Maddə 7. Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının mətəm günlərində və mətəm mərasimlərində istifadəsi

7.1. Azərbaycan Respublikasının **qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş (1)** və ya **müvafiq icra hakimiyyəti orqanı** (*Azərbaycan Respublikasının Prezidenti*) tərəfindən **(2)** elan olunmuş **mətəm günlərində**

- Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının dəstəyinin və ya dirəyinin **yuxarı hissəsinə eni 10 santimetr olan qara lent bərkidilir**
- **və (və ya)** Dövlət bayrağı bayraq dirəyinin **yarısına qədər** endirilir.

7.2. Azərbaycan Respublikasının **vəfat etmiş (həlak olmuş) vətəndaşlarına hərbi ehtiram göstərilməsi ilə bağlı** Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının **istifadəsi qaydaları** müvafiq icra hakimiyyəti orqanı (*Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti*) tərəfindən müəyyən edilir.

Maddə 8. Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının digər bayraqlarla birgə qaldırılması (asılması) və ya yerləşdirilməsi

8.1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı qeyri-hökumət təşkilatlarının, siyasi partiyaların, müəssisə və idarələrin bayraqları ilə **birgə** qaldırılsa (asılırsa) və ya yerləşdirilirsə, **həmin bayraqların ölçüsü Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının ölçüsündən böyük ola bilməz.**

8.2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri Ali Baş Komandanının bayrağı, digər dövlətlərin dövlət bayraqları, habelə beynəlxalq təşkilatların, siyasi partiyaların, qeyri-hökumət təşkilatlarının, müəssisə və idarələrin bayraqları ilə **birgə** qaldırılsa (asılırsa) və ya yerləşdirilirsə, **qarşıdan baxıldıqda, Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı həmin bayraqlardan solda olmalıdır.**

Maddə 9. Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının istifadəsinə dair tələblər

9.1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı və onun təsviri, onların ölçülərindən asılı olmayaraq,

- Azərbaycan Respublikasının **Konstitusiyasında**
- və "Azərbaycan Respublikası Dövlət Bayrağının təsvirinin təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının **Konstitusiya Qanununda**

müəyyən edilmiş **tələblərə uyğun olmalıdır.**

9.3. Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı **bütöv olmalı və solğun görünməməlidir.**

9.4. Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı

- **ya bayraq dirəyi,**

- ya da xüsusi tutqaclara bərkidilən **dəstək**

üzərində **qaldırılır**.

9.5. Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı elə qaldırılmalıdır ki, onun parçasının **aşağı tərəfi** yerdən **azı üç metr** hündürlükdə olsun.

Maddə 10. Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının istifadəsinə dair məhdudiyyətlər

Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı

- masaların və ya kürsülərin üstünə örtük kimi **sərilə bilməz**,
- oturulan və ayaq basılan yerlərə **qoyula bilməz**.

Maddə 11. Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə məsuliyyət

Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının

- bu Qanunun tələblərinə zidd istifadəsi,
- habelə Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı barədə təhqiredici hərəkətlər

Azərbaycan Respublikasının **qanunvericiliyinə uyğun olaraq** məsuliyyətə səbəb olur.

Maddə 12. Yekun müddəalar

12.1. Bu Qanun **dərc edildiyi gündən** qüvvəyə minir.

12.2. Bu Qanun **qüvvəyə mindiyi gündən** 1991-ci il 5 fevral tarixli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı haqqında” Əsasnamənin **3-cü, 4-cü, 6-cı və 7-ci bəndləri** qüvvədən düşmüş hesab edilsin.

12.3. Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının qaldırılması (asılması), endirilməsi, saxlanması və istehsalı **qaydaları** müvafiq icra hakimiyyəti orqanı (*Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti*) tərəfindən **müəyyən edilir**.

İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, **8 iyun 2004-cü il**
№ 683-IIQ

Daimi qaldırılır	Daimi yerləşdirilir
1. AR-nın Prezident sarayının üzərində	AR-nın Prezidentinin iş otağında
2. Dövlət iqamətgahlarının üzərində	AR-nın Prezidentinin iştirakı ilə rəsmi tədbirlərin keçirilməsi üçün nəzərdə tutulan salonlarda və otaqlarda

3. AR-nın Milli Məclisinin binası	Sədrinin iş otağı və iclas salonu
4. AR-nın Ali Məhkəməsinin binası	Sədrinin iş otağı və iclas salonu
5. AR-nın Konstitusiya Məhkəməsinin binası	Sədrinin iş otağı və iclas salonu
6. AR-nın Prokurorluğunun binası	AR-nın Baş prokurorunun iş otağı
7. AR-nın İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin binası	AR-nın Ombudsmanının iş otağı
8. Məhkəmə-Hüquq Şurasının binası	Sədrinin iş otağı
9. AR-nın Mərkəzi Bankının binası	Sədrinin iş otağı
10. AR-nın Mərkəzi Seçki Komissiyasının binası	Sədrinin iş otağı
11. AR-nın Hesablama Palatasının binası	Sədrinin iş otağı
12. NMR-nın Ali Məclisinin binası	Sədrinin iş otağı
13. NMR-nın Ali Məhkəməsinin binası	Sədrinin iş otağı
14. AR və NMR MİHO binaları	Rəhbərlərinin iş otaqları
15. AR və NMR Nazirlər Kabinetinin binaları	Baş nazirlərinin iş otaqları
16. AR və NMR YİHO binaları	-----
17.-----	AR-nın məhkəmələrinin iclas salonunda
18.-----	AR-nın diplomatik nümayəndəlikləri və konsulluqları başçıların iş otaqlarında
19. AR-nın sərhəd nəzarət-buraxılış məntəqələrinin və sərhəd zastavalarının binaları	-----

Dövlət bayrağı	
qaldırılır (asılır) və ya yerləşdirilir	1. Dərs ilinin birinci günü təhsil müəssisələrində 2. Dövlət hakimiyyət orqanları tərəfindən keçirilən rəsmi tədbirlər və mərasimlər zamanı
qaldırılma (asılma) və ya yerləşdirilmə bilər	yerli özünüidarə orqanları, qeyri-hökumət təşkilatları, siyasi partiyalar, müəssisə və idarələr tərəfindən keçirilən tədbirlər zamanı
qaldırılma (asılma) bilər	yerli özünüidarə orqanlarının, qeyri-hökumət təşkilatlarının, müəssisələrin və idarələrin binaları, habelə yaşayış evləri üzərində

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gerbindən istifadə qaydaları haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Bu Qanun

- Azərbaycan Respublikası **Konstitusiyasının** 23-cü maddəsinə
- və “Azərbaycan Respublikası Dövlət Gerbinin təsvirinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının **Konstitusiya Qanununa** uyğun olaraq,

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gerbindən istifadə qaydalarını **müəyyən edir**.

Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gerbi

1.1. Azərbaycan Respublikası **Konstitusiyasının** 23-cü maddəsinin I hissəsinə **əsasən**, Azərbaycan Respublikasının **Dövlət Gerbi** Azərbaycan Respublikasının **dövlət rəmzidir**.

1.2. Azərbaycan Respublikasının **Dövlət Gerbinin təsviri**

- ✓ “Azərbaycan Respublikası Dövlət Gerbinin təsvirinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının **Konstitusiya Qanunu** ilə

müəyyən edilir.

Maddə 2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gerbinə hörmət

2.1. Azərbaycan Respublikası **Konstitusiyasının** 75-ci maddəsinə **əsasən**, **hər bir vətəndaş** Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gerbinə **hörmət etməlidir**. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gerbinə **hörmətsizliyin nümayiş etdirilməsi qanunla** müəyyən edilmiş **məsuliyyətə səbəb olur**.

2.2. Azərbaycan Respublikası **Konstitusiyasının** 69-cu maddəsinə **əsasən**, Azərbaycan Respublikasının **vətəndaşları ilə yanaşı əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər də** bu Qanunun 2.1-ci maddəsində **göstərilən vəzifəni daşıyırlar**.

Qeyd: Burdan bu nəticəyə gələ bilərik ki, bu Qanuna əsasən **hər kəs** Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gerbinə hörmət etməlidir.

Maddə 3. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gerbi haqqında qanunvericilik

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gerbi haqqında **qanunvericilik**

1. Azərbaycan Respublikasının **Konstitusiyasından**,
2. “Azərbaycan Respublikası Dövlət Gerbinin təsvirinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının **Konstitusiya Qanunundan**
3. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı **beynəlxalq müqavilələrdən**,
4. **bu Qanundan**
5. bu Qanuna uyğun qəbul olunmuş **digər normativ hüquqi aktlardan**

ibarətdir.

Maddə 4. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gerbi ilə bağlı dövlətin vəzifələri **(Əzbər)**

4.0. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gerbi ilə bağlı **dövlətin vəzifələri** aşağıdakılardır:

1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gerbinin **mahiyyətini və əhəmiyyətini əhali arasında geniş təbliğ etmək** və onları bu barədə **maarifləndirmək**;
2. **gəncləri və təhsilalanları** Azərbaycan Respublikasının **Dövlət Gerbinə hörmət ruhunda təbiiyləndirmək**;
3. Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gerbi barədə **təhqiredici hərəkətlərin qarşısının alınması üçün beynəlxalq hüquq normalarına** və Azərbaycan Respublikasının **Cinayət Məcəlləsinə** uyğun tədbirlər görmək;
4. **bu Qanuna riayət olunmasına nəzarəti təmin etmək.**

Maddə 5. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gerbinə müəlliflik hüququ

5.1. “Müəllif hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən, **dövlət rəmzləri müəlliflik hüququnun obyektı deyildir.**

5.2. **Azərbaycan dövləti** Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gerbini

- qeyri-qanuni istifadədən
- və ona zərər vuran digər hərəkətlərdən

qoruyur.

Maddə 6. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gerbinin qabarıq təsvirinin vurulduğu yerlər

(Sonda cədvəldə verilib)

Maddə 7. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gerbinin təsvirindən istifadə

7.1. **(Sonda cədvəldə verilib)**

7.2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gerbinin təsvirindən istifadənin **digər hallarını** müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) – *AR Prezidenti* müəyyən edir.

7.3. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gerbinin təsviri olan **möhürlərin və sənəd blanklarının** **hazırlanması, istifadə olunması, saxlanılması və məhv edilməsi** qaydaları müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) – *AR Nazirlər Kabineti* tərəfindən müəyyən edilir.

7.4. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gerbinin təsvirinin dövlət orqanlarının **binalarının lövhələrində və sərhəd nişanlarında** istifadə olunması qaydaları müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) – *AR Nazirlər Kabineti* tərəfindən müəyyən edilir.

7.5. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gerbinə **ehtiram bəsləyən hər bir şəxs** Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gerbinin təsvirindən **bu Qanunun tələblərinə uyğun** istifadə edə bilər.

7.6. Azərbaycan Respublikasının **bütün təhsil müəssisələrində** yeni dərs ilinin **birinci dərsi** Azərbaycan Respublikasının digər dövlət rəmzləri ilə yanaşı Azərbaycan Respublikasının **Dövlət Gerbinin öyrənilməsinə həsr edilir.**

Maddə 8. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gerbindən istifadəyə dair məhdudiyyətlər

8.1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gerbi **oturulan və ayaq basılan** yerlərdə **təsvir edilə bilməz.**

8.2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gerbinin **təhrifinə yol verilmir.**

Maddə 9. Bu Qanunun pozulmasına görə məsuliyyət

Bu Qanunun tələblərini **pozan şəxslər**

- Azərbaycan Respublikasının **Mülki Məcəlləsinə,**
- Azərbaycan Respublikasının **İnzibati Xətalər Məcəlləsinə**
- və Azərbaycan Respublikasının **Cinayət Məcəlləsinə**

uyğun olaraq **məsuliyyət daşıyırlar. (MİC)**

Maddə 10. Yekun müddə

Bu Qanun **qüvvəyə mindiyi gündən** “Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbi haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barəsində” Azərbaycan Respublikası **Qanununun 1-ci maddəsi** ləğv edilir.

İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, **19 fevral 2019-cu il**
№ 1511-VQ

Dövlət Gerbinin qabarıq təsviri vurulur.	Dövlət Gerbinin təsvirindən istifadə edilir.
1. Azərbaycan Respublikasının Prezident sarayına	1. hüquqi aktların və dövlətin adından verilən sənədlərin blanklarında
2. dövlət iqamətgahlarının binalarına	2. Azərbaycan Respublikasının kağız və metal pul nişanlarında
3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xidməti otağına	3. Azərbaycan Respublikasının qiymətli kağızlarında
4. binasına, iclas salonuna, sədrinin xidməti otağına: 1. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin	4. dövlət orqanlarının (dövlətin adından hakimiyyət səlahiyyətlərini həyata keçirən qurumların) sənəd blanklarında və möhürlərində

2. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 3. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası Məhkəməsinin 4. Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin	5. dövlət orqanlarının binalarının lövhələrində
	6. dövlət təltiflərinin təsvirində
	7. Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsində və pasportunda
5. Azərbaycan Respublikasının bütün məhkəmələrinin binalarına və məhkəmə iclaslarının salonlarına	8. Azərbaycan Respublikasının sərhəd nişanlarında
6. müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanların (qurumların) binalarına	9. - Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin - və müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) rəsmi nəşrlərində
7. Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəliklərinin və konsulluqlarının binalarına	

Qeyd-1: müvafiq icra hakimiyyəti orqanının (*AR Prezidentinin*) müəyyən etdiyi orqanların (**qurumların**) binalarına – burda **qurumlar deyəndə** aşağıdakı orqanlar nəzərdə tutulur:

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
2. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və onların strukturuna daxil olan qurumlar
3. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı
4. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası
5. Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili (ombudsman)
6. yerli icra hakimiyyəti orqanları

Qeyd-2: AR Milli Məclisinin və müvafiq icra hakimiyyəti orqanının (*AR Prezidentinin*) müəyyən etdiyi orqanın (**qurumun**) **rəsmi nəşrlərində** – burda **qurum dedikdə** aşağıdakı orqanlar nəzərdə tutulur:

1. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi
3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
4. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himnindən istifadə qaydaları haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Bu Qanun

- Azərbaycan Respublikası **Konstitusiyasının** 23-cü maddəsinə
- və “Azərbaycan Respublikası Dövlət Himninin musiqisinin və mətninin **təsdiq edilməsi haqqında**” Azərbaycan Respublikasının **Konstitusiya Qanununa** uyğun olaraq,

Azərbaycan Respublikasının **Dövlət Himninin**

- ✓ ifa edilməsi,
- ✓ oxunması,
- ✓ dinlənilməsi
- ✓ və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himnindən istifadə qaydalarını

müəyyən edir.

Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

1.1. Azərbaycan Respublikası **Konstitusiyasının** 23-cü maddəsinin I hissəsinə **əsasən**, Azərbaycan Respublikasının **Dövlət Himni** Azərbaycan Respublikasının **dövlət rəmzidir.**

1.2. Azərbaycan Respublikasının **Dövlət Himninin musiqisi və mətni**

- ✓ “Azərbaycan Respublikası Dövlət Himninin **musiqisinin və mətninin təsdiq edilməsi haqqında**” Azərbaycan Respublikasının **Konstitusiya Qanunu ilə**

müəyyən edilir.

Maddə 2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himninə hörmət

2.1. Azərbaycan Respublikası **Konstitusiyasının** 75-ci maddəsinə **əsasən**, **hər bir vətəndaş** Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himninə **hörmət etməlidir.** Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himninə **hörmətsizliyin nümayiş etdirilməsi qanunla** müəyyən edilmiş məsuliyyətə səbəb olur.

2.2. Azərbaycan Respublikası **Konstitusiyasının** 69-cu maddəsinə **əsasən**, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları ilə **yanaşı əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər** də bu Qanunun 2.1-ci maddəsində **göstərilən vəzifəni daşıyırlar.**

Qeyd: Burdan bu nəticəyə gələ bilərik ki, bu qanuna əsasən **hər kəs** Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himninə hörmət etməlidir.

Maddə 3. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni haqqında qanunvericilik

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni haqqında **qanunvericilik**

1. Azərbaycan Respublikasının **Konstitusiyasından**
2. “Azərbaycan Respublikası Dövlət Himninin musiqisinin və mətninin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının **Konstitusiya Qanunundan,**
3. Azərbaycan Respublikasının **tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdən**

4. bu Qanundan

5. bu Qanuna uyğun qəbul edilmiş digər normativ hüquqi aktlardan
ibarətdir.

Maddə 4. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni ilə bağlı dövlətin vəzifələri

4.0. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni ilə bağlı **dövlətin vəzifələri** aşağıdakılardır:

- ✓ Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himninin **mahiyyətini və əhəmiyyətini əhali arasında geniş təbliğ etmək** və onları bu barədə **maarifləndirmək**;
- ✓ **gəncləri və təhsilalanları** Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himninə hörmət ruhunda **tərbiyələndirmək**;
- ✓ Azərbaycan Respublikasının hüduqlarından **kənarda** Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himninə **qarşı hörmətsizliyin nümayiş etdirilməsinin qarşısının alınması üçün beynəlxalq hüquq normalarına** və Azərbaycan Respublikasının **Cinayət Məcəlləsinə** uyğun tədbirlər görmək;
- ✓ **bu Qanuna riayət olunmasına nəzarəti təmin etmək.**

Maddə 5. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himninə müəlliflik hüququ

5.1. “Müəllif hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən, **dövlət rəmzləri müəlliflik hüququnun obyektı deyildir.**

5.2. **Azərbaycan dövləti** Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himnini

- ✓ qeyri-qanuni istifadədən
- ✓ və ona zərər vuran digər hərəkətlərdən

qoruyur.

Maddə 6. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himninin mütləq ifa edildiyi hallar və həmin hallarda ifa edilməsinə, oxunmasına və dinlənilməsinə dair tələblər

6.1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni aşağıdakı hallarda **mütləq ifa edilir**:

1. Azərbaycan Respublikasının *Prezidenti* seçilmiş şəxsin **andiçmə mərasimində** (*and içdikdən sonra*);
2. Azərbaycan Respublikasının *Prezidenti* Azərbaycan Respublikası **Milli Məclisinin iclaslarına gəldiyi zaman**;
3. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin **növbəti və növbədənənar sessiyalarının başlanması və qurtarması zamanı**;
4. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin **növbəti və növbədənənar sessiyalarının başlanması və qurtarması zamanı**;
5. Azərbaycan Respublikasının bayramlarına həsr olunmuş **təntənəli yığıncaqların və iclasların açılışı və bağlanması zamanı**;
6. Azərbaycan **dövləti və xalqı üçün mühüm tarixi hadisələr olduqda**;

7. Azərbaycanın görkəmli dövlət, siyasi, ictimai, elm, ədəbiyyat, incəsənət xadimlərinin, Azərbaycan Respublikasının Vətən Mühəribəsi **Qəhrəmanlarının** və Azərbaycanın Milli **Qəhrəmanlarının abidələrinin və ya xatirə lövhələrinin açılışı zamanı**;
8. dövlət orqanları (qurumları), yerli özünüidarə orqanları, siyasi partiyalar və ya qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən keçirilən **mərasimlər və digər təntənəli tədbirlər zamanı** (*Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı qaldırılarkən və ya asılarkən*);
9. Azərbaycan Respublikasına **rəsmi görüşə gələn** xarici ölkələrin **dövlət və hökumət başçıların qarşılınması və yola salınması zamanı** (*müvafiq ölkənin Dövlət Himni ifa edildikdən sonra*)

6.2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni **musiqisinə (partiturasına) uyğun**

- orkestr,
- xor,
- orkestr-xor tərəfindən,
- yaxud başqa vokal üsulla
- və ya alətlər vasitəsilə,
- həmçinin səsyazma vasitəindən istifadə etməklə

bütün hallarda tam ifa edilir.

6.3. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni ifa edildikdə Azərbaycan Respublikasının **vətəndaşları** Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himnini

- ayaq üstə, fərağat vəziyyətdə **sona qədər dinləməli**
- və ya mətninə uyğun olaraq **oxumalıdırlar.**

6.4. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni ifa edildikdə **əcənəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər** Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himnini

- ayaq üstə, fərağat vəziyyətdə **sona qədər dinləməlidirlər.**

Maddə 7. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himnindən istifadənin digər halları və qaydaları

7.1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himninin **hərbi qulluqçılar tərəfindən** ifa edilməsi, ifa edilən zaman əsgəri salam verilməsi, dinlənməsi və oxunması qaydaları [bu Qanunun tələbləri əsas götürülməklə](#)

- Azərbaycan Respublikasının 1994-cü il 23 sentyabr tarixli 887 nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Daxili xidmət nizamnaməsi” ilə

xüsusi rütbəli şəxslərə münasibətdə isə

- müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanlar (qurumlar) tərəfindən

müəyyən edilir.

Qeyd: Yuxarıda qurumlar dedikdə nəzərdə tutulur:

1. Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi,
2. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi
3. Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi
4. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi
5. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti

7.2. **Dəfn mərasiminin** təşkili və keçirilməsi zamanı hərbi ehtiramın göstərilməsi nəzərdə tutulmuş şəxslərin **dəfn mərasimində** Azərbaycan Respublikasının **Dövlət Himninin ifa edilməsi qaydası** bu Qanunun tələbləri əsas götürülməklə

- Azərbaycan Respublikasının 1994-cü il 23 sentyabr tarixli 886 nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Qarnizon və qarovul xidmətləri nizamnaməsi” ilə **tənzimlənir.**

7.3. **Xarici dövlətin ərazisində** Azərbaycan Respublikasının keçirdiyi təntənəli tədbirlər zamanı Azərbaycan Respublikasının **Dövlət Himninin ifa edilməsi qaydası** bu Qanunun tələbləri əsas götürülməklə

- **müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) – AR Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilir.**
- 7.4. **İdman yarışları zamanı** Azərbaycan Respublikasının **Dövlət Himninin ifa edilməsi qaydası** bu Qanunun tələbləri əsas götürülməklə
- **həmin yarışları təşkil edən idman təşkilatı tərəfindən müəyyən edilir.**

7.5. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni **hər səhər** Azərbaycan Respublikasının televiziya və radio **yayımlarının əvvəlində** bu Qanunun 6.2-ci maddəsində müəyyən edilmiş qaydada ifa edilir.

7.6. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himninin mətni və musiqisi (partiturası) **Əlifba kitabının birinci səhifəsində dərc edilir.**

7.7. Azərbaycan Respublikasının **bütün təhsil müəssisələrində** yeni dərs ilinin **birinci dərsi** Azərbaycan Respublikasının digər dövlət rəmzləri ilə **yanaşı** Azərbaycan Respublikasının **Dövlət Himninin öyrənilməsinə həsr edilir.**

Maddə 8. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himnindən istifadəyə dair məhdudiyyətlər

- 8.1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni **başqa dildə oxuna bilməz.**
- 8.2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himninin **təhrifinə yol verilmir.**

Maddə 9. Bu Qanunun pozulmasına görə məsuliyyət

Bu Qanunun tələblərini **pozan şəxslər**

- Azərbaycan Respublikasının **Mülki Məcəlləsinə,**
- Azərbaycan Respublikasının **İnzibati Xətalər Məcəlləsinə**
- və Azərbaycan Respublikasının **Cinayət Məcəlləsinə**

uyğun olaraq **məsuliyyət daşıyırlar. (MİC)**

Maddə 10. Yekun müddə

Bu Qanun **qüvvəyə mindiyi gündən** “Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası **Qanununun 1-ci maddəsi** ləğv edilir.

İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, **19 fevral 2019-cu il**
№ 1512-VQ

Elektron imza və elektron sənəd haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Bu Qanun elektron imzanın və elektron sənədin **istifadəsinin**, onların elektron sənəd dövriyyəsində **tətbiqinin**

- təşkilati, hüquqi əsaslarını və əlaqədar subyektlərin hüquqlarını **müəyyən edir**,
- aralarında yaranan münasibətləri **tənzimləyir**.

I fəsil

ÜMUMİ MÜDDƏALAR

Maddə 1. Əsas anlayışlar

1.1 Bu Qanunda aşağıdakı **əsas anlayışlardan** istifadə edilmişdir:

1.1.1. **Verilənlər** - informasiya texnologiyaları vasitələri ilə emal edilməyə **yararlı informasiya**;

1.1.2. **Verilənlər daşıyıcısı** - verilənlərin saxlanılması və istifadəsi üçün təyin edilmiş **maddi obyekt**;

1.1.3. **Məlumat bildirişi** - məlumatın verilənlər daşıyıcısında **yazılmış forması**;

Elektron imza	Gücləndirilmiş elektron imza (bundan sonra - gücləndirilmiş imza)
• digər verilənlərə əlavə edilən • və ya onlarla məntiqi əlaqəli olan, imza sahibini identifikasiya etməyə imkan verən verilənlər	imza sahibinin nəzarəti altında olan elektron imza vasitələri ilə yaradılan və yalnız imza sahibinə məxsus olmaqla onu identifikasiya edən, əlaqəli olduğu məlumat bildirişinin • bütövlüyünü, • dəyişməzliyini, • təhrif olunmadığını • və saxtalaşdırılmadığını müəyyən etməyə imkan verən elektron imza
Qeyd-1: Elektron formada və ya sertifikatsız olduğuna, sertifikatlaşdırılmamış imza vasitələri ilə yaradıldığına görə elektron imza etibarsız sayıla bilməz.	
Qeyd-2: İmza sahibi sertifikatı olmayan elektron imzadan istifadə edərkən qarşı tərəfi xəbərdar etməlidir.	

1.1.6. **Elektron imza sahibi** (bundan sonra - imza sahibi) –

- ✓ öz adından
- ✓ və ya qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada ona *səlahiyyət vermiş şəxs* adından **çıxış edən fiziki şəxs**;

1.1.7. **Elektron imza vasitələri** (bundan sonra - imza vasitələri) - elektron imza yaradılması və yoxlanılması, eləcə də imza yaratma və yoxlama məlumatları yaratmaq üçün istifadə edilən **proqram və texniki vasitələr**;

1.1.8. **Elektron imza yaratma məlumatları** - elektron imza yaratmaq üçün istifadə edilən və ancaq imza sahibinə bəlli olan kod və ya kriptografik açıardan ibarət **təkrarolunmaz verilənlər**;

1.1.9. **Elektron imzanı yoxlama məlumatları** - elektron imzanın həqiqiliyini yoxlamaq üçün istifadə edilən kod və ya kriptografik açıardan ibarət olan və elektron imza yaratma məlumatlarına uyğun **təkrarolunmaz verilənlər**;

1.1.10. **Elektron imzanın həqiqiliyi** - elektron imzanı yoxlama məlumatları vasitəsilə

- ✓ yoxlanılan elektron imzanın sahibinə məxsus olmasının,
- ✓ imzanın əlaqəli olduğu məlumat bildirişinin bütövlüyünün, dəyişdirilmədiyinin və təhrif edilmədiyinin **təsdiqi**;

1.1.11. **Sertifikat** – imza sahibini identifikasiya etmək üçün nəzərdə tutulan və elektron imzanı yoxlama məlumatlarının imza sahibinə məxsus olması barədə **sertifikat xidmətləri mərkəzinin verdiyi kağız** və ya **elektron sənəd**;

1.1.12. **Təkmil sertifikat** – akkreditə edilmiş sertifikat xidmətləri mərkəzi tərəfindən gücləndirilmiş elektron imzanı yoxlama məlumatları barəsində verilən **sertifikat**;

1.1.13. **Sertifikat xidmətləri mərkəzi** (bundan sonra - Mərkəz) - elektron imza üçün sertifikat verən və imzaların istifadəsi üzrə bu Qanunla müəyyən edilmiş digər xidmətləri göstərən

- ✓ **hüquqi şəxs**
- ✓ və ya hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan **fiziki şəxs**;

1.1.14. **Akkreditə edilmiş sertifikat xidmətləri mərkəzi** (bundan sonra - akkreditə edilmiş Mərkəz) - *təkmil sertifikat vermək* hüququ müvafiq icra hakimiyyəti orqanı (*Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi*) tərəfindən **şəhadətnamə ilə təsdiqlənmiş sertifikat xidmətləri mərkəzi**;

1.1.18. **Sertifikatlaşdırılmış elektron imza vasitələri** - müəyyən olunmuş tələblərə uyğunluğu sertifikatlaşdırma qaydaları əsasında **təsdiq edilmiş elektron imza vasitələri**;

1.1.19. **Sertifikatlaşdırılmış elektron sənəd dövriyyəsi vasitələri** - müəyyən olunmuş tələblərə uyğunluğu sertifikatlaşdırma qaydaları əsasında **təsdiq edilmiş elektron sənəd dövriyyəsi vasitələri**;

Elektron sənəd	Elektron sənəd dövriyyəsi	Elektron sənəd dövriyyəsi vasitələri
- elektron formada, - o cümlədən mətn, - səs, - görüntü - və ya audio-görüntü formasında saxlanılan kontent	informasiya sistemində elektron sənədin nizamlanmış nizamlanmış hərəkəti ilə bağlı informasiya prosesləri	elektron sənəd dövriyyəsində istifadə olunan proqramlar, texniki vasitələr və texnologiyalar

Elektron sənədi göndərən (bundan sonra - Göndərən)	Elektron sənəd dövriyyəsi vasitəçisi (bundan sonra - Vasitəçi)	Elektron sənədi alan (bundan sonra - Alan)
elektron sənəd dövriyyəsi vasitəsi <i>istisna olmaqla</i> , özü tərəfindən və ya adından elektron sənəd göndərilən fiziki və ya hüquqi şəxs	elektron sənədi Göndərən və Alan arasında elektron sənəd dövriyyəsi xidmətlərini göstərən fiziki və ya hüquqi şəxs	elektron sənəd dövriyyəsi vasitəçisi <i>istisna olmaqla</i> , elektron sənədin ünvanlandığı fiziki və ya hüquqi şəxs

1.1.23. **Elektron sənədin həqiqiliyi** – elektron imzanın həqiqiliyinin yoxlanılması yolu ilə elektron sənədin *tamliğının* (zəruri rekvizitlərə malik olması) və *bütövlüyünün* (ötürülmə zamanı texniki xətlərin və təhriflərin olmaması) **təsdiq edilməsi**;

1.1.24. **Korporativ informasiya sistemi** – mülkiyyətçinin müəyyən etdiyi və ya iştirakçılar arasında müqavilə ilə razılaşdırılmış *məhdud saylı istifadəçiləri olan informasiya sistemi*;

1.1.25. **İmza sahibi barəsində məlumatlar** – sertifikat alarkən imza sahibinin bildirdiyi və sistemin işi zamanı onun barəsində **toplanılan məlumatlar**;

1.1.26. **Vaxt göstəricisi** – müəyyən vaxt anında məlumat bildirişinin ona təqdim edilməsi barədə akkreditə edilmiş Mərkəzin **elektron qeydi**.

1.2. Bu Qanunda **bundan sonra istifadə edilən**

- ✓ **"Mərkəzlər"** anlayışı sertifikat xidmətləri mərkəzi və akkreditə edilmiş mərkəzi,
- ✓ **"imzalar"** isə elektron imza və gücləndirilmiş imzanı

birlikdə ifadə edəcəkdir.

Maddə 2. Elektron imza və elektron sənədin istifadə sahələri

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş hallar **istisna olmaqla, elektron imza və elektron sənəd** müvafiq vasitələr tətbiq olunmuş **bütün fəaliyyət sahələrində istifadə oluna bilər. Elektron sənəd** vasitəsilə

- ✓ rəsmi və qeyri-rəsmi yazışmalar,
- ✓ hüquqi məsuliyyət və öhdəliklər doğuran sənəd və informasiya mübadiləsi **aparıla bilər.**

Maddə 3. Elektron imza və elektron sənədin hüquqi qüvvəsi

3.2. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş hallar **istisna olmaqla**,

- ✓ sertifikatlaşdırılmış imza vasitələri ilə yaradılmış
- ✓ və qüvvədə olan təkmil sertifikatlı

gücləndirilmiş imza **əl imzası ilə** bərabər hüquqi qüvvəyə malikdir.

3.3. Təkmil sertifikatda imza sahibinin **səlahiyyətlərinə dair** məlumatlar göstərildikdə bu Qanunun 3.2-ci maddəsinə müvafiq olan **gücləndirilmiş imza** şəxsin **kağız daşıyıcısı üzərindəki və möhürlə təsdiq edilmiş əl imzasına** bərabər tutulur.

3.2 qüvvədə olan təkmil sertifikatlı gücləndirilmiş imza (<i>səlahiyyətə dair məlumat yoxdur</i>)	=	əl imzası
3.3 qüvvədə olan təkmil sertifikatlı gücləndirilmiş imza (<i>səlahiyyətə dair məlumat var</i>)	=	möhürlə təsdiq edilmiş əl imzası

3.4. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə **sənədin yazılı** şəkildə təqdim olunması **tələb olunduqda** bu Qanunun 3.2-ci, 3.3-cü maddələrinə müvafiq qaydada imzalanmış **elektron sənəd bu şərtlərə cavab verən hesab edilir.**

3.5. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə sənədin notariat qaydasında təsdiqi və (və ya) dövlət qeydiyyatı tələb olunduğu hallar istisna olmaqla, **elektron sənəd kağız daşıyıcıda olan sənədə** bərabər tutulur və onunla eyni hüquqi qüvvəyə malikdir.

3.6. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə sənədin notariat qaydasında təsdiqi və ya dövlət qeydiyyatı **tələb olunduqda**

- ✓ **elektron sənəd**
- ✓ **və ya** onun bu Qanunun 25.1-ci maddəsinin tələblərinə cavab verən **surəti**

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq **qeydiyyatata alınır** və ya **təsdiq edilir.**

Elektron sənəd	=	kağız daşıyıcıda olan sənəd
Qeyd-1: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə notariat qaydasında təsdiqi və ya dövlət qeydiyyatı tələb olunan elektron sənədlər istisna olmaqla, digər elektron sənədlər kağız daşıyıcıda olan sənədlərə bərabər tutulur.		

3.7. Məlumat bildirişinin və elektron sənədin istifadəsi

- bu Qanunla
- **və digər normativ hüquqi aktlarla**

tənzimlənir.

Maddə 4. Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi

4.1. Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi

- ✓ Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasından,
- ✓ Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdən,
- ✓ Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsindən,
- ✓ bu Qanundan,
- ✓ "Dövlət sirri haqqında",
- ✓ "İnformasiya, informasiyalasdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunlarından
- ✓ və digər normativ hüquqi aktlardan (**DİM+4**)

ibarətdir.

4.2. **Ölət azad iqtisadi zonasında** elektron imza və elektron sənəd sahəsində münasibətlər **"Ölət azad iqtisadi zonası haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun** tələblərinə uyğun olaraq **tənzimlənir.**

II fəsil ELEKTRON İMZA

Maddə 5 . Elektron imzanın istifadəsi

5.1. Elektron imza yaratma məlumatlarından istifadə etməklə imza vasitələri ilə yaradılan **elektron imza yalnız öz sahibinə** məxsusdur.

5.2. **İmza sahibi**

- **bir neçə** imza yaratma məlumatlarına **malik ola bilər**
- **və onlar sertifikatlarında göstərilən münasibətlərdə istifadə edilir.**

5.3.

- **Elektron sənədin və elektron imzanın həqiqiliyini təsdiq etmək**
- **və imza sahibinin şəxsiyyətini identifikasiya etmək**

məqsədilə imzanın yoxlanılması həyata keçirilir. **Yoxlama**

- ✓ imza vasitələrindən **istifadə edilməklə**
- ✓ elektron imzanı yoxlama məlumatları **əsasında**

aparıılır.

5.4. Elektron imzanın **yoxlanma qaydası** müvafiq icra hakimiyyəti orqanı (*Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti*) tərəfindən **müəyyən edilir.**

Maddə 6 . Elektron imzanın dövlət idarəçiliyi sahəsində istifadəsi

6.1. Dövlət hakimiyyəti və yerli özünüidarəetmə orqanlarının informasiya sistemlərində **elektron sənəd mübadiləsi üçün**

- ancaq gücləndirilmiş **imzadan**
- və sertifikatlaşdırılmış **imza vasitələrindən**

istifadə edilir.

6.2. Dövlət hakimiyyəti və yerli özünüidarəetmə orqanları **sahə üzrə akkreditə edilmiş Mərkəzin** xidmətlərindən istifadə **etməlidir**.

6.3. Dövlət hakimiyyəti və ya yerli özünüidarəetmə orqanlarına fiziki və ya hüquqi şəxsin göndərdiyi **məlumat bildirişi** onun **gücləndirilmiş imzası ilə təsdiqlənməlidir**.

6.4. Dövlət hakimiyyəti və yerli özünüidarəetmə orqanları tərəfindən **elektron imzadan istifadə qaydası** müvafiq icra hakimiyyəti orqanı (*Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti*) tərəfindən **müəyyənləşdirilir**.

Maddə 7 . Elektron imzanın korporativ informasiya sistemində istifadəsi

7.1. **Korporativ informasiya sistemində** elektron imzanın istifadə edilməsi sisteminin

- ✓ **daxili normativ sənədləri**
- ✓ və ya iştirakçılar arasındakı **müqavilə**

ilə **tənzimlənir**.

7.2. Korporativ informasiya sisteminin **daxili normativ sənədlərində** və ya iştirakçıları arasındakı **müqavilədə**

- ✓ imzanı istifadə edən şəxslərin **hüquq və vəzifələri**,
- ✓ habelə imzanın istifadə qaydalarına riayət edilməməsi nəticəsində **iştirakçılara vurulmuş zərərin tənzimlənməsi**

barədə müddəalar **nəzərdə tutulmalıdır**.

7.3. **Korporativ informasiya sistemində xidmət edən Mərkəzlər** sistemin **mülkiyyətçisinin qərarı** və ya **iştirakçıların razılaşması** əsasında formalaşdırılır.

7.4. Korporativ informasiya sistemində xidmət edən Mərkəzlərin fəaliyyəti, sertifikatların tərkibi, sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi, sertifikat reyestrinin aparılması, sertifikatların saxlanması qaydaları sistemin **daxili normativ sənədləri ilə** tənzimlənir.

7.5. Korporativ informasiya sisteminin sertifikat xidməti Mərkəzi **sistemdənkənar informasiya sisteminin istifadəçilərinə xidmət göstərdikdə** Mərkəz bu Qanunda nəzərdə tutulmuş müddəalara **uyğun olmalı və fəaliyyət göstərməlidir**.

III fəsil **SERTİFİKAT XİDMƏTLƏRİ, SERTİFİKATLAŞDIRMA**

Maddə 8 . Elektron imza xidmətlərinin subyektləri

Elektron imzadan **istifadə zamanı**

- imza sahibi,
- sertifikat xidmətləri Mərkəzi və ya akkreditə edilmiş Mərkəz
- və **müvafiq icra hakimiyyəti orqanı** (*Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi*)

arasında **yaranmış hüquqi münasibətlər**

- ✓ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə,
- ✓ bu Qanuna
- ✓ və tərəflər arasında bağlanmış müqaviləyə

uyğun olaraq **tənzimlənir**.

Maddə 9. Sertifikat xidmətləri Mərkəzinin qeydiyyatata alınması və akkreditə edilməsi

9.1. **Mərkəz** Azərbaycan Respublikasında fəaliyyətə başlamazdan **30 gün əvvəl** müvafiq icra hakimiyyəti orqanına (*Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinə*) **məlumat verməli** və **qeydiyyatdan keçməlidir**.

9.2. Məlumatda

- ✓ Mərkəz kimi fəaliyyət göstərməyə iddiaçı şəxsin **ünvanı**,
- ✓ **hüquqi statusu**,
- ✓ maliyyə, texniki, kadr **imkanları**
- ✓ və **fəaliyyətinin xüsusiyyətləri**

göstərilməlidir.

- ✓ **Hüquqi şəxs** bu məlumatlara dövlət qeydiyyatı şəhadətnaməsi və nizamnaməsinin surətini,
- ✓ **fiziki şəxs isə** hüquqi şəxs yaratmadan **sahibkarlıq fəaliyyəti barədə sənədləri**

əlavə etməlidir. Təqdim edilən sənədlərin siyahısı **qeydiyyat qaydaları ilə** müəyyən edilir.

9.2-1. Mərkəzin qeydiyyatata alınması üçün zəruri olan sənədlərin və ya məlumatların Elektron Hökumət İnformasiya Sistemi vasitəsilə müvafiq dövlət orqanından (qurumundan) **əldə edilməsi mümkün olduqda**, həmin sənədlər və ya məlumatlar iddiaçı şəxsdən **tələb edilmir**. Belə sənədlərin və ya məlumatların Elektron Hökumət İnformasiya Sistemi vasitəsilə əldə edilməsi **mümkün olmadıqda** onların təqdim edilməsi

- ✓ iddiaçı şəxsin **razılığı ilə** sorğu əsasında müvafiq dövlət orqanından (qurumundan) **tələb olunur**
- ✓ və ya iddiaçı şəxs tərəfindən **təmin edilir**.

9.3. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı (*Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi*) **30 gün müddətində** Mərkəzin təqdim etdiyi sənədləri yoxlayaraq Mərkəzin qeydiyyatı barədə **qərar qəbul edir**.

9.4. Təkmil sertifikat xidmətləri göstərmək üçün **Mərkəz müvafiq icra hakimiyyəti orqanında** (*Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyində*) **akkreditədən keçir** və **ona təkmil sertifikat verilir**.

9.5. Akkreditə edilmiş mərkəzlərin sayına məhdudiyyət qoyulmur.

9.6. Mərkəz fəaliyyətə yalnız **müvafiq icra hakimiyyəti orqanı** (*Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi*) tərəfindən sertifikat xidmətləri mərkəzləri reyestrinə qeydiyyat məlumatlarının daxil edilməsindən **sonra** başlaya bilər.

9.7. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı (*Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi*) aşağıdakı hallarda Mərkəzi qeydiyyatata almaqdan **imtina edə bilər**:

1. iddiaçı şəxs bu Qanunun tələblərinə uyğun ol**madıqda**;
2. təqdim edilmiş **məlumat və sənədlər** bu Qanunun tələblərinə uyğun ol**madıqda**;

3. iddiaçı şəxs **yanlış** məlumatlar təqdim etdikdə;
4. informasiya sisteminin təhlükəsizliyinin **auditinin** nəticələrinə əsasən iddiaçı şəxsin Mərkəz kimi fəaliyyət göstərməsi mümkün sayılma^{ma}dıqda;
5. iddiaçı şəxsin sertifikatlaşdırma və ya vaxt göstəricilərinin qeydiyyatı barədə nəzərdə tutduğu fəaliyyəti **bu Qanunun və digər normativ hüquqi aktların tələblərinə** uyğun olma^{ma}dıqda;
6. iddiaçı şəxsin dövlətə **vergi borcu olduqda**;
7. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş **digər hallarda**.

9.8. Mərkəzin qeydiyyatı və akkreditə edilməsi qaydaları **müvafiq icra hakimiyyəti orqanı** (*Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti*) tərəfindən müəyyənləşdirilir.

Maddə 10. Sertifikat xidmətləri

10.1. Mərkəzlər imzanın istifadəsi ilə bağlı aşağıdakı xidmətləri **göstərə bilər**:

1. sertifikatın **verilməsi**;
2. sertifikatın qüvvəsinin **dayandırılması, bərpa edilməsi** və sertifikatın **ləğv edilməsi**;
3. sorğulara əsasən **sertifikatlar barədə** bu Qanunla və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş **məlumatların verilməsi**;
4. vaxt göstəricilərinin **qeyd edilməsi**;
5. elektron **imzanın yaradılması**;
6. **imzanın istifadəsi üzrə məsləhətlər verilməsi**.

10.2. Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi qaydaları **müvafiq icra hakimiyyəti orqanı** (*Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti*) tərəfindən müəyyənləşdirilir.

Maddə 11. Sertifikatın verilməsi

11.1. Sertifikat

- ✓ müraciət etmiş şəxslə Mərkəz arasında **bağlanmış müqavilə**
- ✓ və ya şəxsiyyət vəsiqələrinin fərdiləşdirilməsi zamanı **müvafiq icra hakimiyyəti orqanının** (*Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin şəxsiyyət vəsiqəsi verən yerli orqanlarının*) **sertifikat sorğusu**

əsasında **verilir**.

11.2. Sertifikat almaq istəyən fiziki şəxs Mərkəzə onun **şəxsiyyətini təsdiqləyən sənədi** və qaydalarla müəyyən edilmiş **digər sənədləri** təqdim etməlidir.

11.3. Təkmil sertifikat almaq üçün akkreditə edilmiş mərkəzə müraciət olunmalıdır.

11.3-1. Şəxsiyyət vəsiqələrinin fərdiləşdirilməsi zamanı sertifikatın verilməsi

- ✓ **müvafiq icra hakimiyyəti orqanının** (*Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin*) təsdiq etdiyi "Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi barədə Əsasnamə" ilə müəyyən edilmiş xüsusiyyətlər **nəzərə alınmaqla**,
- ✓ **bu Qanuna** uyğun **həyata keçirilir**.

11.4. Sertifikat verildikdən sonra **Mərkəz** bu Qanuna müvafiq olaraq onun qüvvəsini

- ✓ dayandırır,
- ✓ bərpa
- ✓ və ləğv edə **bilər**.

11.5. Sertifikat qüvvəyə *minənədək* **Mərkəz** onun barəsində məlumatları reyestrə **daxil edir** və reyestrdə sertifikatın vəziyyətindəki sonrakı dəyişikliklərin **qeydiyyatını aparır**.

11.6. Sertifikatın verilməsi və reyestrin aparılma qaydaları, ona daxil edilən məlumatların tərkibi **müvafiq icra hakimiyyəti orqanı** (*Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti*) tərəfindən müəyyənləşdirilir.

Maddə 12. Sertifikatın tərkibi

12.1. Sertifikata, əsasən, aşağıdakı məlumatlar **daxil edilir**:

1. sertifikatı verən **mərkəzin adı** və **ünvanı** (ölkə);
2. sertifikatın **seriya nömrəsi**;
3. **imza sahibinin adı**, atasının adı, **soyadı** və ya istifadə üçün göstərdiyi **təxəllüs**;
4. sertifikatın qüvvədə olma **müddəti** (müddətin başladığı və qurtardığı vaxt, tarix);
5. imza sahibinin **imza yoxlama məlumatı**;
6. imza yoxlama məlumatının istifadə ediləcəyi **imza vasitələrinin adı**.

12.2. Sertifikat **kağız daşıyıcıda verildikdə**

- ✓ Mərkəzin rəsmi blankında **tərtib edilir**,
- ✓ **səlahiyyətli şəxsin əl imzası** və **möhürlə təsdiq olunur**.

Sertifikat **elektron formada verildikdə** isə

- ✓ onu verən **Mərkəzin gücləndirilmiş imzası ilə** təsdiq edilir.

12.3. Təqdim olunmuş məlumatlar imza sahibini dəqiq **identifikasiq etməyə imkan verildikdə** şəxs göstəricisi kimi **təxəllüsdən istifadə edilə bilər**. Bu halda imza sahibinin təxəllüsdən istifadə etməsi **sertifikatda aşkar qeyd olunur**.

12.4. **Fiziki şəxslərə** verilən təkmil sertifikatda **əlavə olaraq** aşağıdakılar **göstərilir**:

- ✓ sertifikatı verən akkreditə edilmiş **mərkəzin adı** və **ünvanı** (ölkə);
- ✓ **təkmil sertifikat olması barədə qeyd**;
- ✓ sertifikatın istifadə **sahələri** və **məhdudiyyətləri**;
- ✓ sertifikat şəxsiyyət vəsiqələrinin fərdiləşdirilməsi zamanı **müvafiq icra hakimiyyəti orqanının** (*Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin şəxsiyyət vəsiqəsi verən yerli orqanlarının*) **sorğusu əsasında verildikdə, həmin orqanın adı**.

12.5. Fiziki şəxslərə verilən təkmil sertifikat onu verən akkreditə edilmiş **Mərkəzin gücləndirilmiş imzası ilə** təsdiq edilir.

12.6. Akkreditə edilmiş **Mərkəzə** verilən **təkmil sertifikatda** aşağıdakılar **göstərməlidir**:

1. sertifikatı verən **orqanın adı** və **ünvanı** (ölkə);
2. **təkmil sertifikatı olma barədə qeyd**;
3. sertifikatın istifadə **sahələri** və **məhdudiyyətləri**.

12.7. Akkreditə edilmiş Mərkəzə verilən təkmil sertifikat **onu verən orqanın gücləndirilmiş imzası ilə** təsdiq edilir.

12.8. Sertifikata daxil edilən digər məlumatlar Mərkəzlə imza sahibi arasında **bağlanmış müqavilədə** göstərilir.

12.9. Sertifikat aşağıdakı hallarda **etibarsız** sayılır:

1. qanunvericiliyə müvafiq qaydada veril**mə**dikdə;
2. qüvvədə olma müddəti **bitdikdə**;
3. sertifikatı vermiş Mərkəzin **gücləndirilmiş imzası həqiqi olma**dıqda;
4. sertifikatın qüvvəsi **dayandırılmış** və ya **ləğv edilmiş** olduqda;
5. onda **qeyd olunmuş münasibətlərdə** istifadə edil**mə**dikdə.

Maddə 13. Sertifikatın qüvvəsinin dayandırılması və bərpa edilməsi

13.1. Sertifikatın qüvvəsi Mərkəz tərəfindən aşağıdakı hallarda **dayandırılır**:

1. imza sahibi **müraciət etdikdə**;
2. qanunvericiliyə və ya müqaviləyə əsasən **səlahiyyətli şəxsin** (orqanın) **müraciəti əsasında**;
3. sertifikatın verilməsi üçün əsas olan məlumatların düzgünlüyünə və ya imza sahibinin imza yaratma məlumatlarının təhlükəsizliyinə **Mərkəzin əsaslı şübhələri olduqda**.

13.2. Sertifikatın qüvvəsinin dayandırılması barədə **Mərkəz dərhal** imza sahibinə, müraciət etmiş səlahiyyətli şəxsə (orqana) **məlumat verir** və sertifikatlar reyestrində **müvafiq qeydiyyat aparır**.

13.3. Bu Qanunun 13.1.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş halda sertifikatın qüvvəsi

48 saatdan artıq dayandırıla bilməz.

13.4. Sertifikatın hüquqi qüvvəsi aşağıdakı hallarda **bərpa edilir**:

1. sertifikatın qüvvəsinin dayandırılmasını tələb etmiş **imza sahibinin müraciəti** və ya müraciət etmiş **səlahiyyətli şəxsin** (orqanın) **icazəsi olduqda**;
2. Mərkəz tərəfindən görülmüş tədbirlər nəticəsində **əsaslı şübhələr aradan qaldırıldıqda**;
3. sertifikatın qüvvəsinin **dayandırıldığı müddət başa çatdıqda**.

13.5. Sertifikatın qüvvəsinin dayandırılması və ya bərpa edilməsi üçün **müraciətlər**

- ✓ **yazılı şəkildə edilməli**
- ✓ **və müvafiq sənədlərlə əsaslandırılmalıdır.**

13.6. Sertifikatın qüvvəsinin dayandırılması, bərpa edilməsi ilə əlaqədar yaranan mübahisələr Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə **tənzimlənir**.

Maddə 14. Sertifikatın ləğv edilməsi

14.1. Sertifikat aşağıdakı hallarda Mərkəzlər tərəfindən **ləğv edilə bilər**:

1. imza sahibinin **müraciəti əsasında**;
2. sertifikatın qüvvədə olma müddəti **baş çatdıqda**;

3. qanunvericiliyə əsasən səlahiyyətli şəxsin (orqanın) **qərarı** və ya **müraciəti əsasında**;
4. **imza sahibi vəfat etdikdə** və ya qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada **fəaliyyət qabiliyyətini itirmiş hesab edildikdə**;
5. sertifikatın verilməsi üçün Mərkəzə təqdim olunan sənəd və məlumatların **saxta, səhv** və ya **qüvvədən düşmüş olması bəlli olduqda**;
6. **imza sahibinin** imza yaratma məlumatları üzərində **nəzarəti itirməsi Mərkəzə bəlli olduqda**;
7. onda **qeyd olunmuş münasibətlərdə istifadə edilmədikdə**;
8. imzanın istifadə olunmasını tənzimləyən **hüquqi aktların** və ya Mərkəzlə bağlanmış **müqavilənin tələbləri** imza sahibi tərəfindən **pozulduqda**;
9. istifadə edilən **imza vasitələrinin** sertifikatı **hüquqi qüvvəsini itirdikdə**;
10. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş **digər hallarda**.

14.2. Sertifikatın qüvvəsinin ləğv edilməsi barədə **Mərkəz** imza sahibinə, müraciət etmiş səlahiyyətli şəxsə (orqana) **məlumat verir** və sertifikatlar reyestrində düzəlişlər barədə **qeydiyyat aparır**.

14.3. Sertifikatın ləğv edilməsi ilə əlaqədar yaranan **mübahisələr məhkəmə qaydasında** həll edilir.

Maddə 15. Sertifikat xidmətləri üzrə sənədlərin saxlanması

15.1. Sertifikatda göstərilmiş istifadə sahələri üzrə Azərbaycan Respublikasının **qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş müddət ərzində** hüquqi qüvvədə olan, qüvvəsi dayandırılmış və ya ləğv edilmiş sertifikatlar, həmçinin ona aid digər sənəd və məlumatlar **Mərkəzdə saxlanılır**.

15.2. **Mərkəz** sertifikatın saxlanıldığı dövrdə informasiya sistemi istifadəçilərinin sertifikata sərbəst fasiləsiz müraciətini **təmin edir**, onunla bağlı sorğularına **cavab verir**.

15.3. **Mərkəz** aşağıdakı sənədlərin saxlanılmasını **təmin edir**:

1. sertifikat xidmətlərinin **təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə aid sənədləri**;
2. imza sahibləri ilə **bağlanmış müqavilələri**;
3. Mərkəzin sertifikatı əsasında verilən **sənədlərin surətlərini**;
4. imza sahibinin təlimatlandırılmasını **təsdiq edən sənədləri**;
5. sertifikatın hüquqi qüvvəsinin dayandırılması, bərpa edilməsi və ləğv olunması haqqında **sənədləri**.

15.4. Mərkəzdə saxlama müddəti **bitdikdən sonra** sertifikat **reyestrə çıxarılır və arxivə verilir**. Arxivdə saxlama müddəti, bu dövrdə sertifikatların surətlərinin və onlar barəsində digər məlumatların verilməsi qaydası **Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə tənzimlənir**.

Maddə 16. Xarici ölkələrdə verilmiş sertifikatların tanınması

16.0. **Xarici ölkələrdə verilmiş sertifikatlar** Azərbaycan Respublikasında aşağıdakı hallarda hüquqi qüvvəyə malik olur:

1. sertifikatı vermiş Mərkəz Azərbaycan Respublikasında **akkreditədən keçmişdirsə**;
2. sertifikat bu Qanunla və Azərbaycan Respublikasının digər normativ hüquqi aktları ilə müəyyən edilmiş təhlükəsizlik tələblərinə **uyğundursa**;
3. sertifikata Azərbaycan Respublikasında **akkreditə edilmiş Mərkəz** və ya **müvafiq icra hakimiyyəti orqanı** (*Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi*) tərəfindən **təminat verilir**sə;
4. Sertifikat Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı dövlətlərarası müqavilələrdə **nəzərdə tutulmuş xarici Mərkəzlər tərəfindən verilməmişdirsə**.

Maddə 17. Mərkəzlərin hüquqları, vəzifələri və məsuliyyəti

17.1. Mərkəzlər aşağıdakı hüquqlara malikdirlər:

1. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq **öz fəaliyyətini təmin etmək** və **tənzimləmək**;
2. bu Qanunda nəzərdə tutulan **sertifikat xidmətlərini göstərmək**;
3. təkmil sertifikatlarla bağlı xidmətlər göstərmək üçün **müvafiq icra hakimiyyəti orqanında** (*Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyində*) **akkreditədən keçmək**;
4. fəaliyyəti ilə əlaqədar müvafiq dövlət orqanlarına **müraciət etmək**;
5. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun qaydada **fəaliyyətinə xitam vermək**;
6. Mərkəzin qeydiyyatının və ya akkreditəsinin ləğv olunması, sertifikatın qüvvəsinin dayandırılması və ya ləğv edilməsilə bağlı qərarlardan Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə uyğun olaraq **inzibati qaydada** və (və ya) **məhkəməyə şikayət etmək**;
7. **ödənişli əsaslarla sertifikat xidmətləri göstərmək**;
8. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq sertifikatların istifadə sahələrini və məhdudiyyətlərini **müəyyən etmək**.

17.2. Mərkəz sertifikatın verilməsi üçün imza sahibi ilə müqavilə bağlamazdan **əvvəl onu** sertifikatın və imza vasitələrinin istifadə qaydaları, Mərkəzin hüquqi statusu və akkreditə vəziyyəti barədə **məlumatlandırmalıdır**.

17.3. Mərkəzlər aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirir:

1. fəaliyyətin təhlükəsizliyini və imza sahibi barəsində **məlumatların mühafizəsini təmin edir**;
2. imza sahibinin təqdim etdiyi sənədləri **araşdırır** və **zəruri hallarda** onların yoxlanılması məqsədilə **aidiyyəti dövlət orqanına müraciət edir**;
3. sertifikatların **reyestrini aparır**, onun aktuallığını və ona sərbəst, fasiləsiz müraciət edilməsi üçün **lazımi şəraiti təmin edir**;
4. sertifikatlar barədə **məlumatlar verir**;
5. sertifikat xidmətləri üzrə **sənədləri və məlumatları saxlayır**;

6. bu Qanunun 13 və 14-cü maddələrində nəzərdə tutulan hallarda sertifikatların qüvvəsini **dayandırır, bərpa və ya ləğv edir**, bu barədə imza sahibini və müraciət edən səlahiyyətli şəxsi (orqanı) **məlumatlandırır**;
7. fəaliyyəti barədə **müvafiq icra hakimiyyəti orqanına** (*Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinə*) **məlumat təqdim edir** və **onun sorğularına cavab verir**;
8. fəaliyyətə başladığı müddət nəzərə alınmaqla, hər il informasiya sisteminin təhlükəsizlik **auditinin keçirilməsini təmin edir** və nəticəsini **30 gün ərzində** **müvafiq icra hakimiyyəti orqanına** (*Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinə*) **təqdim edir**;
9. **müvafiq icra hakimiyyəti orqanı** (*Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi*) tərəfindən fəaliyyətinə **nəzarət edilməsinə şərait yaradır**;
10. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində və ya tərəflər arasındakı müqavilədə nəzərdə tutulmuş **digər vəzifələri icra edir**.

17.4. **Mərkəzlər** aşağıdakılara görə **məsuliyyət daşıyır**:

1. fəaliyyətinin təhlükəsizliyinə, imza yaratma məlumatlarının və imza sahibi barəsində **məlumatların mühafizəsinə**;
2. sertifikatdakı məlumatların **tamlığı** və **düzgünlüyünə**;
3. sertifikat xidmətlərinin **keyfiyyətinə** və **dəqiqliyinə**;
4. sertifikatın qüvvəsinin **qanunsuz dayandırılması** və ya **ləğv edilməsinə**;
5. Mərkəzin fəaliyyəti nəticəsində imza sahibinə **maddi zərər vurulmasına**;
6. sertifikatın istifadəsinə təsir edə bilməsi məlum olmuş məlumatların **imza sahibinə vaxtında çatdırılmamasına**.

17.5. **Akkreditə edilmiş Mərkəz** təkmil sertifikatların verilməsini

- ✓ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinin, bu Qanunun və **müvafiq icra hakimiyyəti orqanının** (*Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin*) müəyyən etdiyi qaydalara **uyğun olaraq həyata keçirir**
- ✓ və sertifikatda onun istifadə sahələrini, məhdudiyyətlərini **göstərir**.

17.6. Təkmil sertifikat və xarici sertifikat xidmətləri mərkəzinin sertifikatına təminat vermiş akkreditə edilmiş **Mərkəz** imza istifadəçisinə **vurulmuş zərərə görə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə** müvafiq olaraq **məsuliyyət daşıyır**.

17.7. İmza sahibi tərəfindən müqavilə şərtlərinin pozulması, sertifikatın təyinatına riayət edilməməsi nəticəsində imza istifadəçisinə vurulmuş zərərə görə **Mərkəzlər məsuliyyət daşıyır**.

Maddə 18. Sertifikat xidmətlərinə aid tələblər

18.1. **Mərkəzlər**

- ✓ fəaliyyəti dövründə texniki, kadr və maliyyə imkanlarına,
- ✓ o cümlədən istifadəçilərə vurula biləcək zərəri ödəmək üçün **maliyyə imkanlarına malik olmalı**,

✓ etibarlı və fasiləsiz **xidmət göstərməlidir**.

18.2. **Mərkəzlər** sertifikatların, elektron imza yaratma və yoxlama məlumatlarının verilməsi üçün **sertifikatlaşdırılmış imza vasitələrindən istifadə etməlidir**.

18.3. **Mərkəzlər** fəaliyyətə başlamazdan **əvvəl** və qeydiyyatdan keçdikdən **sonra**

✓ **hər il** informasiya sisteminin **auditini keçirməlidir**,

✓ sistemdən etibarlı istifadəni təmin edən texnika və texnologiyalar **tətbiq etməlidir**.

18.4. Mərkəzlər fəaliyyətin təmin edilməsi məqsədilə **bilikli, təcrübəli və səriştəli (BTS) işçi heyətə malik olmalıdır**.

Maddə 19. Sertifikat xidmətləri Mərkəzinin fəaliyyətinə xitam verilməsi

19.1. Mərkəzin fəaliyyətinə **xitam verilməsi** Azərbaycan Respublikasının **mülki qanunvericiliyinə** uyğun olaraq həyata keçirilir.

19.2. Mərkəz fəaliyyətinə xitam verilməsinə **ən azı 30 gün qalmış**

✓ mediada və digər vasitələrlə **elan verir**,

✓ qüvvədə olan sertifikatlara malik imza sahiblərini, sertifikatlarına təminat verdiyi, təminat müqavilələri bağladığı sertifikat xidmətləri mərkəzlərini və **müvafiq icra hakimiyyəti orqanını** (*Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyini*) **xəbərdar edir**.

19.3. Elanın verilməsindən **30 gün keçdikdən sonra** Mərkəz qüvvədə olan sertifikatların ləğv edilməsini həyata keçirir.

19.4. **Akkreditə edilmiş Mərkəz** fəaliyyətinə xitam verilməsi barədə elandan **30 gün keçdikdən sonra** imza sahiblərinin razılığı ilə təkmil sertifikatları, onlarla və imza istifadəçilərinin sorğuları ilə bağlı məlumatları **akkreditə edilmiş başqa mərkəzə** və ya **müvafiq icra hakimiyyəti orqanına** (*Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinə*) **təhvil verməlidir**. Təhvil verilməmiş sertifikatlar **ləğv edilir** və bu Qanunun 15-ci maddəsinə uyğun olaraq **saxlanılmaq üçün müvafiq icra hakimiyyəti orqanına** (*Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinə*) **verilir**.

19.5. Aşağıdakı hallarda **müvafiq icra hakimiyyəti orqanı** (*Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi*) Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq Mərkəzlərin qeydiyyatını, akkreditəsini **ləğv edə və fəaliyyətinə xitam verilməsi barədə iddia qaldıra bilər**:

1. qeydiyyat üçün təqdim edilmiş məlumatlar və sənədlər **düzgün olmadıqda** və ya **qüvvəsini itirdikdə**;

2. fəaliyyəti zamanı müntəzəm olaraq **qanun pozuntularına yol verildikdə**.

19.6. Korporativ informasiya sistemində xidmət edən Mərkəzin fəaliyyətinə

✓ **sistemin mülkiyyətçisinin qərarı ilə**

✓ və ya **iştirakçıların razılaşmasına uyğun** olaraq **xitam verilə bilər**.

Maddə 20. İmza sahibinin hüquqları, vəzifələri və məsuliyyəti

20.1. **İmza sahibi** aşağıdakı **hüquqlara malikdir**:

1. Mərkəzlər, onların xidmətləri, imzalar, imza vasitələrinin istifadəsi və təhlükəsizlik qaydaları barədə **ətraflı məlumat almaq**;
2. **barəsində** Mərkəzlərdə toplanmış məlumatlarla **tanış olmaq**;
3. sertifikatın qüvvəsinin dayandırılması, bərpa edilməsi və ya ləğvi barədə qərarlar, həmçinin Mərkəzlərin fəaliyyəti ilə əlaqədar digər məsələlərlə bağlı Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq **şikayət etmək**.

20.2. İmza sahibi imza yaratmaq və müvafiq vasitələrdən istifadə etmək qabiliyyətinə **malik olmalıdır**.

20.3. **İmza sahibi** elektron imza yaratma məlumatlarının və imza vasitələrinin qorunmasına **cavabdehdir** və onların digər şəxs tərəfindən istifadəsinə **yol verməməlidir**. Bunlar üzərində **nəzarət itirildikdə** və ya buna **təhlükə yarandıqda imza sahibi**

- ✓ müvafiq Mərkəzə **dərhal xəbər verməli**
- ✓ və sertifikatın **qüvvəsinin dayandırılmasını tələb etməlidir**.

20.4. **İmza sahibi** gücləndirilmiş imzanın istifadəsi zamanı uyğun təkmil sertifikatda göstərilmiş istifadə münasibətlərinə **riayət etməlidir**.

20.5. İmza sahibi müqavilə bağlamaq üçün Mərkəzlərə müraciət edərkən təqdim etdiyi məlumatların **tamlığına** və **düzgünlüyünə** görə **məsuliyyət daşıyır**.

20.6. Bu Qanunun 20-ci maddəsində göstərilmiş şərtlərə riayət edilməməsi nəticəsində **dəymiş zərərə görə imza sahibi** Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən **məsuliyyət daşıyır**.

IV fəsil ELEKTRON SƏNƏD

Maddə 21. Elektron sənədə dair tələblər **(Əzbər)**

21.1. Elektron sənəd aşağıdakı **tələblərə cavab verməlidir**:

1. texniki və proqram vasitələrinin köməyi ilə **yaradılmalı, saxlanılmalı, emal edilməli, ötürülməli və qəbul edilməlidir**; (YÖSEQ)
2. bu Qanunun 22-ci maddəsində müəyyən edilmiş quruluşa **(ümumi və xüsusi)** malik olmalıdır;
3. **identifikasiya etmək imkan verən rekvizitlərə malik olmalıdır**;
4. texniki və proqram vasitələrinin köməyi ilə **əyani qavranılan (vizual)** şəkildə təqdim olunmalıdır.

21.2. Elektron sənədin identifikasiya edilməsi, həqiqiliyinin müəyyənəndirilməsi üçün zəruri olan **rekvizitlərin siyahısı** Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq **müəyyən edilir**.

Maddə 22. Elektron sənədin quruluşu

22.1. Elektron sənəd **ümumi və xüsusi** hissələrdən ibarət **quruluşa malikdir**.

Elektron sənədin ümumi hissəsində qeyd edilir.	Elektron sənədin xüsusi hissəsində qeyd edilir.
➤ məzmunu ➤ və ünvanlandığı şəxs barədə məlumatlar	Elektron sənədə əlavə edilən elektron ➤ imza (imzalar) ➤ və vaxt göstəricisi (göstəriciləri)

Maddə 23. Elektron sənədin təqdimat formaları

23.1. Elektron sənəd **daxili və xarici** təqdimat formalarına malikdir.

daxili təqdimat formasıdır.	xarici təqdimat formasıdır.
Elektron sənədin verilənlər daşıyıcısında yazılmış şəkli	Elektron sənədin verilənlər daşıyıcısından fərqli digər maddi obyektə (displaydə, kağızda və s.) əyani qavranılan (vizual) şəkildə əks etdirilməsi

Maddə 24. Elektron sənədin əsli

24.1. Elektron sənədin **əsl** yalnız **daxili** təqdimat formasında ola bilər.

24.2. Elektron sənədin **daxili** təqdimat formasında **bir-biri ilə eyni** olan bütün nüsxələri **əsl** hesab edilir və **bərabər hüquqi qüvvəyə** malikdir.

24.3 Elektron sənədin **elektron formada surəti ola bilməz.**

24.4. Eyni şəxs tərəfindən kağız daşıyıcıda və elektron formada tərtib edilmiş **eyni məzmunlu sənədin**

- hər biri müstəqildir
- və bərabər hüquqi qüvvəyə malikdir.

Bu halda kağız daşıyıcıdakı sənəd elektron sənədin surəti sayıl**mır**.

Maddə 25. Elektron sənədin surəti və onun təsdiq edilmə qaydası

25.1. **Elektron sənədin surəti** onun kağız daşıyıcıda əks edilmiş **xarici təqdimat formasının** Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində müəyyən olunmuş qaydada **təsdiq edilməsi ilə hazırlanır.**

25.2. Elektron sənədin kağız daşıyıcıdakı nüsxəsində onun müvafiq elektron sənədin **surəti olması qeyd edilməlidir.**

25.3. **Elektron sənədin**

- kağız daşıyıcıdan başqa **digər maddi obyektə**
- və ya kağız daşıyıcıdakı, lakin müvafiq qaydada **təsdiq edilməmiş nüsxəsi** onun surəti sayıl**mır**.

25.4. Elektron sənədin **əsl** və bu Qanunun 25.1-ci maddəsinin tələblərinə cavab verən kağız daşıyıcı üzərindəki **surəti** eyni hüquqi qüvvəyə malikdir.

V fəsil
ELEKTRON SƏNƏD DÖVRIYYƏSİ**Maddə 26.** Elektron sənəd dövriyyəsinin təşkilinin əsasları26.1. Elektron sənədin **istifadəsi** və **dövriyyəsi**

- Azərbaycan Respublikası **qanunvericiliyi**
- və ya elektron sənəd dövriyyəsi subyektləri arasında **bağlanmış müqavilələr**

əsasında həyata keçirilir.

26.2. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində və bağlanmış müqavilədə

- elektron sənədlərin **mübadiləsi qaydası**
- və onunla bağlı olan **texniki-təşkilati tələblər**
 - ✓ (sənədlərin mübadilə forması,
 - ✓ onların yoxlanılma proseduru,
 - ✓ sənədin alınmasının təsdiqlənməsi üçün məqbul hesab edilən müddət, forma və sairə)

müəyyən edilir.26.3. Elektron **sənəd dövriyyəsinin sənədləşdirilməsi** Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş **kargüzarlıq standartları** və **qaydaları əsasında** həyata keçirilir.26.4. **Korporativ informasiya sistemində** elektron sənədin istifadəsi və dövriyyəsi **sistemin daxili normativ sənədləri ilə** tənzimlənir.**Maddə 27.** Elektron sənədin göndərilməsi və alınması

27.1.

- ✓ **Şəxsən,**
- ✓ habelə **başqasının adından çıxış etmək səlahiyyəti olan şəxs** tərəfindən göndərilmiş
- ✓ və ya **özünün proqramlaşdırdığı** qaydada fəaliyyət göstərən informasiya sisteminin avtomatik ötürdüyü

elektron sənəd **Göndərən tərəfindən göndərilmiş** hesab edilir.27.2. Tərəflər arasındakı müqavilədə başqa hallar müəyyən edil**mə**mişdirsə, **Alan** qəbul etdiyi elektron sənədin **həqiqiliyinin təsdiqlənməsi nəticəsində**

- onu Göndərənin yolladığına **əmin olur**
- və istənilən, o cümlədən avtomatik vasitələrlə alınmanı birmənalı təsdiq edən qaydada **Göndərəni məlumatlandırır.**

27.3. **Alan** aşağıdakı hallarda elektron sənədi **Göndərən tərəfindən göndərilməmiş** hesab etməlidir:

- elektron sənədin göndəril**mə**məsi barədə bildiriş almışdırsa;
- elektron sənədin həqiqiliyi təsdiqlən**mə**mişdirsə;
- elektron sənədin **həqiqiliyinin yoxlanması nəticəsində Alana** bəlli olmuşdur və ya bəlli olmalı idi ki, qəbul edilmiş elektron **sənəd başqa sənədin avtomatik təkrarıdır.**

27.4. Tərəflər arasındakı müqavilədə başqa hallar müəyyən edilməmişdirsə, **Alandan Göndərənə** təsdiqləmə çatanadək elektron sənəd **alınmamış hesab olunur**. Təsdiqləmədə elektron sənədin tərəflər arasında **razılaşdırılmış texniki tələblərə uyğun** olması **qeyd edilməlidir**.

27.5. Göndərən göstərdiyi və ya tərəflər arasında bağlanmış müqavilədə **müəyyən edilmiş müddət ərzində təsdiqləmə alınmamışdırsa**,

- Göndərən bu barədə **Alanı məlumatlandırır**
- və təsdiqləmənin göndərilməsi **müddətini təyin edir**.

27.6. Bu Qanunun 27-ci maddəsi elektron sənədlərin **göndərilməsi və ya alınması ilə bağlı münasibətlər** istisna olmaqla, elektron sənədlərin məzmunundan və alınmanın təsdiqlənməsindən irəli gələn **digər münasibətləri tənzimləmir**.

Maddə 28. Elektron sənədin göndərilmə və alınma vaxtı

elektron sənədin göndərilmə vaxtı (tarix və vaxt) hesab edilir.	elektron sənədin alınma vaxtı (tarix və vaxt) hesab edilir.
Tərəflər arasında bağlanmış müqavilədə başqa hallar müəyyən edilməmişdirsə,	
elektron sənədin ➤ Göndərən ➤ və ya onun adından çıxış edən şəxsin nəzarətində olmayan informasiya sisteminə daxil olduğu an	elektron sənədin Alanın göstərdiyi informasiya sisteminə daxil olduğu an

28.3. Göndərilmə və alınma vaxtlarının **mübahisəyə səbəb** olacağı hallarda **vaxt göstəricilərinin qeydiyyatı** xidmətlərindən istifadə **edilə bilər**.

Maddə 29. Elektron sənədin saxlanması (Əzbər)

29.1. **Elektron sənədin saxlanılma qaydası** aşağıdakı şərtlər **nəzərə alınmaqla**, Azərbaycan Respublikasının **qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir**:

1. elektron sənəd yaradıldığı, ötürüldüyü və ya qəbul edildiyi **quruluşu saxlasın**;
2. elektron sənəd onu **Göndərən, Alan, göndərilmə və alınma vaxtını müəyyən etməyə imkan versin**;
3. elektron sənəddə olan informasiya **növbəti istinad üçün istifadə edilə bilsin**;
4. elektron sənədin saxlanılma **müddəti** kağız sənəd üçün nəzərdə tutulmuş müddətdən **az olmasın**;
5. **qanunvericiliklə və tərəflərin razılığı ilə müəyyən edilən digər şərtlərə uyğun gəlsin**.

29.2. Bu Qanunun 29.1-ci maddəsi **saxlanması zəruri olmayan** elektron sənədlərə **şamil edilmir**.

29.3. Elektron sənədlərin saxlanması üçün Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq **digər hüquqi və fiziki şəxslərin** xidmətlərindən istifadə **edilə bilər**.

Maddə 30. Elektron sənədin mühafizəsi

30.1. Elektron sənəd dövriyyəsi zamanı **elektron sənədin mühafizəsi məqsədilə** Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olan **program və texniki vasitələrdən istifadə edilməlidir**.

30.2. Elektron sənəd dövriyyəsində istifadə edilən informasiya sistem və şəbəkələrində mühafizə tədbirlərinin lazımi səviyyəsi **bu sistem və şəbəkələrin mülkiyyətçisi** tərəfindən təmin edilir.

30.3. **Korporativ informasiya sistemlərində** elektron sənəd dövriyyəsinin **mühafizə tədbirlərinin lazımi səviyyəsi** Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin tələblərinə müvafiq olaraq

- bu sistemin **mülkiyyətçisi** tərəfindən
- və ya **iştirakçıların razılaşmasına** uyğun

təmin edilir.

Maddə 31. Vasitəçinin hüquqları, vəzifələri və məsuliyyəti

31.1. Elektron sənədlərin saxlanması, ötürülməsi və qəbulu zamanı **Vasitəçi** xidmətlərindən **istifadə edilə bilər**.

31.2. **Vasitəçi** fəaliyyətini təmin etmək üçün aşağıdakılara **malik olmalıdır**:

1. sistemdən etibarlı istifadəni təmin edən **texnika və texnologiyalara**;
2. bilikli, təcrübəli və səriştəli (BTS) **işçi heyətə**;
3. xidmət göstərilmiş elektron sənədlərin **vaxtını və mənbəyini təyin etməyə imkan verən şəraitə**;
4. bu Qanunun 31.2.3-cü maddəsində qeyd olunan informasiyanın saxlanması üçün **etibarlı sistemə**.

31.3. Vasitəçi bu Qanunun 31.2.3-cü maddəsində qeyd olunan informasiyanın **6 ay müddətində** saxlanılmasını təmin etməlidir.

31.4. Vasitəçi fəaliyyət göstərmək üçün **müvafiq icra hakimiyyəti orqanında** (Azərbaycan Respublikasının *Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyində*) **qeydiyyatdan keçməlidir**.

31.5. Vasitəçi istifadəçilərə **müqavilə əsasında** xidmət göstərir.

31.6. Bu Qanunun 31.2-ci maddəsində göstərilmiş **tələbləri pozan Vasitəçi** Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində müəyyən olunmuş qaydada **məsuliyyət daşıyır**.

31.7. Vasitəçi fəaliyyətinin təhlükəsizliyini **təmin edir** və saxlanılan, ötürülən və qəbul edilən elektron sənədlərin məzmununa görə məsuliyyət daşıyır.

Maddə 32. Məzmununu konfidensial informasiya təşkil edən elektron sənədlər

32.1. Tərkibində

- dövlət, kommersiya, bank sirləri təşkil edən məlumatlar
- və digər konfidensial informasiyalar

olan elektron sənədlərin istifadə qaydası və mühafizə tədbirləri Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.

32.2. Tərkibində **dövlət sirri** təşkil edən məlumatlar olan elektron sənədlərin mübadiləsi üçün

- yalnız sertifikatlaşdırılmış elektron imza və elektron sənəd dövriyyəsi vasitələrindən

istifadə olunmalıdır.

32.3. Tərkibində **dövlət sirri** təşkil edən məlumatlar olan elektron sənədlərin tərtibi, emalı və mübadiləsi üçün istifadə olunan informasiya sistemlərinin **ekspertizası** müvafiq icra hakimiyyəti orqanı (*Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti*) tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir.

32.4. Bu Qanunun 32.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan elektron sənədlərlə **işləməyə buraxılan şəxslər** Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq **bu sənədlərin mühafizəsi üçün zəruri tədbirlərin görülməsini təmin etməlidirlər.**

32.5. Tərəflər arasında bağlanmış müqaviləyə əsasən elektron sənəd dövriyyəsinə həyata keçirən subyektlər **konfidensial informasiya məzmunlu elektron sənədlərə müraciət və onların mühafizə üsullarını** Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq **özləri** müəyyən edirlər.

VI fəsil XÜSUSİ MÜDDƏALAR

Maddə 33. Dövlət tənzimləməsinin həyata keçirilməsi

33.1. Elektron imzanın tətbiqi və istifadəsi proseslərinin, sertifikat xidmətləri mərkəzlərinin fəaliyyətinin **tənzimlənməsi** və **ona nəzarət edilməsi** müvafiq icra hakimiyyəti orqanları (*Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi*) tərəfindən həyata keçirilir.

33.2. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanları (*Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti* və *Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi*) elektron imzanın istifadəsinin tənzimlənməsi sahəsində aşağıdakı **vəzifələri** yerinə yetirirlər:

1. imzanın **yaradılma** və **yoxlanılma** qaydalarını müəyyən edir (NK);
2. elektron imza və elektron sənəddən **istifadə** qaydalarını hazırlayır (NK);
3. sertifikatın verilməsi və reyestrin aparılma qaydalarını hazırlayır, ona daxil edilən məlumatların tərkibini və digər məlumatların siyahısını müəyyən edir (NK);

4. elektron imza, imza vasitələri və elektron sənəd dövriyyəsi vasitələrinə aid tələbləri və standartları hazırlayır (NK);
5. Mərkəzlərin, Vasitəçilərin qeydə alınması və fəaliyyətinin təşkili ilə əlaqədar tələbləri və qaydaları müəyyən edir (NK);
6. Mərkəzləri, Vasitəçiləri qeydiyyatdan keçirir və qeydiyyatı ləğv edir (RİNN);
7. Mərkəzin akkreditə edilməsi qaydasını müəyyənləşdirir (NK);
8. Mərkəzlərin, o cümlədən xarici sertifikat xidmətləri mərkəzlərinin Azərbaycan Respublikasında akkreditəsini və akkreditənin ləğv edilməsini həyata keçirir (RİNN);
9. qeydiyyatdan keçmiş Mərkəzlərin və onlara verilmiş təkmil sertifikatların reyestrini aparır (RİNN);
10. Mərkəzlərin, o cümlədən Azərbaycan Respublikasında qeydiyyatdan keçmiş xarici Mərkəzlərin siyahısının ictimaiyyətə çatdırılmasını təmin edir (RİNN);
11. sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi üzrə ümumi qayda və tələbləri, tövsiyələri hazırlayır, məsləhətlər verir (RİNN);
12. imzaların istifadəsi ilə əlaqədar məsələlər üzrə xarici təşkilatlarla əlaqələri Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun qaydada həyata keçirir (RİNN);
13. qeydiyyatdan keçmiş Mərkəzlərə verilmiş sertifikatlar barədə sorğulara cavab verir (RİNN);
14. informasiya sistemlərinin ekspertizası qaydasını müəyyən edir (NK).

33.3. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanları (*Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi* və *Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti*) sertifikat xidmətləri Mərkəzlərinin fəaliyyətinə nəzarət sahəsində aşağıdakı hüquqlara malikdir:

1. Mərkəzlərdən fəaliyyətləri barədə məlumat almaq (RİNN);
2. Mərkəzlər barədə məlumatları dəqiqləşdirmək, zəruri hallarda onların fəaliyyəti ilə bilavasitə tanış olmaq (RİNN);
3. Mərkəzlərin texniki təhlükəsizlik və sertifikatlaşdırma qaydalarına əməl etməsinin monitorinqini keçirmək (RİNN və DTX fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq);
4. Mərkəzlərin fəaliyyətində qanun pozuntuları aşkar edildikdə onların barəsində bu Qanunda nəzərdə tutulmuş inzibati tədbirlər görmək, onların fəaliyyətinə xitam vermək barədə iddia qaldırmaq (RİNN).

Maddə 34. Elektron imza və elektron sənəd dövriyyəsi vasitələrinə aid tələblər

34.1. Dövlət orqanlarının mülkiyyətində olan və ya istifadə etdikləri informasiya sistemləri vasitəsilə təhlükəsiz elektron sənəd dövriyyəsinin aparılması məqsədilə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı (*Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti*) tərəfindən müəyyən edilmiş qaydaya əsasən bu sistemlərin ekspertizası həyata keçirilməlidir.

34.2. Tərkibində dövlət sirri təşkil edən məlumatlar olan və digər konfidensial informasiyaların sertifikatlaşdırılmış mühafizə vasitələri elektron sənəd dövriyyəsinə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı (*Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti*) tərəfindən müəyyən olunmuş qaydada istifadə edilir.

34.3. İstifadə edilən elektron imza və elektron sənəd dövriyyəsi vasitələri **sertifikatlaşdırma haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə** müvafiq qaydada sertifikatlaşdırılır.

Maddə 35. İmza sahibi barəsində məlumatların mühafizəsi

35.1. Mərkəzlər, Vasitəçilər fəaliyyəti zamanı malik olduğu informasiyalardan, o cümlədən imza sahibi barəsində məlumatlardan **vəzifələrinin icrası ilə əlaqəsi olmayan məqsədlər üçün istifadə edə bilməzlər.**

35.2. Mərkəzlər istifadəçilərə **yalnız sertifikatla daxil edilmiş və ona aid olan** məlumatları verə bilirlər.

35.3. Mərkəzlərin, Vasitəçilərin əməkdaşları və ya digər əlaqəli şəxslər fəaliyyətləri zamanı imza sahibi barəsində onlara bəlli olan məlumatları və imza yaratma **məlumatlarını qorumağa borcludurlar.**

VII fəsil YEKUN MÜDDƏALAR

Maddə 36. Elektron imza və sənəd haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə məsuliyyət

36.1. Bu Qanununun pozulmasında **təqsirli olan şəxslər** Azərbaycan Respublikasının **qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş qaydada** məsuliyyət daşıyırlar.

36.2. Sertifikatlaşdırılmış elektron imza və elektron sənəd dövriyyəsi vasitələrindən istifadəyə görə istifadəçilər **fərdi məsuliyyət** daşıyırlar.

36.3. İnformasiya sisteminin fəaliyyətinin **təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə**, müəyyən edilmiş qaydada **ekspertiza keçirilməsinə bu sistemin mülkiyyətçisi** məsuliyyət daşıyır.

Maddə 37. Qanunun qüvvəyə minməsi

Bu Qanun **dərc edildiyi gündən** qüvvəyə minir.

İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 9 mart 2004-cü il
№ 602-IIQ

Sual?	Müddət	Maddə
Mərkəz Azərbaycan Respublikasında fəaliyyətə başlamazdan neçə gün əvvəl müvafiq icra hakimiyyəti orqanına məlumat verməli və qeydiyyatdan keçməlidir?	30 gün	9.1

Sual?	Müddət	Maddə
Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı neçə gün müddətində Mərkəzin təqdim etdiyi sənədləri yoxlayaraq Mərkəzin qeydiyyatı barədə qərar qəbul edir?	30 gün	9.3
Mərkəzin əsaslı şübhələri olduqda sertifikatın qüvvəsi neçə saatdan artıq dayandırıla bilməz?	48 saat	13.3
Mərkəzlər informasiya sisteminin təhlükəsizlik auditinin nəticəsini neçə gün ərzində Müvafiq icra hakimiyyəti orqanına təqdim etməlidir?	30 gün	17.3.8
Mərkəz fəaliyyətinə xitam verməzdən əvvəl bu barədə elan verməlidir?	ən azı 30 gün əvvəl	19.2
Elanın verilməsindən neçə gün keçdikdən sonra Mərkəz qüvvədə olan sertifikatların ləğv edilməsini həyata keçirir?	30 gün	19.3
Akkreditə edilmiş Mərkəz bağlandıqdan neçə gün keçdikdən sonra məlumatları və sertifikatları digər mərkəzə və ya müvafiq icra hakimiyyəti orqanına təhvil verməlidir?	30 gün	19.4
Vasitəçi xidmət göstərilmiş elektron sənədlərə aid məlumatları saxlamalıdır?	6 ay	31.3

QANUNLARIN TƏLƏBLƏRİNİN POZULMASINA GÖRƏ MÜƏYYƏN EDİLƏN MƏSULİYYƏT	
Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş məsuliyyət	❶ "Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının istifadəsi qaydaları haqqında" AR Qanunu ❷ "Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında" AR Qanunu ❸ "Məlumat azadlığı haqqında" AR Qanunu ❹ "Elektron imza və elektron sənəd haqqında" AR Qanunu ❺ "Məhkəmələr və hakimlər haqqında" AR Qanunu
MİC	❶ "Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gerbindən istifadə qaydaları haqqında" AR Qanunu ❷ "Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himnindən istifadə qaydaları haqqında" AR Qanunu ❸ "Vətəndaşların müraciətləri haqqında" AR Qanunu
İMİC	"Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında" AR Qanunu
İNTİZAM	"Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında" AR Qanunu

“Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”ın təsdiq edilməsi haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın aparılması işinin daha da təkmilləşdirilməsi, onun vahid sistemə və formaya salınması məqsədi ilə **qərara alıram**:

1. “Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın aparılmasına dair **Təlimat” təsdiq edilsin** (əlavə olunur).

3. Müəyyən edilsin ki, “Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”ın tələblərinə riayət edilməsinə **ümumi nəzarəti** Azərbaycan Respublikası **Prezidentinin Administrasiyasının Sənədlərlə və vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəsi** həyata keçirir.

4. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, **bir ay müddətində**:

Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında məxfi sənədlərlə iş üzrə kargüzarlığın aparılması qaydası barədə təkliflərini Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;

öz səlahiyyətləri daxilində bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.

5. **Bu Fərman dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.**

Heydər ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, **27 sentyabr 2003-cü il**

№ 935

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
27 sentyabr 2003-cü il tarixli 935 nömrəli Fərmanı
ilə
TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın aparılmasına dair

TƏLİMAT

1. Ümumi müddəalar

1. Bu Təlimat

- dövlət orqanlarında,
- dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan **hüquqi şəxslərdə**
- və **büdcə təşkilatlarında** (bundan sonra - təşkilatlar)
 - kargüzarlığın aparılması işini,
 - o cümlədən sənədlərin hazırlanmasını,
 - qeydiyyatını,
 - hərəkətini,
 - icrasını,
 - uçotunu
 - və arxivə verilməsini

tənzimləyir.

Yerli icra hakimiyyəti orqanlarında **kargüzarlıq**

- “Azərbaycan Respublikasının rayon, şəhər, şəhərlərdə rayon icra hakimiyyəti başçılarının aparatlarında sənədlərlə iş barədə Təlimat” əsasında

aparılr.

Bu Təlimatın müddəaları təşkilatlarda **vətəndaşların müraciətləri ilə bağlı kargüzarlığın aparılmasına şamil edilmir.**

1-1. **Normativ hüquqi akt** layihələrinin razılaşdırılması və vizalanması ilə bağlı kargüzarlığın aparılması, o cümlədən sənədlərin rəsmiləşdirilməsi, protokolların hazırlanması və tərtib edilməsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2023-cü il 6 oktyabr tarixli 2328 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “**İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının layihələrinin hazırlanması, razılaşdırılması, qəbul edilməsi və dərc edilməsi qaydası haqqında Əsasnamə**”nin tələbləri nəzərə alınmaqla həyata keçirilir.

2. **Kargüzarlıq** - təşkilatın, öz vəzifələrini həyata keçirməsi ilə əlaqədar sənədləşdirmə və sənədlərlə işin təşkili üzrə fəaliyyətidir. Təşkilatlarda kargüzarlıq Azərbaycan Respublikasının **dövlət dilində** aparılır.

3. Təşkilatlarda **kargüzarlığın aparılması**

- dəftərxana
- və ya xüsusi olaraq bu məqsəd üçün ayrılan əməkdaşlar (bundan sonra - kargüzarlıq xidməti)

tərəfi2ndən **həyata keçirilir.**

Kargüzarlıq xidməti tərəfindən bu Təlimatın tələblərinə riayət edilməsinə nəzarəti **təşkilatın rəhbərliyi** həyata keçirir. **Təbətəşkilatlarda** kargüzarlığın aparılması qaydalarına

riayət olunması üzərində nəzarətin həyata keçirilməsi vəzifəsini **onların baş təşkilatları** daşıyır.

4. Kargüzarlıq xidmətinin **əsas vəzifələri** aşağıdakılardır:

1. poçt, elektron poçt, faks, telefoqram, feldyeger rabitəsi vasitəsilə və kargüzarlıq xidmətinə bilavasitə **daxil olan sənədləri** qəbul etmək, qeydə almaq, aidiyyəti üzrə **bölüşdürmək** və icraçılara çatdırmaq;
2. sənədləri **göndərmək**;
3. sənədlərin **icra müddətinə nəzarət etmək**
4. bu Təlimatın tələblərinə uyğun **tərtibinə** və
5. **arxivləşdirilməsinə nəzarət etmək**;
6. **icra edilmiş sənədləri** struktur bölmələrindən **tələb etmək**;
7. sənədlərin **surətlərini çıxarmaq, çoxaltmaq** və **stenoqrafiya işlərini həyata keçirmək**;
8. sənədləri **işlərin nomenklaturu üzrə formalaşdırmaq** və **arxivə təhvil vermək**;
9. sənədləri **qoruyub saxlamaq** və xidməti zərurətlə əlaqədar **onlardan istifadəni təmin etmək**;
10. kargüzarlığın müntəzəm surətdə təkmilləşdirilməsi məqsədilə təşkilatın bütün fəaliyyət sahələrində **kargüzarlıq işinə metodiki rəhbərliyi həyata keçirmək**,
11. kargüzarlığı aparan işçilərin **peşə hazırlığını artırmaq**;
12. tabe təşkilatlarda kargüzarlığın aparılmasına **nəzarət etmək**.

5. Strukturdan, habelə sənəd dövriyyəsinin həcmindən asılı olaraq, kargüzarlıq sistemi **mərkəzləşdirilmiş** və **mərkəzləşdirilməmiş** ola bilər

kargüzarlıq mərkəzləşdirilmiş qaydada aparılır.	kargüzarlıq mərkəzləşdirilməmiş qaydada aparılır.
➤ Struktur bölmələrinin sayı az, ➤ sənəd dövriyyəsi isə ildə 25000 sənədə qədər olan təşkilatlarda	➤ Strukturu mürəkkəb, ➤ sənəd dövriyyəsi isə ildə 25000 sənəddən çox olan, ➤ habelə struktur bölmələri ayrı-ayrı ərazilərdə yerləşən təşkilatlarda
Mərkəzləşdirilmiş kargüzarlıq sistemində	Mərkəzləşdirilməmiş kargüzarlıq sistemində
1. sənədlərin və qeydə alınması tələb olunmayan korrespondensiyanın qəbulunu, göndərilməsini, uçotunu, struktur bölmələrinə paylanmasını,	1. sənədlərin və qeydə alınması tələb olunmayan korrespondensiyanın qəbulunu, göndərilməsini, uçotunu, sənədlərin struktur bölmələrinə paylanmasını kargüzarlıq xidməti həyata keçirir.

2. habelə sənədlərin qeydə alınmasını, rəsmiləşdirilməsini, işlərin formalaşdırılmasını kargüzarlıq xidməti həyata keçirir.	2. sənədlərin qeydə alınmasını, rəsmiləşdirilməsini, işlərin formalaşdırılmasını struktur bölmələri (QARİF) həyata keçirirlər.
---	---

6. Təşkilatların və struktur bölmələrinin rəhbərləri dəyişdirildikdə, işlər və ya icrada olan sənədlər **akt üzrə qəbul edilir və təhvil verilir**. Aktın bir nüsxəsi **kargüzarlıq xidmətində** saxlanılır.

İşdən çıxarıldıqda və ya başqa işə keçirildikdə, icraçı onda olan işləri və sənədləri bu vəzifəyə yeni təyin edilən və ya həmin vəzifəni müvəqqəti icra edən şəxsə **akt üzrə təhvil verməlidir**.

Aktda bütün işlər və ayrı-ayrı sənədlər **icra vəziyyəti göstərməklə** sadalanır.

2. Sənədlərin hazırlanması üçün ümumi tələblər

7. Təşkilatlarda sərəncam mahiyyətli sənədlərin (qərarlar, sərəncamlar, əmrlər) yaranmasının **hüquqi əsasları** aşağıdakılardır:

- 7.1. qüvvədə olan **normativ hüquqi aktların tələbləri**;
- 7.2. **yuxarı təşkilatların** konkret tapşırıqları;
- 7.3. təşkilat tərəfindən onun üzərinə düşən vəzifələrin icra edilməsi üçün, səlahiyyətləri daxilində cari təşkilati-sərəncamverici və ya inzibati-təsərrüfat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi;
- 7.4. təşkilatın **aparativinin** işini hüquqi baxımdan tənzimləmək zərurətinin yaranması.

8. Sənədlərin hazırlanması üçün **“işlətmək** üçün kağız formatları” - 9327 - 60 dövlətlərarası standart üzrə A4 (210x297 mm) və A5 (210x148 mm) formatlı blank və kağızlardan istifadə edilir.

9. Sənəd dövryyəsi böyük olan təşkilatlarda ayrı-ayrı sənəd növləri üçün blanklar tətbiq edilir və onların üzərində mətbəə üsulu ilə sənəd növünün adı (qərar, protokol, əmr və s.) yazılır.

İki və ya daha artıq təşkilat adından hazırlanan sənədlər **blanksız** tərtib edilir. Həmin sənədlər **təşkilat rəhbərinin imzası və təşkilatın gerbli möhürü** ilə təsdiqlənir.

Sərəncam mahiyyətli sənədlər üçün blanklar “Sərəncam sənədləri sistemi. Formulyar-nümunə” - 6.38-90 dövlətlərarası standart üzrə hazırlanır.

Blanklar **1 nömrəli ağ yazı** kağızından hazırlanmalıdır. **Müstəsna hallarda** açıq rəngli, zəif boyalı kağız işlətməyə yol verilir.

10. Təşkilatlarda tez-tez təkrarlanan **birtipli sənədlər** (bildiriş, məktub və s.) tərtib edilərkən sənədlərin **mətbəə üsulu ilə hazırlanan trafaret mətnli blankları** tətbiq edilə bilər.

11. Təşkilatların mətbəə üsulu ilə hazırlanan blanklarında aşağıdakı rekvizitlər çap edilir:

- 11.1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gerbi (“Azərbaycan Respublikası Dövlət Gerbinin təsvirinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan

Respublikasının 2018-ci il 2 noyabr tarixli 1332-VKQ nömrəli Konstitusiyaya Qanunu ilə müəyyən edilmiş təsvirə uyğun olaraq);

- 11.2. Azərbaycan Respublikasının (Naxçıvan Muxtar Respublikasının) adı;
- 11.3. təşkilatın tam adı;
- 11.4. təşkilatın poçt indeksi, ünvanı, məlumat almaq üçün telefon nömrəsi, faksın nömrəsi və elektron poçtu (əgər varsa).

Rekvizitlər **blankların yuxarı hissəsində eninə**, bir qayda olaraq, Azərbaycan Respublikasının **dövlət dilində** çap edilir (1 nömrəli əlavə).

Azərbaycan Respublikası Dövlət gerbinin təsviri

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
DAXİLİ İŞLƏR NAZİRLİYİ

Poçt indeksi _____, Bakı şəhəri, _____ küçəsi _____
Tel: _____ Faks: _____ Elektron poçtu _____
" ____ " _____ il _____ № _____ "

Xarici dildə çap edilmiş rekvizitlərə malik blanklardan istifadə edilməsinə **yalnız sənədin mətni həmin blankı göndərən təşkilat tərəfindən xarici dildə yazıldıqda** yol verilir.

12. Plan, maliyyə, statistika sənədləri və başqa xüsusi sənədlər **qanunvericiliklə** müəyyən edilmiş qaydada hazırlanıb tərtib edilir.

13. **Sənədlər hazırlanarkən**

- **təşkilatın adının** (sənədin blankında əks etdirilir)
- **sənəd növünün adının** (məktublar istisna olmaqla),
- **sənədin başlığının** (mətni A5 (210x148) formatlı kağızda çap olunan sənədlər, teleqramlar və bildirişlər istisna olmaqla) göstərilməsi,
- sənədlərə ünvan yazılması,
- tarix və nömrə qoyulması,
- mətnin razılaşdırılması haqqında qeydlər yazılması,
- sənədin rəsmiləşdirilməsi,
- habelə sənədin hərəkəti və icrası haqqında qeydlərin yazılması **zəruridir**.

Bir qayda olaraq, sənədlərin mətnləri **iki hissədən** ibarət olur. **Birinci hissədə** sənədin hazırlanması üçün əsas götürülmüş faktların və hadisələrin təsviri verilir. **İkinci hissədə** nəticələr, təkliflər, qərarlar və sərəncamlar ifadə olunur.

Sənədin yaranması üçün başqa sənəd əsas olduqda, **birinci hissədə** bu sənədin hazırlanması üçün əsas götürülmüş sənəd növünün adı (**adlıq halda**), nömrəsi, tarixi və mətnin başlığı göstərilir.

İkinci hissənin mətni hərəkətlərin xarakterinə, icraçılara, müddətlərə görə və başqa meyarlar əsasında **ərəb rəqəmləri** ilə nömrələnmiş bəndlərə və yarımbəndlərə bölünə bilər.

Ayrı-ayrı hallarda sənədin mətni **yalnız son hissədən (əmrədən, göstərişdən və s.) ibarət ola bilər.**

15. Sənədlərin mətnləri, mətn hissələri və ya ayrı-ayrı cümlələri **vahid şəkllə salına bilər.** Mətnlərin vahid şəkllə salınması tam oxşar və daim təkrarlanan məlumat sənədləri üçün dil trafaretlərinin işlənilib hazırlanmasından ibarətdir.

16. Sənədin başlığı **vərəqin ortasında mətndən əvvəl** yazılır.

Sənədlərin başlığı maksimum qısa, dəqiq olmalı və **“nə haqqında” sualına cavab verməklə** fəli ismin köməyi ilə ifadə edilməlidir (“... ciddi nöqsanlar haqqında”, “...tədbirləri haqqında”, “...yerinə yetirilməsi haqqında”, “... işinin təşkil edilməsi haqqında” və s.).

17. **Göndərilən sənədlərdə (məktublarda, məlumat xarakterli arayışlarda, məlumat vərəqlərində) ünvan sahibinin rekvizitləri dəqiq göstərilir.** Bu məqsədlə aşağıdakı tələblərə əməl edilməlidir:

17.1. sənəd göndərilən təşkilatın, onun struktur bölməsinin adı, vəzifəli şəxsin adı və soyadı yazılır;

17.2. **sənəd təşkilata və ya onun struktur bölməsinə göndərilirsə**, təşkilatın və ya onun struktur bölməsinin adı **yönlük** halda yazılır (məsələn: Azərbaycan Respublikasının Yanacaq və Energetika Nazirliyinə);

17.3. **sənəd konkret vəzifəli şəxsə ünvanlanırsa**, o zaman təşkilatın adı **viyəlik** halda, sənədin ünvanlandığı vəzifəli şəxsin adı və soyadı isə **yönlük** halda yazılır (məsələn: Azərbaycan Respublikası *Elm və Təhsil* Nazirliyinin _____ (struktur bölməsinin rəhbəri) cənab _____);

17.4. məktub göndərilənin poçt ünvanı (poçt indeksi, şəhər (rayon), qəsəbə (kənd), küçə və evin nömrəsi) **tam şəkildə** göstərilir.

Sənəddə dörddən çox ünvan olmamalıdır. Sənəd dörddən çox ünvana göndərilərkən göndəriş siyahısı tərtib edilir və hər sənəddə yalnız bir ünvan göstərilir.

18. Sənədin düzgün tərtibi, məzmununun aydın ifadə edilməsi və üslubu, tapşırıqın vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirilməsi bilavasitə **icraçının vəzifəsidir.**

19. Sənədin imzalanmasının və ya təsdiq edilməsinin tarixi **sənədin tarixi hesab edilir.**

Sənədin tarixi onu imzalayan və ya təsdiq edən vəzifəli şəxs tərəfindən qoyulur.

Sənədin tarixi, həmçinin sənədin məzmununda olan tarixlər **rəqəmlə** yazılmalıdır. Tarixin elementləri **eyni sətirdə ardıcılıqla** yazılır: ayın tarixi, ay, il

- 15.12.03.
- 15.12.2003-cü il
- 15 dekabr 2003-cü il

20. **Sənədin qeydiyyat nömrəsi** işin nomenklatur nömrəsindən və sənədin qeydə alınmasının sıra nömrəsindən ibarətdir, sənədin qeydə alınması zamanı verilir və **qeydiyyat ştamplında vərəqlərin sayından və tarixdən əvvəl** əks etdirilir.

Sərəncam mahiyyətli sənədlərə və protokollara müstəqil olaraq hər sənəd növü daxilində verilən qeyd nömrələri onların nömrələridir.

21. Sənədin məqsəduyğunluğunu və ya əsaslılığını qiymətləndirmək zəruri olduqda, sənədin razılaşdırılması tələb olunur. Razılaşdırma **təşkilat daxilində və ya müxtəlif**

təşkilatlar arasında həyata keçirilir. Bunun üçün sənədlər imzalanmazdan əvvəl, onlara **müvafiq vəzifəli şəxslər tərəfindən** viza verilməlidir.

22. Təşkilat daxilində razılaşdırma **müvafiq struktur bölmələrinin rəhbərləri** arasında həyata keçirilir.

Sərəncam mahiyyətli sənədlərin layihələrində icraçı tərəfindən **birinci nüsxədə mətnin axıncı vərəqinin arxasında** viza qoyulur.

Göndərilən sənədlərdə vizalar **təşkilatda qalan nüsxədə** qoyulur.

Vizanın tərkibinə viza verən şəxsin soyadı və adı, onun şəxsi imzası və tarix daxildir. **(SAİT)**

Sənədlə əlaqədar qeydlər **ayrıca vərəqdə** yazılır. Bu zaman viza aşağıdakı kimi göstərilir:

(imza) (adı və soyadı) (tarix)

Qeydlər əlavə olunur.

23. Sənədlərin müxtəlif təşkilatlar arasında razılaşdırılması müvafiq **təşkilatların rəhbərləri** tərəfindən

- razılaşdırılma qrifinin qoyulması,
- razılaşdırılma sənədinin alınması
- və ya kollegial orqanın iclasında sənəd layihəsinin müzakirəsinin protokolunun təqdim edilməsi vasitəsilə həyata keçirilir.

Razılaşdırılma qrifi "Razılaşdırılmışdır" və ya "Razıyam" sözündən, sənədin razılaşdırıldığı şəxsin vəzifəsindən, adından və soyadından, şəxsi imzasından və tarixdən ibarətdir **("Razılaşdırılmışdır"+ VSAİT)**

Məsələn:

"Razılaşdırılmışdır"

Azərbaycan Respublikasının səhiyyə naziri

(imza) (adı və soyadı)

(tarix).

Razılaşdırılma qrifi sənədin **titul vərəqinin yuxarı sağ küncündə** yerləşdirilməlidir.

3. Sənədlərin rəsmiləşdirilməsi üçün ümumi tələblər

24. Sənəd, ona rəsmi xarakter və hüquqi qüvvə verilməsi məqsədilə rəsmiləşdirilməlidir. Rəsmiləşdirmə

- sənədin imzalanması,
- təsdiq edilməsi,
- qeydə alınması
- və ona möhür vurulması vasitəsilə həyata keçirilir.

25. **Sənədin bütün nüsxələri imzalanır.**

İmzanın tərkibinə sənədi imzalamış şəxsin vəzifəsinin adı, onun şəxsi imzası, adı və soyadı daxildir. **(VSAİ)** Sənədi imzalamalı olan vəzifəli şəxs müvəqqəti işdə olmadıqda, sənədi onun müavini və ya səlahiyyətlərini icra edən şəxs imzalayır. Bu zaman sənədi imzalamış şəxsin faktiki vəzifəsi, adı və soyadı göstərilməlidir. **Sənədi "əvəzinə" sözünü yazmaqla və ya vəzifənin adının qabağına xətt çəkməklə imzalamaq qadağandır. Dövlət**

orqanının rəhbərinə göndərilən sənədlər göndərən dövlət orqanının rəhbəri tərəfindən, o olmadıqda isə onun vəzifəsini icra edən müavini tərəfindən imzalanır.

Əgər sənəd blankda tərtib **edilmişdirsə**, sənədi imzalamış şəxsin vəzifəsi **qısa** şəkildə göstərilir. Məsələn:

Sədr

(imza) (adı və soyadı).

Əgər sənəd blankda tərtib **edilməmişdirsə**, sənədi imzalamış şəxsin vəzifəsi **tam** şəkildə göstərilir. Məsələn:

Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsinin sədri

(imza) (adı və soyadı)
(tarix)

26. **Kollegial orqanların sənədləri, habelə məzmununa görə iki və ya daha artıq şəxsin məsuliyyət daşıdığı sənədlər** müvafiq olaraq **iki və ya daha artıq imza** ilə rəsmiləşdirilir (protokollar, maliyyə sənədləri və s.). Belə hallarda imzalar şəxslərin **tutduğu vəzifələrə uyğun olan** ardıcılıqla **bir-birinin altında** (vəzifələrin adları biri digərindən **iki-dörd sətirarası** intervalla ayrılmaqla) yerləşdirilir.

27. Əgər sənədi **eyni dərəcəli** iki və ya bir neçə vəzifəli şəxs imzalayırsa, onların imzaları **bir səviyyədə** yerləşdirilir.

28. **Komissiyanın tərtib etdiyi sənədlər** imzalanarkən sənədi tərtib etmiş şəxslərin vəzifələri deyil, komissiya üzvləri arasında vəzifələrin bölgüsü göstərilir Məsələn:

Komissiyanın sədri:	(imza)	- (adı və soyadı)
Komissiyanın üzvləri:	(imza)	- (adı və soyadı)
	(imza)	- (adı və soyadı)
	(imza)	- (adı və soyadı və s.).

30. Aşağıdakı sənədlər təsdiq edilir:

- təşkilatın və onların struktur bölmələrinin əsasnamələri,
- nizamnamələri,
- perspektiv və cari planlar,
- yoxlama-təftiş xarakterli aktlar,
- işlərin qəbulu və təhvil aktları,
- ayrı-ayrı protokol növləri
- və təşkilat rəhbərliyinin zəruri hesab etdiyi digər sənədlər.

31. **Sənəd təsdiqetmə qriffi** ilə **və ya müvafiq sərəncam mahiyyətli sənəd qəbul etməklə** təsdiq olunur.

Təsdiqetmə qriffinin elementləri aşağıdakılardır: “Təsdiq edilmişdir” və ya “Təsdiq edirəm” sözləri sənədi təsdiq etmiş şəxsin vəzifəsinin adı, şəxsi imzası, adı və soyadı təsdiqetmə tarixi. **(Təsdiq edirəm + VSAİT)**

Sənədin tətbiqi üçün əlavə tədbirlərin həyata keçirilməsi tələb olunduğu hallarda, həmin sənədin təsdiq edilməsi sərəncam mahiyyətli sənəd qəbul edilməsi vasitəsilə həyata keçirilir.

32. Əgər sənəd təşkilatın blankında tərtib **edilməmişdirsə**, ona möhür vurulmalıdır.

- Əslə təsdiq edilməli olan maliyyə sənədlərinə,

- arayışlara,
- vəsiqələrə,
- nizamnamələrə,
- əsasnamələrə,
- əmək kitabçalarına,
- sənədlərin məhv edilmək üçün ayrılması aktlarına,
- habelə lazımi hallarda başqa sənədlərə

imza qoyulması ilə bərabər Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbi əks olunmuş möhür vurulur.

Dövlət gerbi əks olunmuş möhürü olmayan təşkilatlar **əsas möhürdən** istifadə edirlər.

Möhür vəzifə adının və şəxsi imzanın üstünü tutmamalıdır.

4. Kompüter (makina) üsulu ilə hazırlanan sənədlərə olan tələblər

33. Sənədlərin **kompüter (makina) üsulu ilə hazırlanması** 6.38-90 dövlətlərarası standartın tələbinə uyğun surətdə həyata keçirilir. Kompüter üsulu ilə yazılan sənədlərin (maliyyə, statistik və digər cədvəllər istisna olmaqla) mətni **"Arial" 12 şrifti** ilə **A4 formatda bir və ya bir yarım sətirarası** intervalla yazılmalıdır.

34. Sənədlər çap olunarkən vərəqdə aşağıda göstərilən qədər sahələr saxlanılır:

34.1. soldan - 25 mm;

34.2. sağdan - **ən azı** 8 mm;

34.3. yuxarıdan - 20 mm;

34.4. aşağıdan:

34.4.1. A4 formatı kağızlar üçün - azı 19 mm;

34.4.2. A5 formatı kağızlar üçün - azı 16 mm.

36. **Təşkilatın adlarında köməkçi sözlərdən başqa bütün sözlərin və onların tərkibinə daxil olan xüsusi isimlərin baş hərfi böyük yazılır**

- Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi,
- Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi,
- Ticarət və Sənaye Palatası və s.).

37. **Təşkilatların struktur bölmələrinin adının yalnız baş hərfi böyük yazılır** (məsələn: Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin Aparatı).

Struktur bölmələrinin tərkibindəki ayrı-ayrı struktur vahidlərinin adı kiçik yazılır (məsələn: Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi Aparatının Əmək statistikasi şöbəsi).

38. **Rayon (şəhər) icra hakimiyyəti orqanlarının adlarında bütün sözlərin baş hərfi böyük yazılır** (Nərimanov Rayon İcra Hakimiyyəti, Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyəti və s.).

39. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 5 avqust tarixli 108 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan dilinin orfoqrafiya qaydalarına" uyğun olaraq birinci hərfi böyük yazılan vəzifələrin adları (Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Azərbaycan Respublikasının Baş naziri, Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru və s.) **istisna olmaqla, qalan vəzifə adları kiçik hərflə yazılır**

- Azərbaycan Respublikasının maliyyə naziri,

- Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentliyinin sədri,
- Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti,
- Bakı Dövlət Universitetinin rektoru,
- Beyləqan Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı və s.).

40. Başlanğıc hərflərindən yaradılmış **mürəkkəb ixtisar adları böyük hərflə** yazılır (məsələn: Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti – DTX).

41. İki və daha artıq səhifəsi olan sənədlər **ikinci səhifədən** başlayaraq nömrələnməlidir. Nömrələr **ərəb rəqəmləri** ilə yazılır.

42. Sənədlərdə nömrə anlayışı **“№” işarəsi və ya “nömrə” (“nömrəli”)** sözü ilə ifadə olunur.

5. Sənədlərə əlavələrin (qoşmaların) edilməsi qaydası

43. Sənədlərə aşağıdakı əlavələr ola bilər:

- 43.1. müvafiq sərəncam mahiyyətli sənədlərlə təsdiq edilən əlavələr;
- 43.2. əsas sənədin məzmununu izah edən və ya tamamlayan əlavələr;
- 43.3. müstəqil sənəd olaraq müşayiət məktubu ilə göndərilən əlavələr.

Müstəqil sənəd olaraq müşayiət məktubu ilə göndərilən əlavələrdə sənəd üçün zəruri olan elementlərin hamısı (adı, başlığı, məzmun üçün məsul olan şəxslərin imzaları, razılaşdırma, təsdiqetmə haqqında qeydlər və s.) olmalıdır.

44. Sərəncam mahiyyətli sənədin mətnində **adı çəkilən və həmin sənədlə təsdiq edilən** əlavələrdə **birinci vərəqin yuxarı sağ küncündə** aşağıdakı formada qeyd yazılır:

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika
Komitəsi sədrinin “__” _____ il _____
_____ nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir

Sərəncam mahiyyətli sənədin **mətnində adı çəkilən, lakin həmin sənədlə təsdiq edilməyən əlavələrdə birinci vərəqin yuxarı sağ küncündə** aşağıdakı formada qeyd yazılır:

Azərbaycan
Respublikası *iqtisadiyyat* nazirinin “__” _____ il
tarixli _____ nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş
Təlimata 1 nömrəli əlavə.

Sərəncam mahiyyətli sənədə **həmin sənədlə təsdiq edilməyən bir neçə əlavə olduqda**, onların sıra nömrələri ardıcılıqla yazılır (“... 2 nömrəli əlavə”, “... 3 nömrəli əlavə” və s.).

45. Əgər sənədlərə **(sərəncam mahiyyətli sənədlər istisna olmaqla) mətnə adı çəkilən** qoşmalar varsa, qoşmanın mövcudluğu haqqında qeyd mətnə sənəddəki imzadan əvvəl aşağıdakı formada tərtib edilir:

Qoşma: 20 vərəq, 3 nüsxə.

Əgər sənədə **mətnə adı çəkilməyən** qoşmalar əlavə edilmişsə, onların adları qoşma haqqında qeyddə vərəqlərin və nüsxələrin miqdarı göstərilməklə sadalanır Məsələn:

Qoşma: 1. _____ illərə aid daimi *mühafizə olunan* işlərin siyahısı –
5 vərəq, 4 nüsxə.

2. _____ illərə aid vaxtı keçmiş sənədlərin məhv edilmək üçün ayrılması haqqında akt – 2 vərəq, 3 nüsxə).

Əgər əsas sənədə **qoşması olan sənəd əlavə** edilirsə, əlavənin mövcudluğu haqqında qeyd aşağıdakı formada tərtib edilir:

Qoşma: (sənəd növünün, təşkilatın və ya sənəd tərtib edəninin adı, sənədin tarixi və nömrəsi) və ona əlavə: cəmi 5 vərəq.

Əgər qoşmalar kitab şəklində bağlanmışdırsa, vərəqlərin miqdarı göstərilir.

6. Sənədlərin surətlərinin çıxarılması, çoxaldılması və stenoqrafiya işləri

46. Sənədlərin surətlərinin çıxarılması üçün müvafiq **rəhbər vəzifəli şəxsin göstərişi və ya icazəsi** tələb olunur. **Struktur bölməsinin rəhbəri** surətlərin miqdarını, göndəriş ünvanlarını müəyyən edir və sifariş blankını imzalayır.

47. Sənədlərin surətlərinin aidiyyəti tərəflərə verilməsi **təşkilat rəhbərliyinin icazəsi ilə** həyata keçirilir.

48. Sənədin surətləri kompüter (makina) üsulu ilə təşkilatın blankında deyil, adı vərəqdə hazırlanarsa, **blankın rekvizitləri daxil edilməklə, sənədin mətni tam şəkildə köçürülür. Surətin birinci vərəqinin yuxarı sağ küncündə "Surət" qeydi yazılır.**

49. Əslə imzanı eynən təkrarlamayan, kompüter (makina) üsulu və surətçoxaldıcı texniki vasitələrin köməyi ilə əldə edilmiş **surətlər, onların əslə düz olmasını təsdiq edən vəzifəli şəxs tərəfindən imzalanır və müvafiq hallarda möhürlənir.**

Surətlərin təsdiq edilməsi üçün sənədin "İmza" rekvizitindən aşağıda sol sahədə "Düzdür" təsdiqləyici imza əlavə edilir, surəti təsdiqləmiş şəxsin vəzifəsi, onun şəxsi imzası, adı və soyadı təsdiq edilmə tarixi göstərilir və möhür vurulur

(VSAİT+M)

Məsələn:

Düzdür:

Kargüzarlıq xidmətinin rəhbəri

(imza) (adı və soyadı)

(tarix).

50. Surətçıxaran texniki vasitələrin köməyi ilə çoxaldılmaq üçün **sənədin əslə verilir**, surətləri çıxarıldıqdan sonra qaytarılaraq işlərə daxil edilir. Sənədin əslə və çoxaldılmış əlavəsinin nüsxələri **eyni nömrə ilə** qeydə alınır.

51. **Təşkilat rəhbərinin yanında keçirilən iclasların və müşavirələrin stenoqramları** hazırlanır, müvafiq qaydada rəsmiləşdirilir və **kargüzarlıq xidmətində** saxlanılır.

52. **Rəhbərliyin tapşırığı ilə** müvafiq səs yazısını əks etdirən audio, video yazılar və elektron daşıyıcılarda olan yazılar daimi mühafizə üçün **arxivə verilə bilər və ya maqnitləşdirmək yolu ilə silinə bilər. Bu barədə akt tərtib olunur və ya müvafiq kitabda qeydiyyat aparılır.**

Əgər **stenoqramlar** səsyazan maqnit daşıyıcıları vasitəsi ilə qeydə alınıbsa, bu zaman həmin materiallar **kargüzarlıq xidmətində** saxlanılır.

7. Qərarların hazırlanması və tərtib edilməsi

53. Qərar təşkilatın kollegial orqanı tərəfindən qəbul edilə bilər. Qərarın mətni bu Təlimatın 54-cü bəndinin ikinci abzasında nəzərdə tutulmuş hal istisna olmaqla, **yiğcam, şərh və sərəncam** hissələrindən ibarət olur

54. Qərarın **şərh hissəsində** qərar qəbul edilməsinin səbəbləri, görülməli tədbirlərin məqsədləri göstərilir.

Görülməli tədbirlərin izahına ehtiyac olmadıqda, şərh hissəsi olmaya da bilər.

55. Qərarın sərəncam hissəsi əmr formasında ifadə olunur və qərarı qəbul edən təşkilatın adından sonra mətn dayandırılmadan **“qərara alır” sözləri** ilə davam etdirilir.

Əgər qərar bir neçə müxtəlif xarakterli tədbirlər görülməsini tapşırırsa, sərəncam hissəsi bəndlərə bölünür. Eyni xarakterli tədbirlər bir bənddə (ayrı-ayrı abzaslarla) sadalanır.

İcraçı qismində təşkilatlar və ya struktur bölmələri, tədbirin icrası konkret şəxsə tapşırıldıqda isə vəzifəli şəxs göstərilir.

Sərəncam hissəsinin axıncı bəndində qərarın icrasına nəzarətin həvalə edildiyi təşkilat, struktur bölməsi və ya vəzifəli şəxs göstərilir. Təşkilatın, struktur bölməsinin adı və ya vəzifəli şəxsin vəzifəsinin tam şəkildə adı, adı və soyadı **yönlük halda** yazılır.

56. Qərarların layihələri bu sənədləri hazırlamış şəxslərə verilir ki, onlar həmin layihələrə zəruri hesab etdikləri dəyişiklik və əlavələri etsinlər. Sonra layihələr onların tərtibinin başa çatdırılması və imzalanması **üçün məsul şəxsə** qaytarılır.

İcraçı imzalanmaq üçün hazırlanmış qərara həmin qərarın, o imzalandıqdan sonra göndərməli olduğu təşkilatların, struktur bölmələrinin və vəzifəli şəxslərin siyahısını əlavə edir.

57. Qəbul edilmiş qərarlar **kollegial orqanın sədri və katibi tərəfindən** imzalanır və **ən geci yeddi gün** müddətinə **karguzarlıq xidməti tərəfindən** icraçılara çatdırılır.

58. Qərarlar müvafiq kitabda qeydiyyatla alınır, həmin kitab üzrə verilən nömrə qərarın nömrəsi hesab olunur

59. Qəbul edilmiş qərarlara **təşkilat rəhbərliyinin razılığı olmadan** düzəliş etmək qadağandır.

8. Sərəncamların hazırlanması və tərtib edilməsi

60. **Sərəncamın mətni yalnız sərəncam hissəsindən ibarət olur.** Şərh hissəsi **cümləyə** “müvafiq olaraq”, “məqsədi ilə” və s. kimi ifadələr şəklində daxil ola bilər. Bu zaman sərəncam hissəsi şərh hissəsindən **abzasla** ayrılmalıdır və “tapşırılsın”, “nəzərinə çatdırılsın”, “təklif edilsin”, “təsdiq edilsin” və s. bu kimi fəllərlə ifadə edilməlidir.

61. Sərəncam **təşkilat rəhbəri** tərəfindən imzalanır və müvafiq kitabda təqvim ili çərçivəsində xronoloji ardıcılıqla qeydə alınır. Həmin kitab üzrə verilən qeyd nömrəsi sərəncamın nömrəsi hesab olunur.

9. Əmrlərin hazırlanması və tərtib edilməsi

62. Əmr **şərh və sərəncam** hissələrindən ibarət olur. **Şərh hissəsində** əmr verilməsi üçün əsas götürülən faktlar ifadə edilir, **sərəncam hissəsində** isə görülməli tədbirlər sadalanır.

63. Əmrin sərəncam hissəsi mətn dayandırılmadan **“əmr edirəm” sözləri** ilə başlanır. Nəzərdə tutulan fikirlər **ərəb rəqəmləri** ilə nömrələnən bəndlər üzrə yerləşdirilir. **Hər bənd struktur bölməsinin konkret icraçısının və ya vəzifəli şəxsin adının və soyadının göstərilməsi ilə başlanır.**

64. Əmrin mətni əlaqədar struktur bölmələri ilə, lazımi hallarda isə tabelikdə olan əlaqədar təşkilatlarla razılaşdırılır. Əmrin layihəsinin son variantına ancaq əmri imzalayan və tarix qoyan **təşkilat rəhbəri** düzəlişlər edə bilər.

65. Əmri hazırlayarkən **icraçı**

- onu struktur bölmələrinə və tabelikdə olan təşkilatlara göndərmək zərurətini
- və əmrin **tirajını** müəyyən edir.

Ünvan sahiblərinin siyahısı həmin əmrin **son vərəqinin əks tərəfində** çap olunur və ya **müstəqil sənəd kimi** əlavə edilir (**tiraj böyük olduqda**).

66. Əmrlər təqvim ili boyunca nömrələnir və müvafiq kitabda qeydə alınır (7 nömrəli əlavə).

10. Protokolların hazırlanması və tərtib edilməsi

67. Təşkilatların kollegial orqanlarının iclaslarının, habelə təşkilat rəhbərinin göstərişi ilə digər iclas və müşavirələrin protokolu yazılmalıdır.

68. Protokolun mətni **giriş hissəsindən və əsas** hissədən ibarət olmalıdır.

69. **Geniş protokollarda** protokolun **giriş hissəsində**

- iclası aparan **sədrin və katibin** adları və soyadları,
- **məruzəçinin** (məruzəçilərin) adları və soyadları,
- dəvət edilənlərin siyahısı,
- müzakirə ediləcək məsələnin (məsələlərin) adları verilir (8 nömrəli əlavə).

70. **Geniş protokolda** əvvəlcə məruzələrin və çıxışların qısa mətni, **sonra isə** qərar hissəsi verilir. Qərar əvvəlki mətndən sonra vərəqin **sol sahəsinin hüdudundan üç sətirarası intervalla çap edilən “Qərara alındı” sözləri ilə başlanır.** Qəbul edilmiş qərarın mətni yeni sətirdən abzasdan yazılır.

71. **Stenoqramları aparılan iclasların protokolları qısa şəkildə tərtib edilir.** Belə protokolda

- iclasın gündəliyində duran məsələnin (məsələlərin) adı,
- bu məsələyə aid **məruzəçinin** (məruzəçilərin) və **çıxış edənlərin adları və soyadları** göstərilir,
- müzakirə edilən hər məsələyə aid qəbul edilən qərar öz əksini tapır.

Stenoqramları aparılan iclasların protokolları tərtib edilərkən **çıxışların məzmunu verilmir, müvafiq qaydada tərtib edilmiş stenoqramın mətni protokola əlavə edilir.**

72. Protokol **təşkilat rəhbəri və iclasın katibi** tərəfindən imzalanır və təqvim ili çərçivəsində nömrələnir.

11. Arayışların və məlumat vərəqələrinin hazırlanması və tərtib edilməsi

73. Arayışın və məlumat vərəqəsinin mətni **iki hissədən** ibarət olmalıdır. **Birinci hissədə** sənədin hazırlanması üçün əsas götürülən faktlar, **ikinci hissədə** nəticələr və təkliflər yazılır.

74. Arayışda və ya məlumat vərəqəsində verilən məlumatın **aid olduğu tarix və dövr başlığa daxil edilməlidir** (məsələn: “_____ il tarixinə olan vəziyyətə görə yaz kənd təsərrüfatı işlərinə hazırlığın gedişi haqqında”).

75. Arayışlar və məlumat vərəqələri təşkilatların blanklarında çap olunur, **təşkilatın və ya struktur bölməsinin rəhbərləri** tərəfindən imzalanır.

76. Vətəndaşların xahişi ilə verilən arayışlar **ümumi blanklarda və ya trafaret mətnli blanklarda** tərtib olunur, **təşkilatın rəhbəri** tərəfindən imzalanaraq təsdiq edilir və müvafiq kitabda qeydə alınır.

13. Məktub, teleqram və telefonoqramın hazırlanması və tərtib edilməsi

83. Məktublar **xahişin (sorgunun), xahişə cavabın**, habelə informasiya xarakterli məlumatların ifadə olunması məqsədilə və bir məsələyə dair tərtib edilir.

Müşayiət məktubları icra üçün göndərilən sənədin **icrasının xarakterinə və ya göndərilməsinin məqsədinə** dair izahlar tələb olunduqda tərtib edilir.

84. Məktubun mətni biri digəri ilə məntiqi surətdə bağlı **iki hissədən** ibarət olmalıdır. **Birinci hissədə** məktubun hazırlanması üçün əsas götürülmüş faktların, hadisələrin və ya sənədlərin (qeydiyyat nömrəsi və tarixi göstərməklə) təsviri, **ikinci hissədə** nəticələr, təkliflər və ya xahişlər yazılır.

85. Teleqraf yazışması ancaq **təcili** məsələlərə dair aparılır. Sorğuya cavab verilərkən teleqram **mətninin qabağında həmin sorğunun nömrəsi** göstərilir. **Mətnin axırında (imzadan əlavə) çıxış nömrəsi** qoyulur.

Teleqramlar **iki nüsxə** çap olunur və **icraçı** onlara viza verir. İmzalanandan sonra teleqramlar göndərilmək üçün kargüzarlıq xidmətinə verilir. Teleqramda sözlər **hecalara bölünmədən və düzəlişlər edilmədən** yazılır. İmza yeni sətirdən qeyd edilir və **möhürlə** təsdiq olunur.

86. Telefonoqramlardan **ölkə, şəhər, rayon daxilində** telefonla məlumat vermək üçün istifadə edilir. Telefonoqram verilərkən aşağıdakılar göstərilir:

- kimin ünvanına verilir,
- telefonoqramı imzalamış şəxsin **vəzifəsi və soyadı**,
- mətni ötürənin **vəzifəsi və soyadı**
- telefonoqramın verildiyi tarix və saat,
- təşkilatın telefon nömrəsi.

14. Sənədlərin dövriyyəsinin təşkili

87. **Sənədlərin təşkilatda hərəkəti**, onlar təşkilata daxil olduğu və ya yaradıldığı **andan** icra edildiyi və ya göndərildiyi **anadək** sənədlərin dövriyyəsinə təşkil edir.

88. Təşkilatlarda sənədlər dövriyyəsinin təşkili **aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir:**

- 88.1. sənədlərin hərəkəti operativ aparılmalı, nizamlanmalı və optimal şəkildə həyata keçirilməlidir;

- 88.2. işin zərurətindən irəli gəlməyən instansiyalar və əməliyyatlar sənədlərin hərəkətindən kənarlaşdırılmalıdır;
- 88.3. sənədlərin hərəkəti qaydasında və işlənməsi prosesində maksimum eynilik təmin olunmalıdır.

89. Daxil olan korrespondensiyanın qəbulu və ilkin qaydada işlənməsi **təşkilatlarda kargüzarlıq xidməti tərəfindən, struktur bölmələrində isə struktur bölmələrinin kargüzarlıq üçün məsul olan əməkdaşları** tərəfindən həyata keçirilir. Daxil olan korrespondensiyanın ilkin qaydada işlənməsi

- korrespondensiya gətirilməsinin düzgünlüyünün
- və zərflərin içindəki sənədlərin salamatlığının yoxlanmasından,
- onun təyinat üzrə verilmək üçün hazırlanmasından ibarətdir.

90. Gətirilən korrespondensiyanın düzgünlüyünü yoxlamaqda məqsəd **təyinat üzrə gətirilməyən korrespondensiyanı aşkar etməkdən ibarətdir.** Səhvən gətirilən korrespondensiya geri qaytarılır.

Şəxsi korrespondensiya istisna edilməklə, bütün zərflər açılır. Bu zaman zərflərin bütövlüyü və içində sənədlərin mövcudluğu yoxlanılır. Sənədi göndərənün ünvanını və ya sənədin göndərilmə, alınma tarixini ancaq zərflə görə müəyyən etməyin mümkün olduğu **hallardan başqa, zərflər məhv edilir.**

Bütün daxil olan sənədlərdə **birinci səhifənin üz tərəfinin aşağı sağ küncündə qeyd ştampları vurulur** (9 nömrəli əlavə).

Qeydiyyat ştamplının nümunələri

Təşkilatın adı	
Daxilolma №	_____
_____vərəq	
“ ____ ”	_____il

Daxil olmuş sənədlər qeydə alındıqdan və qeydiyyat ştamplında nömrə qoyulduqdan sonra baxılmaq üçün **təşkilatın və ya struktur bölməsinin rəhbərliyinə verilir.**

- Dövlət orqanlarının sənədləri,
- təşkilatın fəaliyyətinin mühüm məsələlərinə dair başqa vacib sənədlər,
- habelə icrası üçün qərar qəbul etmək tələb olunan sənədlər

təşkilat rəhbərinə, qalan sənədlər isə onun müavininə və ya struktur bölməsinin rəhbərinə verilir.

Vəzifəli şəxslərin ünvanına olan sənədlər, bir qayda olaraq, bilavasitə həmin şəxslərə verilir.

91. Daxil olmuş sənədlər onların **qeydə alındığı gün** baxılmaq üçün verilməlidir. **Teleqramlar və digər təcili sənədlər** baxılmaq və icra edilmək üçün **ilk növbədə verilir.**

Daxil olmuş sənəddə başqa sənədlərə istinad varsa, həmin sənədlər seçilib ayrılır və daxil olmuş sənədlə, yaxud müvafiq arayışla birlikdə təşkilat rəhbərliyinə verilir.

92. Baxılmanın nəticələri sənədlərdə 6.38-90 dövlətlərarası standart ilə ayrılan yerdə (**mətnədən əvvəl yuxarı sol hissədə**) müvafiq olaraq

- təşkilatın rəhbəri,
- onun müavini
- və ya struktur bölməsinin rəhbəri

tərəfindən yazılan dərkənardə əks olunur. **Dərkənlərdə sənədlərin icra xarakteri və icraçıları haqqında aydın və qəti göstəriş olmalıdır.**

93. Daxil olmuş sənədlər rəhbərlik tərəfindən baxıldıqdan sonra dərkənar mətninin qeydiyyat və rəqəsinə köçürülməsi və lazımi hallarda nəzarətə götürülməsi üçün kargüzarlıq xidmətinə qaytarılaraq təyinat üzrə göndərilir.

94. **Dərkənardə birinci göstərilən şəxs sənədin əsas icraçısıdır.**

Əsas icraçı sənədin icrası ilə əlaqədar rəhbərliyə məlumat üçün hazırlanmış arayışı digər icraçı (icraçılar) ilə razılaşdırmalıdır. Digər icraçı (icraçılar) arayışla razı olmadıqda, ayrıca arayış tərtib edir və rəhbərliyi məlumatlandırmaq üçün kargüzarlıq xidmətinə təqdim edir.

Sənədin müştərək icraçıları əsas icraçıya lazım olan materiallar (məlumatlar) təqdim etməli və digər zəruri kömək göstərməlidirlər. **İcraçılar sənədlərin vaxtında və keyfiyyətli hazırlanması üçün eyni dərəcədə məsuliyyət daşıyırlar.**

İcra olunmuş sənədlər işə tikilmək üçün işləri müvafiq məsələlər üzrə tərtib edən struktur bölmələrinə və ya bu məqsəd üçün ayrılmış işçilərə verilir.

95. Daxil olmuş sənədlərin rəhbərliyin göstərişi ilə bir struktur bölməsindən digərinə verilməsi **kargüzarlıq xidməti tərəfindən** həyata keçirilir ki, bu barədə də qeydiyyat və rəqəllərində və müvafiq kitabda qeyd aparılır.

96. Göndərilən sənədin tərtibi, razılaşdırılması, rəsmiləşdirilməsi, qeydə alınması (qeydə alınmalı olan sənədlər barəsində) və göndərilməsi **sənədlərin hazırlanması prosesini təşkil edir.**

İlkin qaydada **tanış olmaq və razılaşdırılmaq üçün** sənədin layihəsi çoxaldıla və eyni zamanda onun hazırlanmasında iştirak edən bütün təşkilatlara verilə bilər.

Sənədi imzalanmaq üçün verməzdən əvvəl **icraçı** onun məzmununu, tərtibinin düzgünlüyünü, lazımi imzaların və əlavələrin mövcudluğunu yoxlamalıdır. Imzalanmaq üçün sənəd onun hazırlanması üçün əsas götürülən materiallarla birlikdə verilir.

97. İmzalanmış sənədlər qeydə alınmaq və göndərilmək üçün **kargüzarlıq xidmətinə verilir.**

98. Göndərilən korrespondensiyanın işlənməsinə onun

- növlərə ayrılması,
- zərflərin hazırlanması,
- göndəriş dəyərinin müəyyənləşdirilib yazılması,
- sifarişli poçt göndərişlərinin siyahısının tərtib edilməsi
- və **elə həmin gün** rabitə xidmətinə verilməsi daxildir.

Sənədlər tamamilə tərtib olunmuş şəkildə poçt göndərişi kateqoriyası haqqında qeydlə (adi göndərişlərdən başqa) göndərilmək üçün verilir. **Mühüm zərurət olmadan sənədlər sifarişli məktubla göndərilir.**

Kargüzarlıq xidməti tərəfindən sənədlərin ünvanının düzgünlüyü, əsas sənəddə göstərilən qoşmaların mövcudluğu yoxlanılır və müvafiq çatışmazlıqlar aşkar edildikdə, **sənədlər icraçılara qaytarılır.**

Daimi ünvan sahiblərinə göndərilən sənədlər üçün üzərində mətbəə üsulu və ya operativ çoxaltma vasitələri ilə çap edilmiş ünvanlar olan zərflərdən istifadə olunur.

Eyni zamanda bir ünvana göndərilən bir neçə sənəd bir zərfin içinə qoyula bilər.

Göndərilmək üçün verilən sənədlər elə həmin gün işlənilib göndərilməlidir.

99. **Daxili sənədlər** təşkilat daxilində hazırlanır, tərtib və icra edilir. Daxili sənədlərin hərəkəti onların hazırlanması və tərtibi mərhələlərində göndərilən sənədlərin, icra mərhələsində isə daxil olan sənədlərin dövr etməsinin ümumi qaydasına uyğun surətdə təşkil olunur.

Sərəncam mahiyyətli sənədlərin layihələri müvafiq qaydada razılaşdırıldıqdan sonra **baxılmaq və ya imzalanmaq üçün təşkilatın rəhbərliyinə** verilir. İmzalandıqdan sonra həmin sənədlər qeydə alınır, əlavə olunmuş göndəriş siyahısına uyğun sayda çoxaldılır və icra üçün verilir (göndərilir).

Təşkilatın və ya struktur bölmələrinin rəhbərliyinə ünvanlanan məlumat vərəqələrinə, arayışlara, məlumatlara və başqa daxili sənədlərə **onların ünvanlandığı vəzifəli şəxs tərəfindən baxılır**, bundan sonra həmin sənədlər icra edilmək (işlənilmək) üçün ümumi qaydada müvafiq struktur bölmələrinə verilir, yaxud işə alınır.

100. Təşkilat daxilində sənədlərin çatdırılmasını **struktur bölməsinin kargüzarlıq üçün məsul olan əməkdaşları** həyata keçirir. Göndərilən sənədləri isə təyinat üzrə kuryerlər çatdırırlar.

101. Teleqramlar və təcili sənədlər **dərhal**, qalan sənədlər isə **gündə azı iki dəfə** çatdırılır.

102. Daxil olan və göndərilən sənədlər, o cümlədən nəzarətdə olan və digər ən mühüm sənədlər hərəkətin **bütün mərhələlərində**, müvafiq kitabda müəyyən qeyd aparılmaqla qəbul edilir və təhvil verilir (10 və 11 nömrəli əlavələr).

Daxil olan sənədlərin qeydə alınması kitabı

Sənədin daxilolma tarixi və nömrəsi	Sənədi göndərən	Sənədin tarixi və nömrəsi	Sənədin qısa məzmunu	Kim baxmışdır və dərkənar	İcraçı	Alınma barədə imza və tarix	Sənədin kargüzarlıq xidmətinə qaytarılması tarixi	Sənədin saxlandığı işin nömrəsi, vərəqlərinin sayı

Göndərilən sənədlərin qeydə alınması kitabı

Sənədin tarixi və nömrəsi	Kim göndərir	Qısa məzmunu	Sənədin icrası haqqında qeyd	Sənədin verilməsi barədə imza və tarix

103. Sənədlərin **struktur bölmələri daxilində verilməsi struktur bölməsinin kargüzarlıq üçün məsul olan əməkdaşı** tərəfindən həyata keçirilir və bu barədə qeydiyyat vərəqəsində müvafiq qeydlər aparılır. Sənədin bir struktur bölməsindən digərinə verilməsi barədə kargüzarlıq xidmətinə məlumat verilməlidir. Qeydiyyat vərəqəsində sənədin verilməsi haqqında müvafiq qeyd aparılır.

16. Sənədlərin icrasına nəzarətin təşkili

117. Sənədlərdə olan təkliflərin, tapşırıqların və məsələlərin icrasına daim nəzarət edilməlidir. Belə nəzarətin məqsədi sənədlərin vaxtında və keyfiyyətli icrasına nail olmaqdır.

118. Sənədlərin və onlarda olan tapşırıqların icrasına nəzarəti təşkilatların, struktur bölmələrinin rəhbərləri həyata keçirirlər.

Sənədlərin icrasına **bilavasitə nəzarət edilməsi**

1. **kargüzarlıq xidmətinə**

2. və təşkilatda xüsusi olaraq yaradılan **nəzarət xidmətinə** tapşırılır.

Struktur bölmələrində sənədlərin icrasına nəzarəti struktur bölmələrinin kargüzarlıq üçün məsul olan əməkdaşları həyata keçirirlər.

119. Aşağıdakı sənədlər **nəzarətə götürülür:**

- 119.1. bilavasitə **normativ hüquqi** aktların icrası ilə əlaqədar sənədlər;
- 119.2. **dövlət orqanlarının və ya yuxarı təşkilatların icra müddəti göstərilən** tapşırıqlarını nəzərdə tutan sənədlər;
- 119.3. **təşkilatların özlərinin icra müddəti göstərilən** tapşırıqlarını nəzərdə tutan sənədlər.

Təşkilat rəhbərliyinin göstərişi ilə icrasının nəticəsinin məruzə edilməsi nəzərdə tutulan digər sənədlər də nəzarətə götürülə bilər.

120. Sənədlərin **ümumi icra müddəti** qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq **təşkilatın özü** tərəfindən müəyyən edilir.

Konkret hallarda hər hansı ayrıca sənədin icrası ilə əlaqədar **təşkilatın rəhbərliyi (1)** və ya **yuxarı təşkilat (2)** tərəfindən **xüsusi icra müddəti** müəyyən edilə bilər.

121. Sənəddə cavab alınması üçün müddət göstərilmişdirsə, həmin müddətə, bir qayda olaraq, riayət edilməlidir.

122. **Sənədin icra müddəti** onun təşkilata **daxil olduğu vaxtdan** hesablanır.

123. **Təşkilat rəhbərinin** sənədin icra müddətini **icracının (icraçıların) əsaslandırılmış yazılı xahişi ilə** uzatmaq hüququ vardır.

124. **Sənədlərin icrasına nəzarət, nəzarət vərəqələrində qeydlər edilməklə aparılır** (13 nömrəli əlavə).

Nəzarət vərəqəsinin nümunəsi

NƏZARƏT VƏRƏQƏSİ

İcra haqqında qeyd

İcradan sonra
nəzarət
xidmətinə
qaytarılmalıdır

Struktur bölməsi rəhbərinin imzası _____

Qeyd _____

“ ” _____ il

125. **Sənəd dövriyyəsi kiçik olan təşkilatlarda** nəzarət daxil olan, göndərilən və daxili sənədlərin qeydiyyat kitablarında həyata keçirilir (14 nömrəli əlavə)

Nəzarətdə olan sənədlərin qeydə alınması kitabı

Sənədin nəzarət nömrəsi, daxilolma nömrəsi və tarixi	Sənədi göndərən	Sənədin tarixi və nömrəsi	Qısa məzmunu	Nəzarətə götürən, dərkənar	Kim baxmışdır	İcraçı	Nəzarət qeydləri

126. Elektron sənəd dövriyyəsi sistemi tətbiq edilən təşkilatlar istisna olmaqla,

- nəzarət vərəqələrində,
- habelə nəzarətdə olan sənədlərdə (birinci vərəqin yuxarı sağ kənarında) **nəzarət işarəsi ("№") qoyulur** və ya **"Nəzarətdədir" ştamplı vurulur**, bundan sonra sənəd icraçıya verilir, **vərəqənin əlavə nüsxəsi isə nəzarət kartotekasına qoyulur.**

127. Sənədlərin icrasının gedişi haqqında məlumat **"İcra haqqında qeyd" sütununda** qeyd edilir.

128. Sənəd ancaq orada qaldırılan məsələlər həll olunduqda və sənəd göndərənə mahiyyətə cavab verildikdə **icra edilmiş sayılır.**

Əgər icra sənədləşdirilməmişdirsə, bu barədə **nəzarət vərəqəsinin "icra haqqında qeyd" sütununda** məlumat yazılır.

129. Sənədlər, bir qayda olaraq, icra edildikdən sonra nəzarətdən çıxarılır. Sənədin icrası və nəzarətdən çıxarılması haqqında məlumat **nəzarət vərəqəsində qeyd edilir.**

Digər hallarda sənədi nəzarətdən yalnız onu nəzarətə götürmüş vəzifəli şəxs çıxara bilər. Bu zaman sənəddə və vərəqədə nəzarətdən çıxarılma barədə qeyd yazılır.

130. **Nəzarətdə olan sənədlərin** icrası haqqında təşkilatın rəhbərliyinə **ayda 1 dəfə** məlumat verilir.

Digər sənədlərin icrasının gedişi və nəticələri haqqında məlumat **ildə azı 1 dəfə** təhlil edilir. Təhlil əsasında sənədlərin icrasını sürətləndirmək və icra intizamını yüksəltmək məqsədi ilə müvafiq tədbirlər planı işlənib hazırlanır.

Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) haqqında

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu

I fəsil

Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (ombudsmanın) fəaliyyətinin və təyin edilməsinin əsasları

Maddə 1. İnsan hüquqları üzrə Müvəkkilin (ombudsmanın) fəaliyyətinin əsasları

1.1. Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkili (**ombudsman**) **vəzifəsi** (bundan sonra – Müvəkkil)

- ✓ **Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə** təsbit olunmuş və Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanları, bələdiyyələr, habelə dövlət və ya bələdiyyə mülkiyyətində olan və ya paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə və ya bələdiyyəyə məxsus olan
- ✓ hüquqi şəxslər (o cümlədən publik hüquqi şəxslər) və büdcə təşkilatları (bundan sonra – dövlət orqanları, bələdiyyələr və digər qurumlar), onların vəzifəli şəxsləri tərəfindən **pozulan insan hüquqları və azadlıqlarının bərpa edilməsi**
- ✓ və bu Konstitusiya Qanunu ilə müəyyən edilmiş hallarda insan hüquqları **pozuntularının qarşısının alınması**

üçün təsis edilir.

1.2. **Müvəkkil** “İşgəncə və digər qəddar, qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftar və ya cəza əleyhinə Konvensiya”nın Fakültativ Protokolunda nəzərdə tutulmuş **milli preventiv mexanizmin funksiyalarını həyata keçirir**. İşgəncənin və digər qəddar, qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftarın və ya cəzanın **qarşısını almaq məqsədi ilə** o, saxlanılan şəxslərin öz iradəsi ilə tərk edə bilmədiyi yerlərə

- ✓ **müntəzəm surətdə**
- ✓ və ya **zəruri saydığı istənilən halda** baş çəkir.

1.3. **Müvəkkil** dövlət orqanlarının, bələdiyyələrin, publik hüquqi şəxslərin, onların vəzifəli şəxslərinin (bundan sonra – **informasiya sahiblərinin**) “**İnformasiya əldə etmək haqqında**” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərindən irəli gələn vəzifələri yerinə yetirməsinə **nəzarəti həyata keçirir**.

1.3-1. **Müvəkkil**

- ✓ “**Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında**” Konvensiyanın
- ✓ və “**Uşaq hüquqları haqqında**” Konvensiyanın

həyata keçirilməsinin, bərabərlik hüququnun təmin edilməsinin və ayrı-seçkiliyin qarşısının alınmasının monitorinqi və təşviqi üzrə **müstəqil monitorinq mexanizminin funksiyalarını həyata keçirir.**

1.4. **Müvəkkil** fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq

- ✓ yerli,
- ✓ regional
- ✓ və beynəlxalq təşkilatlarla,
- ✓ habelə xarici ölkələrin insan hüquqları təsisatları ilə

əməkdaşlıq edə, bu məqsədlə **müqavilələr bağlaya**, beynəlxalq qurumlarda **təmsil oluna bilər.**

1.5. **Müvəkkilin fəaliyyəti** insan hüquqlarının müdafiəsini, pozulmuş insan hüquq və azadlıqlarının bərpasını təmin edən digər dövlət orqanlarının səlahiyyətlərini **məhdudlaşdırmır və əvəz etmir.**

1.6.

- ✓ Azərbaycan Respublikası **Prezidentinin**,
- ✓ Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin **deputatlarının**
- ✓ və Azərbaycan Respublikası **hakimlərinin**

fəaliyyətinin yoxlanılması Müvəkkilin səlahiyyətlərinə **aid deyil.**

1.7. **Müvəkkil**

- ✓ əfv,
- ✓ vətəndaşlıq,
- ✓ siyasi sığınacaq verilməsi

məsələlərinin həlli ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Prezidentinə **təkliflər verə bilər.**

1.8. **Müvəkkil** Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə insan hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi məqsədi ilə

- ✓ **qanunların** qəbul edilməsinə,
- ✓ **ləğv** edilməsinə
- ✓ və ya **qanunlarda dəyişikliklər** edilməsinə,
- ✓ həmçinin **amnistiya** elan edilməsinə

dair **təkliflər verə bilər.**

1.9. **Müvəkkilin**

- ✓ məhkəmələrdə **süründürməçilik**,
- ✓ sənədlərin **itirilməsi** və **vaxtında verilməməsi**,
- ✓ habelə məhkəmə qərarlarının **icrasının gecikdirilməsi**

ilə əlaqədar insan hüquqlarının pozulmasına dair şikayətlərə **baxmaq hüququ vardır.**

1.10. **Müvəkkilin fəaliyyəti** qanunçuluq, **aşkarlıq**, **qərəzsizlik**, **ədalət**, **şəffaflıq** **(QAQƏŞ)** prinsipləri əsasında qurulur.

1.11. **Müvəkkil** insan hüquqları sahəsində dövlət proqramlarının, strategiyaların, milli fəaliyyət planlarının və konsepsiyaların

- ✓ icrası prosesinin **təhlilini apara**,
- ✓ rəy və təkliflərini müvafiq sahədə monitoring və qiymətləndirməni həyata keçirən **quruma təqdim edə bilər**.

Maddə 2. Müvəkkilin seçilməsi

2.1. Müvəkkili Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdim etdiyi **üç namizəd arasından** Azərbaycan Respublikasının **Milli Məclisi 83 səs çoxluğu ilə seçir**.

2.2. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Müvəkkilin seçilməsi ilə bağlı **qərarı qəbul etmədikdə**, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti **15 gün müddətində digər üç şəxsin** namizədliyini Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təqdim edir.

Maddə 4. Müvəkkilin səlahiyyət müddəti

4.1. Müvəkkil **7 il müddətində seçilir**. (*Təyin edilir.*)

4.2. **Eyni şəxs** Müvəkkil vəzifəsinə **iki dəfədən artıq** seçilə bilməz.

4.3. Müvəkkilin səlahiyyətlərinin bitməsinə **30 gün qalmış** Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə yeni Müvəkkilin seçilməsi üçün üç şəxsin namizədliyini təqdim edir. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi **15 gün müddətində** Müvəkkilin seçilməsi ilə bağlı müvafiq **qərar** qəbul edir.

II FƏSİL

İnsan hüquqlarının pozulmasına dair şikayətlərə baxılması, milli preventiv mexanizmin və müstəqil monitoring mexanizminin funksiyalarının həyata keçirilməsi

Maddə 8. İnsan hüquqlarının pozulmasına dair şikayətlərin verilməsi qaydası

8.1. **Müvəkkil** Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının, əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin, hüquqi şəxslərin (**bundan sonra – ərizəçi**) insan hüquqlarının pozulmasına dair **şikayətlərinə baxır**.

8.2. **Şikayəti** insan hüquqları pozulmuş **şəxsin razılığı ilə**

- ✓ **üçüncü şəxslər**,
- ✓ o cümlədən qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar), media subyektləri, həmkarlar ittifaqları, vətəndaşların təşəbbüs qrupları və bələdiyyələrin məhəllə komitələri (**bundan sonra – vətəndaş cəmiyyəti institutları**)

verə bilirlər. İnsan hüquqları pozulmuş şəxsin **razılığını almaq mümkün olmadıqda** (**həmin şəxs vəfat etdikdə, fəaliyyət qabiliyyətini itirdikdə və s.**), şikayəti üçüncü şəxslər və ya vətəndaş cəmiyyəti institutları **razılıq almadan da verə bilirlər**.

8.3. **Dövlət orqanları** Müvəkkilə şikayət verə bilməzlər.

8.4. **Şikayət** ərizəçinin hüquqlarının

- ✓ **pozulduğu**
- ✓ və ya ona bu barədə **məlum olduğu gündən**

bir il müddətində verilə bilər.

8.5.

- ✓ Cəzaçəkmə müəssisələrində,
- ✓ istintaq təcridxanalarında,
- ✓ müvəqqəti saxlama yerlərində,
- ✓ qarnizon hauptvaxtlarında,
- ✓ **müvafiq icra hakimiyyəti orqanının** (*Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti*) **müvəqqəti yerləşdirmə mərkəzlərində,**
- ✓ habelə saxlanılan şəxslərin öz iradəsi ilə tərk edə bilmədiyi digər yerlərdə,
- ✓ o cümlədən müvafiq tibb və təhsil müəssisələrində

(bundan sonra – **şəxslərin öz iradəsi ilə tərk edə bilmədiyi yerlər**) saxlanılan şəxslər tərəfindən ünvanlanmış şikayətlər **senzuradan keçirilmədən 24 saat müddətində** Müvəkkilə göndəril**mə**lidir.

Maddə 9. İnsan hüquqlarının pozulmasına dair şikayətin məzmunu

9.1. İnsan hüquqlarının pozulmasına dair **şikayətdə**

- ✓ ərizəçinin **adı,**
- ✓ atasının **adı,**
- ✓ **soyadı,**
- ✓ **ünvanı** göstərməli,
- ✓ eləcə də ərizəçinin hüquqlarını pozmuş qərar və ya hərəkətin (hərəkətsizliyin) **mahiyyəti,**
- ✓ şikayətin **tərtib edilmə yeri, vaxtı və ərizəçinin imzası**

olmalıdır. Şikayətlə bağlı **başqa materiallar** və ya **məhkəmə tərəfindən çıxarılmış qərar olduqda,** şikayətə **əlavə edilə bilər.**

9.2. Şikayətdə ərizəçinin adı, atasının adı, soyadı, ünvanı və imzası (hüquqi şəxslərə münasibətdə hüquqi şəxsin adı və hüquqi ünvanı, onun rəhbərinin imzası)

olmadıqda müraciət **anonim** hesab edilir və həmin şikayətlərə, bu Qanunun 9.3-cü maddəsində göstərilən hallar **istisna olmaqla, baxılır.**

9.3. **Anonim şikayətdə** göstərilən hallar **kifayət qədər sübutlu və əsaslı faktlarla təsdiq edilirsə,** həmin şikayətlər Müvəkkil tərəfindən **baxılmaq üçün qəbul edilir.**

9.4. Şikayət **şifahi** verildikdə,

- ✓ Müvəkkil **aparatının işçisi** şikayətin məzmununu **xüsusi blankda qeyd edir**

✓ və ərizəçi həmin vərəqi imzalayır.

9.5. **Ərizəçinin xahişi ilə** Müvəkkil onun barəsində məlumatları gizli saxlamalıdır.

Maddə 10. İnsan hüquqlarının pozulmasına dair şikayətlə bağlı qərarın qəbul edilməsi

10.1. Ərizəçi tərəfindən insan hüquqlarının pozulmasına dair şikayət daxil olduqda, Müvəkkil aşağıdakı **qərarlarından birini** qəbul edir:

- ✓ şikayət baxılmaq üçün **qəbul edilsin**;
- ✓ şikayətə baxılmasından **imtina edilsin**.

10.2. Müvəkkil şikayətə baxılmasından imtina etdiyi halda ərizəçiyə **10 iş günü müddətində** yazılı şəkildə əsaslandırılmış cavab verir.

Maddə 11. İnsan hüquqlarının pozulmasına dair şikayətə baxılmasından imtina edilməsi üçün əsaslar

11.1. Müvəkkil aşağıdakı hallarda şikayətə **baxmır**:

1. bu Qanunun 8.4-cü maddəsinin tələbləri pozulduqda (**müddət ötdükdə**);
2. şikayət Müvəkkilin səlahiyyətlərinə **aid olmadığı**;
3. bu Qanunun 9.3-cü maddəsində göstərilən hallar **istisna olmaqla**, şikayət **anonim olduğu**;
4. şikayətlə bağlı **məhkəmə icraatı getdikdə**;
5. **təkrar** təqdim edilmiş şikayətdə yeni məlumatlar, faktlar və sübutlar **olmadıqda**.

Maddə 12. İnsan hüquqlarının pozulmasına dair şikayətə baxılması və milli preventiv mexanizmin funksiyalarının həyata keçirilməsi qaydası

12.1. **Müvəkkil** insan hüquqlarının pozulmasına dair şikayətdə əks etdirilmiş halların araşdırılması zamanı barəsində şikayət verilən dövlət orqanının, bələdiyyənin və digər qurumun və ya vəzifəli şəxsin həmin **şikayətlə bağlı mülahizələrini öyrənməlidir**. **10 iş günü müddətində** mülahizə Müvəkkilə təqdim edilməlidir.

12.2. İnsan hüquqlarının pozulmasına dair şikayətdə əks etdirilmiş halların araşdırılması və milli preventiv mexanizmin funksiyalarının həyata keçirilməsi zamanı Müvəkkilin aşağıdakı **hüquqları vardır**:

1.

- ✓ **istənilən vaxt, maneəsiz və əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən** dövlət orqanlarına, bələdiyyələrə və digər qurumlara, hərbi hissələrə, polis orqanlarına, saxlanılan şəxslərin öz iradəsi ilə tərk edə bilmədiyi yerlərə **daxil olmaq**;

- ✓ saxlanılan şəxslərlə, habelə müvafiq məlumatı verə biləcək istənilən digər şəxsə **təkbətək** və ya zəruri saydığı halda **mütəxəssisin və ya tərcüməçinin iştirakı ilə görüşmək və söhbət etmək**;
 - ✓ saxlanılan və ya əvvəllər saxlanılmış şəxslərin saxlanılmasının qanuniliyini təsdiq edən, eləcə də həmin şəxslərlə rəftara və onların saxlanma şəraitinə aid olan **bütün sənədlərlə tanış olmaq və surətlərini almaq**;
 - ✓ **akt tərtib etmək**,
 - ✓ həyata keçirdiyi tədbirlərin gedişini və nəticələrini **protokollaşdırmaq**;
 - ✓ texniki vasitələrdən istifadə etməklə **foto, audio və video qeydiyyatını aparmaq**;
 - ✓ səlahiyyətli dövlət orqanlarına müvafiq **tövsiyələr vermək** və həmin tövsiyələrə müəyyən edilmiş müddətdə **cavablar almaq**;
2. dövlət orqanlarından, bələdiyyələrdən və digər qurumlardan, onların vəzifəli şəxslərindən **zəruri məlumat, sənəd və materialları 10 iş günü müddətində almaq**;
3. **cinayət, mülki və inzibati (MİC)** işlərə dair **qanuni qüvvəyə minmiş** qərarlarla, həmçinin cinayət işlərinin başlanmasının **rədd edilməsi** barədə materiallarla **tanış olmaq**;
4. şikayətin araşdırılması zamanı vəzifəli şəxslərdən **yazılı arayışlar almaq**;
5. şikayətdə əks etdirilmiş halların **yoxlanılması üçün** müvafiq orqanlara **tapşırıq vermək**
- ✓ (yoxlama, qərarından və ya hərəkətindən (hərəkətsizliyindən) **şikayət edilən** dövlət orqanına, bələdiyyəyə və digər quruma və ya vəzifəli şəxsə **tapşırıla bilməz**);
6. müvafiq dövlət orqanları və təşkilatlarına **ekspert rəyinin** hazırlanmasını **tapşıрмаq**;
7. dövlət orqanlarının, bələdiyyələrin və digər qurumların rəhbərləri və digər vəzifəli şəxsləri, hərbi hissələrin komandirləri, polis orqanlarının, saxlanılan şəxslərin öz iradəsi ilə tərk edə bilmədiyi yerlərin **rəhbərliyi tərəfindən təxirə salınmadan qəbul edilmək**;
8. şikayət üzrə yerində **araşdırma aparmaq** və nəticələrini **sənədləşdirmək**;
9. bu Konstitusiya Qanununun II fəslə ilə müəyyən edilmiş qaydada şikayətlərə **baxılması**, milli preventiv mexanizmin və müstəqil monitoring mexanizminin funksiyalarının **həyata keçirilməsi zamanı**
- ✓ hüquq pozuntularının **qarşısının alınması və aşkar edilmiş pozuntuların aradan qaldırılması məqsədilə** dövlət orqanlarının, bələdiyyələrin və digər qurumların **nümayəndələrini dəvət etməklə tədbirlər görmək**.

12.3. Müvəkkilə **məlumat verilməsinə görə** hər hansı şəxsə və ya təşkilata təzyiq göstərilməsi, yaxud şəxsin və ya təşkilatın təqib edilməsi **yolverilməzdir**.

12.4.

- ✓ İnsan hüquqları pozulmuş şəxsin razılığı ilə xüsusi ictimai əhəmiyyət kəsb edən hallarda
- ✓ və ya öz hüquqlarını müstəqil şəkildə müdafiə etmək qabiliyyəti **olmayan şəxslərin maraqlarına toxunulduğu hallarda**

Müvəkkil **öz təşəbbüsü ilə** araşdırma aparır.

12.5. Araşdırma zamanı şikayətdə qeyd olun**mayan** digər hallar aşkar edilərsə, araşdırma

- ✓ Müvəkkilin səlahiyyətlərinə **aid olduqda**, onun tərəfindən aparılır,
- ✓ onun səlahiyyətlərinə **aid olmadıqda** isə materiallar digər səlahiyyətli dövlət orqanlarına göndərilir.

12.6. Şikayətə **30 gün müddətində** baxılır. Şikayətə baxmaq üçün əlavə yoxlama aparmaq və ya material tələb etmək zərurəti yarandıqda müraciətə baxılma müddəti **30 günədək uzadılır**. Şikayətçinin yazılı müraciəti ilə əlavə yoxlama aparmaq lazım gəldiyi halda şikayətə baxılma müddəti **30 günədək uzadılır**.

Maddə 13. İnsan hüquqlarının pozulmasına dair şikayətə baxılmanın nəticələri

13.1. Müvəkkil şikayətə baxılması ilə bağlı **görülmüş tədbirlər və nəticələr** barədə **10 iş günü müddətində** ərizəçiyə yazılı surətdə məlumat verir.

13.2. Müvəkkil şikayətin araşdırılması zamanı insan hüquqlarının pozulması **hallarını** aşkar etdikdə, aşağıdakı **tədbirləri həyata keçirir**:

1. qərar və ya hərəkəti (hərəkətsizliyi) nəticəsində insan hüquqlarını **pozmuş** dövlət orqanlarından, bələdiyyələrdən və digər qurumlardan, onların vəzifəli şəxslərindən **həmin hüquqların bərpasını tələb etmək**
 - ✓ (müvafiq dövlət orqanları, bələdiyyələr və digər qurumlar, vəzifəli şəxslər **10 iş günü müddətində** Müvəkkilə görülən tədbirlər barədə yazılı surətdə məlumat verməlidirlər.
 - ✓ Məlumat veril**mə**diyi və ya Müvəkkilin tələbləri həyata keçiril**mə**diyi **hallarda Müvəkkil**
 - həmin təşkilatın **yuxarı orqanına**
 - və ya **digər dövlət orqanlarına****müraciət edir**);
2. cinayət əlamətləri aşkar edildikdə, müvafiq orqanlara **cinayət işinin başlanması** barədə **müraciət etmək**;

3. əlavə kassasiya qaydasında şikayət etmək hüququna malik olan subyektlərə **müraciət etmək**;
4. qərar və ya hərəkəti (hərəkətsizliyi) nəticəsində insan hüquqlarını pozmuş vəzifəli şəxslərin **intizam** məsuliyyətinə cəlb edilməsi barədə müvafiq dövlət orqanlarına, bələdiyyələrə və digər qurumlara **təkliflər vermək**;
5. insan hüquqlarının pozulması ilə əlaqədar aparılmış yoxlamaların nəticələri ilə **media subyektlərini tanış etmək**;
6. İnsan hüquqlarının pozulması **xüsusi ictimai əhəmiyyət kəsb edən hallarda** onların bərpası üçün Müvəkkilin səlahiyyətlərində olan təsir imkanları **kifayət etmədikdə**,
 - ✓ **Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə müraciət etmək**,
 - ✓ **Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qarşısında müraciət və çıxış etmək**;
7. dövlət orqanının, bələdiyyənin və digər qurumun, vəzifəli şəxsin qərarı və ya hərəkəti (hərəkətsizliyi) nəticəsində **pozulmuş hüquqların bərpası üçün məhkəməyə müraciət etmək**;
8. şəxsin hüquqları **qüvvədə olan normativ aktlarla pozulduqda**, **Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyaya Məhkəməsinə sorğu ilə müraciət etmək**.

Maddə 13-1. İnformasiya əldə etmək hüququnun pozulmasına dair şikayətə baxılmasının xüsusiyyətləri

13-1.1. Müvəkkil **informasiya** əldə etmək hüququnun pozulmasına dair şikayətdə əks olunmuş halları **10 iş günü ərzində** araşdırır. Əgər şikayət dəqiqləşdirmə tələb edərsə və ya şikayəti araşdırmaq üçün əlavə izahat və sənədlər toplamaq lazımdırsa, **Müvəkkil** bu barədə şikayətçiye **yazılı məlumat verməklə** şikayətə baxılması müddətini **əlavə olaraq 10 iş gününə qədər** uzadır.

13-1.2. Müvəkkil aşağıdakı hallarda şikayətə **baxmır**:

1. şikayət **konkret informasiya sahibinin fəaliyyəti** barəsində **olmadıqda**;
2. həmin iş üzrə məhkəmənin **qanuni qüvvəyə minmiş qərarı olduqda**;
3. ərizəçi informasiya sahibinin informasiya əldə etmək üçün yaratdığı imkanlardan **kifayət qədər səmərəli** istifadə etmədikdə.

13-1.3. Müvəkkil informasiya əldə etmək hüququnun pozulmasına dair şikayətdə əks olunmuş halların araşdırılması zamanı **informasiya sahibi tərəfindən "İnformasiya əldə etmək haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun aşağıdakı tələblərinə riayət edilib-edilmədiyini aydınlaşdırır**:

1. informasiya əldə etmək üçün müraciətin (bundan sonra – informasiya **sorğusunun**) **qeydiyyatına alınması**;

2. informasiya sorğusunun **qanunla** nəzərdə tutulmuş **q**aydada, **m**üddətdə və **ü**sulla (**MÜQ**) **təmin edilməsi**;
3. informasiya sorğusunun icrasından **imtinanın** qanunun tələblərinə uyğun olması;
4. ictimai informasiyanın açıqlanması vəzifəsinin **dəqiq və tam həcmdə** yerinə yetirilməsi;
5. **İnternet informasiya ehtiyatının yaradılmasının** qanunun tələblərinə cavab verməsi;
6. informasiyanın əldə olunmasına qoyulan **məhdudiyyətin** qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada müəyyənləşdirilməsi.

13-1.4. **Müvəkkil** informasiya əldə etmək hüququnun pozulmasına dair şikayətlə bağlı **informasiya sahibindən pozuntuların aradan qaldırılmasını** tələb edir.

13-1.5. Müvəkkilin göstərişini aldıqdan sonra **informasiya sahibi** Müvəkkilə **10 iş günü müddətində** görülmə tədbirlər barəsində **yazılı** məlumat **verməlidir**. Məlumat veril**mə**diyi və ya Müvəkkilin tələbləri yerinə yetiril**mə**diyi **hallarda**

✓ Müvəkkil **müvafiq yuxarı orqana müraciət edir**.

13-1.6. **Müvəkkil** informasiya əldə etmək hüququnun pozulmasına dair şikayətə baxarkən informasiya sahiblərindən **zəruri məlumatları** (sənədləri, materialları) və ya onların surətlərini **tələb edə bilər**. Həmin məlumatlar (sənədlər, materiallar) **5 iş günü müddətində** Müvəkkilə təqdim edil**mə**lidir.

Müddətlər	
1. Müvəkkilin səlahiyyətlərinin bitməsinə neçə gün qalmış Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə yeni Müvəkkilin seçilməsi üçün üç şəxsin namizədliyini təqdim edir? 2. Şikayətə neçə gün müddətində baxılır? 3. Şikayətə baxmaq üçün əlavə yoxlama aparmaq və ya material tələb etmək zərurəti yarandıqda müraciətə baxılma müddəti neçə günədək uzadılır? 4. Şikayətinin yazılı müraciəti ilə əlavə yoxlama aparmaq lazım gəlmiş halda şikayətə baxılma müddəti neçə günədək uzadılır?	30 gün
5. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi neçə gün müddətində Müvəkkilin seçilməsi ilə bağlı müvafiq qərar qəbul edir? 6. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Müvəkkilin seçilməsi ilə bağlı qərarı qəbul etmədikdə, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti neçə gün müddətində digər üç şəxsin namizədliyini Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təqdim edir?	15 gün

7. Müvəkkil neçə il müddətinə seçilir?	7 il
8. Şikayət ərizəçinin hüquqlarının pozulduğu və ya ona bu barədə məlum olduğu gündən neçə il müddətində verilə bilər?	1 il
9. Öz iradəsi ilə tərk edə bilmədiyi yerlərdə saxlanılan şəxslər tərəfindən ünvanlanmış şikayətlər senzurdan keçirilmədən hansı müddətdə Müvəkkilə göndərməlidir?	24 saat
10. Müvəkkil informasiya əldə etmək hüququnun pozulmasına dair şikayətə baxarkən informasiya sahiblərindən zəruri məlumatları və ya onların surətlərini tələb edərsə, həmin məlumatlar neçə gün müddətində Müvəkkilə təqdim edilməlidir?	5 iş günü
11. Müvəkkil şikayətə baxılmasından imtina etdiyi halda ərizəçiyə neçə gün müddətində yazılı şəkildə əsaslandırılmış cavab verir?	10 iş günü
12. Barəsində şikayət verilən orqanlar və ya vəzifəli şəxslər neçə gün müddətində müləhizələrini Müvəkkilə təqdim etməlidir?	
13. Şikayətlərin araşdırılması zamanı Müvəkkilin dövlət orqanlarından, bələdiyyələrdən və digər qurumlardan, onların vəzifəli şəxslərindən zəruri məlumat , sənəd və materialları neçə gün müddətində almaq hüququ var?	
14. Müvəkkil şikayətə baxılması ilə bağlı görülmüş tədbirlər və nəticələr barədə neçə gün müddətində ərizəçiyə yazılı surətdə məlumat verir?	
15. Müvəkkil informasiya əldə etmək hüququnun pozulmasına dair şikayətdə əks olunmuş halları neçə gün ərzində araşdırır ?	
16. Müvəkkil informasiya əldə etmək hüququnun pozulmasına dair şikayətə baxılma müddətini neçə günə qədər uzada bilər ?	
17. Müvəkkil pozuntuların aradan qaldırılması ilə bağlı göstərişini aldıqdan sonra informasiya sahibi Müvəkkilə neçə gün müddətində görülən tədbirlər barəsində yazılı məlumat verməlidir?	

Normativ hüquqi aktlar haqqında

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası Qanunu

Bu Konstitusiyaya Qanunu normativ hüquqi aktların

- hazırlanması,
- qəbul olunması,
- rəsmiləşdirilməsi,
- dərc edilməsi,
- qüvvədə olması,
- şərhləndirilməsi
- və sistemləşdirilməsi

qaydalarını müəyyən edir.

I fəsil
ÜMUMİ MÜDDƏALAR**Maddə 1.** Bu Konstitusiyaya Qanununda istifadə olunan əsas anlayışlar

1.0. Bu Konstitusiyaya Qanununda istifadə olunan **əsas anlayışlar** aşağıdakı mənaları ifadə edir:

hüquqi aktın növləri:		
normativ hüquqi akt	normativ xarakterli akt	qeyri-normativ hüquqi akt

- ✓ **normativ hüquqi akt** – tənzimlənməsi Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilə, qanunla və ya fərmanla dövlət orqanının səlahiyyətlərinə aid edilən məsələlər üzrə həmin

- dövlət orqanı tərəfindən
- və ya referendum yolu ilə

qəbul edilmiş, **hamı** üçün məcburi davranış qaydalarını əks etdirən, **qeyri-müəyyən subyektlər** dairəsi üçün və **dəfələrlə** tətbiq olunmaq üçün nəzərdə tutulmuş müəyyən formalı **rəsmi sənəd**;

- ✓ **normativ xarakterli akt** – bu Konstitusiyaya Qanununun 4.1-ci maddəsində müəyyən edilmiş, **məhdud subyektlər** dairəsi üçün məcburi davranış qaydalarını əks etdirən və **dəfələrlə** tətbiq olunmaq üçün nəzərdə tutulmuş müəyyən formalı **rəsmi sənəd**;

- ✓ **qeyri-normativ hüquqi akt** – Konkret (birdəfəlik) **təşkilati, nəzarət və ya sərəncamverici** tədbirlərin həyata keçirilməsi məqsədi ilə qəbul edilən və ya digər **birdəfəlik** tətbiq halları üçün nəzərdə tutulan **hüquqi aktlar**

1.0.9. **qanunvericilikdə boşluqlar** – konkret ictimai münasibətləri tənzimləyən qanunvericilik normalarının olmaması;

1.0.10. **qanunun analogiyası** – konkret ictimai münasibətləri tənzimləyən qanunvericilik normaları olmadığına görə həmin ictimai münasibətlərə **oxşar** ictimai münasibətləri tənzimləyən qanunvericilik normalarının tətbiq edilməsi;

1.0.11. **hüququn analogiyası** – yalnız konkret ictimai münasibətləri deyil, həm də **oxşar** ictimai münasibətləri tənzimləyən qanunvericilik normaları olmadığına görə həmin ictimai münasibətlərə

- qanunvericiliyin məğzinin,
- hüququn ümumi prinsiplərinin
- və ya hüququn konkret sahələrinə aid prinsiplərin

tətbiq edilməsi;

1.0.12. **normativ hüquqi aktların kolliziyası** – eyni ictimai münasibətləri tənzimləyən qüvvədə olan normativ hüquqi aktların **ziddiyyəti (uyğunsuzluğu)**;

1.0.23. **normativ hüquqi aktda dəyişikliklərin edilməsi** – normativ hüquqi akta onun müddəalarının **mətnini dəyişən və ya əlavə normaların** daxil edilməsi;

1.0.24. **normativ hüquqi aktdan sui-istifadə imkanı** – normativ hüquqi aktda **korupsiya təzahürləri üçün** şəraitin yaranmasına kömək edən müddəaların mövcudluğu;

1.0.25. **diskresion səlahiyyətlər** – orqanın (şəxsin) öz mülahizəsinə görə tətbiq edə biləcəyi **səlahiyyətləri**;

1.0.26. **dispozitiv imkan** – orqanın (şəxsin) öz seçimi ilə **davranış imkanı**;

1.0.27. **normativ hüquqi aktın hüquqi qüvvəsi** – normativ hüquqi aktın müvafiq ictimai münasibətlərə tətbiqinin **məcburiliyini**, habelə onun digər normativ hüquqi aktlar barəsində **üstünlüyünü** və ya **tabeliyini** müəyyən edən **xarakteristika**.

Maddə 2. Normativ hüquqi aktlar və onların hüquqi qüvvəsi

2.1. Normativ hüquqi aktların **növləri** Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 148-ci maddəsi ilə müəyyən edilir.

- 1) Konstitusiya;
- 2) referendumla qəbul edilmiş aktlar;
- 3) qanunlar;
- 4) fərmanlar;
- 5) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarları;
- 6) mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ aktları.

2.2. Normativ hüquqi aktların **hüquqi qüvvəsi** Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 149-cu maddəsinin II, III, IV, V, VI hissələri və 151-ci maddəsi ilə müəyyən edilir.

2.3. Referendumla qəbul edilmiş akt (bundan sonra – referendum aktı), qanun, fərman və ya digər normativ hüquqi akt Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilə ziddiyyət təşkil etdikdə Azərbaycan Respublikasının **Konstitusiyası tətbiq edilir**.

2.4. Qanun, fərman və ya digər normativ hüquqi akt referendum aktı ilə ziddiyyət təşkil etdikdə **referendum aktı tətbiq edilir**.

2.5. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi **mülki hüquq normalarını əks etdirən digər məcəllə və qanunlarla ziddiyyət təşkil etdikdə Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi tətbiq edilir.**

2.6. Fərman və ya digər normativ hüquqi akt qanunla ziddiyyət təşkil etdikdə **qanun tətbiq edilir.**

2.7. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktları fərmanla ziddiyyət təşkil etdikdə **fərman tətbiq edilir.**

2.8. Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktları Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə ziddiyyət təşkil etdikdə Azərbaycan Respublikası **Nazirlər Kabinetinin qərarı tətbiq edilir.**

2.9. Nizamnamələrin, əsasnamələrin, təlimatların, rəqlamentlərin və qaydaların **hüquqi qüvvəsi** onları **təsdiq edən** normativ hüquqi aktın hüquqi **qüvvəsi ilə müəyyən edilir.**

2.10. Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət orqanlarının normativ hüquqi aktlarının **hüquqi qüvvəsi**

- Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 134-cü maddəsinin V hissəsi
- **və** Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasının 49-cu maddəsinin II, IV və V hissələri ilə

müəyyən edilir.

Maddə 3. Qeyri-normativ hüquqi aktlar və onların hüquqi qüvvəsi

3.1. Konkret (birdəfəlik) təşkilati, nəzarət və ya sərəncamverici tədbirlərin həyata keçirilməsi məqsədi ilə qəbul edilən və ya digər **birdəfəlik** tətbiq halları üçün nəzərdə tutulan hüquqi aktlar **qeyri-normativ hüquqi aktlar sayılır.**

3.2. **Qeyri-normativ hüquqi aktlar** müvafiq normativ hüquqi akt əsasında qəbul edilməlidir və onun müvafiq normasına istinad etməlidir.

3.3. **Qeyri-normativ hüquqi aktlara** aşağıdakılar aiddir:

1. Azərbaycan Respublikası **Milli Məclisinin qərarları;**
2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin **sərəncamları;**
3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin **sərəncamları;**
4. **vətəndaşlıq vəziyyəti** aktlarının dövlət qeydiyyatını həyata keçirən orqanların aktları;
5. bu maddənin birinci hissəsinə uyğun olaraq **qeyri-normativ hesab edilən digər hüquqi aktlar.**

Maddə 4. Normativ xarakterli aktlar və onların hüquqi qüvvəsi

4.1. Azərbaycan Respublikasının **normativ xarakterli aktları** aşağıdakılardır:

1. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 130-cu maddəsinin III hissəsinin 1-7-ci bəndlərinə (aktların uyğunluğu) **və** IV hissəsinə (konstitusiyaya və qanunların şərh edilməsi) əsasən qəbul edilmiş **Azərbaycan Respublikası Konstitusiyaya Məhkəməsinin qərarları;**

2. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının **qərarları, təlimatları və izahları**
3. maliyyə bazarları tənzimləyicisinin (*Mərkəzi Bank və Maliyyə Monitorinqi Xidməti*) **qərarları**;
4. Məhkəmə-Hüquq Şurasının **qərarları**;
5. Azərbaycan Respublikası Media və Yayım Şurasının **qərarları**;
6. yerli özünüidarə orqanlarının **qərarları**;
7. yerli icra hakimiyyəti orqanlarının **qərarları**.

4.2. **Normativ xarakterli aktlar** onların icra olunmamasına görə **məsuliyyət müəyyən edə bilməz**.

4.3. **Normativ xarakterli aktlar** müvafiq normativ hüquqi akt əsasında qəbul edilməlidir və onun müvafiq normasına istinad etməlidir.

4.4. Bu Konstitusiya Qanununun 4.1.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan **normativ xarakterli aktlar** (Konstitusiya Məhkəməsinin yuxarıdakı qərarları) istisna olmaqla,

- digər **normativ xarakterli aktlar** Azərbaycan Respublikasının **normativ hüquqi aktları ilə ziddiyyət təşkil edə bilməz**.

IV fəsil NORMATİV HÜQUQİ AKTLARIN NÖVLƏRİ

Maddə 17. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin normativ hüquqi aktları

17.1. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 93-cü maddəsinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin normativ hüquqi aktları **qanunlar** formasında qəbul edilir.

17.2. **Tənzimlənməsi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsi və 95-ci maddəsinin II hissəsi ilə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin səlahiyyətlərinə aid edilmiş ictimai münasibətlər qanunla tənzimlənir.**

17.3. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin normativ hüquqi aktı (**qanun**) qəbul olunduqda

- ✓ bu aktın istinad etdiyi **Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının maddəsi göstərməli**
- ✓ və aktın **həmin maddənin icrası məqsədi ilə qəbul olunduğu qeyd edilməlidir.**

Maddə 18. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin normativ hüquqi aktları

18.1. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 113-cü maddəsinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin normativ hüquqi aktları **fərman** formasında qəbul edilir.

18.2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanları Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin **səlahiyyətlərinə aid edilmiş** və **normativ tənzimləmə predmeti** olan məsələlər üzrə qəbul edilir.

18.3. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən qəbul edilən əsasnamələr, nizamnamələr, qaydalar və norma nəzərdə tutan digər aktlar **Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanları ilə təsdiq edilir.**

18.4. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin normativ hüquqi aktı (**fərman**) qəbul olunduqda

- ✓ bu aktın istinad etdiyi **Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının maddəsi göstərməli**
- ✓ və aktın **həmin maddənin icrası məqsədi ilə qəbul olunduğu qeyd edilməlidir.**

Maddə 19. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi aktları

19.1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti

- ✓ **Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 120-ci maddəsinin I hissəsinə uyğun olaraq,**
- ✓ **Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktları əsasında,**
- ✓ **Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının, referendum aktının, Azərbaycan Respublikası qanunlarının və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının icrasını təmin etmək məqsədi ilə**

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktları ilə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin **səlahiyyətlərinə aid edilmiş məsələlər üzrə qərarlar** formasında normativ hüquqi aktlar qəbul edir.

19.2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən qəbul edilən əsasnamələr, nizamnamələr, qaydalar və norma nəzərdə tutan digər aktlar Azərbaycan Respublikası **Nazirlər Kabinetinin qərarları ilə təsdiq edilir.**

19.3. **Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti** habelə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən həll edilə bilən məsələlər üzrə **normativ hüquqi aktlar qəbul edir.**

19.4. Normativ hüquqi akt Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən qəbul olunduqda bu normativ hüquqi aktın **istinad etdiyi**

- ✓ **Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının maddəsi**
- ✓ **və ya Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktı göstərməli**

və bu Konstitusiya Qanununun 19.1-ci maddəsində göstərilən **aktların icrasını təmin etmək məqsədi ilə qəbul olunduğu qeyd edilməlidir.**

Maddə 20. Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktları

20.1. Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktları

- ✓ Azərbaycan Respublikası **Prezidentinin aktına**,
- ✓ habelə Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasından, referendum aktından, Azərbaycan Respublikası qanunlarından və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarından **irəli gəlidiyi halda Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aktına**

əsasən, **yalnız Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktları** ilə onların səlahiyyətlərinə aid edilmiş məsələlər üzrə qəbul edilə bilər

20.2. Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktları **qərarlar** formasında qəbul edilir.

20.3. Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən qəbul edilən təlimatlar, əsasnamələr, nizamnamələr və qaydalar **qərarlarla təsdiq edilir**.

20.4. Normativ hüquqi akt mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən **qəbul olunduqda** bu normativ hüquqi aktın qəbulu üçün bu Konstitusiya Qanununun 20.1-ci maddəsinə **uyğun olaraq**

- ✓ **əsas olmuş akt göstərməli**
- ✓ və həmin aktın icrasını təmin etmək **məqsədi ilə qəbul olunduğu qeyd edilməlidir**.

NORMATİV HÜQUQİ AKTIN STRUKTURU

Maddə 28. Normativ hüquqi aktların rekvizitləri

28.0. Normativ hüquqi aktların **məcburi rekvizitləri** aşağıdakılardır:

1. **aktın növü** (Azərbaycan Respublikasının Qanunu, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı və s.);
2. hüquqi tənzimləmə predmetini əks etdirən normativ hüquqi **aktın adı (sərlövhəsi)**;
3. aktın **qəbul** edildiyi **tarix, yer və qeydiyyat nömrəsi**;
4. müvafiq normativ hüquqi aktı rəsmi **imzalamaq səlahiyyətinə malik olan şəxsin adı, soyadı, vəzifəsi və imzası. (VSAİ)**

XV fəsil

NORMATİV HÜQUQİ AKTLARIN RƏSMİ DƏRC EDİLMƏSİ VƏ QÜVVƏYƏ MİNMƏSİ

Maddə 83. Normativ hüquqi aktın rəsmi dərc edilmə müddətləri və şərtləri

83.1. **Qanunlar və fərmanlar** Azərbaycan Respublikasının **Prezidenti** tərəfindən imzalandıqdan sonra

- ✓ **72 saat** müddətində **rəsmi dərc edilməlidir**.

83.1-1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında nəzərdə tutulmuş hallarda Azərbaycan Respublikasının **Milli Məclisi tərəfindən təsdiq olunması nəzərdə tutulan** (Fövqaladə vəziyyət və Hərbi vəziyyət barədə fərman) Azərbaycan Respublikasının

Prezidentinin **fərmanları** Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən təsdiq edildikdən sonra

✓ **24 saat** müddətində **rəsmi** dərc edilməlidir.

83.2. **Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarları** qəbul edildikdən sonra

✓ **72 saat** müddətində **rəsmi** dərc edilməlidir.

83.3. **Digər normativ hüquqi aktlar** Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsindən sonra

✓ **hökmən rəsmi** dərc edilməlidir.

83.4. Səlahiyyətli dövlət orqanlarından rəsmi nəşr orqanlarına (**Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin nəşri istisna olmaqla**) daxil olmuş normativ hüquqi aktlar, bu Konstitusiyaya Qanununun 83.1-ci, 83.1-1-ci və 83.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş normativ hüquqi aktlar (**Qanun, Fərman və NK qərarı**) **istisna olmaqla**, onların daxil olduğu gündən

✓ **5 gün gec olmayaraq** dərc edilməlidir.

Maddə 85. Normativ hüquqi aktların qüvvəyə minməsi

85.1. **Qanunlar, fərmanlar** və **Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarları** həmin aktlarda qüvvəyə minmənin **daha gec müddəti nəzərdə tutulmadıqda**

✓ onların **rəsmi dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.**

85.2. Bu Konstitusiyaya Qanununun 85.1-ci maddəsində göstərilən aktlar **istisna olmaqla, digər normativ hüquqi aktlar**, həmin aktlarda qüvvəyə minmənin **daha gec müddəti nəzərdə tutulmadıqda**

✓ Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin **elektron variantında (e-qanunda) dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.**

85.3. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı dövlətlərarası müqavilələrdə daha artıq müddət müəyyən **edilməyibsə, xarici ticarət fəaliyyətini tənzimləyən normativ hüquqi aktda** **onun dərc edildiyi gündən ən azı 30 gün sonra** qüvvəyə mindiyi göstərilməlidir.

Müstəsna hallarda, beynəlxalq təşkilatların dərhal məlumatlandırılması şərti ilə, **xarici ticarət fəaliyyətini tənzimləyən normativ hüquqi akt** **onda nəzərdə tutulmuş müddətdə qüvvəyə minə bilər.**

XVI fəsil

NORMATİV HÜQUQİ AKTLARIN ZAMANA, MƏKANA VƏ ŞƏXSLƏRƏ GÖRƏ QÜVVƏSİ VƏ İCRASI

Maddə 86. Normativ hüquqi aktın zamana görə qüvvəsi

86.1. Normativ hüquqi akt onun mətnində **digər hal nəzərdə tutulmadıqda müddətsiz qüvvədədir.**

86.2. Normativ hüquqi akt və ya onun struktur elementləri üçün qüvvədə olmanın müddəti **müəyyən edilə bilər**. Bu halda normativ hüquqi aktda (struktur elementdə)

✓ onun qüvvədə olma müddəti

✓ və ya normativ hüquqi aktın (onun struktur elementinin) ləğv edilməsinə səbəb olan hadisə

göstərməlidir. Göstərilən müddət başa çatdıqda və ya normativ hüquqi aktda göstərilən hadisə baş verdikdə normativ hüquqi akt (onun struktur elementi) **avtomatik** olaraq **ləğv edilir**. Müəyyən edilmiş müddət başa çatana qədər normativ hüquqi **aktı qəbul etmiş orqan** normativ hüquqi aktın (onun struktur elementinin) qüvvəsinin

✓ yeni müddətə uzadılması

✓ və ya ona müddətsiz statusunun verilməsi

haqqında qərar **qəbul edə bilər**.

Maddə 87. Normativ hüquqi aktın geriye qüvvəsi

87.1. Normativ hüquqi aktın **geriyə qüvvəsi** Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 149-cu maddəsinin VII hissəsi ilə **tənzimlənir**.

87.2. Fiziki və hüquqi şəxslərin

✓ hüquqi vəziyyətini **yaxşılaşdıran**,

✓ hüquqi məsuliyyətini **aradan qaldıran və ya yüngülləşdirən**

normativ hüquqi aktın qüvvəsi həmin normativ hüquqi aktda və ya onun qüvvəyə minməsi haqqında aktda **birbaşa göstərilib-göstərilməməsindən asılı olmayaraq** onun qüvvəyə minməsindən **əvvəl əmələ gələn münasibətlərə şamil edilir**.

87.3. Tərədilməsi anında məsuliyyətə səbəb olmayan və ya daha yüngül məsuliyyətə səbəb olan əməllərə görə fiziki və hüquqi şəxslərin **məsuliyyətinin yaranmasını və ya ağırlaşdırılmasını nəzərdə tutan** normativ hüquqi aktın qüvvəsinin geriye şamil edilməsinə **yol verilmir**.

Maddə 88. Normativ hüquqi aktların məkana və şəxslərə görə qüvvəsi

88.1. **Normativ hüquqi aktlar** Azərbaycan Respublikasının **bütün ərazisində** məcburi qüvvəyə malikdir.

88.2. **Normativ hüquqi aktların qüvvəsi**, qanunla və ya Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrlə nəzərdə tutulmuş hallar **istisna olmaqla**,

• Azərbaycan Respublikasının **vətəndaşlarına**

• **hüquqi şəxslərə**,

• habelə Azərbaycan Respublikasının ərazisində olan **əcənəbi vətəndaşlara və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə**

şamil edilir

Maddə 89. Normativ hüquqi aktın qüvvəsinin itirilməsi

89.1. Normativ hüquqi akt (onun struktur elementi) aşağıdakı hallarda **öz qüvvəsini itirir**:

1. normativ hüquqi aktın (onun struktur elementinin) **tətbiqi müddəti başa çatdıqda;**
2. normativ hüquqi akt (onun struktur elementi)
 - Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası,
 - bu Konstitusiya Qanunu
 - və digər qanunvericilik aktları ilə nəzərdə tutulan hallarda **ləğv edildikdə;**
3. normativ hüquqi akt (onun struktur elementi) Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 130-cu maddəsinin III hissəsinin 1-3-cü və 6-cı, 7-ci bəndlərində nəzərdə tutulmuş hallarla əlaqədar Azərbaycan Respublikası **Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı ilə qüvvədən düşmüş hesab edildikdə.**

89.2. Bu Konstitusiya Qanununun 89.1.3-cü maddəsinə uyğun olaraq normativ hüquqi akt (onun struktur elementi) Azərbaycan Respublikası **Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı ilə qüvvədən düşmüş hesab edildikdə**

- ✓ həmin normativ hüquqi akt (onun struktur elementi) **onu qəbul etmiş normayaratma orqanı tərəfindən ləğv edilir.**

Maddə 92. Normativ hüquqi aktların icrasına nəzarət

Normativ hüquqi aktların **icrasına nəzarət və yoxlanılması**

- **normayaratma orqanları** (vəzifəli şəxslər)
- və müvafiq normativ hüquqi aktlarla nəzərdə tutulmuş **xüsusi orqanlar**

(şəxslər) tərəfindən **həyata keçirilir.**

İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 21 dekabr 2010-cu il
№ 21-IVKQ

İnzibati icraat haqqında

Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Bu Qanunun **məqsədi** inzibati orqanlar tərəfindən

- ❖ insan hüquq və azadlıqlarına əməl olunmasını təmin etməkdən
- ❖ və qanunun aliliyinə nail olmaqdan

ibarətdir.

I fəsil

ÜMUMİ MÜDDƏALAR

Maddə 1. Qanunun müəyyən etdiyi qaydalar

Bu Qanun	
inzibati aktların ✓ qəbul edilməsi, ✓ icra olunması ✓ və ya ləğv edilməsi ilə bağlı inzibati orqanlar tərəfindən həyata keçirilən fəaliyyətin ✓ hüquqi əsaslarını, ✓ prinsiplərini ✓ və prosedur qaydalarını (HPP) müəyyən edir.	inzibati orqanların fiziki və ya hüquqi şəxslərə münasibətdə faktiki xarakterli digər fəaliyyətinə (hərəkətlərinə) də şamil olunur.

İA misal: (birbaşa hüquqi nəticə yaradır)

Azərbaycan Mərkəzi Bankı "Global EFC" MMC-yə sığorta agentliyi fəaliyyəti üçün **lisenziya** verib.

FXH misal: (birbaşa hüquqi nəticə yaratmır)

Fövqəladə Hallar Nazirliyi xəbərdarlıq edir.

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatında iyulun 19-20-də güclü şimal-qərb küləyinin əsəcəyi bildirilir. Çimərliyə gələn hər bir vətəndaş Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Sularda Xilasetmə Xidmətinin xilasedicilərinin tələblərinə sözsüz əməl etməli, küləkli və dalğalı havada dənizdə çimməyi müvəqqəti dayandırmalıdır. Çünki küləkli və dalğalı havada dənizə girmək həyat və sağlamlıq üçün təhlükəlidir.

Maddə 2. Qanunda istifadə olunmuş əsas anlayışlar

2.0. Bu Qanunda istifadə olunmuş əsas anlayışlar aşağıdakı mənalara malikdir:

inzibati orqan	maraqlı şəxs
- Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanları (<i>Nazirlər Kabineti, mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları</i>), onların yerli (struktur) və digər qurumları, bələdiyyələr, - habelə <i>qanuna əsasən inzibati akt qəbul etmək səlahiyyəti verilmiş</i> hər hansı fiziki və ya hüquqi şəxs	- inzibati aktın qəbul edilməsi və ya müvafiq hərəkətin edilməsi ilə bağlı inzibati orqana müraciət etmiş şəxs - və ya barəsində inzibati akt qəbul edilmiş və ya müvafiq hərəkət (hərəkətsizlik) edilmiş şəxs - və yaxud inzibati orqan tərəfindən qəbul edilməsi nəzərdə tutulan və ya qəbul edilmiş inzibati aktın və ya inzibati orqanın hərəkətinin hüquqlarına və ya qanunla qorunan maraqlarına birbaşa təsir etdiyi və ya təsir edə biləcəyi və <i>öz vəsatətinə əsasən</i> və ya xidməti vəzifəsindən irəli gələn hallarda inzibati orqanın təşəbbüsü ilə inzibati icraata cəlb edilən hər hansı fiziki və ya hüquqi şəxs

inzibati akt		
inzibati orqan tərəfindən ümumi (publik) hüquq sahəsinə aid olan müəyyən (konkret) məsələni nizama salmaq və ya həll etmək məqsədilə qəbul edilmiş və ünvanlandığı hüquqi və ya fiziki şəxs (şəxslər) üçün müəyyən hüquqi nəticələr yaradan qərar, sərəncam və ya digər növ hakimiyyət tədbiridir		
aralıq inzibati akt	əlverişli inzibati akt	əlverişsiz (yükləyici) inzibati akt
konkret icraatın təşkili və həyata keçirilməsi ilə bağlı inzibati orqan tərəfindən qəbul edilən akt.	maraqlı şəxsə ✓ hüquq verən ✓ və ya onun hüququnu təsdiq edən, ✓ yaxud onun üzərinə qoyulmuş vəzifəni (vəzifələri) götürən akt.	maraqlı şəxsi ✓ hüquqdan məhrum edən ✓ və ya onun hüququnu məhdudlaşdıran, ✓ yaxud onun üzərinə müəyyən vəzifə (vəzifələr) qoyan akt.

inzibati icraat
✓ fiziki və ya hüquqi şəxslərin <i>müraciəti əsasında</i> ✓ və ya inzibati orqanların <i>öz təşəbbüsü ilə</i> - inzibati aktın qəbul edilməsi, icra olunması, dəyişdirilməsi və ya ləğv edilməsi, - habelə inzibati şikayətlərə baxılması üzrə müvafiq inzibati orqanlar tərəfindən bu Qanunla müəyyən olunmuş prosedur qaydalar daxilində həyata keçirilən fəaliyyət

ərizə	inzibati şikayət
maraqlı şəxsin ✓ inzibati aktın qəbul edilməsi ✓ və ya ona məxsus olan hər hansı hüququn həyata keçirilməsi ilə bağlı inzibati orqana yazılı müraciəti	hüquqlarını və qanunla qorunan maraqlarını <i>müdafiə etmək məqsədilə</i> maraqlı şəxsin ✓ inzibati aktdan, ✓ inzibati aktın qəbul edilməsindən imtinadan ✓ və yaxud inzibati orqanın hərəkətindən və ya hərəkətsizliyindən subordinasiya baxımından yuxarı inzibati orqana yazılı müraciəti

diskresion səlahiyyətlər	qarşılıqlı etimad
qanunla inzibati orqana və ya vəzifəli şəxsə mümkün qanunauyğun qərarlardan birini seçmək hüququnun verilməsi	inzibati orqanla fiziki və ya hüquqi şəxs arasındakı qarşılıqlı münasibətlərdə müəyyən qanuni hərəkətlərə və ya inzibati praktikaya əsaslanan inam

Maddə 3. Qanunun tətbiq dairəsi

3.1. **Bu Qanunun müddəaları** Azərbaycan Respublikasının **qanunvericiliyi ilə** inzibati orqan kimi müəyyən (təsnif) edilmiş orqanların fəaliyyətinə **şamil olunur**.

3.2. Bu Qanun inzibati orqanların:

- ✓ cinayət təqibi üzrə cinayət-prosessual fəaliyyətinə
- ✓ və inzibati xətalara dair işlər üzrə fəaliyyətinə **şamil olunmur**.

3.2-1. Ələt azad iqtisadi zonasında inzibati icraatın həyata keçirilməsi “Ələt azad iqtisadi zonası haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə uyğun olaraq **tənzimlənir**.

3.3. Azərbaycan Respublikasının **xüsusi qanunları** ilə bu Qanunda nəzərdə tutulmuş müddəaları tamamlayan müddəalar və ya inzibati icraatla bağlı xüsusi qaydalar **müəyyən oluna bilər**.

Maddə 4. Aidiyyət

4.1. İnzibati orqanlar **qanunla** onların səlahiyyətinə aid edilmiş işlər üzrə inzibati icraatı həyata keçirirlər.

4.2. İnzibati orqan müraciətə baxılması ilə əlaqədar səlahiyyətli olub-olmamasını **müstəqil şəkildə** müəyyən etməyə **borcludur**.

4.3. İnzibati orqanlar arasında aidiyyət və ya səlahiyyətlərlə bağlı **mübahisələr** müəyyən olunmuş qaydada

- **subordinasiya baxımından yuxarı inzibati orqan**
- və ya **müvafiq icra hakimiyyəti orqanı** (*AR Nazirlər Kabineti*) tərəfindən yaradılmış **komissiya** tərəfindən həll edilir.

İnzibati orqanlar arasında aidiyyət və səlahiyyətlə bağlı mübahisələrin **həlli qaydası** müvafiq icra hakimiyyəti orqanı (*AR Prezidenti*) tərəfindən müəyyən olunur

Maddə 5. İnzibati orqanlar arasında qarşılıqlı hüquqi yardım

5.1. İnzibati orqan **öz səlahiyyətləri və imkanları daxilində** digər inzibati orqana həmin orqanın müraciəti əsasında hüquqi yardım göstərməyə **borcludur**.

5.1-1. İnzibati orqan, bu Qanunun 7.1-ci (**imtina**) və 7.2-ci (**borclu deyildir**) maddələrində nəzərdə tutulmuş hallar **istisna olmaqla**, müraciət **daxil olduğu gündən 15 gün müddətində** hüquqi yardım göstərilməsini təmin etməlidir. Hüquqi yardım göstərilməsi üçün **daha artıq müddət** tələb olunduğu hallarda, inzibati orqan tərəfindən hüquqi yardımın göstərilməsi müddəti, ona bu məqsədlə müraciət etmiş digər inzibati orqana əsaslandırılmış yazılı məlumat verilməklə, **15 günədək** **uzadıla bilər**.

5.2. Subordinasiya baxımından tabelik münasibətlərində olan inzibati orqanların bir-birinə yardım etməsi **qarşılıqlı hüquqi yardım sayılmır**.

Maddə 6. Hüquqi yardımın şərtləri (Əzbər)

6.0. İnzibati orqan hüquqi yardım üçün aşağıdakı hallarda **müraciət edə bilər**:

1. **hüquqi və faktiki** xarakterli səbəblər üzündən hər hansı hərəkəti müstəqil həyata keçirmək **iqtidarında olmadığı** hallarda;
2. müəyyən məsələnin həlli üçün **ona məlum olmayan** və özünün müstəqil olaraq **müəyyən edə bilmədiyi** faktlar **tələb olunduğu** hallarda;
3. müəyyən məsələnin həlli üçün tələb olunan **zəruri sənədlər və ya digər sübutlar** hüquqi yardım üçün müraciət edilmiş **müvafiq inzibati orqanın sərəncamında olduğu** hallarda;
4. müəyyən məsələni müstəqil şəkildə həll etmək üçün tələb olunan **zəruri xərclər**, həmin məsələnin hüquqi yardım qaydasında digər inzibati orqan tərəfindən həll olunması üçün tələb olunan xərclərdən **çox olduğu** hallarda.

Maddə 7. Hüquqi yardım göstərməkdən imtinanın əsasları (Əzbər)

7.1. İnzibati orqan aşağıdakı hallarda hüquqi yardım göstərməkdən **imtina edə bilər**:

1. hüquqi yardım qaydasında tələb olunan tədbirlərin həyata keçirilməsi onun **qanunvericiliklə müəyyən olunmuş səlahiyyətlərinə aid olmadığı**da;
2. hüquqi yardım qaydasında həyata keçirilməsi zəruri olan tədbirlər **hüquqazidd olduğu**da;
3. hüquqi yardımın göstərilməsi onun **öz funksional vəzifələrinin yerinə yetirməsinə əhəmiyyətli dərəcədə mane olduğu**da;
4. hüquqi yardım qaydasında tələb olunan sənədlər və (və ya) məlumatlar **qanunla qorunan bu və ya digər sirri** təşkil etdikdə.

7.2. İnzibati orqan aşağıdakı hallarda hüquqi yardım göstərməyə **borclu deyildir**:

1. başqa inzibati orqan **daha sadə üsulla və ya daha az məsrəflə** hüquqi yardım göstərə bilərsə;
2. həmin inzibati orqan xahiş olunan yardıma **mütənasib olmayan** yalnız böyük məsrəf **hesabına** hüquqi yardım göstərə bilərsə.

7.3. İnzibati orqan hüquqi yardım göstərməkdən **imtina etdiyi halda**, ona həmin məqsədlə müraciət etmiş digər inzibati orqana müraciətin daxil olduğu gündən **üç (3) gün müddətində** bu barədə **yazılı** məlumat verməlidir.

7.4. **Müraciət edən inzibati orqan** hüquqi yardımdan imtina ilə bağlı məsələyə baxılması barədə hüquqi yardım üçün müraciət olunmuş orqana münasibətdə nəzarət funksiyasını həyata keçirən **yuxarı inzibati orqana müraciət edə bilər**. Yuxarı inzibati orqan tərəfindən həmin məsələyə **5 gün müddətində** baxılır və qəti qərar qəbul edilir. Hüquqi yardımdan imtina **əsassız hesab edildikdə**, yuxarı inzibati orqan belə yardımın **dərhal** göstərilməsi barədə hüquqi yardım üçün **müraciət olunmuş inzibati orqana müvafiq tapşırıq verir**.

Maddə 8. Hüquqi yardımla bağlı xərclərin ödənilməsi

Hüquqi yardımla bağlı **müraciət etmiş orqan**, belə yardımın göstərilməsi ilə əlaqədar çəkilmiş xərclər **iyirmi iki (22) manatdan** yuxarı olduqda, həmin xərcləri ödəməlidir.

Maddə 9. Sənədlərin surətini rəsmi təsdiq etmək hüququ

9.1. İnzibati orqan, **özü** və ya **ona tabe olan orqan** tərəfindən qəbul edilmiş inzibati aktların və ya digər sənədlərin **surətini** təsdiq edə bilər.

9.2. İnzibati orqan tərəfindən müvafiq qaydada qəbul edilmiş inzibati aktların və ya digər sənədlərin **təsdiqlənmiş surətləri rəsmi qüvvəyə malikdir**.

9.3. Məzmunu dəyişdirilmiş və ya bütövlüyü pozulmuş **sənədin təsdiq olunmasına yol verilmir**.

9.4. Sənəd təsdiq edilərkən aşağıdakı məlumatları əks etdirən **vərəq tərtib olunmalıdır**:

1. sənədin dəqiq **adı**;
2. sənədin surətinin onun **əslilə düz olması barədə qeyd**;
3. sənədin **təsdiq** olunduğu **tarix və yer**;
4. məsul vəzifəli şəxsin **imzası və inzibati orqanın möhürü**.

9.5. Sənədin təsdiq olunmuş **surətinin hər səhifəsi** vəzifəli şəxs tərəfindən **imza edilməli və möhür vurulmalıdır**.

9.6. İnzibati aktın və ya digər sənədin surətinin təsdiq edilməsi faktı **müvafiq inzibati orqanda müəyyən edilmiş qaydada qeydə alınmalıdır**.

II fəsil ÜMUMİ PRINSİPLƏR

Maddə 10. Hüquqi dövlətin ümumi prinsipləri

10.1. Azərbaycan Respublikasında **inzibati icraat**

❖ Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə nəzərdə tutulmuş **prosessual təminatlar**,

❖ habelə hüququn və hüquqi dövlətin hamılıqla qəbul olunmuş **prinsipləri** əsasında həyata keçirilir.

10.2. **Hüququn və hüquqi dövlətin hamılıqla qəbul olunmuş prinsipləri** inzibati orqanlar tərəfindən inzibati icraatın həyata keçirilməsi zamanı **birbaşa tətbiq olunur**.

10.3. Bu Qanunda nəzərdə tutulmuş prinsiplər **digər prinsiplərin əhəmiyyətinin azaldılması kimi şərh oluna bilməz**.

Maddə 11. Qanunçuluq prinsipi

11.1. İnzibati orqanlar **qanunun tələblərinə** riayət etməyə **borcludurlar**.

11.2. İnzibati orqanlar **yalnız qanunla nəzərdə tutulmuş hallarda** və qaydada şəxsin hüquq və azadlıqlarına müdaxilə edə bilirlər.

Maddə 12. Bərabərlik prinsipi

12.1. Hamı **qanun və inzibati orqan** qarşısında bərabərdir.

12.2. İnzibati orqan tərəfindən **eyni** mühüm faktiki hallara malik olan **müxtəlif** işlər üzrə **müxtəlif** qərarların qəbul edilməsi **qadağandır**.

12.3. İnzibati orqan tərəfindən **fərqli** mühüm faktiki hallara malik olan **müxtəlif** işlər üzrə **eyni** cür qərarların qəbul edilməsi **qadağandır**.

12.4. İnzibati orqan **diskresion səlahiyyətləri** **eyni** üsulla və **eyni** qaydada həyata keçirməyə borcludur. Bu müddəə diskresion səlahiyyətlərin icrası ilə bağlı mövcud inzibati praktikanın dəyişdirilməsini **istisna etmir**.

Maddə 13. Etimad hüququnun qorunması prinsipi

13.1. İnzibati orqanların inzibati praktikasına fiziki və ya hüquqi şəxslərin etimadı **qanunla** qorunur.

13.2. İnzibati orqan **mövcud inzibati praktikaya** uyğun hərəkət etməyə borcludur. **Yalnız ictimai maraqların tələb etdiyi hallarda** mövcud inzibati praktika yeni praktika ilə dəyişdirilə bilər. Yeni inzibati praktika davamlı olmalı və ümumi xarakter daşımalıdır.

13.3. Müəyyən inzibati aktın sonradan qəbul edilməsi **və ya** qəbul edilməməsi ilə **bağlı** səlahiyyətli inzibati orqanların vədlərinə, bəyanatlarına fiziki və ya hüquqi şəxslərin etimadı **qanunla** qorunur.

13.4. İnzibati orqanların bu Qanunun 13.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş vədləri və ya bəyanatları **yalnız yazılı formada olduqda** etibarlı təminat sayılır və şəxsin etimad hüququnun əsasını təşkil edir. Bu Qanunun 63-cü və 67-69-cu maddələri də təminatlara **şamil olunur**.

13.5. Fiziki və ya hüquqi şəxslərin etimadı **qanunsuz hərəkətlərə əsaslanma bilməz**.

Maddə 14. Diskresion səlahiyyətlərin həyata keçirilməsi qaydası

14.1. İnzibati orqan **diskresion səlahiyyətlərini qanunla** müəyyən olunmuş hədudlar daxilində (qanunla ona verilmiş səlahiyyətlər daxilində) həyata keçirməyə borcludur.

14.2. **Diskresion səlahiyyətlər** əsasında qəbul edilən **qərarlar** həmin səlahiyyətlərin **məqsədinə uyğun olmalıdır.**

14.3. Diskresion səlahiyyətlərin həyata keçirilməsi zamanı fiziki və ya hüquqi şəxslərin hüquq və azadlıqlarının **əsassız məhdudlaşdırılmasına yönəldilmiş qərarlar qəbul oluna bilməz.**

Maddə 15. Formal tələblərdən sui-istifadənin qadağan olunması

15.1. Qanunla məcburi şərt kimi nəzərdə tutulmuş hallar **istisna olmaqla**, yalnız formal tələblərə əməl olunmasını təmin etmək məqsədilə inzibati orqanlar tərəfindən fiziki və hüquqi şəxslərin üzərinə **bu və ya başqa öhdəliklərin qoyulması qadağandır.**

15.2. Qanunda birbaşa nəzərdə tutulmadığı hallarda fiziki və ya hüquqi şəxslər tərəfindən formal tələblərə əməl olunmaması və ya lazımı qaydada əməl olunmaması inzibati orqanlar tərəfindən **müvafiq qərarın qəbul olunmasından imtina üçün əsas ola bilməz.**

15.3. İnzibati orqanlar fiziki və ya hüquqi şəxslər tərəfindən təqdim olunmuş sənədlərdə yazı və hesab zamanı yol verilmiş **aşkar və düzəldilməsi mümkün olan səhvlərə görə həmin sənədləri qəbul etməkdən imtina edə bilməz.**

Maddə 16. Hüququn tətbiqindən imtinanın qadağan olunması

16.1. Fiziki və ya hüquqi şəxsə münasibətdə hər hansı **hüquq normasını tətbiq etməli olan inzibati orqan,**

- maraqlı şəxsin **vəsətətinə əsasən**
- və ya xidməti vəzifəsindən irəli gələn hallarda **öz təşəbbüsü ilə**

həmin normanı tətbiq etməyə borcludur.

16.2. Hüquq normasının tətbiqi inzibati orqanın **diskresion səlahiyyətlərinə aid olduğu hallarda,**

- maraqlı şəxs diskresion səlahiyyətlərin düzgün həyata keçirilməsini tələb etməkdə **haqlıdır.**

Maddə 17. Mütənasiblik prinsipi

Fiziki və ya hüquqi şəxslərin hüquqi statusuna (prinsipial hərəkət azadlığına) **hər hansı müdaxiləni nəzərdə tutan tədbirlər**

- inzibati orqanın **güddüyü qanuni məqsədə mütənasib olmalı,**
- həmin məqsədə çatmaq üçün öz **məzmunu, yeri, vaxtı və əhatə etdiyi şəxslərin dairəsi baxımından zəruri və yararlı olmalıdır.**

Maddə 18. Çoxun azı ehtiva etməsi prinsipi

18.1. **İnzibati orqan** mənasına görə fiziki və ya hüquqi şəxslər tərəfindən əvvəllər edilmiş başqa hərəkətlə ehtiva olunan (həmin hərəkətin həcminə daxil olan və ya daxil ola bilən) hər hansı digər hərəkətin edilməsini **tələb edə bilməz**.

18.2. İnzibati orqanlar tərəfindən verilmiş **arayışlar və icazələr** onların **məqsədilə uzlaşan hissəvi arayışları və icazələri ehtiva edir**.

Maddə 19. Mötəbərlik prezumpsiyası

19.1. İnzibati icraat zamanı işin faktiki halları ilə **əlaqədar** fiziki və ya hüquqi şəxslər tərəfindən təqdim olunan sənədlər və dəlillər, **onların həqiqətə uyğun olmadığı sübuta yetirilməyibsə, mötəbər hesab olunur**. Fiziki və ya hüquqi şəxslərdən həmin sənədlərin və dəlillərin mötəbərliyini təsdiq edən **əlavə sənədlərin və ya məlumatların tələb olunması qadağandır**.

19.2. Təqdim olunmuş sənədlərin və dəlillərin mötəbərliyinə **əsaslı şübhələr olduğu hallarda**, inzibati orqan **müstəqil şəkildə və öz hesabına** onların mötəbərliyinin müəyyən edilməsi üçün tədbirlər görür.

Maddə 91. Qanunun qüvvəyə minməsi

Bu Qanun Azərbaycan Respublikasının **İnzibati-Prosesual Məcəlləsi ilə** eyni gündə qüvvəyə minir.

İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 21 oktyabr **2005-ci il**

№ 1036-IIQ